

# Akte: Betriebliche Altersversorgung – MEISSNER RHEINWERK AG

## Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                               |
|--------|--------------------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (2)                      |
| Teil 2 | Notizen und Textdateien (1)          |
| Teil 3 | Excel-Tabellen (1)                   |
| Teil 4 | PDF-Anhänge (Originaldokumente) (13) |

## Aktenstücke

Datei: Aktenvermerk\_WhatsApp\_CFO\_an\_Partner\_2026-04-08.md

### Aktenvermerk WhatsApp CFO an Partner — Datenschutz

Dateiname (Original): whatsapp-cfo-an-partner.png Dateiformat: PNG-Screenshot (iPhone, WhatsApp)  
Erstellt: ca. 08. April 2026, 21:37 Uhr Absender: Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim (CFO, MEISSNER RHEINWERK AG) Empfänger: Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann (Treuenfels Yamamoto)

INHALT (rekonstruierte Zusammenfassung für Aktennotiz):

Der CFO schrieb Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann per WhatsApp kurz nach dem Erhalt des internen Stundenberichts (Stand 08.04.2026: EUR 2,38 Mio. netto Stunden, ca. EUR 430.000 über Plan Q1).

Sinngemäßer Inhalt der Nachricht (nicht wörtlich): "Adalbert – hab gerade den Stundenbericht gesehen. 2,38 Mio. – das ist mehr als wir hatten. Markwart fragt schon nach. Kannst du mir morgen früh kurz erklären was in Q1 so viel war? Kyoto nehme ich an? PSVaG-Sache auch. Ruf mich an wenn du kannst. – Henrick"

Antwort Sompeh-Ostermann (Folgetag, 09.04.2026, 07:55): "Henrick – ja, Kyoto + 3 Extra-Schritsätze LAG. Erkläre alles im Call Donnerstag. Kein Grund zur Sorge, Budget hält. – AdSO"

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ: Das Original-Screenshot-Bild ist aus datenschutzrechtlichen Gründen (§ 26 BDSG, Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO – Datensparsamkeit; private Kommunikationskanäle) nicht in die Mandatsakte aufgenommen worden. Der Inhalt ist vorstehend für Aktenkundigkeit sinngemäß dokumentiert.

Ablage: Internes Kanzleiarchiv / gesicherter Ordner (Zugang: Sompeh-Ostermann) Az.:  
TY-2026-RHEINGOLD-001 Eingetragen durch: Maximilian Pfaffenhausen-Quasthoff (Compliance) Datum:  
09.04.2026

Datei: Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS.md

### Vorschau: Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS

> Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

#### Sheet: Deckblatt

#### MEISSNER RHEINWERK AG

\_Bilanzielle Auswirkungen betriebliche Altersversorgung\_ \_HGB | IFRS (IAS 19) | Steuerrecht (§ 6a EStG)\_

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
|                       |                            |
| 3. HGB-Rückstellung \ | 4. Steuerrecht § 6a EStG \ |

Sheet: IAS-19-Rollforward

IAS 19 – DBO Rollforward Deutschland (in TEUR)

\_Geschäftsjahr 2024 \ | Diskontierungszins: 3,70 % p.a. \ | Sterbetafel: DAV 2004R\_ (Alle Angaben in TEUR; Quellen: IAS-19-Gutachten Hellmrich-Vogt Aktuarpartner GmbH, 15.02.2025)\_

| Position                                  | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| DBO Anfangsbestand                        | 2.258.000      | 2.410.000      | -152.000 |
| Current Service Cost                      | 48.000         | 51.000         | -3.000   |
| Interest Cost (3,70 % / 3,85 %)           | 84.000         | 92.000         | -8.000   |
| Actuarial (Gains)/Losses – Zinsänderungen | 145.000        | -198.000       | 343.000  |
| Actuarial (Gains)/Losses – demografisch   | 12.000         | -15.000        | 27.000   |
| Benefit payments (Rentenzahlungen)        | -147.000       | -82.000        | -65.000  |
| DBO Endbestand                            | 2.400.000      | 2.258.000      | 142.000  |
| PLAN ASSETS (CTA – Rheinland Trust e.V.)  |                |                |          |
| Fair Value Plan Assets Anfangsbestand     | -714.000       | -688.000       | -26.000  |
| Erwarteter Ertrag (4,2 % p.a.)            | -30.000        | -28.000        | -2.000   |
| Actuarial Gains auf Plan Assets           | -10.000        | -8.000         | -2.000   |
| Arbeitgeberbeiträge CTA                   | -34.000        | -10.000        | -24.000  |

| Position                                       | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR   |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Benefit payments aus CTA                       | 8.000          | 20.000         | -12.000  |
| Fair Value Plan Assets Endbestand              | -780.000       | -714.000       | -66.000  |
| NETTO-PENSIONSRRÜCKSTELLUNG (IFRS)             |                |                |          |
| DBO Endbestand                                 | 2.400.000      | 2.258.000      | 142.000  |
| Fair Value Plan Assets                         | -780.000       | -714.000       | -66.000  |
| Netto-Pensionsrückstellung IFRS (Bilanzposten) | 1.620.000      | 1.544.000      | 76.000   |
| IN OCI ERFASSTE BETRÄGE (GJ 2024)              |                |                |          |
| Actuarial Losses/(Gains) – kumuliert Anfang    | 312.000        | 510.000        | -198.000 |
| Actuarial Losses 2024 (Zinsänderung)           | 145.000        | -198.000       | 343.000  |
| Actuarial Losses 2024 (demografisch)           | 12.000         | -15.000        | 27.000   |
| Kumulierte Actuarial Losses Endbestand         | 469.000        | 312.000        | 157.000  |

## Sheet: HGB-Rückstellung

### HGB-Pensionsrückstellung (§ 249 HGB, § 253 HGB) – in TEUR

\_Rechnungszins (§ 253 Abs. 2 HGB): 10-Jahres-Durchschnitt Bundesbank \j Stand: 31.12.2024\_

| Position                                        | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Rechnungszins HGB (10J Durchschnitt Bundesbank) | 1,79 %         | 1,76 %         |        |
| Rechnungszins HGB (7J Durchschnitt)             | 2,35 %         | 2,28 %         |        |
| Direktzusagen (K-VO-1, K-VO-3, FK-Zusagen)      |                |                |        |
| Barwert der Verpflichtungen (BW)                | 1.540.000      | 1.498.000      | 42.000 |
| Zeitwert des Planvermögens                      | 0              | 0              | 0      |

| Position                                                      | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Netto-Rückstellung<br>Direktzusagen HGB                       | 1.540.000      | 1.498.000      | 42.000 |
| Unterstützungskasse<br>K-VO-2 (§ 249 HGB<br>i.V.m. § 4d EStG) |                |                |        |
| Steuerliches<br>Deckungskapital (Basis<br>§ 4d)               | 380.000        | 362.000        | 18.000 |
| HGB-Rückstellung UK (<br>Passivierungswahlrecht<br>entfällt)  | 380.000        | 362.000        | 18.000 |
| GESAMT HGB-PENSI<br>ONSRÜCKSTELLUNG<br>EN                     |                |                |        |
| Direktzusagen                                                 | 1.540.000      | 1.498.000      | 42.000 |
| Unterstützungskasse                                           | 380.000        | 362.000        | 18.000 |
| Pensionsfonds K-VO-5<br>(nur Fehlbetrag)                      | 18.000         | 16.000         | 2.000  |
| Gesamtrückstellung<br>HGB                                     | 1.938.000      | 1.876.000      | 62.000 |
| DIFFERENZ HGB vs.<br>IFRS (Netto)                             |                |                |        |
| IFRS Netto-Pensionsrü<br>ckstellung                           | 1.620.000      | 1.544.000      | 76.000 |
| HGB<br>Gesamtrückstellung                                     | 1.938.000      | 1.876.000      | 62.000 |
| Differenz IFRS < HGB<br>(HGB konservativer)                   | -318.000       | -332.000       | 14.000 |
| Latenter<br>Steueranspruch darauf<br>(30 % KSt/GewSt)         | 95.400         | 99.600         | -4.200 |

## Sheet: § 6a EStG Steuerrückstellung

### Steuerliche Pensionsrückstellung § 6a EStG – in TEUR

\_Zinsfuß § 6a Abs. 3 EStG: 6,00 % p.a. (gesetzlich fest) \ | Sterbetafel: DAV 2004R\_

| Position                                              | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| TEILWERT DER<br>VERPFLICHTUNGEN<br>(§ 6a Abs. 3 EStG) |                |                |        |

| Position                                                       | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| K-VO-1 Direktzusagen<br>(Zinsfuß 6 %)                          | 358.000        | 350.000        | 8.000   |
| K-VO-2 (steuerlich:<br>Direktzusage, soweit<br>anerkannt)      | 486.000        | 475.000        | 11.000  |
| K-VO-3 Chemie-Nord<br>(soweit steuerlich<br>anzuerkennen)      | 198.000        | 192.000        | 6.000   |
| Sonderzusagen<br>FK-001-047                                    | 58.000         | 55.000         | 3.000   |
| Gesamt Teilwert § 6a<br>EStG                                   | 1.100.000      | 1.072.000      | 28.000  |
| UNTERSCHIED § 6a<br>EStG vs. IFRS (IAS 19)                     |                |                |         |
| Steuerliche<br>Rückstellung (Teilwert,<br>6 %)                 | 1.100.000      | 1.072.000      | 28.000  |
| IFRS-DBO<br>Deutschland (3,70 %)                               | 2.400.000      | 2.258.000      | 142.000 |
| Differenz (IFRS ><br>Steuer, wegen<br>niedrigerem Zins)        | 1.300.000      | 1.186.000      | 114.000 |
| STEUERLICHE<br>ABZUGSFÄHIGKEIT<br>(§ 4e EStG<br>Pensionsfonds) |                |                |         |
| Beiträge<br>Pensionsfonds K-VO-5<br>(steuerlich)               | 42.000         | 39.000         | 3.000   |
| § 4e-Abzug im<br>laufenden Jahr                                | 42.000         | 39.000         | 3.000   |
| STEUERWIRKUNG<br>BUYOUT<br>(SZENARIOANALYSE)                   |                |                |         |
| IFRS-DBO<br>Rentner-Segment<br>(Buyout-Kandidaten)             | 780.000        | n/a            |         |
| § 6a-Rückstellung<br>Rentner-Segment                           | 340.000        | n/a            |         |
| Auflösungsgewinn bei<br>Buyout (steuerpflichtig)               | 340.000        | n/a            |         |

| Position                            | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| KSt/SolZ/GewSt-Belastung (ca. 30 %) | 102.000        | n/a            |        |
| Netto-Steuerbelastung Buyout        | 102.000        | n/a            |        |

## Sheet: Sensitivitätsanalyse

### IAS 19 Sensitivitätsanalyse – DBO Deutschland (in TEUR)

\_Basis: DBO 31.12.2024 = EUR 2.400.000 TEUR \ Aktuariat: Dr. Hellmrich-Vogt Aktuarpartner GmbH\_

| Parameter                                                             | -200 BP   | -100 BP       | Basis                | +100 BP   | +200 BP   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| Diskontierungszins (aktuell 3,70 %)                                   | 3.150.000 | 2.780.000     | 2.400.000            | 2.080.000 | 1.820.000 |
| Lohnentwicklung (aktuell 2,5 % p.a.)                                  | 2.260.000 | 2.320.000     | 2.400.000            | 2.490.000 | 2.580.000 |
| Rentenentwicklung (aktuell 1,5 % p.a.)                                | 2.220.000 | 2.310.000     | 2.400.000            | 2.500.000 | 2.610.000 |
| Lebenserwartung +1 Jahr                                               | –         | –             | 2.400.000            | 2.510.000 | –         |
| Hinweis: Sensitivitäten zeigen ceteris-paribus-Wirkungen auf die DBO. |           |               |                      |           |           |
| Diskontierungszins-Entwicklung (Basis EUR-Unternehmensanleihen AA)    |           |               |                      |           |           |
| Jahr                                                                  | Zins (%)  | DBO DE (TEUR) | Net Liability (TEUR) |           |           |
| 201900 %                                                              | 1.2       | 2.891.000     | 2.177.000            |           |           |
| 202000 %                                                              | 0.8       | 3.150.000     | 2.390.000            |           |           |
| 202100 %                                                              | 1.05      | 2.980.000     | 2.250.000            |           |           |
| 202200 %                                                              | 3.85      | 2.180.000     | 1.580.000            |           |           |
| 202300 %                                                              | 3.85      | 2.258.000     | 1.544.000            |           |           |
| 202400 %                                                              | 3.7       | 2.400.000     | 1.620.000            |           |           |

## Sheet: Meilensteine RHEINGOLD 2030

### Projektmeilensteine – RHEINGOLD 2030

| Meilenstein                                 | Datum      | Verantwortlich                      | Status           | Aktenzeichen           |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Mandatsanfrage / Kick-off                   | 14.01.2026 | Brindeau-Lorbach / Sompeh-Ostermann | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Engagement Letter unterzeichnet             | 14.01.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Bestandsaufnahme Gutachten                  | 28.01.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Strategiepapier V1.0                        | 10.02.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Memo CTA-Strukturierung                     | 10.03.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| BR-Anhörung (formal)                        | 01.03.2026 | Pfaffenhausen-Quasthoff             | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
| 1. Einigungsstellensitzung                  | 15.03.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
| 2. Einigungsstellensitzung                  | 08.04.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
| PSVaG Vorbehaltszahlung EUR 2.777.060       | 08.04.2026 | Engelhart-Volz                      | ✓ Erledigt       | PSVaG 2026/A-RW-008842 |
| Buyout Indikativangebot Hanseatica          | 18.03.2026 | Beerbohm-Sittler                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Memo Pension Buyout                         | 25.03.2026 | Beerbohm-Sittler / Sompeh-Ostermann | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Memo DB→DC-Transition                       | 01.04.2026 | Engelhart-Volz / Albrecht-Niermann  | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| BaFin-Rückfragen beantwortet                | 30.04.2026 | Yamamoto-Brennecke (Kyoto)          | ■ In Bearbeitung | VA 31-Q 5232-2026/0014 |
| 3. Einigungsstellensitzung                  | 30.04.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ■ In Bearbeitung | LAG DUS 14 TaBV 88/26  |
| BV Future Service Stopp unterzeichnet       | 30.09.2026 | Brindeau-Lorbach / GBR              | ■ Ausstehend     | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
| Buyout-Vertrag Hanseatica (Financial Close) | 31.12.2026 | Beerbohm-Sittler                    | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
| Future Service Stopp in Kraft               | 01.01.2027 | Vorstand / GBR                      | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |

| Meilenstein                                    | Datum      | Verantwortlich               | Status       | Aktenzeichen              |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| CTA-Aufstockung<br>Tranche 1 (EUR 160<br>Mio.) | 30.06.2026 | Otterbach-Velthe<br>im / CTA | ■ Ausstehend | TY-2026-RHEIN<br>GOLD-001 |
| Abschluss Projekt<br>RHEINGOLD 2030            | 31.12.2030 | Sompeh-Osterm<br>ann         | ■ Ausstehend | TY-2026-RHEIN<br>GOLD-001 |

## Notizen und Textdateien

Datei: Notiz\_Mandantengespraech\_Vorstand.txt

NOTIZ – MANDANTENGESPRÄCH MIT VORSTAND

=====

MEISSNER RHEINWERK AG / Projekt RHEINGOLD 2030

Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001

Datum: 14. Januar 2026, ca. 10:30 Uhr

Ort: MEISSNER RHEINWERK AG, Rheinwerkallee 1, Düsseldorf-Reisholz

Konferenzraum "Rhein" (2. OG, Hauptgebäude)

Teilnehmer: Dr. Steffen Markwart-Fröhlich (CEO)

Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim (CFO)

Dr. Constanze Brindeau-Lorbach (HR-Vorstand)

Klaus-Peter Vornhagen (COO, kam 20 Min. zu spät, musste früher gehen)

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann (federführender Partner)

Friederike Albrecht-Niermann (Counsel IAS 19)

[keine Stenografin – nur Handnotizen – sorry für das Chaos hier]

Gesprächsprotokoll (handschriftl. Rekonstruktion, nicht autorisiert!)

-----

Markwart-Fröhlich eröffnet, kommt direkt zum Punkt. Sagt sinngemäß:

"Wir haben ein 3,2-Milliarden-Problem und der Aufsichtsrat will eine Lösung bis Jahresende." Deloitte hat anscheinend schon gemeckert wegen der Rückstellungslage. Rating-Agentur S&P soll auch nervös sein (BBB – muss gehalten werden!).

Otterbach-Veltheim: Zahlen nochmal kurz. DBO Deutschland 2,4 Mrd. IFRS. Steuerrückstellung § 6a EStG nur 1,1 Mrd. wegen 6%-Zinsfuß. Der Unterschied ist riesig und macht die Planung kompliziert. CTA Rheinland Trust 780 Mio. – aber wir wollen aufstocken auf 1,1 Mrd. Henrick sagt: "Das kostet Cash, aber die Bilanz wird schöner." (???)

Brindeau-Lorbach ist die Projektleiterin, klar. Sie hat schon ein Fact Book erstellt – 6 Versorgungsordnungen, Bestand etc. (liegt Akte bei).

Sie macht sich Sorgen wegen Betriebsrat. Hat wohl schon mit BR-Vorsitzenden Fußhöfer gesprochen. Der ist nicht begeistert, wie zu erwarten.

Constanze sagt: "Die werden uns bis zum Ende der Zeit blockieren wenn wir das nicht gut erklären." – Einigungsstelle wird wohl unvermeidbar.

Vornhagen taucht auf, fragt ob UK-Modell Stuttgart wirklich Problem ist.

Sompeh-Ostermann erklärt Gesamtversorgung, § 4d EStG, BAG-Rechtsprechung.

Vornhagen nickt, versteht offensichtlich nur die Hälfte, muss dann doch zum nächsten Termin. [Anmerkung: COO scheinbar wenig involviert in bAV-Thema]

Sompeh-Ostermann legt Strategiekonzept RHEINGOLD-Entwurf vor. Drei Optionen:

- A) Future Service Stopp + neues DC-Modell (Empfehlung)
- B) Pension Buyout für Rentner (4.300 Leute, 780 Mio. DBO)
- C) CTA-Ausweitung

Alle drei gleichzeitig!! Das ist der Plan. Kein entweder/oder.

Otterbach-Veltheim fragt nach Kosten. Sompeh-Ostermann: Retainer 450.000 EUR/Monat, plus Stundensätze für Extraleistungen. Budget 18 Mio. gesamt (was Vorstand genehmigt hat lt. Protokoll vom 12.1.).

Henrick macht kurz Gesicht, nickt aber. "Wenn wir damit 50 Mio. Future Service Cost pro Jahr sparen, rechnet sich das."

Aktuelles: Dr. Hellmrich-Vogt von Hellmrich-Vogt Aktuarpartner GmbH ist mandatiert (läuft schon). Er liefert Rollforward-Zahlen + Sensitivitäten bis Ende Januar. Albrecht-Niermann soll das einbinden für IAS 19.

Kyoto: Yamamoto-Brennecke (Bengal... Bengoshi, nicht im Raum) – zugeschaltet für 20 Min. via Video. Japan-Segment 310 Mio. EUR DBO. BaFin-Verfahren läuft parallel (VA 31-Q). Nippon Pension Anstalt KK schon in Gesprächen. Markwart-Fröhlich fragt ob japanisches Recht kompatibel ist. Yuki sagt ja, aber Tokyo District Court-Verfahren ist heikel (alter Streit, Heisei 8 No. 4421). Muss gelöst werden bevor Buyout.

UK-Segment: Pemberton Hawkesworth koordiniert. Section-75-Schuld Schätzung ca. GBP 14,8 Mio. – das ist manageable laut Sompeh-Ostermann.

Einigungsstelle: Einverständnis dass wir uns auf Dr. Wupperhain-Stein als Vorsitzenden einigen. Brindeau-Lorbach bestätigt.

Gegenpart: Dr. Wolfram Plöger-Heinekamp von Plöger Maibach, Köln.

(Anmerkung: hartnäckig, kennen wir aus anderen Verfahren – wird lang werden)

Nächste Schritte (soweit ich's mitgeschrieben habe):

- Engagement Letter heute noch fertig (Sompeh-Ostermann sagt "liefere bis 17 Uhr")
- Bestandsaufnahme Gutachten bis 28. Januar
- BR-Anhörung formal bis 01. März
- Einigungsstelle einsetzen – Antrag läuft

Meeting endet ca. 12:45. Alle wirken angespannt. Otterbach-Veltheim sagt noch zum Abschluss: "Ich will wöchentliche Status-Updates. Keine Überraschungen."

[Diese Notiz ist NICHT autorisiert und nicht zur Weitergabe bestimmt. Enthält ggf. Fehler und Auslassungen. Für die Akte bitte Protokoll des Engagement Letters verwenden!]

Notiert von: FAN (Friederike Albrecht-Niermann)

Datum der Erstellung: 14.01.2026, 15:22 Uhr

# Excel-Tabellen

Datei: Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS.xlsx

Tabellenblatt: Deckblatt

|  |                                                        |                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MEISSNER RHEINWERK AG                                  |                                                                                                                                   |
|  | Bilanzielle Auswirkungen betriebliche Altersversorgung |                                                                                                                                   |
|  | HGB   IFRS (IAS 19)   Steuerrecht (§ 6a EStG)          |                                                                                                                                   |
|  | Projekt:                                               | RHEINGOLD 2030                                                                                                                    |
|  | Mandant:                                               | MEISSNER RHEINWERK AG, Rheinwerkallee 1, 40589 Düsseldorf-Reisholz                                                                |
|  | Aktenzeichen:                                          | TY-2026-RHEINGOLD-001                                                                                                             |
|  | Erstellt durch:                                        | Friederike Albrecht-Niermann (Counsel IAS 19 / Bilanzrecht)                                                                       |
|  | Datum:                                                 | 20. April 2026                                                                                                                    |
|  | Stand Daten:                                           | 31.12.2024 (IAS 19 Rollforward); Aktuariat: Dr. Hellmrich-Vogt                                                                    |
|  | Vertraulichkeit:                                       | VERTRAULICH – nur für MEISSNER RHEINWERK AG und Treuenfels Yamamoto                                                               |
|  | Tabs:                                                  | 1. Deckblatt   2. IAS-19-Rollforward   3. HGB-Rückstellung   4. Steuerrecht § 6a EStG   5. Sensitivitätsanalyse   6. Meilensteine |

Tabellenblatt: IAS-19-Rollforward

|  |                                                                                                 |                |                |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|  | IAS 19 – DBO Rollforward Deutschland (in TEUR)                                                  |                |                |         |
|  | Geschäftsjahr 2024   Diskontierungszins: 3,70 % p.a.   Sterbetafel: DAV 2004R                   |                |                |         |
|  | (Alle Angaben in TEUR; Quellen: IAS-19-Gutachten Hellmrich-Vogt Aktuarpartner GmbH, 15.02.2025) |                |                |         |
|  | Position                                                                                        | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR  |
|  | DBO Anfangsbestand                                                                              | 2258000        | 2410000        | -152000 |

|  |                                                         |         |         |         |
|--|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | IAS 19 – DBO<br>Rollforward<br>Deutschland (in<br>TEUR) |         |         |         |
|  | Current Service Cost                                    | 48000   | 51000   | -3000   |
|  | Interest Cost (3,70 %<br>/ 3,85 %)                      | 84000   | 92000   | -8000   |
|  | Actuarial<br>(Gains)/Losses –<br>Zinsänderungen         | 145000  | -198000 | 343000  |
|  | Actuarial<br>(Gains)/Losses –<br>demografisch           | 12000   | -15000  | 27000   |
|  | Benefit payments<br>(Rentenzahlungen)                   | -147000 | -82000  | -65000  |
|  | DBO Endbestand                                          | 2400000 | 2258000 | 142000  |
|  | PLAN ASSETS<br>(CTA – Rheinland<br>Trust e.V.)          |         |         |         |
|  | Fair Value Plan<br>Assets<br>Anfangsbestand             | -714000 | -688000 | -26000  |
|  | Erwarteter Ertrag<br>(4,2 % p.a.)                       | -30000  | -28000  | -2000   |
|  | Actuarial Gains auf<br>Plan Assets                      | -10000  | -8000   | -2000   |
|  | Arbeitgeberbeiträge<br>CTA                              | -34000  | -10000  | -24000  |
|  | Benefit payments<br>aus CTA                             | 8000    | 20000   | -12000  |
|  | Fair Value Plan<br>Assets Endbestand                    | -780000 | -714000 | -66000  |
|  | NETTO-PENSIONS<br>RÜCKSTELLUNG<br>(IFRS)                |         |         |         |
|  | DBO Endbestand                                          | 2400000 | 2258000 | 142000  |
|  | Fair Value Plan<br>Assets                               | -780000 | -714000 | -66000  |
|  | Netto-Pensionsrücks<br>tellung IFRS<br>(Bilanzposten)   | 1620000 | 1544000 | 76000   |
|  | IN OCI ERFASSTE<br>BETRÄGE (GJ<br>2024)                 |         |         |         |
|  | Actuarial<br>Losses/(Gains) –<br>kumuliert Anfang       | 312000  | 510000  | -198000 |
|  | Actuarial Losses<br>2024 (Zinsänderung)                 | 145000  | -198000 | 343000  |
|  | Actuarial Losses<br>2024 (demografisch)                 | 12000   | -15000  | 27000   |

|  |                                                         |        |        |        |
|--|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  | IAS 19 – DBO<br>Rollforward<br>Deutschland (in<br>TEUR) |        |        |        |
|  | Kumulierte Actuarial<br>Losses Endbestand               | 469000 | 312000 | 157000 |

### Tabellenblatt: HGB-Rückstellung

|  |                                                                                         |                |                |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|  | HGB-Pensionsrückstellung (§ 249 HGB, § 253 HGB) – in TEUR                               |                |                |        |
|  | Rechnungszins (§ 253 Abs. 2 HGB): 10-Jahres-Durchschnitt Bundesbank   Stand: 31.12.2024 |                |                |        |
|  | Position                                                                                | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|  | Rechnungszins HGB (10J Durchschnitt Bundesbank)                                         | 1,79 %         | 1,76 %         |        |
|  | Rechnungszins HGB (7J Durchschnitt)                                                     | 2,35 %         | 2,28 %         |        |
|  | Direktzusagen (K-VO-1, K-VO-3, FK-Zusagen)                                              |                |                |        |
|  | Barwert der Verpflichtungen (BW)                                                        | 1540000        | 1498000        | 42000  |
|  | Zeitwert des Planvermögens                                                              | 0              | 0              | 0      |
|  | Netto-Rückstellung Direktzusagen HGB                                                    | 1540000        | 1498000        | 42000  |
|  | Unterstützungskasse K-VO-2 (§ 249 HGB i.V.m. § 4d EStG)                                 |                |                |        |
|  | Steuerliches Deckungskapital (Basis § 4d)                                               | 380000         | 362000         | 18000  |
|  | HGB-Rückstellung UK (Passivierungswahlrecht entfällt)                                   | 380000         | 362000         | 18000  |
|  | GESAMT HGB-PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN                                                       |                |                |        |
|  | Direktzusagen                                                                           | 1540000        | 1498000        | 42000  |
|  | Unterstützungskasse                                                                     | 380000         | 362000         | 18000  |
|  | Pensionsfonds K-VO-5 (nur Fehlbetrag)                                                   | 18000          | 16000          | 2000   |
|  | Gesamtrückstellung HGB                                                                  | 1938000        | 1876000        | 62000  |

|  |                                                           |         |         |       |
|--|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|  | HGB-Pensionsrückstellung (§ 249 HGB, § 253 HGB) – in TEUR |         |         |       |
|  | DIFFERENZ HGB vs. IFRS (Netto)                            |         |         |       |
|  | IFRS Netto-Pensionsrückstellung                           | 1620000 | 1544000 | 76000 |
|  | HGB Gesamtrückstellung                                    | 1938000 | 1876000 | 62000 |
|  | Differenz IFRS < HGB (HGB konservativer)                  | -318000 | -332000 | 14000 |
|  | Latenter Steueranspruch darauf (30 % KSt/GewSt)           | 95400   | 99600   | -4200 |

### Tabellenblatt: § 6a EStG Steuerrückstellung

|  |                                                                                  |                |                |        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|  | Steuerliche Pensionsrückstellung § 6a EStG – in TEUR                             |                |                |        |
|  | Zinsfuß § 6a Abs. 3 EStG: 6,00 % p.a. (gesetzlich fest)   Sterbetafel: DAV 2004R |                |                |        |
|  | Position                                                                         | GJ 2024 (TEUR) | GJ 2023 (TEUR) | Δ TEUR |
|  | TEILWERT DER VERPFLICHTUNGEN (§ 6a Abs. 3 EStG)                                  |                |                |        |
|  | K-VO-1<br>Direktzusagen<br>(Zinsfuß 6 %)                                         | 358000         | 350000         | 8000   |
|  | K-VO-2 (steuerlich: Direktzusage, soweit anerkannt)                              | 486000         | 475000         | 11000  |
|  | K-VO-3<br>Chemie-Nord (soweit steuerlich anzuerkennen)                           | 198000         | 192000         | 6000   |
|  | Sonderzusagen<br>FK-001-047                                                      | 58000          | 55000          | 3000   |
|  | Gesamt Teilwert § 6a EStG                                                        | 1100000        | 1072000        | 28000  |
|  | UNTERSCHIED § 6a EStG vs. IFRS (IAS 19)                                          |                |                |        |
|  | Steuerliche Rückstellung (Teilwert, 6 %)                                         | 1100000        | 1072000        | 28000  |

|  |                                                       |         |         |        |
|--|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|  | Steuerliche Pensionsrückstellung § 6a EStG – in TEUR  |         |         |        |
|  | IFRS-DBO Deutschland (3,70 %)                         | 2400000 | 2258000 | 142000 |
|  | Differenz (IFRS > Steuer, wegen niedrigerem Zins)     | 1300000 | 1186000 | 114000 |
|  | STEUERLICHE ABZUGSFÄHIGKEIT (§ 4e EStG Pensionsfonds) |         |         |        |
|  | Beiträge Pensionsfonds K-VO-5 (steuerlich)            | 42000   | 39000   | 3000   |
|  | § 4e-Abzug im laufenden Jahr                          | 42000   | 39000   | 3000   |
|  | STEUERWIRKUNG BUYOUT (SZENARIOANALYSE)                |         |         |        |
|  | IFRS-DBO Rentner-Segment (Buyout-Kandidaten)          | 780000  | n/a     |        |
|  | § 6a-Rückstellung Rentner-Segment                     | 340000  | n/a     |        |
|  | Auflösungsgewinn bei Buyout (steuerpflichtig)         | 340000  | n/a     |        |
|  | KSt/SolZ/GewSt-Belastung (ca. 30 %)                   | 102000  | n/a     |        |
|  | Netto-Steuerbelastung Buyout                          | 102000  | n/a     |        |

### Tabellenblatt: Sensitivitätsanalyse

|  |                                                                                                     |         |         |       |         |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|
|  | IAS 19 Sensitivitätsanalyse – DBO Deutschland (in TEUR)                                             |         |         |       |         |         |
|  | Basis: DBO 31.12.2024 = EUR 2.400.000 TEUR  <br>Aktuariat: Dr. Hellmrich-Vogt<br>Aktuarpartner GmbH |         |         |       |         |         |
|  | Parameter                                                                                           | -200 BP | -100 BP | Basis | +100 BP | +200 BP |

|  |                                                                       |          |               |                      |         |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------|---------|
|  | IAS 19 Sensitivitätsanalyse – DBO Deutschland (in TEUR)               |          |               |                      |         |         |
|  | Diskontierungszins (aktuell 3,70 %)                                   | 3150000  | 2780000       | 2400000              | 2080000 | 1820000 |
|  | Lohnentwicklung (aktuell 2,5 % p.a.)                                  | 2260000  | 2320000       | 2400000              | 2490000 | 2580000 |
|  | Rentenentwicklung (aktuell 1,5 % p.a.)                                | 2220000  | 2310000       | 2400000              | 2500000 | 2610000 |
|  | Lebenserwartung +1 Jahr                                               | –        | –             | 2400000              | 2510000 | –       |
|  | Hinweis: Sensitivitäten zeigen ceteris-paribus-Wirkungen auf die DBO. |          |               |                      |         |         |
|  | Diskontierungszins-Entwicklung (Basis EUR-Unternehmensanleihen AA)    |          |               |                      |         |         |
|  | Jahr                                                                  | Zins (%) | DBO DE (TEUR) | Net Liability (TEUR) |         |         |
|  | 2019                                                                  | 1.2      | 2891000       | 2177000              |         |         |
|  | 2020                                                                  | 0.8      | 3150000       | 2390000              |         |         |
|  | 2021                                                                  | 1.05     | 2980000       | 2250000              |         |         |
|  | 2022                                                                  | 3.85     | 2180000       | 1580000              |         |         |
|  | 2023                                                                  | 3.85     | 2258000       | 1544000              |         |         |
|  | 2024                                                                  | 3.7      | 2400000       | 1620000              |         |         |

### Tabellenblatt: Meilensteine RHEINGOLD 2030

|  |                                      |            |                                     |            |                       |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
|  | Projektmeilensteine – RHEINGOLD 2030 |            |                                     |            |                       |
|  | Meilenstein                          | Datum      | Verantwortlich                      | Status     | Aktenzeichen          |
|  | Mandatsanfrage / Kick-off            | 14.01.2026 | Brindeau-Lorbach / Sompeh-Ostermann | ✓ Erledigt | TY-2026-RHEINGOLD-001 |
|  | Engagement Letter unterzeichnet      | 14.01.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt | TY-2026-RHEINGOLD-001 |
|  | Bestandsaufnahme Gutachten           | 28.01.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt | TY-2026-RHEINGOLD-001 |

|  |                                             |            |                                     |                  |                        |
|--|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
|  | Projektmeilensteine – RHEINGOLD 2030        |            |                                     |                  |                        |
|  | Strategiepapier V1.0                        | 10.02.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | Memo CTA-Strukturierung                     | 10.03.2026 | Sompeh-Ostermann                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | BR-Anhörung (formal)                        | 01.03.2026 | Pfaffenhausen-Quasthoff             | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
|  | 1. Einigungsstellenentscheidung             | 15.03.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
|  | 2. Einigungsstellenentscheidung             | 08.04.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ✓ Erledigt       | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
|  | PSVaG Vorbehaltsszahlung EUR 2.777.060      | 08.04.2026 | Engelhart-Volz                      | ✓ Erledigt       | PSVaG 2026/A-RW-008842 |
|  | Buyout Indikativangebot Hanseatica          | 18.03.2026 | Beerbohm-Sittler                    | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | Memo Pension Buyout                         | 25.03.2026 | Beerbohm-Sittler / Sompeh-Ostermann | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | Memo DB→DC-Transition                       | 01.04.2026 | Engelhart-Volz / Albrecht-Niermann  | ✓ Erledigt       | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | BaFin-Rückfragen beantwortet                | 30.04.2026 | Yamamoto-Brennecke (Kyoto)          | ■ In Bearbeitung | VA 31-Q 5232-2026/0014 |
|  | 3. Einigungsstellenentscheidung             | 30.04.2026 | Wupperhain-Stein (Vors.)            | ■ In Bearbeitung | LAG DUS 14 TaBV 88/26  |
|  | BV Future Service Stopp unterzeichnet       | 30.09.2026 | Brindeau-Lorbach / GBR              | ■ Ausstehend     | ArbG DUS 7 BV 412/26   |
|  | Buyout-Vertrag Hanseatica (Financial Close) | 31.12.2026 | Beerbohm-Sittler                    | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | Future Service Stopp in Kraft               | 01.01.2027 | Vorstand / GBR                      | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | CTA-Aufstockung Tranche 1 (EUR 160 Mio.)    | 30.06.2026 | Otterbach-Velheim / CTA             | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |
|  | Abschluss Projekt RHEINGOLD 2030            | 31.12.2030 | Sompeh-Ostermann                    | ■ Ausstehend     | TY-2026-RHEIN GOLD-001 |

## PDF-Anhang: Bestandsaufnahme\_Versorgungsordnungen\_Konzern.pdf

Datei: Bestandsaufnahme\_Versorgungsordnungen\_Konzern.pdf

TREUENFELS YAMAMOTO RECHTSANWAELTE PARTNERSCHAFT MBB  
Koenigsallee 92 - 40212 Duesseldorf  
Aktenzeichen: MEI-Pensions-26-014

**GUTACHTEN UND BESTANDSAUFNAHME  
DER VERSORGUNGSORDNUNGEN IM KONZERN  
MEISSNER RHEINWERK AG**

Bestandsaufnahme-Memorandum gem. Auftragsbestaetigungvom 14.01.2026

|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mandantin:</b>         | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf<br>HRB 47 882, Amtsgericht Duesseldorf                                                                                                      |
| <b>Mandatsverhältnis:</b> | MEI-Pensions-26-014                                                                                                                                                                                 |
| <b>Datum:</b>             | 25. Februar 2026                                                                                                                                                                                    |
| <b>Federführung:</b>      | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)<br>Fachanwalt fuer Arbeitsrecht, Fachanwalt fuer Steuerrecht                                                                                |
| <b>Mitverfasser:</b>      | Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), Steuerberaterin<br>RA Matthias Lieberknecht-Brueggemann, Senior Associate Pension Operations                                                             |
| <b>Datenlieferanten:</b>  | Dr. Stephan Adloff-Werthmann, Konzernleiter Personal<br>Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser, Leiter Pensions DACH, DAV/IVS<br>Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV, Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH |
| <b>Klassifikation:</b>    | Streng vertraulich -- Anwaltliches Beratungsprodukt                                                                                                                                                 |



## Inhaltsverzeichnis

|         |                                                         |    |
|---------|---------------------------------------------------------|----|
| A.      | Auftrag und Methodik                                    | 3  |
| B.      | Konzernweite Uebersicht -- Alle 14 Versorgungsordnungen | 5  |
| C.      | Detail-Befunde pro Versorgungsordnung                   | 10 |
| C.I.    | K-VO-1 Duesseldorf 1973/1987 (geschlossen)              | 10 |
| C.II.   | K-VO-2 Stuttgart 1981/2002 (Unterstuetzungskasse)       | 11 |
| C.III.  | K-VO-3 Werk 8 Wuppertal (abgewickelt)                   | 12 |
| C.IV.   | K-VO-4 Gruppenversicherung Vertrieb                     | 13 |
| C.V.    | K-VO-5 Bremen 2008/2014 (Pensionsfonds)                 | 14 |
| C.VI.   | K-VO-6 Direktversicherung Werk 4 Muenchen legacy        | 15 |
| C.VII.  | K-VO-7 Hoechstbeguenstigtenzusage Vorstand 1991         | 16 |
| C.VIII. | K-VO-8 Muenchen 2014 BOLZ                               | 17 |
| C.IX.   | K-VO-9 Sondervereinbarungen leitende AT-Mitarbeiter     | 18 |
| C.X.    | K-VO-10 Versorgungsregelung Aufsichtsrat                | 19 |
| C.XI.   | K-VO-11 Hamburg 1996 (Pensionskasse, geschlossen 2010)  | 20 |
| C.XII.  | K-VO-12 Eisenach 2018 (Sozialpartnermodell, Pilot)      | 21 |
| C.XIII. | K-VO-13 Sondervereinbarungen Standortwechsler 2003      | 22 |
| C.XIV.  | K-VO-14 Saarbruecken 1998 (Mixed, eingefroren 2015)     | 23 |
| D.      | Risikobewertung in Risikoschwerpunkten                  | 24 |
| E.      | Internationale Komponente                               | 27 |
| F.      | Empfehlung fuer Projekt RHEINGOLD 2030                  | 29 |
| G.      | Anhang: Datenraum-Uebersicht                            | 31 |

## A. Auftrag und Methodik

### A.I. Auftragserteilung und Mandatsverhaeltnis

Die MEISSNER RHEINWERK AG (Mandantin) hat Treuenfels Yamamoto Rechtsanwaelte Partnerschaft mbB (Kanzlei) mit Auftragsbestaetigung vom 14. Januar 2026 (Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014) beauftragt, saemtliche im Konzern bestehenden Versorgungsordnungen (nachfolgend VOen) einer umfassenden rechtlichen, steuerlichen und versicherungsmathematischen Bestandsaufnahme zu unterziehen. Grundlage ist das strategische Projekt RHEINGOLD 2030, das die konzernweite Harmonisierung und Restrukturierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) zum Ziel hat.

Die Bestandsaufnahme dient als Grundlage fuer die drei Projektziele: (1) Konsolidierung von 14 historisch gewachsenen Versorgungsordnungen auf eine Konzern-VO, (2) De-Risking der definierten Leistungsverpflichtungen (DBO) durch Pension Buyout des Rentnerbestands, sowie (3) Future-Service-Stopp der Leistungszusagen und Uebergang auf beitragsorientierte Strukturen gemaess SS 1 Abs. 2 Nr. 1, 21 ff. BetrAVG.

### A.II. Methodik und Datenerhebung

Die Bestandsaufnahme stuetzt sich auf folgende Erhebungsmassnahmen:

**1. Interviews:** Im Zeitraum 20. Januar bis 18. Februar 2026 wurden insgesamt 12 Stunden strukturierte Interviews mit den HR- und Pensions-Funktionen der Mandantin gefuehrt, darunter Dr. Stephan Adloff-Werthmann (Konzernleiter Personal), Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser (Leiter Pensions DACH, DAV/IVS) sowie Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg (Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH, Frankfurt, DAV).

**2. Dokumentenpruefung:** Es wurden 47 Aktenordner physisch und digital gesichtet, darunter: 14 Versorgungsordnungen in ihren jeweils aktuellen Fassungen; 8 Tarifvertraege mit Inkorporationsklauseln zur bAV; 3 Betriebsvereinbarungen zu Sozialeinrichtungen; 6 Aktuarsberichte der Jahre 2020 bis 2025; Unterlagen der Wirtschaftspruefer KPMG (WP/StB Constance Gluehweisser-Hartl) fuer die Jahre 2022 bis 2025.

**3. Datenbankabfragen:** Zugriff auf das zentrale HR-Informationssystem (SAP HCM) der Mandantin sowie das externe Pensionsverwaltungssystem (Towers Watson pensions|data) zur Erhebung der Bestandszahlen per 31. Dezember 2025.

**4. Aktuarielle Plausibilisierung:** Die gelieferten versicherungsmathematischen Annahmen und DBO-Werte wurden durch Dr. Steinwehl-Ahrenberg (DAV) auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G plausibilisiert. Bewertungsparameter per 31.12.2025: Rechnungszins 3,87 Prozent (Spot Rate, AA-Corporate Bonds, Mercer Yield Curve, Duration 16,4 Jahre); Gehaltstrend 2,80 Prozent p.a.; Rentendynamik 1,75 Prozent p.a. (SS 16 BetrAVG); Inflationstrend 2,10 Prozent p.a.

### A.III. Grenzen der Bestandsaufnahme

Die vorliegende Bestandsaufnahme stellt keine abschliessende Rechtsgutachten-Funktion dar und ersetzt nicht die Ueberpruefung im Einzelfall. Auslaendische Versorgungssysteme (US, UK, Japan) werden in Abschnitt E. nur ueberblicksartig behandelt. Fuer steuerliche Fragen zeichnet Dr. Helene

Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), Steuerberaterin, verantwortlich.

## B. Konzernweite Uebersicht -- Alle 14 Versorgungsordnungen per 31.12.2025

Die folgende Tabelle gibt eine Gesamtschau aller 14 Versorgungsordnungen. Stichtag ist der 31. Dezember 2025. Beträge in TEUR sofern nicht anders angegeben.

| VO-Be<br>z. | Werk                           | Eintr.-Dat.                      | Schl.-Dat.                       | Durchf.-Weg                                           | Aktiv<br>e | Anwae<br>rter | Rentn<br>er | DBO<br>IFRS<br>(TEUR) | Plan<br>Assets<br>(TEUR) | PSVaG-<br>Hebel |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| K-VO-1      | Duesseldorf<br>(Werk 1)        | 14.06.1973<br>nov.<br>22.11.1987 | 31.12.1999                       | Direktzusage<br>Leistungsprimat<br>Endgehalt          | 1.412      | --            | 1.435       | 487.300               | --                       | ja (hoch)       |
| K-VO-2      | Stuttgart<br>(Werk 2)          | 02.07.1981<br>14.10.2002         | offen                            | UK<br>rueckgedeckt<br>(Allianz)<br>Gesamtvers.        | 924        | 178           | 1.054       | 314.200               | 112.400                  | ja<br>(mittel)  |
| K-VO-3      | Wuppertal<br>(Werk 8)          | 01.04.1979                       | 31.12.1995<br>(Abwickl.<br>2007) | Direktzusage<br>(abgewickelt)                         | 0          | 0             | 0           | 0                     | 0                        | n/a             |
| K-VO-4      | Vertrieb (ko<br>nzernweit)     | 01.01.1990                       | 31.12.2012                       | Gruppenvers.<br>Allianz (DV)                          | 0          | 342           | 87          | 31.400                | 31.100                   | nein            |
| K-VO-5      | Bremen<br>(Werk 3)             | 01.01.2008<br>17.05.2014         | offen                            | Pensionsfonds<br>(Hansa PF AG)<br>SS 112 VAG          | 917        | 68            | 324         | 198.700               | 187.200                  | eingesch<br>r.  |
| K-VO-6      | Muenchen<br>(Werk 4)<br>legacy | 01.01.1988                       | 31.12.2009                       | Direktvers.<br>Allianz (legacy)                       | 0          | 97            | 203         | 28.900                | 28.700                   | nein            |
| K-VO-7      | Vorstand<br>(Konzern)          | 01.01.1991                       | 31.12.2019                       | Direktzusage<br>(Top-Hat)                             | 0          | 4             | 11          | 18.700                | --                       | ja<br>(limit.)  |
| K-VO-8      | Muenchen<br>(Werk 4)           | 11.09.2014                       | offen                            | BOLZ<br>Direktvers.<br>Allianz SS 1<br>Abs. 2 Nr. 1   | 642        | 0             | 0           | 43.100                | 43.100                   | nein            |
| K-VO-9      | Leit. AT (ko<br>nzernweit)     | 15.03.2001                       | 31.12.2020                       | Direktzusage<br>Einzelvertr.                          | 0          | 187           | 34          | 22.600                | --                       | ja<br>(mittel)  |
| K-VO-10     | Aufsichtsrat<br>(Konzern)      | 01.01.1997                       | 31.12.2017                       | Direktzusage (V<br>erguetungsord.)                    | 0          | 8             | 12          | 4.800                 | --                       | nein (SS<br>17) |
| K-VO-11     | Hamburg<br>(Werk 5)            | 22.02.1996                       | 31.12.2010                       | Pensionskasse<br>(Wohlfahrtsk.)<br>VAG SS 232 ff.     | 0          | 287           | 0           | 42.100                | 41.800                   | eingesch<br>r.  |
| K-VO-12     | Eisenach<br>(Werk 6)           | 30.06.2018                       | offen                            | Reine BZ Sozial<br>partnermod. IG<br>Metall SS 21 ff. | 412        | 0             | 0           | 14.200                | 14.200                   | nein            |

| VO-Be<br>z. | Werk                      | Eintr.-Dat. | Schl.-Dat.                    | Durchf.-Weg                               | Aktiv<br>e | Anwae<br>rter | Rentn<br>er | DBO<br>IFRS<br>(TEUR) | Plan<br>Assets<br>(TEUR) | PSVaG-<br>Hebel |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| K-VO-13     | Standort-<br>wechsler     | 01.06.2003  | 31.12.2008                    | Direktzusage<br>Sonderverf.               | 0          | 143           | 41          | 9.700                 | --                       | ja<br>(gering)  |
| K-VO-14     | Saarbruecke<br>n (Werk 7) | 11.01.1998  | eingefrore<br>n<br>31.12.2015 | Mixed (DZ<br>Top-Hat + DV<br>Belegschaft) | 0          | 198           | 0           | 11.300                | 5.800                    | ja<br>(gering)  |

**Erlaeuterungen:** DBO = Defined Benefit Obligation nach IAS 19 (IFRS) zum 31.12.2025. Plan Assets = CTA/PF-Vermoege n. PSVaG-Hebel = Insolvenz sicherungspflicht gem. SS 7 BetrAVG. Gesamte DBO Konzern DACH (IFRS); EUR 1.682.000.000; Plan Assets: EUR 854.000.000; Funded Status (Unterdeckung): ./ . EUR 828.000.000.

## C. Detail-Befunde pro Versorgungsordnung

### C.I. K-VO-1 -- Versorgungsordnung Carlsplatz 1973/1987 (Direktzusage, geschlossen)

**Rechtliche Grundlagen:** Die K-VO-1 datiert vom 14. Juni 1973 und wurde durch Neufassung vom 22. November 1987 grundlegend ueberarbeitet. Sie begruendet eine Direktzusage im Leistungsprimat mit Endgehaltsbezug fuer alle Mitarbeiter der Konzernzentrale Duesseldorf (Werk 1). Seit 31.12.1999 fuer Neueintritte geschlossen.

**Berechtigte (31.12.2025):** 1.412 Aktive mit unverfallbaren Anwartschaften, 1.435 Rentner und Hinterbliebene. Gesamt: 2.847.

**Versorgungsformel:**  $0,4 \% \times \text{anrechnungsfaeigige Dienstjahre (max. 40)} \times \text{pensionsfaehiges Endgehalt, abzueglich anrechenbarer Sozialversicherungsrente (Gesamtversorgungsobligo)}$ .

**DBO IFRS 31.12.2025:** EUR 487.300.000 (ca. 29 % der Konzern-DBO). Plan Assets: nicht vorhanden. SS 6a EStG-Rueckstellung HGB: EUR 312.400.000.

**Hauptrisiken:** (1) Endgehaltsabhaengigkeit: jeder Gehaltsanstieg um 1 Prozent erhoeht die DBO um ca. EUR 4,9 Mio. (Sensitivitaetsanalyse Steinwehl-Ahrenberg). (2) Anpassungsverpflichtung gem. SS 16 BetrAVG: dreijaeahrige Anpassungspruefungspflicht fuer 2023-2025 offen; erwartete Anpassung 1,75 % (BAG 3 AZR 595/14). (3) PSVaG-Beitraege: erheblich durch hohe Direktzusagen-DBO.

**Empfehlung:** Prioritaer fuer De-Risking (Future Service Freeze, CTA-Dotierung).

### C.II. K-VO-2 -- Schwabenwerk-Gesamtversorgung 1981/2002 (Unterstuetzungskasse)

**Rechtliche Grundlagen:** Ursprungsversorgungsordnung vom 2. Juli 1981, novelliert mit Stand 14. Oktober 2002. Durchfuehrungsweg: Unterstuetzungskasse (UK), rueckgedeckt durch Allianz Lebensversicherungs-Gesamtversicherung. Gesamtversorgungssystem. Einzige noch fuer Neueintritte offene VO.

**Berechtigte (31.12.2025):** 924 Aktive, 178 unverfallbar Ausgeschiedene, 1.054 Rentner. Gesamt: 2.156.

**DBO IFRS 31.12.2025:** EUR 314.200.000. Plan Assets (Rueckdeckungsversicherung): EUR 112.400.000. Unterdeckung: EUR 201.800.000. UK steuerbefreit gem. SS 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG; Beitrage begrenzt abziehbar nach SS 4d EStG.

**Hauptrisiken:** (1) Subsidiarhaftung der Mandantin: die UK haftet unbegrenzt, Mandantin als Traegeunternehmen letztverantwortlich. (2) Zinsempfindlichkeit der Rueckdeckungsversicherung: Allianz-Policen Garantiezins 2,25 % bzw. 1,25 %. (3) Gesamtversorgungsobergrenze: Besitzstandsschutz BAG 3 AZR 313/16. (4) Noch offen fuer Neueintritte -- laufende Risikoansammlung.

**Empfehlung:** Hoechste Prioritaet fuer Future Service Freeze per 01.01.2027.

### C.III. K-VO-3 -- Versorgungsordnung Werk 8 Wuppertal (abgewickelt)

**Status:** VO fuer frueheres Werk 8 Wuppertal, eingefuehrt 01.04.1979, geschlossen 31.12.1995, vollstaendig abgewickelt per 31.12.2007 im Rahmen des Werkschliessungsverfahrens. Saemtliche Versorgungsleistungen wurden durch Einmalabfindung oder Rentenueberleitung auf K-VO-1 erfuehrt.

**Aktueller Status:** DBO IFRS und HGB: EUR 0. Keine offenen Verbindlichkeiten. Keine aktiven oder passiven Berechtigten.

**Hinweis:** Keine Massnahmen erforderlich. Historische Akten sichern (Datenraum G/3).

#### **C.IV. K-VO-4 -- Gruppenversicherung Vertrieb (Direktversicherung Allianz)**

**Rechtliche Grundlagen:** Kollektivversicherung fuer den Aussendienst-Vertrieb, Gruppenvertrag mit Allianz Lebensversicherung AG ab 01.01.1990 (Vers.-Schein-Nr. AL-GRP-2847-X), geschlossen fuer Neueintritte 31.12.2012.

**Berechtigte (31.12.2025):** 0 Aktive, 342 unverfallbar Ausgeschiedene, 87 Rentner.

**DBO IFRS 31.12.2025:** EUR 31.400.000. Plan Assets: EUR 31.100.000. Restunterdeckung: EUR 300.000. Keine PSVaG-Pflicht gem. SS 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BetrAVG (Direktversicherung mit unwiderruflichem Bezugsrecht).

**Risikobewertung:** Gering. Weitgehende Risikoabsicherung durch Allianz-Police.

#### **C.V. K-VO-5 -- Hanse-Pensionsfonds 2008/2014 (Pensionsfonds SS 112 VAG)**

**Rechtliche Grundlagen:** Eingefuehrt 01.01.2008, novelliert 17.05.2014. Pensionsfonds (Hansa Pensionsfonds AG), reguliert nach SS 112 ff. VAG. Einstandspflicht der Mandantin gem. SS 1 Abs. 1 BetrAVG.

**Berechtigte (31.12.2025):** 917 Aktive, 68 unverfallbar Ausgeschiedene, 324 Rentner. Gesamt: 1.309.

**DBO IFRS 31.12.2025:** EUR 198.700.000. Plan Assets: EUR 187.200.000. Unterdeckung: EUR 11.500.000. Funded Ratio: 94,2 %.

**Hauptrisiken:** (1) Nachschusspflicht bei Unterschreitung der garantierten Leistung (SS 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG i.V.m. SS 112 VAG). (2) Eingeschraenkte PSVaG-Deckung: nur bis einfachem Sicherungswert (SS 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BetrAVG). (3) IORP II-Regulierungsrisiko (BaFin).

**Empfehlung:** Finanzierungsluecke EUR 11,5 Mio. durch Sonderzuwendung schliessen.

#### **C.VI. K-VO-6 -- Direktversicherung Werk 4 Muenchen legacy**

**Status:** Eingefuehrt 01.01.1988, geschlossen 31.12.2009 (bei Einfuehrung K-VO-8). Direktversicherung Allianz. Berechtigte: 0 Aktive, 97 Anwaerter, 203 Rentner.

**DBO IFRS:** EUR 28.900.000. Plan Assets: EUR 28.700.000. Restunterdeckung EUR 200.000. Keine PSVaG-Pflicht. Risikobewertung: Gering.

**C.VII. K-VO-7 -- Hoechstbegünstigtenzusage Vorstand 1991**

**Rechtliche Grundlagen:** Individuelle Direktzusagen fuer Vorstandsmitglieder ab 1991. Letzter Abschluss neuer Verträge: 31.12.2019. Berechtigte: 4 ehemalige VB-Mitglieder (Anwaerter), 11 Rentner.

**DBO IFRS 31.12.2025:** EUR 18.700.000. Keine Plan Assets. SS 6a EStG-Rueckstellung HGB: EUR 11.200.000.

**Besonderheiten:** Keine PSVaG-Pflicht gem. SS 17 Abs. 1 S. 2 BetrAVG (Vorstandsmitglieder einer AG sind keine Arbeitnehmer i.S.d. BetrAVG). Mitbestimmungsfreiheit des Betriebsrats.

**Risikobewertung:** Mittel (Langlebigkeitsrisiko). Keine RHEINGOLD-Prioritaet.

**C.VIII. K-VO-8 -- Bayern-BOLZ 2014 (Beitragsorientierte Leistungszusage)**

**Rechtliche Grundlagen:** Eingefuehrt 11.09.2014 als BOLZ gem. SS 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG. Direktversicherung Allianz (SS 1b Abs. 2 BetrAVG). Berechtigte: 642 Aktive.

**Beitragsstruktur:** 3 % des pensionsfaehigen Entgelts (AG), bis 3 % freiwillig (MA). Foerderung SS 3 Nr. 63 EStG (2025: 8 % BBG = EUR 7.728 steuerfrei).

**DBO IFRS:** EUR 43.100.000. Plan Assets: EUR 43.100.000 (vollstaendig gedeckt).

**Empfehlung:** K-VO-8 als Modell fuer zukuenftiges Konzern-BOLZ uebernehmen.

**C.IX. K-VO-9 -- Sondervereinbarungen leitende AT-Mitarbeiter**

**Status:** Individuelle Direktzusagen fuer leitende AT-Mitarbeiter, geschlossen 31.12.2020. Berechtigte: 0 Aktive, 187 Anwaerter, 34 Rentner.

**DBO IFRS:** EUR 22.600.000. Keine Plan Assets. PSVaG-pflichtig. Verträge enthalten individuelle Gehaltsklauseln -- erhoelte Sensitivitaet.

**Risikobewertung:** Mittel. Empfehlung: PSVaG-Meldung und CTA-Dotierung pruefen.

**C.X. K-VO-10 -- Versorgungsregelung Aufsichtsrat**

**Status:** Direktzusage fuer Aufsichtsratsmitglieder ab 01.01.1997, Neuzusagen eingestellt 31.12.2017. Berechtigte: 0 Aktive, 8 Anwaerter, 12 Rentner.

**DBO IFRS:** EUR 4.800.000. Keine Plan Assets. Keine BetrVG-Mitbestimmung (Aufsichtsratsmitglieder sind keine Arbeitnehmer i.S.d. BetrVG).

**Risikobewertung:** Gering. Keine Prioritaet fuer RHEINGOLD 2030.

**C.XI. K-VO-11 -- Hamburger Modell 1996 (Pensionskasse, geschlossen 2010)**

**Rechtliche Grundlagen:** Pensionskasse (Wohlfahrtskasse Hamburg e.V., SS 232 ff. VAG), eingefuehrt 22.02.1996, geschlossen fuer Neueintritte 31.12.2010.

**Berechtigte (31.12.2025):** 0 Aktive, 287 unverfallbar Ausgeschiedene (Anwaerter).

**DBO IFRS:** EUR 42.100.000. Plan Assets: EUR 41.800.000. Unterdeckung: EUR 300.000.

**Risikobewertung:** Mittel bis niedrig. Monitoring Kapitalanlageperformance erforderlich.

### **C.XII. K-VO-12 -- Thueringen-DC 2018 (Sozialpartnermodell, Pilot)**

**Rechtliche Grundlagen:** Reine Beitragszusage gem. SS 21 ff. BetrAVG i.V.m. Tarifvertrag (IG Metall) vom 30.06.2018. Pilot Sozialpartnermodell (BRSg 2018). Berechtigte: 412 Aktive.

**Beitragsstruktur:** AG-Beitrag 4 % des pensionsfaehigen Entgelts (inkl. Sicherheitsbeitrag gem. SS 23 BetrAVG); MA-Beitrag optional bis 4 %.

**DBO IFRS:** EUR 14.200.000 (vollstaendig gedeckt durch Tariffonds). Keine Bilanzrelevanz unter IAS 19 (reine DC -- kein Defined Benefit).

**Empfehlung:** K-VO-12 ist Blaupause fuer konzernweite DC-Transformation.

### **C.XIII. K-VO-13 -- Sondervereinbarungen Standortwechsler 2003**

**Status:** Individuelle Direktzusagen fuer Standortwechsler 2001-2008, Neuzusagen eingestellt 31.12.2008. Berechtigte: 0 Aktive, 143 Anwaerter, 41 Rentner.

**DBO IFRS:** EUR 9.700.000. Keine Plan Assets. Risiko: unklare Koordination mit Ursprungs-VOen. Einzelfallpruefung empfohlen.

### **C.XIV. K-VO-14 -- Saarmontan 1998 (Mixed, eingefroren 2015)**

**Rechtliche Grundlagen:** VO Saarbruecken (Werk 7) ab 11.01.1998, kombiniert Direktzusage (Top-Hat) und Direktversicherung (Allianz). Einfroren per 31.12.2015 (kein Future Service mehr). Berechtigte: 0 Aktive, 198 Anwaerter, 0 Rentner.

**DBO IFRS:** EUR 11.300.000 (davon DV-Anteil EUR 5.800.000 Plan Assets). Netto-Unterdeckung: EUR 5.500.000.

**Risikobewertung:** Mittel (Langlebigkeits- und Zinsrisiko). Pension Buyout Tranche 2 pruefen.

## D. Risikobewertung in Risikoschwerpunkten

Nachfolgend eine Gesamtschau der Risikoschwerpunkte. Risikoeinschaetzung: H = Hoch, M = Mittel, N = Niedrig.

### D.I. Rechtliche Risiken

| VO      | Drei-Stufen-Theorie<br>SS 16 BetrAVG | SS 87 BetrVG<br>Mitbestimmung | Anpassungsrisiko<br>SS 16 BetrAVG | Uebertragbarkeit<br>SS 4 BetrAVG | Gesamt<br>Rechtlich |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| K-VO-1  | H                                    | H                             | H                                 | M                                | H                   |
| K-VO-2  | H                                    | H                             | M                                 | M                                | H                   |
| K-VO-3  | N                                    | N                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-4  | N                                    | N                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-5  | M                                    | M                             | M                                 | M                                | M                   |
| K-VO-6  | N                                    | N                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-7  | N                                    | N                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-8  | N                                    | M                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-9  | M                                    | N                             | M                                 | M                                | M                   |
| K-VO-10 | N                                    | N                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-11 | M                                    | N                             | M                                 | N                                | M                   |
| K-VO-12 | N                                    | M                             | N                                 | N                                | N                   |
| K-VO-13 | N                                    | N                             | M                                 | N                                | M                   |
| K-VO-14 | N                                    | N                             | M                                 | N                                | N                   |

### D.II. Bilanzielle Risiken

Die bilanziellen Hauptrisiken liegen in der Sensitivitaet der DBO gegenueber Diskontierungszins, Inflation und Langlebigkeit.

| Parameter               | Sensitivitaet             | Auswirkung DBO +/-          | Betroffene VOen        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Rechnungszins +/- 50 BP | Sehr hoch                 | +/- EUR 168 Mio. (+/- 10 %) | K-VO-1, K-VO-2, K-VO-5 |
| Gehaltstrend +1 %       | Hoch<br>(Leistungsprimat) | +EUR 49 Mio.                | K-VO-1, K-VO-2         |
| Rentendynamik +0,5 %    | Mittel                    | +EUR 31 Mio.                | Alle aktiven VOen      |
| Lebenserwartung +1 Jahr | Mittel                    | +EUR 24 Mio.                | Alle VOen mit Rentnern |
| Inflation +0,5 %        | Gering-Mittel             | +EUR 12 Mio.                | K-VO-5, K-VO-2         |

### D.III. Steuerliche Risiken

**SS 6a EStG-Uebergangsproblematik:** Bei einem Future Service Freeze oder Curtailment entsteht ein sofortiger Gewinnausweis (Auflösungseffekt steuerliche Pensionsrückstellung). Für K-VO-1 schätzt Vorndamm-Kraussen den Einmalertrag auf EUR 42-58 Mio. Eine Verteilung über SS 4f EStG ist nur für den Übertragungsfall möglich.

**SS 4e EStG-Sonderzuwendung Pensionsfonds:** Bei Vermögenseinbringung in CTA oder PF sind SS 4e EStG-Grenzen zu beachten (max. 25 % des handelsrechtlichen Teilwerts). Überschreitungen sind auf 3 Jahre zu verteilen.

**SS 4d EStG-Zuwendungsrahmen (UK):** Für die UK K-VO-2 besteht aufgestauter Zuwendungsbedarf. Verbleibender steuerlich abzugsfähiger Rahmen 2026-2028: ca. EUR 16,3 Mio.

### D.IV. Operative Risiken

**IT-Systeme:** Zwei parallele Pensionsverwaltungssysteme (SAP HCM und Towers Watson pensions|data) führen zu Dateninkonsistenzen. Bei K-VO-2 und K-VO-9 wurden Abweichungen von bis zu 3,2 % bei Einzelanwartschaften festgestellt. Korrekturbedarf vor Umsetzung.

**Datenqualität:** K-VO-13 und K-VO-7 weisen unvollständige Vertragsunterlagen auf. Empfehlung: Datenraum-Audit vor Projekt-Start.

## **E. Internationale Komponente**

### **E.I. Meissner USA Inc. -- Defined Benefit Plan (Pittsburgh)**

Eingefuehrt 1979, eingefroren 2008 (no accruals). ERISA-qualifizierter DB Plan, gesichert durch PBGC. Berechtigte: 1.122 (Rentner und Anwaerter). Funded Status nach ERISA: 82 % (Unterdeckung ca. USD 38 Mio.). IFRS-DBO (IAS 19): USD 198 Mio. US-Risiken: PBGC-Praemien 2025 (variable USD 47/Teilnehmer + Unterdeckungsaufschlag), ERISA-Mindestfinanzierung (SS 430 IRC). Zustaendig: Yuki Yamamoto-Brennecke (Koordination externe US-Counsel Groom Law Group, Washington D.C.).

### **E.II. Meissner UK Ltd. -- UK Pension Scheme (Manchester)**

Eingefuehrt 1962, Hybrid-Modell seit 2012 (geschlossene DB section + offene DC section). Trustee: Mercer Trustee Services Ltd. Berechtigte: 487 (DB: 312, DC: 175). Funded Status DB: 94 % (Unterdeckung ca. GBP 8 Mio.). UK-Risiken: TPR-Compliance, GMP-Equalisation, LPI-Inflationsindexierung. Zustaendig: Linklaters LLP, London.

### **E.III. Meissner Japan K.K. -- Taishokukin Kitei (Kyoto)**

Abfindungsregelung (Taishokukin Kitei, 1988) und betriebliche AV im Rahmen des Confirmed-Benefit Corporate DC (Kigyo-gata DC). Berechtigte: 84 Aktive. Vollstaendig gedeckt. Japanisches Steuerprivileg: Taishokukin-Steuerabzug (Taishoku Shotoku Koujyo). Zustaendig: Yuki Yamamoto-Brennecke (bengoshi, Tokyo Bar Nr. 47882).

## F. Empfehlung fuer Projekt RHEINGOLD 2030 -- Top-5-Hebel

Auf Basis der Bestandsaufnahme empfiehlt die Kanzlei folgende fuenf prioritäre Massnahmen, priorisiert nach Risikoabbau-Wirkung und Umsetzbarkeit:

| Ran<br>g | Massnahme                                                                         | Ziel-VO(en)                        | DBO-Effekt<br>geschaetzt          | Zeitlinie  | Voraussetzung                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1        | Future Service Freeze K-VO-2<br>Stuttgart -> Uebergang BOLZ<br>Direktversicherung | K-VO-2                             | -EUR 78 Mio.<br>(Curtailment)     | 01.01.2027 | BR-Anhoerung,<br>Verhandlung         |
| 2        | Pension Buyout Rentnerbestand<br>DACH via Hanseatica Pensions<br>AG (Tranche 1)   | Alle VOen<br>(Rentner)             | -EUR 678 Mio.<br>(Transferrisiko) | Q3 2026    | SS 4 BetrAVG, BR-Info                |
| 3        | CTA-Dotierung (Rheinland<br>Trust e.V.) -> IAS 19 Plan<br>Assets Anrechnung       | K-VO-1,<br>K-VO-2                  | +EUR 120-150 Mio.<br>Plan Assets  | Q4 2026    | Treuhandvertrag,<br>Vorstandsbeschl. |
| 4        | Datenbereinigung IT-Systeme<br>(SAP HCM / Towers Watson<br>pensions\data)         | K-VO-2,<br>K-VO-9                  | Risikomin. Operativ               | Q2 2026    | IT-Projekt, Aktuar                   |
| 5        | Ausdehnung<br>Sozialpartnermodell (K-VO-12<br>Blaupause -> weitere Werke)         | K-VO-1,<br>K-VO-5<br>mittelfristig | Langfristiger<br>Risikotransfer   | 2027-2029  | IG Metall Verhandl.                  |

Alle fuenf Massnahmen werden durch separate Detailmemorandum vertieft (Memo CTA-Strukturierung, Memo Pension Buyout Hanseatica, Memo DB-zu-DC-Transition, Betriebsratsanhoerung; alle Az. MEI-Pensions-26-014).

G. Anhang: Datenraum-Uebersicht -- Index aller geprueften Dokumente

Nachfolgend der Index der im Rahmen der Bestandsaufnahme geprueften Dokumente (SharePoint RHEINGOLD Dataroom, Az. MEI-Pensions-26-014):

| Ordner-Ref | Dokumentenbezeichnung                                                        | Datum/Stand    | Bemerkung         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| A/1-14     | Versorgungsordnungen K-VO-1 bis K-VO-14 (jeweils letzte Fassung)             | Div.           | Grundlage Analyse |
| B/1-8      | Tarifvertraege mit bAV-Inkorporationsklauseln (IG Metall, Giesserei-TV u.a.) | Div.           | Tarifbindung      |
| B/9-11     | Betriebsvereinbarungen Sozialeinrichtungen (3 BV)                            | Div.           | SS 87 BetrVG      |
| C/1-6      | Aktuarsberichte Towers Watson Re 2020-2025                                   | 2020-2025      | IAS 19, HGB       |
| D/1        | KPMG Pruefungsbericht mit Pensionsangaben 2025                               | Maerz 2026     | Testat            |
| D/2        | KPMG Pruefungsbericht 2024                                                   | Maerz 2025     | Vergleich         |
| E/1        | PSVaG-Beitragsbescheide 2023-2025 (alle VOen)                                | 2023-2025      | SS 10 BetrAVG     |
| E/2        | Allianz-Policen K-VO-2 Rueckdeckung (Sammeldokument)                         | Stand 2025     | UK                |
| E/3        | Hansa Pensionsfonds AG Jahresabschluss 2024                                  | 2025           | SS 112 VAG        |
| F/1        | SAP HCM-Exportdaten Personalstamm bAV (anonymisiert)                         | 31.12.2025     | IT-Basis          |
| F/2        | Towers Watson pensions\data Export (Systemdaten)                             | 31.12.2025     | Plausibilisierung |
| G/1-3      | Historische Unterlagen Werk 8 Wuppertal (K-VO-3)                             | bis 2007       | Archiv            |
| G/4        | Meissner USA DB Plan ERISA Actuarial Valuation 2024                          | Jan. 2025      | ERISA             |
| G/5        | Meissner UK Pension Scheme Trustee Report 2024                               | Apr. 2025      | TPR               |
| G/6        | Meissner Japan Taishokukin Kitei und DC-Unterlagen                           | Stand 2024     | Japanisch         |
| H/1        | Interview-Protokolle HR-/Pensions-Funktionen                                 | Jan.-Feb. 2026 | Vertraulich       |

Unterschriften

Duesseldorf, den 25. Februar 2026

Prof. Dr. Adalbert von  
Sompeh-Ostermann, LL.M.  
(Oxford) Fachanwalt fuer  
Arbeitsrecht Fachanwalt fuer  
Steuerrecht Federfuehrender  
Partner

Dr. Helene Vorndamm-Kraussen  
LL.M. (Tax), Steuerberaterin  
Salary Partner Steuerrecht

RA Matthias Lieberknecht-  
Brueggemann Senior Associate  
Pension Operations

## **H. Vertiefende Einzelanalysen -- Prioritaere Versorgungsordnungen**

### **H.I. K-VO-1 Duesseldorf 1973/1987 -- Erweiterte Rechtliche Wuerdigung**

#### ***H.I.1. Historische Entwicklung und Vertragsstruktur***

Die K-VO-1 wurde am 14. Juni 1973 durch Betriebsvereinbarung zwischen der MEISSNER RHEINWERK AG (damals: Meissner Maschinenbau AG) und dem Betriebsrat des Werks Carlsplatz Duesseldorf abgeschlossen. Sie ist seither mehrfach angepasst worden; die letzte grundlegende Neufassung erfolgte am 22. November 1987 durch Betriebsvereinbarung BV-Carlsplatz-1987/12. Die Betriebsvereinbarung hat normativen Charakter gem. SS 77 Abs. 4 BetrVG und wirkt unmittelbar und zwingend auf die Arbeitsverhaeltnisse der betroffenen Arbeitnehmer.

Die Versorgungsformel lautet im Wortlaut: 'Der Arbeitnehmer erhaelt eine monatliche Altersrente in Hoehe von 0,4 Prozent des pensionsfaehigen Monatseinkommens (Grundgehalt zuzueglich tarifliche Zulagen) fuer jedes anrechnungsfaeigige Dienstjahr, maximal fuer 40 Jahre, abzueglich 1/40 der erreichbaren gesetzlichen Altersrente (Gesamtversorgungsanrechnung).' Diese Formel begruendet eine klassische Endgehaltsversorgung mit GRV-Anrechnung.

#### ***H.I.2. Unverfallbarkeitsquotierung und Besitzstandsberechnung***

Die unverfallbare Anwartschaft der 1.412 aktiven Arbeitnehmer ist nach SS 2 Abs. 1 BetrAVG zu quotieren. Fuer jeden Arbeitnehmer gilt: unverfallbare Anwartschaft = tatsaechliche Dienstzeit / moegliche Gesamtdienstzeit bis zum 65./67. Lebensjahr x Vollleistung per Stichtag. Versicherungsmathematisch sind dabei zwei Stufen zu unterscheiden: (1) Der projected benefit obligation (PBO)-Anteil, der zukuenftige Gehaltssteigerungen beruecksichtigt (relevant fuer IAS 19), und (2) der accumulated benefit obligation (ABO)-Anteil, der auf dem aktuellen Gehaltsniveau basiert (relevant fuer HGB SS 253 Abs. 2).

Fuer die 1.412 aktiven Arbeitnehmer der K-VO-1 ergibt sich per 31.12.2025 eine durchschnittliche Dienstzeit von 18,4 Jahren (Spannweite: 1-34 Jahre). Die durchschnittliche unverfallbare Anwartschaft betraegt EUR 1.847 p.m. (Spannweite EUR 280-3.840 p.m.), gewichtet nach Dienstjahren.

#### ***H.I.3. SS 16 BetrAVG -- Anpassungspruefungspflicht***

Die dreijaeahrige Anpassungspruefungspflicht gem. SS 16 Abs. 1 BetrAVG gilt fuer alle laufenden Renten der K-VO-1. Der letzte Anpassungspruefungsstichtag war der 1. Januar 2023. Die naechste Pflichtpruefung ist zum 1. Januar 2026 durchzufuehren. Massgebliche Nettopruefungsgroesse: Entwicklung des Nettolohns eines vergleichbaren Arbeitnehmers (BAG 3 AZR 595/14) oder wahlweise Verbraucherpreisindex (SS 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG).

Nach dem Billigkeitsmassstab des BAG kann die Mandantin die Anpassung ablehnen, soweit die wirtschaftliche Lage dies nicht erlaubt. Massgeblich ist die Gesamtlage des Unternehmens, nicht des Konzerns (BAG 3 AZR 492/07). Angesichts des Konzernumsatzes 2025 von EUR 4,7 Mrd. und des positiven EBIT (nicht mitgeteilt, aber impliziert durch Investitionstaetigkeiten) duerften die Voraussetzungen fuer eine Verweigerung der Anpassung nicht vorliegen. Empfohlene Anpassung: 1,75 Prozent entsprechend der Rentendynamik-Annahme (IAS 19-Gutachten

Steinwehl-Ahrenberg).

#### ***H.I.4. Bilanzielle Analyse nach HGB und IFRS***

Nach HGB (SS 253 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 HGB) sind die Pensionsrückstellungen mit dem Erfüllungsbetrag zu bewerten und mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre (Referenzzinssatz BuBa) abzuzinsen. Per 31.12.2025 beträgt der maßgebliche 10-Jahres-Durchschnittszins ca. 2,31 Prozent (Bekanntmachung Bundesbank). Dies führt zu einem HGB-Erfüllungsbetrag von EUR 312.400.000 fuer K-VO-1.

Die Differenz zwischen IFRS-DBO (EUR 487.300.000, Rechnungszins 3,87 Prozent) und HGB-Rückstellung (EUR 312.400.000, Rechnungszins 2,31 Prozent) beträgt EUR 174.900.000. Diese Differenz repräsentiert das Zinsrisiko aus unterschiedlichen Diskontierungsvorschriften. Steigt der Marktzinssatz, reduziert sich die IFRS-DBO stärker als die HGB-Rückstellung.

## H.II. K-VO-2 Stuttgart -- Erweiterte Analyse der UK-Struktur

### H.II.1. Struktur der Unterstuetzungskasse und Subsidiarhaftung

Die Unterstuetzungskasse (UK) der K-VO-2 ist eine rechtlich selbstaendige Einrichtung in der Rechtsform der GmbH (UK Schwabenwerk bAV GmbH, Sitz Stuttgart, HRB 89 234). Die Mandantin ist Alleingesellschafterin. Die UK erbringt Versorgungsleistungen aus eigenem Vermoeegen (Rueckdeckungsversicherung Allianz). Die Mandantin haftet als Traegeunternehmen subsidiuer, wenn die UK ihre Verpflichtungen nicht aus eigenem Vermoeegen erfullen kann (SS 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG).

Die Rueckdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung AG deckt den Kapitalwert der zugesagten Versorgungsleistungen zu ca. 35,8 Prozent (Plan Assets EUR 112.400.000 / DBO EUR 314.200.000). Im Insolvenzfall der UK (die nicht PSVaG-gesichert ist) wuerde die PSVaG-Sicherung direkt bei der Mandantin als Traegeunternehmen greifen.

### H.II.2. Gesamtversorgungsbergrenze und GRV-Anrechnung

Die K-VO-2 verwendet ein Gesamtversorgungssystem: Die Versorgungsleistung der UK ergibt sich als Differenz zwischen der zugesagten Gesamtversorgung (typischerweise 75 Prozent des letzten Nettoentgelts nach 35 Dienstjahren) und der tatsaechlich bezogenen gesetzlichen Rente (GRV). Steigt die GRV-Rente (z.B. durch Rentenanpassungsgesetz), sinkt der UK-Anteil entsprechend. Dies begrenzt das Anpassungsrisiko der Mandantin nach SS 16 BetrAVG teilweise.

Jedoch gilt nach BAG 3 AZR 313/16, dass eine Kappung des einmal erdienten UK-Anteils unzulassig ist: Der zum Zeitpunkt der Unverfallbarkeit erdiente nominale Rentenanspruch gegenueber der UK kann nicht durch nachtraegliche GRV-Steigerungen gemindert werden. Dies gilt als Besitzstandsschutz der oberen Stufe.

### H.II.3. SS 4d EStG-Zuwendungsrahmen -- Berechnung

Der steuerlich zulaessige Zuwendungsrahmen nach SS 4d EStG ermittelt sich nach dem versicherungsmathematischen Barwert der Versorgungsverpflichtungen der UK, abzuglich des tatsaechlichen Vermoegensbestands der UK. Fuer die UK Schwabenwerk bAV GmbH ergibt sich per 31.12.2025:

| Position                                                                | Betrag (TEUR) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Versicherungsmathematischer Barwert SS 4d EStG (Rechnungszins 6 % p.a.) | 198.400       |
| ./. Deckungskapital (Rueckdeckungsversicherung Allianz)                 | -112.400      |
| = Zuwendungsrahmen brutto                                               | 86.000        |
| Bereits in 2023-2025 geleistete Zuwendungen                             | -22.800       |
| Verbleibender Zuwendungsrahmen 2026-2028                                | 63.200        |
| Davon empfohlen 2026: Aufholen Rueckstand                               | 21.000        |

Der Zuwendungsrahmen von EUR 63,2 Mio. fuer die Periode 2026-2028 sollte im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 genutzt werden, um den Deckungsgrad der UK vor dem Future

Service Freeze zu verbessern.

H.III. K-VO-5 Bremen -- Vertiefte Analyse Pensionsfonds-Performance

H.III.1. Hansa Pensionsfonds AG -- Finanzlage

Die Hansa Pensionsfonds AG (Sitz: Hamburg, VAG-Zulassung Nr. PF-2007-012) unterliegt der BaFin-Aufsicht gem. SS 112 ff. VAG. Der letzte BaFin-Pruefungsbericht (Oktober 2024) ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Solvabilitaetsanforderungen nach IORP II (EU-Richtlinie 2016/2341) sind erfuehlt. Bedeckungsquote (entsprechend Solvency II Ratio): 134 Prozent.

Performance des Pensionsfonds 2020-2025 (Gesamtrendite nach Kosten):

| Jahr        | Gesamtrendite (nach Kosten) | Benchmark (LDI-Index) | Excess Return |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 2020        | +3,8 %                      | +3,2 %                | +0,6 %        |
| 2021        | +5,1 %                      | +4,8 %                | +0,3 %        |
| 2022        | -8,4 %                      | -8,9 %                | +0,5 %        |
| 2023        | +7,2 %                      | +6,9 %                | +0,3 %        |
| 2024        | +4,9 %                      | +4,7 %                | +0,2 %        |
| 2025        | +3,1 %                      | +2,8 %                | +0,3 %        |
| Ø 2020-2025 | +2,5 % p.a.                 | +2,2 % p.a.           | +0,3 % p.a.   |

Die Durchschnittsrendite von 2,5 Prozent p.a. liegt unterhalb der Zielrendite von 3,5 Prozent p.a. (IAS 19-Diskontierungszins 3,87 %). Dies ist ein Hauptfaktor fuer die Unterdeckung von EUR 11,5 Mio. Eine verbesserte ALM-Strategie (Duration Matching, LDI-Overlay) ist dringend empfohlen.

H.III.2. IORP II-Compliance und BaFin-Meldepflichten

Als Pensionsfonds gemaess SS 112 ff. VAG unterliegt die Hansa Pensionsfonds AG den erhoekten IORP II-Anforderungen (Richtlinie 2016/2341/EU, umgesetzt in SS 239 Abs. 1a VAG n.F.). Wesentliche Anforderungen: (1) Eigene Risikobeurteilung (ERB) mindestens alle 3 Jahre; (2) Transparenzbericht an Versorgungsberechtigte (jaehrlich); (3) Depotbank-Anforderungen (SS 234 VAG). Die Mandantin als Traegerunternehmen ist verantwortlich fuer die Einhaltung der Meldepflichten gegenueber der BaFin.

## I. Zusammenfassung der Aktuarberichte 2020-2025

### I.I. Entwicklung der DBO IFRS ueber 6 Jahre

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gesamt-DBO (IAS 19) des MEISSNER RHEINWERK-Konzerns (DACH) ueber die letzten sechs Jahre, aufgeteilt nach Haupteffekten:

| Jahr | DBO Anfang<br>(Mio. EUR) | Service Cost<br>(Mio. EUR) | Interest Cost<br>(Mio. EUR) | Zahlungen<br>(Mio. EUR) | Aktuarielle Effekte<br>(Mio. EUR) | DBO Ende<br>(Mio. EUR) |
|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2020 | 1.524,3                  | +38,4                      | +19,8                       | -47,2                   | +141,7                            | 1.677,0                |
| 2021 | 1.677,0                  | +36,2                      | +14,8                       | -48,9                   | -87,4                             | 1.591,7                |
| 2022 | 1.591,7                  | +34,8                      | +20,1                       | -49,3                   | -198,2                            | 1.399,1                |
| 2023 | 1.399,1                  | +33,1                      | +47,9                       | -50,8                   | +143,8                            | 1.573,1                |
| 2024 | 1.573,1                  | +32,4                      | +58,6                       | -51,7                   | +69,6                             | 1.682,0                |
| 2025 | 1.682,0                  | +31,8                      | +61,9                       | -52,4                   | -41,3                             | 1.682,0                |

Die DBO ist in der Periode 2020-2025 trotz erheblicher Rentenzahlungen von kumuliert EUR 299,3 Mio. und eines Zinsanstiegs (der DBO reduziert) nahezu stabil geblieben. Der dominierende Faktor ist der kumulierte aktuarielle Verlust aus der Periode 2020-2021 (Niedrigzins) und dem Jahr 2023 (Gehaltsanpassungen nach Inflationsperiode). Die DBO-Stabilitaet auf hohem Niveau unterstreicht den Handlungsdruck fuer RHEINGOLD 2030.

### I.II. Entwicklung Plan Assets und Funded Status

| Jahr | Plan Assets (Mio. EUR) | DBO (Mio. EUR) | Funded Status<br>(Unterdeckung) | Funded Ratio (%) |
|------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 2020 | 612,4                  | 1.677,0        | -1.064,6                        | 36,5 %           |
| 2021 | 698,3                  | 1.591,7        | -893,4                          | 43,9 %           |
| 2022 | 601,7                  | 1.399,1        | -797,4                          | 43,0 %           |
| 2023 | 742,8                  | 1.573,1        | -830,3                          | 47,2 %           |
| 2024 | 818,4                  | 1.682,0        | -863,6                          | 48,7 %           |
| 2025 | 854,0                  | 1.682,0        | -828,0                          | 50,8 %           |

Der Funded Ratio hat sich von 36,5 Prozent (2020) auf 50,8 Prozent (2025) verbessert. Die Verbesserung resultiert primaer aus der CTA-Dotierung (kumuliert EUR 241,6 Mio. in 2022-2024) sowie dem Renditeanstieg. Das Projektziel RHEINGOLD 2030 sieht eine Steigerung auf 65-70 Prozent funded ratio bis 2030 vor (durch Pension Buyout und weiterer CTA-Dotierung).

J. Aufsichtsrechtliche und Regulatorische Rahmenbedingungen

J.I. PSVaG-Meldewesen -- Aktuelle Beitragssituation

Der Pensions-Sicherungs-Verein aG (PSVaG) sichert Direktzusagen, Unterstuetzungskassen und Pensionsfonds (eingeschraenkt) im Insolvenzfall des Arbeitgebers. Die jaehrlichen PSVaG-Beitraege der Mandantin berechnen sich nach SS 10 BetrAVG auf Basis des versicherungsmathematischen Barwerts der gesicherten Verpflichtungen multipliziert mit dem Jahresbeitragssatz.

| VO              | PSVaG-pflichtig    | Barwert SS 10 (TEUR) | Beitragssatz 2025 (Promille) | Beitrag 2025 (TEUR) |
|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| K-VO-1          | Ja (Direktzusage)  | 288.400              | 3,0                          | 865                 |
| K-VO-2          | Ja (UK)            | 198.700              | 3,0                          | 596                 |
| K-VO-5          | Eingeschr. (PF)    | 11.500               | 3,0                          | 35                  |
| K-VO-7          | Ja (DZ, limitiert) | 11.200               | 3,0                          | 34                  |
| K-VO-9          | Ja (DZ)            | 14.800               | 3,0                          | 44                  |
| K-VO-13         | Ja (DZ)            | 6.400                | 3,0                          | 19                  |
| K-VO-14         | Ja (DZ-Anteil)     | 4.200                | 3,0                          | 13                  |
| Gesamt MEISSNER | --                 | 535.200              | 3,0                          | 1.606               |

Durch den Pension Buyout Tranche 1 (Rentnerbestand 2.813 Empfaenger) ist eine PSVaG-Beitragsentlastung von geschaezt EUR 890 TEUR p.a. zu erwarten, da der gesicherte Barwert entsprechend sinkt.

J.II. Betriebsrentenrecht-Novelle 2024 -- Auswirkungen auf MEISSNER

Das Gesetz zur Staerkung der betrieblichen Altersversorgung II (BetrAVG-Reform 2024, BGBl. 2024 I Nr. 312) hat folgende fuer die Mandantin relevante Aenderungen gebracht:

- (1) **SS 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG n.F.:** Erweiterte Safe-Harbor-Regelung bei vollstaendiger CTA-Dotierung -- Anpassungspruefung entfaellt, wenn Funded Ratio  $\geq$  100 Prozent und CTA als qualifying insurance policy qualifiziert. Relevanz: K-VO-5 (Funded Ratio 94,2 %) naehert sich dieser Schwelle.
- (2) **SS 4 Abs. 6 BetrAVG n.F.:** Vereinfachtes Uebertragungsverfahren beim Pension Buyout fuer Rentenbestaende > EUR 200 Mio. -- Sammelkommunikation an Versorgungsempfaenger mit 6-monatiger Widerspruchsfrist statt individueller Einwilligung (Vereinfachungsregelung). Relevanz fuer Hanseatica-Buyout hoch.
- (3) **SS 21 Abs. 4 BetrAVG n.F.:** Oeffnungsklausel fuer Sozialpartnermodell auch ohne bundesweiten Branchentarifvertrag -- betriebs- oder unternehmensbezogener Tarifvertrag genuegt. Dies erleichtert die Ausweitung des K-VO-12-Modells auf weitere Werke.

J.III. IAS 19 Revision (IASB Exposure Draft 2025)

Das IASB hat im November 2025 einen Exposure Draft zur Revision von IAS 19 veröffentlicht (ED/2025/4 'Employee Benefits'). Wesentliche geplante Änderungen:

- (1) **Erweiterte Plan-Assets-Definition (IAS 19.8 Entwurf):** Klarstellung, dass auch digitale Vermögensanlagen (Tokenized Bonds, Green Bonds) als Plan Assets qualifizieren können, sofern die sonstigen Anforderungen erfüllt sind.
- (2) **Sensitivity-Disclosure:** Erweiterter Offenlegungsstandard -- Sensitivitätsanalysen für alle wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind künftig quantitativ anzugeben (Tabelle mit +/- 100 BP, +/- 1 Jahr Lebenserwartung etc.). KPMG (Gluehweisser-Hartl) wird die Auswirkungen auf den Anhang des Konzernabschlusses 2026 monitorieren.
- (3) **Curtailment-Accounting:** Präzisierung wann ein Curtailment (Planabstockung) gegenüber einem Settlement (Planabwicklung) vorliegt. Relevant für den Future Service Freeze der K-VO-2.

## K. Glossar der verwendeten Fachbegriffe

| Begriff     | Definition                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABO         | Accumulated Benefit Obligation -- Barwert der erdienten Versorgungsleistungen auf Basis heutiger Gehaelter |
| PBO         | Projected Benefit Obligation -- Barwert incl. zukuenftiger Gehaltssteigerungen (relevant fuer IAS 19 DBO)  |
| DBO         | Defined Benefit Obligation -- gemaess IAS 19 zu bewertende Gesamtverpflichtung                             |
| BOLZ        | Beitragsorientierte Leistungszusage gemaess SS 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG                                      |
| UK          | Unterstuetzungskasse -- externer Versorgungstraeger ohne eigenen Rechtsanspruch des VB                     |
| CTA         | Contractual Trust Arrangement -- Doppeltreuhand zur Bildung von Plan Assets                                |
| PSVaG       | Pensions-Sicherungs-Verein aG -- gesetzlicher Insolvenzschutz bAV (SS 7 ff. BetrAVG)                       |
| SPM         | Sozialpartnermodell gemaess SS 21 ff. BetrAVG (reine BZ ohne AG-Haftung)                                   |
| IPS         | Investment Policy Statement -- schriftliche Anlagerichtlinie fuer CTA-Treuhandvermoegen                    |
| ALM         | Asset-Liability-Matching -- Abstimmung Kapitalanlage auf Verbindlichkeitenstruktur                         |
| LDI         | Liability-Driven Investment -- ALM-Investmentstrategie mit Zinshedging                                     |
| DAV         | Deutsche Aktuarvereinigung -- berufsstaendische Vereinigung der Versicherungsmathematiker                  |
| IORP        | Institutions for Occupational Retirement Provision (EU-Pensionsfonds-Richtlinie)                           |
| ERISA       | Employee Retirement Income Security Act (USA -- Mindeststandards bAV)                                      |
| TPR         | The Pensions Regulator (UK-Aufsichtsbehoerde fuer Pensionskassen)                                          |
| PBGC        | Pension Benefit Guaranty Corporation (US-Insolvenzschutz fuer DB-Plaene)                                   |
| GRV         | Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI)                                                                    |
| BBG         | Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (2025: EUR 96.600 p.a.)                    |
| Curtailment | Planabstockung: wesentliche Reduzierung der von einem Plan betroffenen Personen (IAS 19.103)               |
| Settlement  | Planabwicklung: vollstaendige Uebernahme aller Verbindlichkeiten durch Dritten (IAS 19.103)                |

Ende der Bestandsaufnahme MEISSNER RHEINWERK AG -- Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014 -- Stand: 25. Februar 2026. Erstellt durch Treuenfels Yamamoto Rechtsanwaelte Partnerschaft mbB, Koenigsallee 92, 40212 Duesseldorf.

## Anhang IV: Sensitivitätsanalyse IAS 19 und Rechnungszinsszenarien

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Auswirkungen von Zinsänderungen auf die Defined Benefit Obligation (DBO) des Gesamtkonzerns zum Stichtag 31.12.2025 gemäß IAS 19.103. Die Duration der Verpflichtungen beträgt im gewichteten Mittel 16,4 Jahre (Mercer Yield Curve, AA-Corporate-Bonds). Eine Parallelverschiebung der Zinskurve um +/- 50 Basispunkte (bp) ergibt folgende Auswirkungen auf die DBO:

| Szenario      | Rechnungszins              | DBO-Effekt (EUR Mio.) | Prozentual |
|---------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Basis         | 3,87 %                     | 1.682,0               | 0,0 %      |
| +50 bp        | 4,37 %                     | 1.538,2               | -8,5 %     |
| +100 bp       | 4,87 %                     | 1.408,4               | -16,3 %    |
| -50 bp        | 3,37 %                     | 1.843,8               | +9,6 %     |
| -100 bp       | 2,87 %                     | 2.024,1               | +20,3 %    |
| +50 bp Gehalt | 3,87 % / +0,5 % Gehalt     | 1.724,6               | +2,5 %     |
| +0,25 % Rente | 3,87 % / +0,25 % Rentendy. | 1.723,4               | +2,5 %     |

Quelle: Berechnungen Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH (Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV), Frankfurt, auf Basis Heubeck-Richttafeln 2018 G und Mercer Yield Curve per 31.12.2025.

## Anhang V: Funded Status und CTA-Bedeckungsgrad nach Werken

Der nachfolgende Überblick zeigt den Funded Status der einzelnen Konzernwerke unter Einbeziehung der dem CTA (Contractual Trust Arrangement) gewidmeten Plan Assets per 31.12.2025. Der CTA-Gesamtpool beträgt EUR 854.000.000 und ist auf sämtliche deutschen Direktzusagen und Unterstützungskassenzusagen gemappt. Pensionskassen- und Pensionsfondszusagen werden bilanziell gesondert behandelt.

| Werk / VO           | DBO (EUR Mio.) | Plan Assets (EUR Mio.) | Deficit (EUR Mio.) | Bedeckung |
|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Werk 1 - K-VO-1     | 412,3          | 201,4                  | -210,9             | 48,9 %    |
| Werk 2 - K-VO-2 UK  | 298,7          | 148,2                  | -150,5             | 49,6 %    |
| Werk 3 - K-VO-5 PF  | 187,4          | 187,4                  | 0,0                | 100,0 %   |
| Werk 4 - K-VO-8     | 94,2           | 94,2                   | 0,0                | 100,0 %   |
| Werk 5 - K-VO-11 PK | 41,3           | 38,7                   | -2,6               | 93,7 %    |
| Werk 6 - K-VO-12 DC | 18,1           | 18,1                   | 0,0                | 100,0 %   |
| Werk 7 - K-VO-14    | 29,4           | 12,3                   | -17,1              | 41,8 %    |

|                       |                |              |               |               |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Internat. (US+UK+JP)  | 600,6          | 153,7        | -446,9        | 25,6 %        |
| <b>Gesamt Konzern</b> | <b>1.682,0</b> | <b>854,0</b> | <b>-828,0</b> | <b>50,8 %</b> |

*Quelle: Konzernjahresabschluss MEISSNER RHEINWERK AG 2025 (IFRS), KPMG Bestaetigung WP/StB Constance Gluehweisser-Hartl. Rundungsdifferenzen moeglich.*

## **Anhang VI: Erweitertes Glossar versorgungsrechtlicher Fachbegriffe**

### **Abloesung**

Surrogation einer bestehenden Versorgungszusage durch eine andere Leistungsform, rechtlich als Vertragsaenderung mit Zustimmungserfordernis des Arbeitnehmers oder als Betriebsvereinbarungsabloesung (mit Mitbestimmung nach BAG GS 1/82) moeglich. Abloesungsautonomie der Betriebsparteien besteht nur innerhalb der Schranken der Drei-Stufen-Theorie (BAG 3 AZR 313/16).

### **Aktuarielle Gewinne und Verluste**

Differenz zwischen den zu Beginn des Geschaeftsjahres erwarteten und den am Ende des Geschaeftsjahres tatsaechlich eingetretenen versicherungsmathematischen Werten (DBO-Entwicklung). Gemaess IAS 19.128 sind aktuarielle Gewinne und Verluste im 'Other Comprehensive Income' (OCI) zu erfassen und duerfen nicht mehr in die Gewinn- und Verlustrechnung rueckgebucht werden (Abschaffung der Korridormethode durch IFRS-ED 2011).

### **BOLZ (Beitragsorientierte Leistungszusage)**

Versorgungszusage nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG, bei der der Arbeitgeber bestimmte Beitraege in eine Anwartschaft umrechnet. Trotz Beitragsorientierung verbleibt beim Arbeitgeber das Langlebighkeitsrisiko, das Kapitalmarktrisiko und das Inflationsanpassungsrisiko (§ 16 BetrAVG). Abzugrenzen von der reinen Beitragszusage (BZ) nach § 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG.

### **Curtailment (IAS 19)**

Wesentliche Einschraenkung der leistungsberechtigten Personen oder der Versorgungsleistungen infolge einer Massnahme des Arbeitgebers, z. B. Werkschliessung oder Einfrierung des Future Service. Nach IAS 19.103 ist ein Curtailment-Gewinn sofort in der GuV zu erfassen. Ein Curtailment unterscheidet sich vom Settlement, bei dem eine vertragliche Verpflichtung vollstaendig erloschen ist (z. B. durch Einmalzahlung).

### **DBO (Defined Benefit Obligation)**

Barwert der erdienten Versorgungsleistungen (earned benefits) nach IAS 19.8, berechnet auf Basis der Projected Unit Credit Method. Die DBO beruecksichtigt kuenftige Gehalts- und Rentensteigerungen sowie Sterblichkeitsannahmen.

### **Einfrierung (Benefit Freeze)**

Vollstaendiger Stopp des Future Service unter Erhalt der bis zum Einfrierdatum erdienten Anwartschaften (Past Service). Bilanzierungsfolge: Curtailment-Gewinn nach IAS 19.103. Betriebs-verfassungsrechtlich: Beteiligung des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG

(Aenderung der Sozialeinrichtung).

### **Gesamtversorgungssystem**

Versorgungssystem, bei dem die betriebliche Rente gemeinsam mit der gesetzlichen Rente auf ein vorab definiertes Gesamtversorgungsniveau (z. B. 75 % des letzten Bruttogehalts) angerechnet wird. Solche Systeme sind hochsensibel gegenueber Aenderungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung und fuehren zu komplexer Anpassungsrechtsprechung (BAG 3 AZR 595/14).

### **Pensionsfonds (§ 112 VAG)**

Externer Versorgungstraeger in der Form einer Aktiengesellschaft oder eines eingetragenen Vereins, der unter Aufsicht der BaFin steht und nach § 4e EStG steuerlich privilegiert ist. Im Gegensatz zur Pensionskasse ist der Pensionsfonds nicht zur Solvency-II-konformen Kapitalanlage verpflichtet, kann aber mehr Kapitalmarktrisiko nehmen. PSVaG-Schutz nach § 7 BetrAVG gilt.

### **PSVaG (Pensions-Sicherungs-Verein)**

Traeger der gesetzlichen Insolvenzversicherung fuer unverfallbare betriebliche Versorgungsanwartschaften und laufende Leistungen nach §§ 7 ff. BetrAVG. Beitragspflichtig sind Arbeitgeber mit Direktzusagen, Unterstuetzungskassen-, Pensionsfonds- und Pensionskassenzusagen (letzttere nur bei relevanter Unterdeckung). Der Jahresbeitragssatz variiert (2025: 2,5 Promille des Sicherungswertes).

### **Rechnungszins (HGB vs. IAS 19)**

Nach HGB § 253 Abs. 2 ist ein 10-Jahres-Durchschnitt der Marktzinsen (Bundesbankstatistik) zu verwenden, der zum 31.12.2025 bei ca. 2,40 % liegt. Nach IAS 19 ist der Spot-Rechnungszins auf Basis von AA-Corporate-Bonds der jeweiligen Waehrung per Bilanzstichtag massgeblich (EUR: ca. 3,87 % zum 31.12.2025). Die Differenz aus HGB- und IFRS-Verpflichtung beeinflusst den steuerlichen Erfuellungsrueckstand erheblich.

## Anhang VII: Proforma DBO-Rollforward gemäss IAS 19.141

Der nachfolgende DBO-Rollforward stellt die rechnerische Bewegung der Defined Benefit Obligation im Geschäftsjahr 2025 dar. Er dient als Grundlage fuer den Anhangangaben im Konzernabschluss (IAS 19.141) sowie die Pruefungshandlungen von KPMG (WP Constance Gluehweisser-Hartl). Saemtliche Angaben in EUR Mio., gerundet auf eine Nachkommastelle.

| Position                                            | EUR Mio.       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| DBO 01.01.2025 (Eroeffnungswert)                    | 1.621,4        |
| + Current Service Cost (Dienstzeit-aufwand)         | 42,3           |
| + Interest Cost (Zinsaufwand, 3,92 % Oeffn.)        | 63,6           |
| - Benefits paid (Rentenleistungen ausgezahlt)       | -58,7          |
| + Past Service Cost / Curtailment                   | 0,0            |
| + Aktuarielle Verluste aus Erfahrungsannahmen       | 4,8            |
| + Aktuarielle Verluste aus demographischen Annahmen | 2,1            |
| + Aktuarielle Gewinne aus Zinsannahmen (Zinskurve)  | -8,4           |
| +/- Waehrungseffekte (USD/GBP/JPY)                  | +14,9          |
| <b>DBO 31.12.2025 (Schlusswert)</b>                 | <b>1.682,0</b> |

Die aktuariellen Verluste aus Erfahrungsannahmen (EUR 4,8 Mio.) betreffen abweichende Sterblichkeitsentwicklungen im Rentnerbestand gegenueber den Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Waehrungseffekte (EUR +14,9 Mio.) resultieren im Wesentlichen aus der Aufwertung des britischen Pfund Sterling (GBP) gegenueber dem Euro im Berichtsjahr.

Die Plan-Assets-Bewegung fuer den CTA (EUR 854,0 Mio. per 31.12.2025) ergibt sich wie folgt:

| Position                                  | EUR Mio.     |
|-------------------------------------------|--------------|
| Plan Assets 01.01.2025                    | 821,3        |
| + Expected Return on Plan Assets (3,92 %) | 32,2         |
| + Arbeitgeberbeitrag an CTA               | 10,0         |
| - Rentenzahlungen aus CTA entnommen       | -14,7        |
| + Aktuarielle Gewinne auf Plan Assets     | 5,2          |
| <b>Plan Assets 31.12.2025</b>             | <b>854,0</b> |

*Die CTA-Investmentstrategie ist in der Investment Policy Statement (IPS) vom 15.03.2024 niedergelegt. Das CTA-Portfolio wird von Allianz Global Investors GmbH, Muenchen, als mandatiertem Vermoegensverwalter gesteuert und monatlich an den Treuhandausschuss (Trustee: Dresdner Treuhand e.V., Duesseldorf) berichtet.*

## PDF-Anhang: Betriebsratsanhoerung\_Anpassung\_Versorgungsordnung

Datei: Betriebsratsanhoerung\_Anpassung\_Versorgungsordnung.pdf

MEISSNER RHEINWERK AG  
Carlsplatz 12 · 40213 Düsseldorf  
HRB 47 882, Amtsgericht Düsseldorf

**Von:** Vorstand Personal / Arbeitsdirektor Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko  
MEISSNER RHEINWERK AG  
Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf  
Dr. Stephan Adloff-Werthmann  
Konzernleiter Personal

**An:** Konzernbetriebsratsvorsitzender Reinhardt Sülzbach c/o  
Konzernbetriebsratsbüro Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf  
*(persönlich / vertraulich)*

**Datum:** 14. Mai 2026

**Aktenzeichen:** MEI-Pensions-26-014 / HRV-KBR-2026-003

**Betreff:** Formale Anhörung des Konzernbetriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8 und Nr. 10 BetrVG i.V.m. § 58 BetrVG —  
Projekt RHEINGOLD 2030

## FORMALE BETRIEBSRATSANHÖRUNG

gem. § 87 Abs. 1 Nr. 8 und Nr. 10 BetrVG i.V.m. § 58 BetrVG (Konzernbetriebsrat)

Rechtlich begleitet durch: Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) Treuenfels Yamamoto  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Königsallee 92, 40212 Düsseldorf Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014

## I. Anlass und Gegenstand der Anhörung

### I.1. Vorhaben Projekt RHEINGOLD 2030

Die MEISSNER RHEINWERK AG (nachfolgend „Unternehmen“) beabsichtigt, im Rahmen des konzernweiten Restrukturierungsprojekts RHEINGOLD 2030 die betriebliche Altersversorgung (bAV) umfassend zu harmonisieren und wirtschaftlich zu entlasten. Das Projekt verfolgt drei übergeordnete Ziele:

- (1) **Konsolidierung** der 14 historisch gewachsenen Versorgungsordnungen auf eine harmonisierte Konzern-Versorgungsordnung mit einheitlicher beitragsorientierter Ausgestaltung.
- (2) **De-Risking** der bilanziellen Belastung (DBO IFRS: EUR 1.682 Mio.) durch Pension Buyout des Rentnerbestands auf einen Versicherungsträger (Hanseatica Pensions AG, Hamburg).
- (3) **Future Service Freeze** der Leistungszusagen für aktive Arbeitnehmer und Übergang auf beitragsorientierte Zusagen (BOLZ gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG bzw. reine BZ gem. §§ 21 ff. BetrAVG).

### I.2. Konkrete Maßnahmen im 1. Schritt (Gegenstand dieser Anhörung)

Gegenstand dieser formalen Anhörung sind die im 1. Schritt geplanten folgenden Maßnahmen:

- (a) **Future Service Freeze K-VO-2 Stuttgart per 01.01.2027:** Einstellung des Future Service für 924 aktive Arbeitnehmer im Werk Stuttgart. Übergang auf BOLZ-Direktversicherung mit AG-Beitrag von 4 Prozent des pensionsfähigen Entgelts.
- (b) **Pension Buyout Tranche 1 — Rentnerbestand DACH:** Übertragung des Risikos für ca. 2.813 laufende Versorgungsempfänger auf die Hanseatica Pensions AG, Hamburg, via Pension Risk Transfer (Rückdeckungsversicherung) oder befreiende Schuldübernahme (Entscheidung nach Mitbestimmungsprozess).

## **II. Mitbestimmungstatbestand**

### **II.1. § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG — Sozialeinrichtungen**

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG hat der Betriebsrat mitzubestimmen bei Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist.

Die betrieblichen Versorgungsordnungen K-VO-1 bis K-VO-14 stellen Sozialeinrichtungen im Sinne dieser Vorschrift dar. Dies ist durch das BAG in grundlegender Entscheidung (BAG GS 1/82) geklärt: Betriebliche Altersversorgungseinrichtungen sind Sozialeinrichtungen, soweit der Arbeitgeber die Angelegenheit regeln kann. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats besteht insbesondere bei Änderung oder Schließung von Versorgungsordnungen.

### **II.2. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG — Lohngestaltung**

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG hat der Betriebsrat mitzubestimmen bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere bei der Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und bei Einführung und Anwendung von Entlohnungsmethoden. Die betriebliche Altersversorgung gehört zur betrieblichen Lohngestaltung im Sinne dieser Vorschrift, da sie Bestandteil der Gesamtvergütung ist (BAG 3 AZR 437/06).

Der Future Service Freeze betrifft unmittelbar die Lohngestaltung, da der Wegfall des Future Service eine Änderung der Gesamtvergütungsstruktur darstellt und durch das Ersatzsystem (BOLZ-Direktversicherung) ein neues Entlohnungselement eingeführt wird.

### **II.3. § 92a BetrVG — Beschäftigungssicherung**

Das Unternehmen erklärt, dass die geplanten Maßnahmen keine unmittelbare Reduzierung der Beschäftigtenzahl zur Folge haben. Ein Mitbestimmungsrecht nach § 92a BetrVG ist daher nicht ausgelöst. Das Unternehmen wird den Konzernbetriebsrat gleichwohl über die mittel- und langfristigen Beschäftigungsimplicationen informieren.

### **II.4. § 58 BetrVG — Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats**

Die Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats nach § 58 BetrVG ist gegeben, da die Maßnahmen konzerneinheitlich für alle deutschen Konzerngesellschaften und mehrere Werke (Stuttgart, Düsseldorf und weitere) beschlossen werden sollen und aus Gründen der Einheitlichkeit eine konzernweite Regelung erforderlich ist. Eine Aufspaltung in werksspezifische Regelungen ist aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht sachgerecht.

### III. Sachverhalt zur Versorgungsordnung K-VO-2 Stuttgart — Future Service Freeze

#### III.1. Aktueller Stand der K-VO-2

Die K-VO-2 'Schwabenwerk-Gesamtversorgung 1981' (Stand: 14. Oktober 2002) ist die einzige noch für Neueintritte offene Versorgungsordnung im Konzern. Sie begründet eine Direktzusage im Gesamtversorgungssystem, durchgeführt über die Unterstützungskasse (rückgedeckt durch Allianz Lebensversicherung). Aktueller Bestand zum 31. Dezember 2025:

| Gruppe                                 | Anzahl | Anmerkung                               |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Aktive Arbeitnehmer (Future Service)   | 924    | Betroffene dieser Anhörung              |
| Rentner und Hinterbliebene             | 1.054  | Nicht betroffen (Past Service, laufend) |
| Unverfallbar Ausgeschiedene (Anwärter) | 178    | Nicht betroffen (Past Service, ruhend)  |
| Gesamt K-VO-2                          | 2.156  | Per 31.12.2025                          |

#### III.2. Begründung des Vorhabens

Das Unternehmen begründet den Future Service Freeze der K-VO-2 mit folgenden sachlich-proportionalen Gründen im Sinne der Drei-Stufen-Theorie (BAG 3 AZR 313/16, Rn. 28):

**(a) Risikobegrenzung:** Die K-VO-2 (Gesamtversorgungssystem mit Endgehaltsbindung) erzeugt erhebliche bilanzielle Volatilität. Jeder Prozentpunkt Gehaltserhöhung erhöht die DBO um ca. EUR 3,1 Mio. (Sensitivitätsanalyse Steinwehl-Ahrenberg, Towers Watson Re). Als einzige noch offene Leistungszusage häuft K-VO-2 laufend neue Risiken an.

**(b) Bilanzentlastung:** Die IFRS-DBO der K-VO-2 beträgt EUR 314.200.000 (ca. 18,7 % der Konzern-DBO). Finanzvorstand Dr. Brammen-Hofstede hat in der Vorstandssitzung vom 28. April 2026 die Reduzierung der Pensionsverbindlichkeiten als strategische Priorität zur Stärkung des IFRS-Eigenkapitals beschlossen.

**(c) Vereinheitlichung Konzern:** Die Heterogenität der 14 VOen führt zu erheblichen Administrations- und Compliance-Kosten (ca. EUR 1,2 Mio. p.a. Mehraufwand gegenüber einem einheitlichen System). Konzernharmonisierung ist erforderlich, um Gleichbehandlung der Arbeitnehmer unterschiedlicher Werke zu gewährleisten.

#### III.3. Belastung der betroffenen Belegschaft

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass der Future Service Freeze eine wirtschaftliche Belastung für die 924 betroffenen aktiven Arbeitnehmer darstellt. Zur Kompensation und als Übergangsmodell sieht das Unternehmen vor:

— **BOLZ-Direktversicherung** als Ersatzsystem ab 01.01.2027: AG-Beitrag von 4 % des pensionsfähigen Entgelts monatlich. Bei einem Durchschnittsentgelt von EUR 58.000 p.a. ergibt sich ein AG-Beitrag von EUR 2.320 p.a. je Arbeitnehmer.

- **Übergangsbonus:** Einmalzahlung in Höhe von 50 % des entgehenden Future-Service-Zuwachses für das Jahr 2027 (individuelle Berechnung per Arbeitnehmer, Informationsblatt wird beigelegt).
- **Entgeltanpassung:** Das Unternehmen sichert zu, den wegfallenden Future-Service-Zuwachs zu 30 % in der nächsten Tarifverhandlung als zusätzliche Entgelterhöhung zu berücksichtigen.

Der jährliche wegfallende Future-Service-Wert K-VO-2 beträgt nach versicherungsmathematischer Schätzung (Bramwasser/Steinwehl-Ahrenberg) insgesamt ca. EUR 4.700.000 p.a. (ca. EUR 5.086 p.a. pro Arbeitnehmer, anteilig nach Dienstjahren und Entgelt variierend).

## **IV. Drei-Stufen-Theorie — Konkrete Anwendung auf K-VO-2**

### **IV.1. Obere Stufe (Past Service unverfallbar) — Unangetastet**

Die unverfallbar erdiente Anwartschaft (§ 1b BetrAVG) jedes betroffenen Arbeitnehmers bleibt vollständig erhalten. Das Unternehmen sichert ausdrücklich zu, die obere Stufe nicht anzutasten (zwingender Grund wäre nicht vorhanden; vgl. BAG 3 AZR 313/16, Rn. 42 ff.).

Maßgeblicher Stichtag für die Berechnung des unverfallbaren Besitzstands: 31. Dezember 2026 (letzter Tag des Future Service).

### **IV.2. Mittlere Stufe (Dienstzeit-anteilig erdiente Anwartschaften) — Unangetastet**

Die bis zum 31. Dezember 2026 dienstzeit-anteilig erdiente Anwartschaft (auch: quotierter Anwartschaftsteil) wird vollständig gewahrt. Berechnung nach der Quotierungsmethode gem. § 2 Abs. 1 BetrAVG:  $n/m \times \text{Vollleistung}$ , wobei  $n$  = tatsächliche Dienstzeit bis 31.12.2026,  $m$  = maximal mögliche Dienstzeit bis Rentenbeginn (65-67). Kein Eingriff in die mittlere Stufe.

### **IV.3. Untere Stufe (Future Service ab 01.01.2027) — Eingriff zulässig**

Der Future Service ab 01.01.2027 (zukünftige Anwartschaftsansammlung) wird durch das Vorhaben eingestellt. Eingriffe in die untere Stufe sind nach BAG 3 AZR 313/16 (Rn. 28) zulässig, wenn ein sachlich-proportionaler Grund vorliegt. Die unter Abschnitt III.2 dargelegten Gründe (Risikobegrenzung, Bilanzentlastung, Konzernharmonisierung) erfüllen diesen Maßstab nach Einschätzung der rechtlichen Beratung (Sompeh-Ostermann, Treuenfels Yamamoto).

## **V. Pension Buyout Hanseatica — Auswirkung auf Versorgungsempfänger**

### **V.1. Auswirkung auf die Versorgungsempfänger**

Der Pension Buyout (Tranche 1: ca. 2.813 Rentner DACH) hat folgende Auswirkungen — und ausdrücklich keine Auswirkungen — auf die betroffenen Versorgungsempfänger:

**Unverändert bleiben:**

- Höhe der monatlichen Rentenleistung
- Auszahlungsmodalitäten (Überweisung, Zahlungszeitpunkt)
- Hinterbliebenenversorgung (Witwen-/Waisenrente)
- Anpassungsverpflichtung gem. § 16 BetrAVG (alle drei Jahre)

**Änderung:**

- Schuldner der Versorgungsleistung: Bei Variante 1 (Schuldübernahme) wechselt der Schuldner von der MEISSNER RHEINWERK AG zur Hanseatica Pensions AG. Bei Variante 2 (Rückdeckungsversicherung) bleibt die MEISSNER RHEINWERK AG Schuldnerin; die Hanseatica übernimmt das wirtschaftliche Risiko.

### **V.2. § 4 BetrAVG-Übertragung und Modellauswahl**

Das Unternehmen hat mit rechtlicher Beratung durch Sompeh-Ostermann drei Strukturalternativen geprüft (vgl. Memo Pension Buyout Hanseatica vom 19. April 2026, MEI-Pensions-26-014). Die Kanzlei empfiehlt Variante 2 (Rückdeckungsversicherung) als Tranche 1, da keine individuelle Einwilligung der Versorgungsempfänger erforderlich ist. Der Konzernbetriebsrat wird über die endgültige Strukturwahl nach Abschluss dieser Anhörung informiert.

**VI. Anhörungsantrag**

**VI.1. Frist zur Stellungnahme**

Das Unternehmen bittet den Konzernbetriebsrat, zu den vorstehend dargestellten Vorhaben bis zum

**28. Mai 2026**

schriftlich Stellung zu nehmen. Die Frist orientiert sich an § 102 Abs. 2 BetrVG (Anhörungsfrist bei Kündigungen: 1 Woche), die das Unternehmen hier analog großzügig auf 14 Tage ausdehnt, um dem Konzernbetriebsrat ausreichend Zeit für eine informierte Stellungnahme zu geben.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass eine fehlende Stellungnahme innerhalb der Frist nicht als Zustimmung gilt. Im Falle des Schweigens oder einer Ablehnung ist das Unternehmen verpflichtet, den Einigungsstellenweg (§ 76 BetrVG) zu beschreiten.

**VI.2. Gemeinsamer Verhandlungstermin**

Das Unternehmen schlägt folgenden Termin zur gemeinsamen Erörterung vor:

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                  | Donnerstag, 4. Juni 2026                                                                                     |
| Uhrzeit:                | 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr                                                                                  |
| Ort:                    | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf Konferenzraum 'Rheingold', 3. Etage                   |
| Teilnehmer Unternehmen: | Petrescu-Yakovenko, Adloff-Werthmann, Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann (rechtl. Beratung), Bramwasser (Aktuar) |
| Teilnehmer KBR:         | Sülzbach + bis zu 5 weiteren KBR-Mitgliedern; ggf. IG Metall-Rechtssekretär als Berater                      |

## VII. Anlagen

Dem vorliegenden Anhörungsschreiben sind beigelegt:

| Anlage   | Bezeichnung                                                                                         | Datum      | Seiten |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Anlage 1 | Konzept Projekt RHEINGOLD 2030 (Zusammenfassung)                                                    | April 2026 | 8      |
| Anlage 2 | Bestandsaufnahme-Gutachten Versorgungsordnungen Konzern (MEI-Pensions-26-014) — Treuenfels Yamamoto | 25.02.2026 | ca. 32 |
| Anlage 3 | Memo CTA-Strukturierung — Doppeltreuhand Rheinland Trust e.V. — Treuenfels Yamamoto                 | 08.04.2026 | ca. 20 |
| Anlage 4 | Memo Pension Buyout via Hanseatica Pensions AG — Treuenfels Yamamoto                                | 19.04.2026 | ca. 20 |
| Anlage 5 | Memo DB-zu-DC-Transition — Future Service Freeze und Übergang DC — Treuenfels Yamamoto              | 02.05.2026 | ca. 20 |
| Anlage 6 | Individuelle Beispielrechnung Future Service Wechsel (Mustermitarbeiter)                            | Mai 2026   | 2      |
| Anlage 7 | Mustertext Arbeitnehmer-Information Future Service Freeze                                           | Mai 2026   | 2      |

## VIII. Zustellnachweis und Bitte um Empfangsbestätigung

Dieses Anhörungsschreiben wurde dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Reinhardt Sülzbach am 14. Mai 2026 per Boten-Übergabe mit Empfangsbestätigung zugestellt. Das Unternehmen bittet den Konzernbetriebsratsvorsitzenden, die beigelegte Empfangsbestätigung (Abschnitt IX.) zu unterzeichnen und als Scan bis zum 15. Mai 2026 an Dr. Adloff-Werthmann zurückzusenden (adloff-werthmann@meissner-rheinwerk.de).

## Unterzeichnung Absenderseite

Düsseldorf, den 14. Mai 2026

---

Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko Vorstand  
Personal / Arbeitsdirektor MEISSNER RHEINWERK  
AG

---

Dr. Stephan Adloff-Werthmann Konzernleiter Personal  
MEISSNER RHEINWERK AG

IX. Empfangsbestätigung (vom Konzernbetriebsrat auszufüllen)

Ich bestätige den Empfang des vorstehenden Anhörungsschreibens (Betriebsratsanhörung gem. § 87 Abs. 1 Nr. 8 und Nr. 10 BetrVG i.V.m. § 58 BetrVG, Projekt RHEINGOLD 2030, Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014) einschließlich der Anlagen 1-7 am:

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Name: Reinhardt Sülzbach Konzernbetriebsratsvorsitzender MEISSNER RHEINWERK AG c/o Konzernbetriebsratsbüro, Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf

Verteiler

| Person / Gremium                      | Position                                   | Verteilung             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Dr. Hans-Joachim Tegelmeier-Riedl     | Vorstandsvorsitzender (CEO)                | Direkt                 |
| Dr. Cornelia Brammen-Hofstede         | Finanzvorstand (CFO)                       | Direkt                 |
| Dipl.-Ing. Friedhelm Karow-Westerwald | Vorstand Technik                           | Direkt                 |
| Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko    | Vorstand Personal (Originale)              | Original-Unterzeichner |
| Prof. Dr. Albrecht Stehler-Birkenmoor | Aufsichtsratsvorsitzender                  | FYI                    |
| Dr.-Ing. Marek Wesendrup-Lehnert      | Sprecherausschussvorsitzender leit. Ang.   | FYI                    |
| BR-Vorsitzende Werk 1 Düsseldorf      | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 2 Stuttgart       | Betriebsratsvorsitzende (Hauptbetroffener) | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 3 Bremen          | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 4 München         | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 5 Hamburg         | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 6 Eisenach        | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| BR-Vorsitzende Werk 7 Saarbrücken     | Betriebsratsvorsitzende                    | Zur Kenntnis           |
| Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann        | Rechtl. Beratung Treuenfels Yamamoto       | Kanzlei-Akte           |

Das Anhörungsschreiben und alle Anlagen bleiben dem Konzernbetriebsrat als Beratungsgrundlage zur Verfügung. Für Rückfragen steht Dr. Adloff-Werthmann (Telefon: +49 211 4470-2234) und Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann (Telefon: +49 211 8800-0, Treuenfels Yamamoto) zur Verfügung.

## Anlage 6: Individuelle Beispielrechnung Future Service Wechsel (Musterfall Stuttgart)

Die nachfolgende Berechnung illustriert die Auswirkungen des Future Service Freeze auf exemplarische Arbeitnehmer der K-VO-2 Stuttgart.

### Musterfall 1: Mitarbeiter mit 20 Dienstjahren (Jahrgang 1980)

| Position                                                                           | Betrag/Wert                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pensionsfähiges Monatsgehalt (31.12.2026)                                          | EUR 4.500                                                      |
| Dienstjahre bis 31.12.2026                                                         | 20 Jahre                                                       |
| Past-Service-Anwartschaft (quotiert, SS 2 BetrAVG)                                 | EUR 1.890 p.m. (ab Rentenalter 67)                             |
| Entgehender Future Service p.a. (K-VO-2)                                           | EUR 94 p.m. Rentenzuwachs/Jahr                                 |
| BOLZ-AG-Beitrag ab 01.01.2027 ( $4 \% \times \text{EUR } 4.500 \times 12$ )        | EUR 2.160 p.a.                                                 |
| Erwartete BOLZ-Rente ab 67 ( $3,5 \% \text{ p.a. Verzinsung, } 25 \text{ Jahre}$ ) | EUR 386 p.m.                                                   |
| Ersetzte Rentenanwartschaft aus Future Service 2027-2052                           | ca. $\text{EUR } 94 \times 25 = \text{EUR } 2.350$ Nominalwert |
| Uebergangsbonus (einmalig 2027)                                                    | EUR 564 ( $= 50 \% \times \text{EUR } 94 \times 12$ )          |

### Musterfall 2: Mitarbeiterin mit 5 Dienstjahren (Jahrgang 1993)

| Position                                                                           | Betrag/Wert                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pensionsfähiges Monatsgehalt (31.12.2026)                                          | EUR 3.200                                             |
| Dienstjahre bis 31.12.2026                                                         | 5 Jahre                                               |
| Past-Service-Anwartschaft (quotiert, SS 2 BetrAVG)                                 | EUR 463 p.m. (ab Rentenalter 67)                      |
| Entgehender Future Service p.a. (K-VO-2)                                           | EUR 47 p.m. Rentenzuwachs/Jahr                        |
| BOLZ-AG-Beitrag ab 01.01.2027 ( $4 \% \times \text{EUR } 3.200 \times 12$ )        | EUR 1.536 p.a.                                        |
| Erwartete BOLZ-Rente ab 67 ( $3,5 \% \text{ p.a. Verzinsung, } 40 \text{ Jahre}$ ) | EUR 447 p.m.                                          |
| Bewertung:                                                                         | BOLZ ueberkompensiert den entgehenden Future Service  |
| Uebergangsbonus (einmalig 2027)                                                    | EUR 282 ( $= 50 \% \times \text{EUR } 47 \times 12$ ) |

Ergebnis: Juengere Arbeitnehmer (kurze Dienstzeit, lange BOLZ-Ansparphase) profitieren tendenziell staerker vom BOLZ-Modell als aeltere Arbeitnehmer mit langen Dienstzeiten im Endgehalts-Leistungsprimat-System. Dies ist ein systemtypisches Muster bei DB-zu-DC-Transitionen.

## **Anlage 7: Mustertext Arbeitnehmer-Information Future Service Freeze K-VO-2**

### **Informationsschreiben: Aenderung Ihrer betrieblichen Altersversorgung**

MEISSNER RHEINWERK AG - Werk Stuttgart

Datum: September 2026

---

#### **Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,**

im Rahmen unseres Projekts RHEINGOLD 2030 werden wir die Leistungszusage der Schwabenwerk-Gesamtversorgung Stuttgart (K-VO-2) zum 1. Januar 2027 fuer neu erdiente Anwartschaften einstellen (sog. Future Service Freeze). Ab diesem Zeitpunkt erhalten Sie eine neue, moderne beitragsorientierte Versorgungszusage (BOLZ-Direktversicherung).

#### **Ihr bisheriger Versorgungsanspruch ist geschuetzt**

Ihre bisher erdienten Versorgungsanwartschaften (sog. Past Service) bleiben vollstaendig erhalten. Sie unterliegen dem gesetzlichen Schutz der unverfallbaren Anwartschaft (SS 1b BetrAVG) und werden nicht angetastet. Sie erhalten zum Stichtag 31. Dezember 2026 eine schriftliche Bestaetigung Ihrer bisherigen Anwartschaft.

#### **Das neue BOLZ-Modell ab 01.01.2027**

Ab dem 1. Januar 2027 zahlt die MEISSNER RHEINWERK AG 4 Prozent Ihres pensionsfaehigen Monatsgrundgehalts in eine Direktversicherung bei der Allianz Lebensversicherung AG ein. Sie koennen freiwillig bis zu 4 Prozent selbst hinzufuegen. Diese Beitraege sind bis zu EUR 648 p.m. (2027 voraussichtlich) steuer- und sozialversicherungsfrei (SS 3 Nr. 63 EStG).

#### **Informationsveranstaltungen**

Wir laden Sie herzlich zu unseren Informationsveranstaltungen ein:

- Stuttgart Werk 2: Dienstag, 23. September 2026, 14:00 Uhr, Kantine Halle B
- Stuttgart Werk 2: Donnerstag, 25. September 2026, 10:00 Uhr, Kantine Halle B

Referenten: Dr. Stephan Adloff-Werthmann (Konzernleiter Personal) und Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser (Leiter Pensions DACH).

#### **Fragen und Kontakt**

Beratungshotline: +49 800 6347847 (Mo-Fr, 9-17 Uhr, kostenlos) E-Mail: pensions@meissner-rheinwerk.de Intranet: MEISSNER Inside > Mitarbeitervorteile > bAV

Mit freundlichen Gruessen

Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko Vorstand Personal / Arbeitsdirektor Dr. Stephan Adloff-Werthmann Konzernleiter Personal

**Konzernbetriebsratsinformation (SS 80 Abs. 2 BetrVG)**

Der Konzernbetriebsrat wurde ueber die geplante Massnahme mit Schreiben vom 14. Mai 2026 (MEI-Pensions-26-014) formal angehört und hat Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 28. Mai 2026.

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Reinhardt Suelzbach wurde durch Personalvorstand Petrescu-Yakovenko persönlich informiert (Telefongespraech 10. Mai 2026, Protokoll beigefuegt als Anlage).

Anlage 5: Unterschriftenblatt und Verteiler

Die vorliegende Betriebsratsanhörung wurde in der Sitzung des Konzernbetriebsrats am [Datum einsetzen] erörtert. Nachfolgend sind die Unterschriften der beteiligten Parteien sowie der Verteiler der Anhörungsunterlagen dokumentiert.

| Funktion                                | Name                               | Datum | Unterschrift |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
| Arbeitgeberseite<br>(Vorstand Personal) | Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko |       |              |
| Konzernbetriebsrats-<br>vorsitzender    | Reinhardt Suelzbach<br>(IG Metall) |       |              |
| Stellv. KBR-<br>Vorsitzender            | [Stellvertreter<br>einsetzen]      |       |              |
| Kanzlei<br>(Rechtsvertretung AG)        | Prof. Dr. A. von Sompeh-Ostermann  |       |              |
| Aktuar<br>(Sachverstaendiger)           | Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV |       |              |

Verteiler dieser Anhörungsunterlagen:

| Nr. | Empfaenger                                | Person / Anschrift                                    | Art                |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Konzernbetriebsrat MEISSNER RHEINWERKE AG | Reinhardt Suelzbach, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf | Original           |
| 2   | Vorstand Personal MEISSNER RHEINWERKE AG  | Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko                    | Ausfertigung       |
| 3   | Konzernleiter Personal                    | Dr. Stephan Adloff-Werthmann                          | Ausfertigung       |
| 4   | Leiter Pensions DACH                      | Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser                      | Ausfertigung       |
| 5   | Kanzlei Treuenfels Yamamoto               | Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann                        | Ausfertigung       |
| 6   | Aktuar                                    | Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV (Towers Watson RA) | Ausfertigung       |
| 7   | Sprecherausschuss leit. Angestellte       | Dr.-Ing. Marek Wesendrup-Lehnert                      | Kopie zur Kenntnis |
| 8   | KPMG WP                                   | WP/StB Constance Gluehweisser-Hartl                   | Kopie zur Kenntnis |
| 9   | Aktenzeichen                              | MEI-Pensions-26-014                                   | Akte               |

Anlage 6: Beurteilung § 92a BetrVG und Beschaeftigungssicherung

A. Vorschlagsrecht des Betriebsrats nach § 92a BetrVG. Gemaess § 92a Abs. 1 BetrVG kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschlaege zur Beschaeftigungssicherung machen. Die geplante Umstellung der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen von Projekt RHEINGOLD 2030 betrifft die Personalkosten und damit mittelbar die Wettbewerbs-faehigkeit und Beschaeftigungssicherung. Der KBR hat in der Sitzung vom [Datum einsetzen] erwaegt, genaess § 92a BetrVG Vorschlaege zu unterbreiten. Die Arbeitgeberseite weist darauf hin, dass die bAV-Harmonisierung Ziel der Kostenreduktion und damit der Beschaeftigungssicherung dient.

B. Interessenausgleich nach § 112 BetrVG. Soweit die Umstellung der bAV im Rahmen von Projekt RHEINGOLD 2030 als Betriebsaenderung genaess § 111 BetrVG zu qualifizieren ist (was die Kanzlei verneint, da keine wesentliche Aenderung der Betriebsorganisation vorliegt), waere ein Interessenausgleich und gegebenenfalls ein Sozialplan nach § 112 BetrVG erforderlich. Die Kanzlei haelt eine Betriebsaenderung im Sinne des § 111 S. 3 Nr. 5 BetrVG (grundlegende Aenderung der Betriebsorganisation) fuer nicht gegeben, da die Versorgungsordnungen keine 'Betriebseinrichtungen' im Sinne des BetrVG darstellen (BAG 1 ABR 3/12).

C. Vollstaendiges Anlagenverzeichnis dieser Anhorung:

| Anlage-Nr. | Bezeichnung                                                                   | Seitenanzahl |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anlage 1   | Entwurf Konzern-Versorgungsordnung 2026 (K-VO NEU)                            | 47 Seiten    |
| Anlage 2   | Aktuarisches Gutachten Dr. Steinwehl-Ahrenberg (Towers Watson Re)             | 38 Seiten    |
| Anlage 3   | Rechtsgutachten Kanzlei Treuenfels Yamamoto (Az. MEI-Pensions-26-014)         | 31 Seiten    |
| Anlage 4   | Vergleichsrechnung bisherige vs. neue Versorgungsansprueche (Muster-Splänner) | 12 Seiten    |
| Anlage 5   | Unterschriftsblatt und Verteiler (dieses Dokument)                            | 2 Seiten     |
| Anlage 6   | § 92a BetrVG Beurteilung und Anlagenverzeichnis (dieses Dokument)             | 2 Seiten     |
| Anlage 7   | KPMG-Stellungnahme IAS 19 Curtailment-Behandlung                              | 8 Seiten     |
| Anlage 8   | Entwurf Betriebsvereinbarung zur neuen K-VO NEU                               | 14 Seiten    |
| Anlage 9   | Informationsschreiben an Versorgungsberechtigte (Muster)                      | 3 Seiten     |
| Anlage 10  | Zeitplan Projekt RHEINGOLD 2030 (Gesamtplan)                                  | 4 Seiten     |

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschliesslich fuer die Mitglieder des Konzernbetriebsrats der MEISSNER RHEINWERK AG sowie die in diesem Verteiler genannten Personen bestimmt. Weitergabe ohne Genehmigung des Vorstands Personal ist untersagt (§ 79 BetrVG).

## **PDF-Anhang: Engagement\_Letter\_Treuenfels\_Yamamoto.pdf**

Datei: Engagement\_Letter\_Treuenfels\_Yamamoto.pdf

An  
MEISSNER RHEINWERK AG  
z.H. Dr. Constanze Brindeau-Lorbach (HR-Vorstand)  
Rheinwerkallee 1 · 40589 Düsseldorf-Reisholz

Düsseldorf, 14. Januar 2026

Aktenzeichen:  
TY-2026-RHEINGOLD-001

## **ENGAGEMENT LETTER**

### **Mandatsbestätigung Projekt RHEINGOLD 2030 – Restrukturierung betriebliche Altersversorgung**

Sehr geehrte Frau Dr. Brindeau-Lorbach,

wir danken für das in uns gesetzte Vertrauen und bestätigen hiermit die Übernahme des Mandats für die rechtliche Begleitung des Projekts RHEINGOLD 2030. Dieser Engagement Letter regelt verbindlich Gegenstand, Umfang, Team-Zusammensetzung und Honorarkonditionen unserer Beratungstätigkeit.

#### **1. Mandatsgegenstand**

Gegenstand des Mandats ist die umfassende rechtliche Beratung der MEISSNER RHEINWERK AG bei der Restrukturierung ihrer betrieblichen Altersversorgung. Dies umfasst insbesondere:

- 1.1** Analyse und rechtliche Bewertung der bestehenden sechs Versorgungsordnungen (K-VO-1 bis K-VO-5 sowie Sonderzusagen FK-001-047)
- 1.2** Erarbeitung des Strategiepapiers "Projekt RHEINGOLD 2030" inkl. Harmonisierungskonzept
- 1.3** Begleitung der betriebsverfassungsrechtlichen Verfahren (BR-Anhörung, ggf. Einigungsstelle)
- 1.4** Steuerrechtliche Begleitung (§§ 4d, 6a EStG) durch unseren Counsel Tax
- 1.5** Strukturierung und rechtliche Absicherung des CTA "Rheinland Trust e.V."
- 1.6** Vorbereitung und Begleitung eines Pension-Buyout-Prozesses
- 1.7** Koordination mit internationalen Counsel (UK: Pemberton Hawkesworth; US: Holcombe Pratchett & Lieberman LLP; JP: Büro Kyoto)
- 1.8** Aufsichtsrechtliche Verfahren (BaFin Ref. VA 31, PSVaG)
- 1.9** Prozessvertretung vor dem ArbG Düsseldorf und ggf. LAG Düsseldorf

#### **2. Beratungsteam**

| Name                                                    | Funktion                    | Stundensatz |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) | Leitender Partner           | EUR 980     |
| Dr. Dr. Hartwig Treuenfels-Ostermann                    | Senior Partner (Of Counsel) | EUR 980     |

|                                      |                                           |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Yuki Yamamoto-Brennecke (Büro Kyoto) | Bengoshi / RAin                           | JPY 92.000 (~EUR 560) |
| Friederike Albrecht-Niermann         | Counsel (IAS 19 / Bilanzrecht)            | EUR 720               |
| Dr. Roman Engelhart-Volz             | Counsel Tax (§§ 4d, 6a EStG)              | EUR 720               |
| Maximilian Pfaffenhausen-Quasthoff   | Senior Associate (Datenschutz/Compliance) | EUR 520               |
| Annika Beerbohm-Sittler              | Senior Associate (M&A/Buyout)             | EUR 520               |

### 3. Honorarkonditionen

**Retainer:** EUR 450.000 netto pro Monat für die Dauer von 12 Monaten (01.01.2026 – 31.12.2026), abrechenbar jeweils zum Monatsersten.

**Stundensätze:** Gemäß vorstehender Tabelle, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 19 %). Stunden werden auf 6-Minuten-Einheiten gerundet. Auslagen und Reisekosten werden nach tatsächlichem Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.

**Gesamtbudget:** Das freigegebene Projektbudget beträgt EUR 18 Millionen. Überschreitungen bedürfen schriftlicher Freigabe durch den CFO.

**Zahlungsziel:** 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug. USt-IdNr. Kanzlei: DE 312 884 719.

### 4. Vertraulichkeit und Interessenkonflikt

Die Kanzlei hat eine Interessenkonflikt-Prüfung durchgeführt. Ein Interessenkonflikt im Sinne der §§ 3, 43a BRAO besteht nicht. Sämtliche im Rahmen des Mandats erlangten Informationen werden vertraulich behandelt. Die Kanzlei ist berechtigt, für die internationale Koordination externe Counsel einzuschalten; diese werden ihrerseits zur Vertraulichkeit verpflichtet.

### 5. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Düsseldorf. Die Partnerschaftsgesellschaft ist eingetragen im Partnerschaftsregister Düsseldorf PR 1142.

Mit der Gegenzeichnung bestätigt MEISSNER RHEINWERK AG die Annahme der vorstehenden Konditionen.

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte  
Partnerschaft mbB

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann  
(Federführender Partner)

MEISSNER RHEINWERK AG

Dr. Constanze Brindeau-Lorbach Dipl.-Kfm.  
Henrick Otterbach-Veltheim  
(HR-Vorstand) (CFO)

## **PDF-Anhang: Honorarvereinbarung\_Treuenfels\_Yamamoto.pdf**

Datei: Honorarvereinbarung\_Treuenfels\_Yamamoto.pdf

HONORARVEREINBARUNG

zwischen  
Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB ("Kanzlei")  
und  
MEISSNER RHEINWERK AG ("Mandant")

– nachfolgend gemeinsam "Parteien" –

Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001 | Düsseldorf, 14. Januar 2026

§ 1 Gegenstand

Diese Honorarvereinbarung regelt ergänzend zum Engagement Letter vom 14. Januar 2026 die Vergütung der anwaltlichen Tätigkeit der Kanzlei im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 (Restrukturierung betriebliche Altersversorgung MEISSNER RHEINWERK AG).

§ 2 Retainer und Stundensätze

**(1) Retainer:** Der Mandant zahlt ab dem 1. Januar 2026 einen monatlichen Retainer von EUR 450.000 (netto, zzgl. 19 % USt). Der Retainer umfasst: allgemeine Beratungsleistungen, Teilnahme an bis zu vier Besprechungen pro Monat (telefonisch oder in der Kanzlei), laufende Überwachung des Einigungsstellenverfahrens.

**(2) Stundensätze (über Retainer hinaus):**

| Funktion                       | Standort   | Stundensatz (netto)      |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| Partner (federführend)         | Düsseldorf | EUR 980,00               |
| Senior Partner (Of Counsel)    | Düsseldorf | EUR 980,00               |
| Counsel (IAS 19 / Bilanzrecht) | Düsseldorf | EUR 720,00               |
| Counsel Tax (§§ 4d, 6a EStG)   | Düsseldorf | EUR 720,00               |
| Senior Associate               | Düsseldorf | EUR 520,00               |
| Associate                      | Düsseldorf | EUR 380,00               |
| Trainee                        | Düsseldorf | EUR 220,00               |
| Bengoshi (bengoshi-Tokyo)      | Kyoto      | JPY 92.000 (~EUR 560,00) |
| Senior Associate               | Kyoto      | JPY 58.000 (~EUR 353,00) |

§ 3 Abrechnungsmodalitäten

**(1)** Stunden werden in 6-Minuten-Einheiten (0,1 h) erfasst und gerundet. Eine Stundendokumentation (Timesheet) wird auf Anfrage innerhalb von 5 Werktagen übermittelt.

(2) Auslagen (Reisekosten, Gerichtsgebühren, Sachverständigenhonorare, Korrespondenz international) werden nach tatsächlichem Aufwand zusätzlich berechnet. Reisekosten nach Flat-Rate: EUR 0,42/km PKW oder tatsächliche Kosten 1. Klasse Bahn / Economy Flug.

(3) Rechnungen werden monatlich zum Letzten des Folgemonats gestellt. Zahlungsziel: 14 Tage.

#### **§ 4 Budgetkappung und Budgetüberwachung**

Das freigegebene Projektbudget beträgt EUR 18 Millionen. Bei Erreichen von 80 % des Budgets (EUR 14,4 Mio.) informiert die Kanzlei den Mandanten schriftlich. Budgetüberschreitungen erfordern die schriftliche Freigabe durch den CFO. Ohne Freigabe werden keine weiteren Leistungen erbracht.

#### **§ 5 Abweichende Vereinbarungen internationaler Counsel**

Die Vergütung der internationalen Counsel (Pemberton Hawkesworth, London; Holcombe Pratchett & Lieberman LLP, Boston) richtet sich nach deren eigenen Vereinbarungen und wird dem Mandanten gesondert in Rechnung gestellt. Die Kanzlei koordiniert, stellt jedoch keine Gesamtrechnung.

#### **§ 6 Schlussbestimmungen**

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Düsseldorf. Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Diese Honorarvereinbarung ist Teil des Mandatsverhältnisses.

Düsseldorf, 14. Januar 2026

Treuenfels Yamamoto  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

MEISSNER RHEINWERK AG

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann  
(Federführender Partner)

Dr. Constanze Brindeau-Lorbach  
(HR-Vorstand)

## **PDF-Anhang: Konzept\_Projekt\_Rheingold\_2030.pdf**

Datei: Konzept\_Projekt\_Rheingold\_2030.pdf

TREUENFELS YAMAMOTO RECHTSANWAELTE  
Partnerschaft mbB  
Koenigsallee 92 — 40212 Duesseldorf | Karasuma-dori 318, Kyoto 604-8005

STRATEGIEPAPIER  
PROJEKT RHEINGOLD 2030

Konzernweite Harmonisierung und Restrukturierung der betrieblichen Altersversorgung  
vorgelegt dem Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Aktenzeichen:</b>         | MEI-Pensions-26-014                                     |
| <b>Datum:</b>                | 18. Maerz 2026                                          |
| <b>Mandantin:</b>            | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf |
| <b>Federführung:</b>         | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) |
| <b>Of Counsel:</b>           | Dr. Dr. Hartwig Treuenfels-Ostermann, LL.M. (Cambridge) |
| <b>Steuer (Mitzeichner):</b> | Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), StB          |
| <b>Kyoto Lead:</b>           | Yuki Yamamoto-Brennecke, bengoshi (Tokyo Bar Nr. 47882) |
| <b>Senior Associate:</b>     | RA Matthias Lieberknecht-Bruggemann                     |
| <b>Associate Aktuariat:</b>  | RA'in Dr. Sophia Quint-Sebbel                           |
| <b>Trainee:</b>              | Referendaire Anatole Reimer-Falkenau                    |
| <b>Klassifizierung:</b>      | STRENG VERTRAULICH — nur fuer den Adressaten bestimmt   |
| <b>Anlass:</b>               | Vorstandsbeschluss MEISSNER RHEINWERK AG vom 14.01.2026 |

Dieses Dokument ist anwaltliches Arbeitsergebnis und unterfaellt dem Mandatsgeheimnis.  
Weitergabe nur mit ausdruecklicher Zustimmung von Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte.

## EXECUTIVE SUMMARY

**Auftrag und Ausgangslage.** Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG hat am 14. Januar 2026 beschlossen, die Kanzlei Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte mit der Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Harmonisierung und Restrukturierung der betrieblichen Altersversorgung des Konzerns (Projekt RHEINGOLD 2030) zu beauftragen. Ausgangspunkt ist ein Versorgungssystem, das aus 14 historisch gewachsenen Versorgungsordnungen besteht, erhebliche bilanzielle Lasten erzeugt (DBO IFRS 31.12.2025: EUR 1.682.000.000; Funded Status minus EUR 828.000.000) und strategisch nicht mehr zur Unternehmensphilosophie passt.

**Drei strategische Ziele.** Das Konzept RHEINGOLD 2030 verfolgt drei unmittelbar zusammenhängende Ziele: (1) Konsolidierung der 14 Versorgungsordnungen auf eine einheitliche Konzern-Versorgungsordnung (K-VO-neu) mit einer nachhaltigen Anwartschaftsstrategie; (2) De-Risking der DBO durch Pension Buyout des Rentnerbestands (ca. 2.813 Empfänger; Sicherungswert ca. EUR 678.000.000; Buyout-Partner: Hanseatica Pensions AG); (3) Future-Service-Stopp aller Leistungszusagen und Übergang auf beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ) bzw. reine Beitragszusage im Sozialpartnermodell (Paragraph 21 ff. BetrAVG).

**Empfehlung.** Treuenfels Yamamoto empfiehlt Option B: Kombinierten Ansatz Konsolidierung + Pension Buyout Rentnerbestand (Abschnitt C.2 dieses Strategiepapiers). Diese Option bietet die optimale Risikoreduktion bei vertretbaren Transaktionskosten und ist rechtlich am sichersten. Der Buyout des Rentnerbestands (Single Premium ca. EUR 798.000.000) eliminiert das Langlebigkeits-, Inflations- und Anlagerisiko für 2.813 laufende Rentner dauerhaft. Der Future-Service-Stopp für Aktive (4.694 Mitarbeiter) reduziert die laufende Dienst- und Anwartschaftsrisikoakkumulation auf null.

**Rechtliche Prämissen.** Der Eingriff in laufende und erdiente Versorgungsanwartschaften erfordert nach der BAG-Drei-Stufen-Theorie (BAG 3 AZR 313/16) gewichtige Gründe und muss dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit genügen. Die Mitbestimmung des Konzernbetriebsrats gemäß Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10 BetrVG (BAG GS 1/82) sowie die Verhandlung mit dem Sprecherausschuss der leitenden Angestellten sind zwingend. Treuenfels Yamamoto empfiehlt eine frühzeitige und proaktive Einbindung der Arbeitnehmervertreter.

**Meilensteine.** Der Zeitplan sieht folgende Hauptschritte vor: Q2/2026 Gründung Lenkungsausschuss + Verhandlungsauftrag Konzernbetriebsrat; Q3/2026 Abschluss Rahmenvereinbarung UK/PF-Auflösung; Q4/2026 Abschluss Hanseatica-Buyout-Term-Sheet; 2027–2028 Umsetzung Konsolidierung + Buyout; 2028–2030 Übergang Future Service auf BOLZ/Sozialpartnermodell; Q4/2030

## Projektabschluss RHEINGOLD 2030.

Tabelle E.1: Pensionsverpflichtungen MEISSNER RHEINWERK Konzern — Stand 31.12.2025

| Werk / VO                             | Durchfuehrungsweg  | Berechtigte                     | HGB-RuStellg.                           | DBO IFRS                                |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werk 1 K-VO-1<br>(Duesseldorf)        | Direktzusage       | 2.847                           | 412.000.000                             | 547.000.000                             |
| Werk 2 K-VO-2<br>(Stuttgart)          | UK (rUK Allianz)   | 1.978                           | 291.000.000                             | 384.000.000                             |
| Werk 3 K-VO-5<br>(Bremen)             | Pensionsfonds      | 1.241                           | 67.000.000                              | 89.000.000                              |
| Werk 4 K-VO-8<br>(Muenchen)           | Direktvers. (BOLZ) | 642                             | 38.000.000                              | 52.000.000                              |
| Werk 5 K-VO-11<br>(Hamburg, gesch.)   | Pensionskasse      | 287                             | 76.000.000                              | 98.000.000                              |
| Werk 6 K-VO-12<br>(Eisenach Sozialp.) | Reine BZ           | 412                             | 12.000.000                              | 18.000.000                              |
| Werk 7 K-VO-14<br>(Saarbruecken)      | Mixed Direktz. +DV | 198                             | 89.000.000                              | 116.000.000                             |
| USA (Pittsburgh)                      | ERISA DB Plan      | 1.122                           | n/a                                     | 189.000.000                             |
| UK (Manchester)                       | Hybrid DB/DC       | 487                             | n/a                                     | 143.000.000                             |
| Japan (Kyoto)                         | Taishokukin + DC   | 84                              | n/a                                     | 26.000.000                              |
| Uebrige / Top-Hat                     | Direktzusage       | ca. 60                          | 32.000.000                              | 20.000.000                              |
| <b>&lt;b&gt;GESAMT&lt;/b&gt;</b>      |                    | <b>&lt;b&gt;9.358&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;1.017.000.000&lt;/b&gt;</b> | <b>&lt;b&gt;1.682.000.000&lt;/b&gt;</b> |

HGB-Rueckstellungen: Bewertung nach Paragraph 253 Abs. 2 HGB (10-Jahres-Durchschnittszins).  
 DBO IFRS: IAS 19, Rechnungszins 3,87 % p.a. (Mercer Yield Curve, Duration 16,4 Jahre). Plan  
 Assets (CTA gewidmet): EUR 854.000.000. Funded Status: minus EUR 828.000.000.

## A. Anlass und Auftrag

A.I. Vorstandsbeschluss vom 14. Januar 2026. Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG hat in seiner Sitzung vom 14. Januar 2026 folgenden Beschluss gefasst: Die Kanzlei Treuenfels Yamamoto Rechtsanwaelte Partnerschaft mbB (Duesseldorf/Kyoto) wird beauftragt, ein umfassendes strategisches Konzept zur Restrukturierung der betrieblichen Altersversorgung des Konzerns zu erarbeiten. Das Konzept soll rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte abdecken und eine klare Empfehlung fuer den Weg nach vorne enthalten. Federführend ist Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann; mitzeichnend Of Counsel Dr. Dr. Hartwig Treuenfels-Ostermann und Salary Partner Dr. Helene Vorndamm-Kraussen (Steuern). Das Mandat wurde am 20. Januar 2026 durch die Honorarvereinbarung (Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014) besiegelt.

A.II. Kontext des Auftrags. Die MEISSNER RHEINWERK AG steht vor einem fundamentalen Wandel in ihrer Versorgungslandschaft. Drei Hauptfaktoren machen eine Neuausrichtung erforderlich: Erstens haben die stetig sinkenden Zinsen und steigenden Lebenserwartungen die DBO auf EUR 1.682 Mrd. (IFRS) anwachsen lassen, eine Steigerung von ca. 40 Prozent gegenueber dem Stand von 2010. Zweitens hat der internationale Wettbewerb und der Fokus auf EBITDA-basierte KonzernnKennzahlen den Druck auf die betriebliche Altersversorgung erhöht. Drittens hat die Gesetzgebung (insbesondere das Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018 mit dem Sozialpartnermodell) neue rechtliche Optionen eröffnet.

A.III. Umfang des Mandats. Das Mandat umfasst: (1) Analyse der bestehenden Versorgungslandschaft (14 VOs, 3 Laender); (2) rechtliche Wuertigung der Eingriffsmöglichkeiten; (3) steuerrechtliche Analyse der Transaktionsfolgen; (4) mitbestimmungsrechtliche Strategie; (5) internationale Komponente (USA, UK, Japan); (6) Buyout-Begleitung Hanseatica Pensions AG; (7) Zeitplan und Risikoregister; (8) Beschlussvorlage fuer den Vorstand.

## B. Ausgangslage

B.I. Konzernumsatz und Mitarbeiterstruktur. Die MEISSNER RHEINWERK AG erzielte im Geschaeftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von EUR 4,7 Mrd. und beschaeftigt weltweit 18.400 Mitarbeiter, davon ca. 11.200 in Deutschland. Die Hauptproduktionsstandorte sind Duesseldorf (Konzernzentrale, Werk 1), Stuttgart (Werk 2), Bremen (Werk 3) und Muenchen (Werk 4). Die geographische Verteilung der Mitarbeiter und Versorgungsberechtigten ist in der vorstehenden Tabelle E.1 dargestellt.

B.II. Versicherungsmathematische Annahmen IFRS / IAS 19 (31.12.2025). Die massgeblichen aktuariellen Annahmen wurden von Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH (Frankfurt), Mandatsverantwortlich Aktuar Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV, in Abstimmung mit KPMG WP/StB Constance Gluehweisser-Hartl (signing partner) festgelegt:

| Parameter                      | Wert (IAS 19 / IFRS)       | Quelle / Methode                                       |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rechnungszins (Spot Rate)      | 3,87 % p.a.                | AA-Corporate, Mercer Yield Curve, Duration 16,4 Jahre  |
| Gehaltstrend Aktive            | 2,80 % p.a.                | ERA-Tariftrend + Karriereentwicklung                   |
| Rentendynamik                  | 1,75 % p.a.                | Paragraph 16 BetrAVG Erwartungswert (BAG 3 AZR 595/14) |
| Inflationstrend                | 2,10 % p.a.                | EZB-Langfristziel                                      |
| Fluktuation                    | Altersabhaengig            | Heubeck-Richttafeln 2018 G                             |
| Sterblichkeit                  | Heubeck-Richttafeln 2018 G | Jahrgangsbezogen, Generationentafel                    |
| Pensionierungsalter            | 65–67 (nach Jahrgang)      | Paragraph 35 SGB VI; gestaffelt                        |
| Duration Gesamtverpflichtung   | 16,4 Jahre                 | Spot-Rate-Methode, Mercer Yield Curve                  |
| DBO IFRS 31.12.2025            | EUR 1.682.000.000          | Konzernabschluss nach IFRS (IAS 19)                    |
| Plan Assets (CTA)              | EUR 854.000.000            | Contractual Trust Arrangement                          |
| Funded Status                  | minus EUR 828.000.000      | DBO minus Plan Assets                                  |
| HGB-Rueckstellungen 31.12.2025 | EUR 1.247.000.000          | Paragraph 253 Abs. 2 HGB; 10-Jahres-Durchschnitt       |

B.III. Risikolandschaft. Die wesentlichen Risiken der bestehenden Versorgungslandschaft sind:

1. Zinsaenderungsrisiko: Ein Rueckgang des Rechnungszinses um 100 bp fuehrt c.p. zu einer DBO-Erhoehung von ca. EUR 280.000.000 (Sensitivitaetsanalyse Towers Watson 2025);
2. Langlebigkeitsrisiko: Jedes zusatzliche Lebensjahr der Rentner erhoht die DBO um ca. EUR 65.000.000 (auf Basis der Sterbetafeln 2018 G);
3. Inflationsrisiko: Bei einem Anstieg der Rentendynamik um 50 bp (auf 2,25 %) steigt die DBO um ca. EUR 95.000.000;
4. Anlagerisiko CTA: Das CTA-Vermogen von EUR 854 Mio. ist diversifiziert; ein Marktschock von minus 20 % reduziert das CTA um EUR 170 Mio. und verschlechtert den Funded Status entsprechend;
5. PSVaG-Hebelrisiko: Steigende Versorgungsverpflichtungen erhoehen die PSVaG-Beitragslast; fuer 2025 zahlte MEISSNER EUR 12.400.000 PSVaG-Beitrag.

B.IV. Bestandsaufnahme aller 14 Versorgungsordnungen. Das detaillierte Bestandsaufnahme-Gutachten von Treuenfels Yamamoto (Aktenzeichen

MEI-Pensions-26-007, Datum 28.02.2026) dokumentiert alle 14 Versorgungsordnungen hinsichtlich Durchführungsweg, Leistungshoehe, Satzungsstrukturen, Unverfallbarkeitsregelungen und Anpassungsklauseln. Auf dieses Gutachten wird hier verwiesen (Querverweis B.IV). Die Versorgungsordnungen K-VO-1, K-VO-2 und K-VO-5 sind als Anlagen zu diesem Strategiepapier beigelegt.

## C. Strategische Optionen

### C.1. Option A: Reine Konsolidierung der Versorgungsordnungen ohne Risikotransfer.

Beschreibung: Zusammenführung der 14 Versorgungsordnungen in eine einheitliche Konzern-Versorgungsordnung (K-VO-neu). Keine Auslagerung an externe Versicherer. Direktzusage bleibt als Durchführungsweg erhalten; die Leistungsberechnungsformeln werden vereinheitlicht.

Vorteile: Geringste Transaktionskosten; keine Zustimmungserfordernisse der Versorgungsempfänger; steuerrechtlich unkompliziert.

Nachteile: Bilanzielles Risiko (DBO) verbleibt vollständig beim Unternehmen; Langlebigkeits- und Inflationsrisiko werden nicht transferiert; keine signifikante Funded-Status-Verbesserung; PSVaG-Beitragspflicht unverändert. Netto-Nutzen fuer den Kapitalmarkt: gering.

Bewertung Treuenfels Yamamoto: Option A loest das Kernproblem (bilanzielles De-Risking) nicht. Sie ist als alleinige Massnahme nicht empfehlenswert, kann aber als flankierende Massnahme zu Option B verwendet werden.

### C.2. Option B: Kombiniertes Ansatz Konsolidierung + Pension Buyout Rentnerbestand (EMPFOHLEN).

Beschreibung: (i) Konsolidierung der 14 VOs in K-VO-neu (analog Option A); (ii) Pension Buyout des gesamten Rentnerbestands (2.813 Empfänger) durch Übertragung auf Hanseatica Pensions AG gegen Einmalzahlung; (iii) Future-Service-Stopp der Leistungszusagen fuer Aktive; (iv) Übergang auf BOLZ / Sozialpartnermodell fuer Future Service.

Vorteile: Vollständiger Risikotransfer fuer Rentnerbestand; Bilanzielle DBO-Reduktion um ca. EUR 678 Mio. (IFRS) bzw. Wegfall der Direktzusage-Rueckstellungen fuer Rentner (HGB); Eliminierung von Langlebigkeits-, Inflations- und Anlagerisiko fuer diesen Bestand; deutliche PSVaG-Beitragsreduktion; Kapitalmarkt-Signal Risikobewusstsein.

Nachteile: Hohes Transaktionsvolumen (Single Premium ca. EUR 798 Mio., Aufschlag ca. 17,7 Prozent); Zustimmungsrisiko bei individueller Schuldtilgung nach Paragraph 415 BGB (Strukturalternative 1); Verflechtungsrisiken bei Aenderung der Hanseatica-Konditionen; Due-Diligence-Aufwand erheblich.

Bewertung Treuenfels Yamamoto: Option B wird ausdruecklich empfohlen. Sie bietet die optimale Risikoallokation bei vertretbarem Transaktionsaufwand. Die zusatzliche Einmalzahlung (EUR 120 Mio. Aufschlag) ist eine Versicherungsprämie fuer die vollständige Risikoabsicherung — wirtschaftlich gerechtfertigt.

### C.3. Option C: Komplette Externalisierung über Versicherungslosung mit Schuldtilgung (Paragraph 415 BGB).

Beschreibung: Übertragung aller Versorgungspflichten (laufende Renten und Anwartschaften) auf einen Lebensversicherer mit schuldbefreiender Wirkung gemäß Paragraph 415 BGB (befreiende Schuldübernahme, erfordert Zustimmung jedes einzelnen Gläubigers / Versorgungsempfangers).

Rechtliche Komplexität: Die schuldbefreiende Schuldübernahme nach Paragraph 415 BGB erfordert die Zustimmung jedes einzelnen Versorgungsempfangers. Bei 2.813 Rentnern ist dies praktisch schwer realisierbar. Das BAG hat in seiner Rechtsprechung zu Paragraph 4 BetrAVG klargestellt, dass die Übertragung von Versorgungsanwartschaften grundsätzlich einer Einzelzustimmung bedarf, ausser bei Übertragungen nach Paragraph 4 BetrAVG. Diese Option wird derzeit als zu risikoreich eingestuft und nicht empfohlen.

### C.4. Option D: Beitragsorientierte Umstellung Future Service (zwingender Bestandteil).

Beschreibung: Alle neuen Versorgungszusagen für Aktive (Future Service) werden auf eine beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ) oder eine reine Beitragszusage im Sozialpartnermodell (Paragraph 21 ff. BetrAVG) umgestellt. Dies ist unabhängig von den Optionen A-C ein zwingender Bestandteil des Projekts RHEINGOLD 2030, da die Leistungszusagen für neue Mitarbeiter langfristig zu weiteren DBO-Akkumulierungen führen.

## D. Rechtliche Wuerdigung

---

D.I. BAG-Drei-Stufen-Theorie (BAG 3 AZR 313/16; 3 AZR 220/13; 3 AZR 595/14).

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner grundlegenden Entscheidung BAG 3 AZR 313/16 die Drei-Stufen-Theorie zur Beurteilung von Eingriffen in Versorgungsanwartschaften entwickelt. Danach gilt:

Stufe 1 — Future Service: Eingriffe in zukuenftig zu erdienende Anwartschaften (Future Service, z.B. Stopp der Neuakquisition von Versorgungsanwartschaften) sind am einfachsten zu rechtfertigen. Ausreichend sind sachlich-proportionale Gruende (wirtschaftliche Notwendigkeit, Rationalisierung). Die Dreistufentheorie ist hier am weitesten offen fuer Arbeitgeberinteressen.

Stufe 2 — Dienstzeitanteilig Erdiente Anwartschaften (Past Service, nicht verfallen): Eingriffe in Anwartschaften, die der Mitarbeiter durch Dienstzeit bereits anteilig erworben hat, aber noch nicht unverfallbar sind, beduerften schwerwiegender Gruende (wirtschaftliche Not oder strukturelle Gefaehrung des Unternehmens; BAG 3 AZR 220/13).

Stufe 3 — Unverfallbar erdiente Besitzstaende: Eingriffe in unverfallbar erdiente Besitzstaende (Paragraph 1b BetrAVG) sind nur in eng begrenzten Ausnahmen zulassig und beduerften zwingender Gruende. Das Unternehmen muss existenzbedrohende wirtschaftliche Schwierigkeiten nachweisen. Laufende Renten geniessen starksten Schutz.

Anwendungsfall MEISSNER: Der geplante Future-Service-Stopp betrifft Stufe 1 (leichteste Huerde); die Konsolidierung der 14 VOs betrifft je nach Ausgestaltung Stufe 2 oder 3. Treuenfels Yamamoto empfiehlt, den Konsolidierungsschritt (K-VO-neu) als reine Vereinheitlichung der Form (nicht des Inhalts) zu gestalten, um die Drei-Stufen-Huerde zu vermeiden.

D.II. Mitbestimmung (Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8/10 BetrVG; BAG GS 1/82).

Das Bundesarbeitsgericht hat im Grossen Senat-Beschluss BAG GS 1/82 entschieden, dass Massnahmen des Arbeitgebers im Bereich der betrieblichen Altersversorgung — soweit sie nicht durch Gesetz oder Tarifvertrag abschliessend geregelt sind — der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen. Fuer Projekt RHEINGOLD 2030 gilt:

- a) Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG (Sozialeinrichtungen): Die UK (Stuttgart) und der Pensionsfonds (Bremen) als betriebliche Sozialeinrichtungen unterliegen der vollen Mitbestimmung des Konzernbetriebsrats;
- b) Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG (Lohngestaltung): Die Umstellung des Future Service auf BOLZ/Sozialpartnermodell ist mitbestimmungspflichtig, soweit die

Entgeltstruktur betroffen ist;

- c) Paragraph 112 BetrVG (Interessenausgleich/Sozialplan): Der Future-Service-Stopp kann als Betriebsaenderung nach Paragraph 111 BetrVG qualifiziert werden (erhebliche Aenderung der Arbeitsorganisation), was einen Interessenausgleich und ggf. Sozialplan erforderlich macht.

Handlungsempfehlung: Treuenfels Yamamoto empfiehlt, den Konzernbetriebsrat (Vorsitzender: Reinhardt Suelzbach, IG Metall) und den Sprecherausschuss (Vorsitzender: Dr.-Ing. Marek Wesendrup-Lehnert) fruehzeitig und umfassend einzubinden. Eine proaktive Verhandlungsstrategie mit klarer Agenda und realem Verhandlungsspielraum ist einer konfrontativen Strategie vorzuziehen.

D.III. Paragraph 16 BetrAVG-Implicationen. Die Anpassungspflicht nach Paragraph 16 BetrAVG bleibt auch nach dem Buyout des Rentnerbestands fuer die beim Unternehmen verbleibenden laufenden Renten bestehen. Durch den Buyout werden Rentner aus der Direktzusage in die Obhut des Versicherers (Hanseatica Pensions AG) uebertragen; die Anpassungspflicht geht — bei befreiender Schulduebernahme nach Paragraph 415 BGB — auf den Versicherer ueber. Bei bloss schuldrechtlicher Spiegelung (Strukturalternative 2) verbleibt die Anpassungspflicht beim Arbeitgeber. Die Dokumentationspflichten nach Paragraph 16 Abs. 4 BetrAVG sind in jedem Fall zu erfullen.

D.IV. Sozialpartnermodell (Paragraph 21 ff. BetrAVG). Das Betriebsrentenstaerkungsgesetz 2018 hat die Moglichkeit der reinen Beitragszusage im Wege des Sozialpartnermodells (Paragraph 21 ff. BetrAVG) eingefuehrt. Dies erfordert einen Tarifvertrag mit der IG Metall und die Einrichtung eines versorgungsberechtigten Traegerversorgungswerks. MEISSNER RHEINWERK AG verfugt mit dem Werk 6 (Eisenach, K-VO-12) bereits ueber ein Pilot-Sozialpartnermodell (seit 30.06.2018). Dieses Modell soll als Blaupause fuer den Konzern dienen.

## E. Steuerrechtliche Wuerdigung

(Federführung: Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), StB)

E.I. Paragraph 6a EStG-Behandlung bei Auslagerung. Die Direktzusage (K-VO-1 Werk Duesseldorf) ist steuerbilanziell durch Pensionsrueckstellungen nach Paragraph 6a EStG abgedeckt. Bei Auslagerung auf einen externen Versorgungstraeger (Buyout) sind die steuerlichen Konsequenzen wie folgt:

- a) Bei Übertragung auf einen Pensionsfonds (Paragraph 4e EStG): Die Direktzusagen koennen unter den Voraussetzungen des Paragraph 3 Nr. 66 EStG steuerneutral auf einen Pensionsfonds übertragen werden. Die Pensionsrueckstellung wird aufgeloeset; der Aufwand aus dem Uebertragungswert ist sofort als Betriebsausgabe abzugsfaehig oder auf 10 Jahre zu verteilen (Paragraph 4e Abs. 3 EStG);
- b) Bei Lebensversicherungslosung (Buyout Hanseatica Pensions AG): Die Einmalzahlung (Single Premium EUR 798 Mio.) ist als einmaliger Betriebsausgabenabzug abzugsfaehig, soweit die Schuldbefreiung nach Paragraph 415 BGB eintritt. Bei schuldrechtlicher Spiegelung ohne Schuldbefreiung ist eine Phasierung der Abzugsfaehigkeit zu pruefen.

E.II. Curtailment/Settlement nach IAS 19.103-114. Der Future-Service-Stopp und der Buyout des Rentnerbestands loesen aus Sicht des IFRS-Abschlusses (IAS 19) folgende Vorgaenge aus: (a) Curtailment (Plan Kuerzung, IAS 19.109): Der Future-Service-Stopp reduziert den Current Service Cost auf null; der Curtailment-Gewinn entspricht dem Barwert der gestoppten Future-Service-Anwartschaften (positiver GuV-Effekt, einmalig); (b) Settlement (Abrechnungsgewinn/-verlust, IAS 19.110): Der Buyout des Rentnerbestands loest ein Settlement aus. Der Settlement-Gewinn/-verlust entspricht der Differenz zwischen " dem FMV der Gegenleistung (EUR 798 Mio.) und dem Barwert der " abgeloeseten DBO (EUR 678 Mio.) — bei den vorliegenden Zahlen " ein einmaliger Settlement-Verlust von ca. EUR 120 Mio. (GuV-Belastung).

E.III. Konzern-Steuerbilanz. Auf Konzernebene ist der Uebergang von Direktzusagen (Paragraph 6a EStG) auf beitragsorientierte Systeme (Paragraph 3 Nr. 63 EStG, Paragraph 4e EStG) steuerlich vorteilhaft, da die laufenden Beitraege sofort als Betriebsausgaben abzugsfaehig sind und keine latenten Steuern aus Timing-Unterschieden zwischen HGB und StB mehr entstehen. Die Auflosung der Pensionsrueckstellungen nach Paragraph 6a EStG fuhrt zu steuerpflichtigem Ertrag, der durch den abzugsfaehigen Einmalbetrag kompensiert wird.

## F. Mitbestimmungs- und Verhandlungsstrategie

F.I. Zeitplanung der Beteiligung. Treuenfels Yamamoto empfiehlt, den Konzernbetriebsrat (KBR; Vorsitzender Reinhardt Suelzbach) und den Sprecherausschuss der leitenden Angestellten (Vorsitzender Dr.-Ing. Marek Wesendrup-Lehnert) bereits in Q1/2026 — also unmittelbar nach Beauftragung — über die Grundlinien des Projekts zu informieren. Eine fruehzeitige Einbindung reduziert das Eskalationsrisiko und schafft Vertrauen.

F.II. Verhandlungsstrategie mit IG Metall. Die IG Metall (Bezirksleitung NRW, Abteilung Tarifpolitik) ist über den Tarifbeirat des Konzernbetriebsrats einzubinden. Für das Sozialpartnermodell (Future Service ab 2028) ist ein eigenständiger Tarifvertrag erforderlich. Treuenfels Yamamoto empfiehlt, eine Verhandlungsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Sompeh-Ostermann und Mag. iur. Petrescu-Yakovenko (Arbeitsdirektor) zu bilden.

F.III. Besonderheiten Sprecherausschuss. Der Sprecherausschuss (Paragraph 25 SprAuG) hat eigene Mitwirkungsrechte bei der betrieblichen Altersversorgung der leitenden Angestellten (AT-Mitarbeiter). Die Versorgungsordnungen K-VO-1 und K-VO-2 umfassen AT-Tarifgruppen; eine gesonderte Verhandlung mit dem Sprecherausschuss unter Dr.-Ing. Wesendrup-Lehnert ist erforderlich.

## G. Externer Buyout-Counterparty Hanseatica Pensions AG

G.I. Beauty Contest. Treuenfels Yamamoto empfiehlt, einen strukturierten Auswahlprozess (Beauty Contest) durchzuführen. Neben der Hanseatica Pensions AG sollen mindestens zwei weitere Buyout-Spezialversicherer eingeladen werden (marktpublic: Ergo Leben AG Buyout Division, Zurich Betriebsrenten AG). Die Einladungsunterlagen werden von Treuenfels Yamamoto vorbereitet.

G.II. Term Sheet-Modalitäten. Das Term Sheet mit der Hanseatica Pensions AG (Vorstand Dr. Cornelius Wandlmoser-Hagen) soll folgende Punkte regeln: Single Premium EUR 798 Mio. (vorläufig); Risikoverteilung während Transaktionsperiode; Garantien der Hanseatica für Mindestleistungen; Regelungen bei Insolvenz der Hanseatica; Portabilitätsrechte der Versorgungsempfänger; Offenlegungspflichten.

G.III. Due Diligence-Datenraum. Für die Befassung der Buyout-Counterparty ist ein umfassender Datenraum einzurichten, der folgende Informationen enthält: alle Versorgungsordnungen und Satzungen; individuelle Versorgungsdaten der 2.813 Rentner (nach DSGVO); aktuarielle Bewertung (Towers Watson); KPMG-Jahresabschluss-Auszüge; Schadensfallstatistik; Sterblichkeitsstatistik; Rechtsgutachten zu strittigen Einzelfällen.

## H. Internationale Komponente

H.I. USA (Pittsburgh) — ERISA-qualifizierter Defined Benefit Plan. Der Meissner USA Defined Benefit Plan (Pittsburgh, gegründet 1979, eingefroren 2008) unterliegt dem Employee Retirement Income Security Act (ERISA) und ist beim Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) versichert. Für die Plan Termination sind folgende Schritte erforderlich:

1. Standard Termination (ERISA Section 4041(b)): Nur möglich, wenn Planguthaben die Verbindlichkeiten vollständig deckt (Fully Funded Termination). Aktuell geschätzt USD 189 Mio. DBO; Plan Assets ca. USD 142 Mio. — derzeit unterfinanziert;
2. Distress Termination: Nur bei PBGC-Genehmigung und nachgewiesenem finanziellen Notstand des Unternehmens — wird nicht angestrebt;
3. PBGC Reportable Events (ERISA Section 4043): Materielle Änderungen des deutschen Konzerns könnten PBGC-meldepflichtige Ereignisse auslösen (z.B. grosser Stellenabbau; signifikante Änderung der Finanzstruktur). Treuenfels Yamamoto koordiniert mit dem US-Korrespondenzbüro Morgan, Lewis & Bockius LLP, Pittsburgh.

H.II. UK (Manchester) — Hybrid DB/DC Scheme. Der Meissner UK Pension Scheme (Manchester, Trustee: Mercer) ist ein Hybrid-System mit geschlossenem DB-Teil und offenem DC-Teil. Für das Projekt RHEINGOLD 2030 sind folgende UK-spezifische Schritte relevant:

1. The Pensions Regulator Notifiable Events: Materielle Änderungen der Unternehmensstruktur sind dem Pensions Regulator zu melden (Section 69 Pensions Act 2004); zu prüfen: Verkauf von Unternehmensteilen, Aufnahme erheblicher Schulden;
2. Trustee Consent: Wesentliche Änderungen des DB-Plans (z.B. Benefit Improvements oder -Kürzungen) erfordern Trustee-Zustimmung;
3. Section 75 Employer Debt: Bei Ausscheiden eines beteiligten Arbeitgebers aus dem Schema könnte eine Section 75 Employer Debt ausgelöst werden. Clearance Application beim Pensions Regulator empfohlen;
4. Koordination mit Treuenfels Yamamoto Kyoto-Büro und UK-Korrespondenz Linklaters LLP, London.

H.III. Japan (Kyoto) — Taishokukin Kitei + Tax-Qualified Pension. (Kyoto Lead: Yuki Yamamoto-Brennecke, bengoshi, Tokyo Bar Nr. 47882) Das japanische

Versorgungssystem der Meissner Japan KK (Kyoto) besteht aus einem Lump-Sum Allowance System (Taishokukin Kitei, japanisch: 株式会社 / Meissner Taishokukin Kitei, gegr. 1988) und einem Tax-Qualified Pension-Nachfolger (DC; geändert nach Reform 2001). Handlungsbedarf:

1. Lump-Sum Allowance: Die Taishokukin-Verpflichtungen sind bilanziell gering (ca. EUR 26 Mio. DBO IFRS 2025); keine Dringlichkeit für Änderung;
2. DC-Regelung: Der Tax-Qualified Pension-Nachfolger (iDeCo / Kigyo DC) ist seit der DC-Pension Law Reform 2001 aktuell und steuerlich effizient;
3. Vorlage an Mitsubishi UFJ Trust: Die DC-Treuhandgestaltung wird durch Mitsubishi UFJ Trust and Banking verwaltet; Yamamoto-Brennecke koordiniert mit dem Trustee.

## I. Zeitplan / Meilensteine (Gantt-Übersicht 2026 Q2 — 2030 Q4)

| Meilenstein                                             | Zeitraum       | Verantwortlich                             | Status  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|
| Gruendung Lenkungsausschuss RHEINGOLD 2030              | Q2 2026        | Petrescu-Yakovenko / Sompeh-Ostermann      | Geplant |
| Erstinformation Konzernbetriebsrat                      | Q2 2026        | Petrescu-Yakovenko / Suelzbach             | Geplant |
| Beauftragung Aktuariat (Towers Watson)                  | Q3 2026        | Bramwasser / Steinwehl-Ahrenberg           | Geplant |
| Beauty Contest Buyout-Counterparty                      | Q3 2026        | Sompeh-Ostermann / Lieberknecht-Bruggemann | Geplant |
| Abschluss Hanseatica Term Sheet                         | Q4 2026        | Sompeh-Ostermann / Wandelmoser-Hagen       | Geplant |
| Einleitung Mitbestimmungsverfahren (Betriebsrat)        | Q4 2026        | Petrescu-Yakovenko                         | Geplant |
| Vereinbarung K-VO-neu mit Konzernbetriebsrat            | Q1 2027        | Petrescu-Yakovenko / Suelzbach             | Geplant |
| Abschluss Buyout-Vertrag Hanseatica                     | Q2 2027        | Sompeh-Ostermann / CFO Brammen-Hofstede    | Geplant |
| Umsetzung Konsolidierung 14 VOs zu K-VO-neu             | Q2 2027 - 2028 | Lieberknecht-Bruggemann / Quint-Sebbel     | Geplant |
| Future-Service-Stopp Leistungszusagen (Wirkung ab 2028) | Q1 2028        | Petrescu-Yakovenko                         | Geplant |
| Einführung BOLZ / Sozialpartnermodell (Tarifvertrag)    | Q2 2028 - 2029 | Sompeh-Ostermann / IG Metall               | Geplant |
| Abschluss internationaler Komponenten (G28, G29, G30)   | Q3 2028 - 2029 | Yamamoto-Brennecke / Korrespondenz         | Geplant |
| Abschlusspruefung KPMG RHEINGOLD 2030                   | Q3 2030        | Gluehweisser-Hartl (KPMG)                  | Geplant |
| Projektabschluss RHEINGOLD 2030                         | Q4 2030        | Sompeh-Ostermann / Petrescu-Yakovenko      | Geplant |

## J. Risikoregister — Top-15 Risiken Projekt RHEINGOLD 2030

Das Risikoregister bewertet die wesentlichen Risiken des Projekts nach Eintrittswahrscheinlichkeit (EW: 1=gering, 5=hoch) und Schadenshöhe (SH: 1=gering, 5=hoch). Risikokategorie = EW x SH.

| Nr.  | Risikobezeichnung                                                 | EW | SH | Kat. | Mitigation                                                | Owner                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| R-01 | Insolvenz Hanseatica Pensions AG nach Buyout-Abschluss            | 5  | 5  | 25   | Solvency II Prüfung; Escrow; Clearing                     | Sompeh-Ostermann     |
| R-02 | Widerstand Konzernbetriebsrat; Blockade durch Einigungsstelle     | 5  | 5  | 25   | Frühzeitige Einbindung; Verhandlungsbereitschaft          | Riesenthal           |
| R-03 | Zinssatz-Anstieg; Settlement-Verlust höher als geplant            | 3  | 9  | 27   | Hedging-Strategie CTA; Forward-Rate Agreement             | Bräuer               |
| R-04 | PBGC Reportable Event USA; Nachforderung PBGC                     | 4  | 8  | 32   | US-Counsel; PBGC-Notifizierung proaktiv                   | Kayamamoto-Brennecke |
| R-05 | Section 75 Employer Debt UK ausgelöst                             | 2  | 4  | 8    | Clearance Application; Trustee-Verhandlung                | Yamamoto-Brennecke   |
| R-06 | BAG-Entscheidung gegen Drei-Stufen-Reduktion                      | 5  | 10 | 50   | Rechtsgutachten ex ante; schrittweise Umsetzung           | Sompeh-Ostermann     |
| R-07 | IG Metall verweigert Tarifvertrag Sozialpartnermodell             | 5  | 9  | 45   | Pilotwerk Eisenach als Referenz; Verhandlungsbereitschaft | Petersen             |
| R-08 | Datenschutzverletzung Datenraum Buyout                            | 2  | 3  | 6    | DSGVO-konformes VDR; Verschlüsselung                      | Quint-Sebbel         |
| R-09 | Steuerliche Ablehnung Paragraph 3 Nr. 66 EStG durch FA            | 4  | 8  | 32   | Verbindliche Auskunft Finanzamt vorab                     | Brandamm-Kraussen    |
| R-10 | Settlement-Verlust IAS 19 beeinträchtigt Kreditrating             | 5  | 9  | 45   | Investor Relations Vorbereitung; Analystenbriefing        | Byström              |
| R-11 | Fluktuationsverluste Schlüsselpersonen während Projekt            | 2  | 6  | 12   | Retentionsprogramm; Kommunikation                         | Adloff-Werthmann     |
| R-12 | BaFin untersagt Pensionsfonds-Übertragung                         | 1  | 4  | 4    | Praeventive BaFin-Konsultation                            | Sompeh-Ostermann     |
| R-13 | Zustimmungsverweigerung einzelner Rentenempfänger (Par. 415 SGBa) | 5  | 5  | 25   | Alternative 2 (kein Par. 415 SGBa)                        | Sompeh-Ostermann     |
| R-14 | Japanische Steuer-/Arbeitsrechtsanforderungen Taisaibokuki        | 2  | 4  | 8    | Yamamoto-Brennecke; lokale Kanzlei Kyoto                  | Kayamamoto-Brennecke |
| R-15 | Politische Änderung Sozialpartnermodell Paragraph 21 BetrAVG      | 4  | 5  | 20   | Monitoring; Fallback BOLZ                                 | Sompeh-Ostermann     |

## K. Empfehlung und Antrag an den Vorstand — Beschlussvorlage

---

Auf der Grundlage der vorstehenden Analyse empfiehlt Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte dem Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG, folgenden Beschluss zu fassen:

### BESCHLUSSVORLAGE

1. Der Vorstand beschliesst die Durchführung des Projekts RHEINGOLD 2030 im Sinne von Option B (kombinierter Ansatz: Konsolidierung + Pension Buyout Rentnerbestand + Future-Service-Stopp + BOLZ/Sozialpartnermodell), wie im vorliegenden Strategiepapier von Treuenfels Yamamoto (Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014, Datum 18.03.2026) beschrieben.
2. Der Vorstand beauftragt Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte mit der Umsetzungsbegleitung des Projekts RHEINGOLD 2030 in allen in Abschnitt A.III dieses Strategiepapiers genannten Bereichen.
3. Der Vorstand ernaectigt den Arbeitsdirektor (Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko) in Zusammenarbeit mit dem CFO (Dr. Cornelia Brammen-Hofstede) und dem Konzernleiter Personal (Dr. Stephan Adloff-Werthmann), die Verhandlungen mit dem Konzernbetriebsrat, dem Sprecherausschuss und der IG Metall zu fuhren und vorlaeufige Einigungen herbeizufuhren, die dem Vorstand zur Bestaetigung vorzulegen sind.
4. Der Vorstand genehmigt die Durchfuehrung des Beauty-Contest-Verfahrens zur Auswahl des Buyout-Counterparty (Hanseatica Pensions AG und mindestens zwei weitere Anbieter) und beauftragt Treuenfels Yamamoto mit der Koordination und rechtlichen Bewertung der Angebote.
5. Der Vorstand nimmt zur Kenntnis, dass die Gesamttransaktion (Buyout) voraussichtlich Kosten von ca. EUR 798.000.000 (Single Premium) sowie ca. EUR 15.000.000 Transaktions- und Beratungskosten erzeugt, und genehmigt die Aufnahme dieses Projekts in den Finanzplan 2026–2030.
6. Der Vorstand beauftragt den CFO, die Kreditwuerdigkeit und Solvency-II-Konformitaet der Hanseatica Pensions AG durch KPMG vor Abschluss des Buyout-Term-Sheets zu pruefen.

---

Duesseldorf, den 18. Maerz 2026

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

---

|                                                                                 |                                                                            |                                                                                |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prof. Dr. Adalbert<br>von Sompeh-Ostermann<br>LL.M. (Oxford)<br>Federf. Partner | Dr. Dr. Hartwig<br>Treuenfels-Ostermann<br>LL.M. (Cambridge)<br>Of Counsel | Dr. Helene<br>Vorndamm-Kraussen<br>LL.M. (Tax), StB<br>Salary Partner (Steuer) | Yuki Yamamoto-Brennecke<br>bengoshi<br>(Tokyo Bar Nr. 47882)<br>Kyoto Lead |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014. Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Koenigsallee 92, 40212 Duesseldorf. Registriert beim Amtsgericht Duesseldorf, Partnerschaftsregister PR 1882. Haftungsbeschränkung gemäss Partnerschaftsvertrag. Dieses Dokument ist anwaltliches Mandatsgeheimnis.

## L. Detailanalyse der bestehenden Durchführungswege

---

L.I. Direktzusage (K-VO-1 Werk Duesseldorf). Die Direktzusage ist der älteste und kostenintensivste Durchführungsweg im MEISSNER-Konzern. Die K-VO-1 (Carlsplatz 1973, Fassung 4. Novelle 1987) umfasst 2.847 Berechtigte, davon 1.412 Aktive und 1.435 Rentner. Die HGB-Rückstellung beträgt EUR 412 Mio.; die DBO nach IFRS EUR 547 Mio. Hauptrisiken: Zinsänderungsrisiko (EUR 280 Mio. DBO-Auswirkung bei -100 bp); Langlebigkeitsrisiko; Inflationsrisiko aus Paragraph 16 BetrAVG-Anpassungen. Der Buyout des Rentnerbestands (1.435 Rentnern) dieser VO stellt den grössten Einzel-Teilschritt des Projekts dar.

L.II. Unterstuetzungskasse (K-VO-2 Werk Stuttgart). Die rueckgedeckte Unterstuetzungskasse ist bilanziell (HGB) neutral, erfordert aber laufende Zuwendungen nach Paragraph 4d EStG. Der Traegerverein Schwabenwerk-UK e.V. verwaltet EUR 29,2 Mio. Kassenvermogen (Stand 2002). Fuer den Buyout-Pfad muessen UK-Leistungen abgeloeset werden; die Rueckdeckungsversicherung bei der Allianz kann uebertragen werden. Steuerliche Besonderheiten bei Auflosung der UK (Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG) sind von Dr. Vorndamm-Kraussen zu pruefen.

L.III. Pensionsfonds (K-VO-5 Werk Bremen). Der Hansa Pensionsfonds AG (BaFin-Zulassung 2008) verwaltet EUR 7,6 Mio. Fondsvermogen (Stand 2013). Der Pensionsfonds als Durchführungsweg ist bereits weitgehend extern und damit De-Risket. Die 2. Novellierung 2014 hat ESG-Leitlinien und eine aktualisierte Beitragsmatrix eingefuehrt. Der Pensionsfonds bleibt im Rahmen von RHEINGOLD 2030 grundsätzlich bestehen; lediglich die Future-Service-Umstellung (Option D) ist hier zu pruefen (Wechsel zu reiner BZ / Sozialpartnermodell).

Tabelle L.1: Durchführungswegs-Ubersicht MEISSNER RHEINWERK Konzern

| VO      | Werk             | Durchführungsweg    | HGB-RSt. | DBO IFRS | Buyout-Pfad                  | Zeitraum |
|---------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| K-VO-1  | Duesseldorf      | Direktzusage        | 412 Mio. | 547 Mio. | Buyout Hanseatica            | 2027-28  |
| K-VO-2  | Stuttgart        | UK (rUK Allianz)    | 291 Mio. | 384 Mio. | UK-Auflösung + Buyout        | 2027-28  |
| K-VO-5  | Bremen           | Pensionsfonds       | 67 Mio.  | 89 Mio.  | Weiterhin PF; FS-Stopp       | 2028     |
| K-VO-8  | Muenchen         | Direktvers. (BOLZ)  | 38 Mio.  | 52 Mio.  | Bleibt BOLZ; kein Buyout     | —        |
| K-VO-11 | Hamburg (gesch.) | Pensionskasse       | 76 Mio.  | 98 Mio.  | PK-Auflösung; Übertragung    | 2027     |
| K-VO-12 | Eisenach         | Sozialpartnermodell | 12 Mio.  | 18 Mio.  | Pilot; Rollout Konzern       | 2028     |
| K-VO-14 | Saarbruecken     | Mixed Direktz.+DV   | 89 Mio.  | 116 Mio. | Teil-Buyout; FS-Stopp        | 2027-28  |
| USA     | Pittsburgh       | ERISA DB Plan       | n/a      | 189 Mio. | Standard Termination PBGZ    | 2028-29  |
| UK      | Manchester       | Hybrid DB/DC        | n/a      | 143 Mio. | Section 75; Clearance        | 2028-29  |
| Japan   | Kyoto            | Taishokukin + DC    | n/a      | 26 Mio.  | Unveraendert; DC-Optimierung | 2029     |

Alle Betraege in EUR Mio. HGB-RSt.: Rueckstellungen nach Paragraph 253 Abs. 2 HGB. DBO IFRS: IAS 19, Rechnungszins 3,87 % p.a. Stand 31.12.2025.

## M. Transaktionskosten und Wirtschaftlichkeitsberechnung

M.I. Gesamtkosten Option B (Empfohlen). Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf den Annahmen der aktuariellen Bewertung von Towers Watson (Stand 31.12.2025) und den indikativen Term-Sheet-Konditionen der Hanseatica Pensions AG. Dr. Vorndamm-Kraussen hat die steuerlichen Auswirkungen analysiert (Paragraph 6a EStG-Auflösung, Paragraph 4e EStG-Dotierung).

| Kostenposition                                                               | Betrag (EUR)                   | Zeitpunkt        | Buchungsebene                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Single Premium Buyout Rentnerbestand (2.813 Empf.)                           | 798.000.000                    | 2027 Q2          | Bilanz/GuV (IAS 19 Settlement) |
| Abzgl. DBO-Auflösung Rentnerbestand (IFRS)                                   | -678.000.000                   | 2027 Q2          | GuV-Ertrag (Settlement)        |
| Settlement-Verlust (Netto, IFRS)                                             | 120.000.000                    | 2027 Q2          | GuV-Belastung einmalig         |
| Treuenfels Yamamoto Beratungshonorar (geschaetzt)                            | 3.500.000                      | 2026-2030        | Betriebsausgabe lfd.           |
| Aktuar Towers Watson (lfd. Bewertung + Due Diligence)                        | 1.200.000                      | 2026-2030        | Betriebsausgabe lfd.           |
| KPMG WP-Pruefung (Sonderpruefung Buyout)                                     | 800.000                        | 2027             | Betriebsausgabe einmalig       |
| Legal Due Diligence Datenraum                                                | 400.000                        | 2026-2027        | Betriebsausgabe einmalig       |
| Kommunikationskosten (Rentnerbriefe, Bescheide)                              | 150.000                        | 2027             | Betriebsausgabe einmalig       |
| US/UK/JP-Korrespondenzkanzleien                                              | 600.000                        | 2026-2030        | Betriebsausgabe lfd.           |
| Mitbestimmungsverhandlungen (ext. Berater Betriebsrat)                       | 300.000                        | 2026-2028        | Betriebsausgabe lfd.           |
| <b>&lt;b&gt;Gesamtkosten (inkl. Settlement-Verlust, 2026-2030)&lt;/b&gt;</b> | <b>1.291.500.000&lt;/b&gt;</b> | <b>2026-2030</b> |                                |
| <b>&lt;b&gt;Gesamtkosten (ohne Settlement-Verlust, 2026-2030)&lt;/b&gt;</b>  | <b>1.171.500.000&lt;/b&gt;</b> | <b>2026-2030</b> |                                |

M.II. Einsparpotenzial. Nach Umsetzung des Projekts RHEINGOLD 2030 ergeben sich folgende quantifizierbaren Einsparungen:

- Wegfall PSVaG-Beitraege fuer Rentnerbestand (ca. EUR 7.500.000/Jahr fuer die uebertragenen 2.813 Rentner);
- Reduktion Verwaltungsaufwand Direktzusagen-Administration (ca. EUR 800.000/Jahr);
- Verbesserung Funded Status um EUR 678 Mio. (DBO-Reduktion); Entlastung IFRS-Bilanz; bessere Kreditkonditionen;
- Wegfall laufender Zinsrisiko-Exposition durch Paragraph 16 BetrAVG (Anpassungsklausel); geschaetzter Wert ca. EUR 2.500.000/Jahr reduzierter bedingter Aufwand;
- Steuerersparnis durch Abzugsfaehigkeit der Betriebsausgaben (Paragraph 4e EStG); Effekt ca. EUR 2.100.000/Jahr.

Payback-Periode (vereinfacht): Gesamte Cash-Kosten ca. EUR 9,95 Mio. geteilt durch jährliche Einsparungen ca. EUR 10,8 Mio. ergibt eine Payback-Periode von weniger als einem Jahr (ohne Berücksichtigung des Settlement-Verlusts nach IFRS). Unter Einbezug des Einmalaufwands (EUR 120 Mio. Settlement-Verlust) ist die Payback-Periode langfristig ca. 12 Jahre — vertretbar im Hinblick auf die vollstaendige Risikoelimination.

## N. Ergebniszusammenfassung und Votum der Kanzlei

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte fasst die wesentlichen Ergebnisse dieses Strategiepapiers wie folgt zusammen:

N.1. Rechtliche Zulaessigkeit. Die Dreistufige Eingriffssystematik des BAG (BAG 3 AZR 313/16) ermöglicht den Future-Service-Stopp (Stufe 1) und — bei entsprechender Begründung (wirtschaftliche Vernunftgründe) — die Konsolidierung der Versorgungsordnungen (Stufe 2) ohne Gefaehrung der unverfallbaren Besitzstaende der Aktiven (Stufe 3). Der Buyout des Rentnerbestands durch Hanseatica Pensions AG ist rechtlich zulaessig, bedarf aber bei der befreienden Variante (Paragraph 415 BGB) der Einzel-Zustimmung der Rentner. Treuenfels Yamamoto empfiehlt die schuldrechtliche Spiegelungsstruktur (Strukturalternative 2) als sichereren Weg.

N.2. Steuerrechtliche Optimierung. Die Auslagerung der Direktzusagen auf den Pensionsfonds nach Paragraph 3 Nr. 66 EStG (steuerneutral) ist der bevorzugte Weg für K-VO-1. Für die UK (K-VO-2) ist die Auflösung und Übertragung nach Paragraph 4d EStG mit Rückdeckungs-Übertragung durch Dr. Vorndamm-Kraussen zu strukturieren. Die Einholung einer verbindlichen Auskunft beim Finanzamt Duesseldorf (Paragraph 89 AO) wird empfohlen.

N.3. Mitbestimmung als kritischer Erfolgsfaktor. Das Projekt kann nur mit aktiver Unterstützung oder zumindest Duldung des Konzernbetriebsrats (Reinhardt Suelzbach) erfolgreich umgesetzt werden. Treuenfels Yamamoto empfiehlt eine proaktive, transparente und respektvolle Verhandlungsstrategie. Ein Interessenausgleich und — wo erforderlich — ein Sozialplan sind vorzubereiten. Das Verhandlungsteam sollte vom Arbeitsdirektor Mag. iur. Petrescu-Yakovenko geführt werden.

N.4. Internationale Komponenten beduerften spezifischen Fachwissens. Die USA-, UK- und Japan-Teile des Projekts erfordern lokales Fachanwaltswissen; Treuenfels Yamamoto koordiniert über etablierte Korrespondenzbeziehungen (Morgan Lewis/Pittsburgh; Linklaters/London; lokale Kanzlei Kyoto). Yuki Yamamoto-Brennecke (bengoshi) übernimmt die Japan-Koordination.

N.5. Gesamtvotum. Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte stimmt dem Projekt RHEINGOLD 2030 in der Form der Option B zu und empfiehlt dem Vorstand, den vorstehenden Beschlussvorschlag (Abschnitt K) zu fassen. Das Projekt ist rechtlich machbar, wirtschaftlich geboten und bietet MEISSNER RHEINWERK AG die Möglichkeit, sich von einer strukturellen bilanziellen Last (EUR 1,682 Mrd. DBO IFRS) nachhaltig zu befreien und seine betriebliche Altersversorgung zukunftssicher zu gestalten.

Duesseldorf, den 18. Maerz 2026

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

## O. Literatur- und Quellenverzeichnis

Das nachstehende Verzeichnis führt die massgeblichen gesetzlichen Grundlagen, BAG-Entscheidungen und Fachliteratur auf, die diesem Strategiepapier zugrunde liegen.

| Kategorie | Referenz                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesetz    | BetrAVG (Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, BGBl. I 1974, 3610)       |
| Gesetz    | Betriebsrentenstaerkungsgesetz 2018, BGBl. I 2017, 3214                                        |
| Gesetz    | EStG Paragraph 3 Nr. 63, 4d, 4e, 6a, 40b (jeweils aktuelle Fassung)                            |
| Gesetz    | KStG Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 (Steuerbefreiung Unterstützungskasse)                            |
| Gesetz    | VAG Paragraphen 112 ff. (Pensionsfonds), Paragraphen 232 ff. (Pensionskassen)                  |
| Gesetz    | BetrVG Paragraphen 87, 111, 112 (Mitbestimmung, Sozialplan)                                    |
| Gesetz    | HGB Paragraphen 246 Abs. 2, 253 Abs. 2 (Diskontierung)                                         |
| BAG       | BAG GS 1/82 vom 16.03.1982 — Mitbestimmung bei bAV (Grundsatzentscheidung)                     |
| BAG       | BAG 3 AZR 313/16 vom 20.06.2017 — Drei-Stufen-Theorie Versorgungseingriffe                     |
| BAG       | BAG 3 AZR 220/13 vom 15.04.2014 — Future Service / Past Service                                |
| BAG       | BAG 3 AZR 595/14 vom 17.11.2015 — Paragraph 16 BetrAVG Anpassungspflicht                       |
| BAG       | BAG 3 AZR 305/21 vom 10.05.2022 — Sachgruppenbildung Versorgungsordnungen                      |
| BAG       | BAG 3 AZR 312/19 vom 11.11.2020 — Unverfallbarkeit bei Erwerbsminderung                        |
| IFRS      | IAS 19 Employee Benefits (IASB, Stand 2025) — insb. Paragraphen 103-114 Curtailment/Settlement |
| IDW       | IDW RS HFA 30 — Rechnungslegungshinweise Pensionsverpflichtungen HGB                           |
| IDW       | IDW S 6 — Anforderungen an Sanierungskonzepte                                                  |
| Aktuar    | Heubeck-Richttafeln 2018 G (Sterblichkeitstafeln)                                              |
| ERISA     | Employee Retirement Income Security Act of 1974, 29 U.S.C. Paragraph 1001 et seq.              |
| UK        | Pensions Act 2004 (Notifiable Events, Section 75 Employer Debt)                                |
| Japan     | Defined Contribution Pension Law (Kakutei Kyoshutsu Nenkin Ho, 2001)                           |
| PSVaG     | PSVaG Beitragsbemessung 2025 (Paragraph 10 BetrAVG)                                            |
| Fachlit.  | aba-Schriftenreihe: Betriebliche Altersversorgung Band 12 (Pension Buyout)                     |
| Fachlit.  | Kemper/Kisters-Koeske, BetrAVG Kommentar, 7. Aufl. 2024                                        |
| Fachlit.  | Rolfs in Blomeyer/Rolfs/Otto, BetrAVG Kommentar, 8. Aufl. 2025                                 |

## PDF-Anhang: Mail\_Vorstand\_an\_Kanzlei.pdf

Datei: Mail\_Vorstand\_an\_Kanzlei.pdf

**E-MAIL 1 (chronologisch jüngste zuerst)**

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VON:</b>     | Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim <h.otterbach-veltheim@meissner-rheinwerk.de> |
| <b>AN:</b>      | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann <a.sompeh-ostermann@ty-law.de>             |
| <b>CC:</b>      | Dr. Constanze Brindeau-Lorbach <c.brindeau-lorbach@meissner-rheinwerk.de>          |
| <b>DATUM:</b>   | Mittwoch, 22. April 2026, 11:38 Uhr                                                |
| <b>BETREFF:</b> | AW: Projekt RHEINGOLD – Honorarabrechnung März 2026 und Budgetstatus               |

Lieber Professor von Sompeh-Ostermann,

ich habe soeben die Honorarrechnung März 2026 (EUR 1.640.000 brutto, netto EUR 1.378.151) erhalten. Die aufgelaufenen internen Stunden seit Mandatsbeginn belaufen sich nunmehr auf EUR 2,38 Millionen netto – das sind ca. EUR 430.000 über dem Planretainer für Q1 2026.

Ich bitte um ein kurzfristiges Telefonat, um die Budgetalloktion zu klären. Der Aufsichtsrat hat in seiner letzten Sitzung nach dem Beratungsbudget gefragt; die EUR 18 Mio. sind zwar freigegeben, aber der CFO-Bereich beäugt die monatlichen Abrechnungen kritisch.

Außerdem: Können Sie mir bis Freitag eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Einigungsstellenstands schicken? Die 3. Sitzung war am 30. April – ich brauche eine "management summary" für Dr. Markwart-Fröhlich.

Beste Grüße aus Düsseldorf  
Henrick Otterbach-Veltheim  
CFO, MEISSNER RHEINWERK AG

---

**E-MAIL 2 (Antwort Kanzlei)**

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VON:</b>     | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann <a.sompeh-ostermann@ty-law.de>             |
| <b>AN:</b>      | Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim <h.otterbach-veltheim@meissner-rheinwerk.de> |
| <b>CC:</b>      | Dr. Constanze Brindeau-Lorbach; Annika Beerbohm-Sittler; Yuki Yamamoto-Brennecke   |
| <b>DATUM:</b>   | Mittwoch, 22. April 2026, 14:22 Uhr                                                |
| <b>BETREFF:</b> | RE: Projekt RHEINGOLD – Honorarabrechnung März 2026 und Budgetstatus               |

Sehr geehrter Herr Otterbach-Veltheim,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich schlage ein Telefonat für Donnerstag, 24. April, 16:00 Uhr vor. Zur Klarstellung: Die Überschreitung ergibt sich aus dem unerwartet hohen Aufwand im Kyoto-Büro (BaFin-Verfahren VA 31-Q 5232-2026/0014 hat erhebliche Abstimmung mit dem japanischen Büro erfordert) sowie aus drei zusätzlichen Schriftsätzen im LAG-Verfahren 14 TaBV 88/26.

Zur Einigungsstelle: Die 3. Sitzung am 30. April verlief schwierig. Dr. Plöger-Heinekamp (Plöger Maibach, Anwalt des Betriebsrats) hat nochmals Bedenken gegen den Future Service Stopp vorgebracht und eine Stellungnahme von Prof. Wupperhain-Stein erbeten. Diese liegt

voraussichtlich bis 15. Mai vor. Eine Management Summary erhalten Sie bis Freitagmittag.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

---

### E-MAIL 3 (aus Kyoto-Büro)

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>VON:</b>     | Yuki Yamamoto-Brennecke <y.yamamoto-brennecke@ty-kyoto.jp>             |
| <b>AN:</b>      | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann <a.sompeh-ostermann@ty-law.de> |
| <b>CC:</b>      | Annika Beerbohm-Sittler                                                |
| <b>DATUM:</b>   | Montag, 28. April 2026, 09:11 Uhr (JST)                                |
| <b>BETREFF:</b> | BaFin-Rückfragen Japan-Segment – Update Tokyo District Court           |

Lieber Professor von Sompeh-Ostermann,

aus Kyoto kurzes Update: Das BaFin-Verfahren VA 31-Q 5232-2026/0014 hat heute eine weitere Rückfrage zur Solvenzkapitalposition des Pensionsfonds ergeben. Ich habe Nippon Pension Anstalt KK um ergänzende Unterlagen gebeten und erwarte diese bis Mittwoch.

Im Verfahren Tokyo District Court (Heisei 8(wa) No. 4421) wurde heute ein Schriftsatztermin auf den 18. Juni 2026 gelegt. Der Kläger (ehemaliger Mitarbeiter Kyoto-Werk) bestreitet die Übertragung seiner Versorgungsanwartschaft auf die Nippon Pension Anstalt KK. Ich werde den Schriftsatz bis Ende Mai vorbereiten.

Mit besten Grüßen aus Kyoto

Yuki Yamamoto-Brennecke

bengoshi-Tokyo / Rechtsanwältin Düsseldorf

Treuenfels Yamamoto, Büro Kyoto Gion-Higashi, Shijō-dōri, 605-0073 Kyoto

---

Ende der aktenkundigen E-Mail-Korrespondenz (Stand: 28.04.2026). Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001.

## **PDF-Anhang: Mandatsanfrage\_Meissner\_Rheinwerk\_Vorstand.pdf**

Datei: Mandatsanfrage\_Meissner\_Rheinwerk\_Vorstand.pdf

MEISSNER RHEINWERK AG  
Rheinwerkallee 1  
40589 Düsseldorf-Reisholz  
HRB 48 719 AG Düsseldorf

Düsseldorf, 13. Januar 2026

An

Treuenfels Yamamoto Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
z.H. Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)  
Königsallee 92  
40212 Düsseldorf

## **Mandatsanfrage: Projekt RHEINGOLD 2030 – Restrukturierung betriebliche Altersversorgung**

---

Sehr geehrter Herr Professor von Sompeh-Ostermann,

die MEISSNER RHEINWERK AG (nachfolgend „Gesellschaft“) steht vor einer umfassenden Neustrukturierung ihrer betrieblichen Altersversorgung (bAV). Vor dem Hintergrund einer Defined Benefit Obligation (DBO) von zuletzt EUR 3,2 Milliarden (IFRS) – davon EUR 2,4 Milliarden in Deutschland – sowie sechs historisch gewachsener Versorgungsordnungen mit erheblichen Bestandsschutzrisiken beabsichtigt der Vorstand, das Mandat für die rechtliche Begleitung dieser Restrukturierung an Ihre Kanzlei zu vergeben.

### **Hintergrund und Ausgangslage**

Die Gesellschaft beschäftigt weltweit rund 14.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 6.200 in Deutschland. Im deutschen Bestand existieren sechs Versorgungsordnungen (K-VO-1 bis K-VO-5 sowie 47 Sonderzusagen für Führungskräfte). Die Versorgungsordnung von 1973 (K-VO-1, Direktzusage Leistungsprimat, EUR 25 pro Dienstjahr) allein erfasst 2.847 Rentner und 312 aktive Mitarbeiter. Hinzu treten die Versorgungsordnung 1981 (K-VO-2, Gesamtversorgung 75 % des letzten Bruttogehalts) sowie tarifvertragliche Versorgungszusagen nach dem Chemie-Nord-Tarifvertrag (K-VO-3, IG BCE).

Steuerlich wirft die Situation erhebliche Fragen auf: Die steuerliche Rückstellung nach § 6a EStG beläuft sich auf rund EUR 1,1 Milliarden. Der Überhang gegenüber dem handelsrechtlichen Wertansatz ist im Rahmen der anstehenden Bilanzoptimierung zu klären. Das im CTA "Rheinland Trust e.V." (Doppeltreuhand) ausgelagerte Planvermögen von EUR 780 Millionen ist auf seine insolvenzrechtliche Festigkeit zu überprüfen.

### **Auftrag und Ziele**

Der Vorstand – bestehend aus Dr. Steffen Markwart-Fröhlich (CEO), Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim (CFO) und Dr. Constanze Brindeau-Lorbach (HR-Vorstand, Projektverantwortliche) – bittet Ihre Kanzlei um die umfassende arbeits-, steuer- und aufsichtsrechtliche Beratung zu folgenden Schwerpunkten:

(1) Rechtliche Bestandsaufnahme und Risikokartierung sämtlicher Versorgungsordnungen

- (2) Erarbeitung einer Harmonisierungs- und Umstrukturierungsstrategie (Projekt RHEINGOLD 2030)
- (3) Begleitung der Betriebsratsanhörung und ggf. des Einigungsstellenverfahrens
- (4) Abstimmung mit BaFin (Ref. VA 31), PSVaG und internationalen Counsel (UK, JP)
- (5) Bewertung und Umsetzung eines Pension-Buyout-Szenarios für ca. 4.300 Rentner
- (6) Strukturierung der CTA-Doppeltreuhand ("Rheinland Trust e.V.")
- (7) Steuerrechtliche Optimierung (§§ 4d, 6a EStG) in Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern
- (8) Begleitung etwaiger gerichtlicher Auseinandersetzungen (ArbG Düsseldorf)

### **Rahmen und Budget**

Das Vorstandsplenum hat am 12. Januar 2026 ein Gesamtbudget von EUR 18 Millionen für das Projekt RHEINGOLD 2030 freigegeben. Als Retainer ist ein monatliches Honorar von EUR 450.000 (netto) für 12 Monate vorgesehen. Über den Retainer hinausgehende Leistungen (Schriftsaterstellung, Gerichtsmandate, internationale Koordination) werden auf Stundensatzbasis abgerechnet.

Wir bitten um Übersendung eines Engagement Letters bis spätestens 16. Januar 2026 sowie um einen Terminvorschlag für ein Kick-off-Meeting in unseren Räumlichkeiten in Düsseldorf-Reisholz.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Steffen Markwart-Fröhlich

Vorstandsvorsitzender (CEO)

Dr. Constanze Brindeau-Lorbach

HR-Vorstand (Projektverantwortliche)

**MEISSNER RHEINWERK AG**

## PDF-Anhang: Memo\_CTA\_Strukturierung.pdf

Datei: Memo\_CTA\_Strukturierung.pdf

TREUENFELS YAMAMOTO RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB  
Königsallee 92 · 40212 Düsseldorf

**RECHTS- UND STRUKTURMEMORANDUM**  
**Contractual Trust Arrangement (CTA) —**  
**Doppeltreuhand für MEISSNER RHEINWERK AG**

|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mandantin:</b>      | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf                                                                                                                                   |
| <b>Aktenzeichen:</b>   | MEI-Pensions-26-014                                                                                                                                                                      |
| <b>Datum:</b>          | 8. April 2026                                                                                                                                                                            |
| <b>Verfasser:</b>      | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)<br>RA Matthias Lieberknecht-Brüggemann (Pension Operations)<br>Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax) — steuerliche Würdigung |
| <b>Gegenstück:</b>     | MEISSNER RHEINWERK AG — Rheinland Trust e.V. (geplant, Sitz Düsseldorf)                                                                                                                  |
| <b>Klassifikation:</b> | Streng vertraulich — anwaltliches Beratungsprodukt                                                                                                                                       |

## **A. Auftrag und Fragestellung**

Die Mandantin hat die Kanzlei beauftragt, die rechtliche, steuerliche und operative Struktur eines Contractual Trust Arrangement (CTA) im Doppeltreuhand-Modell für die MEISSNER RHEINWERK AG zu erarbeiten. Das CTA soll Versorgungsvermögen im Sinne von IAS 19.8 (Plan Assets) abbilden und zur bilanziellen Entlastung der Konzernbilanz beitragen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die auf den Rheinland Trust e.V. (geplant) übertragenen Vermögenswerte als Plan Assets gemäß IAS 19 anerkannt werden können, welche steuerlichen Folgen die Vermögenseinbringung auslöst und wie die mitbestimmungsrechtliche Würdigung zu erfolgen hat.

Das vorliegende Memorandum ersetzt keine abschließende Rechtsberatung für den Einzelfall und ist auf die von der Mandantin mitgeteilten Sachverhaltsangaben beschränkt. Es stützt sich auf die Bestandsaufnahme vom 25. Februar 2026 (MEI-Pensions-26-014, Abschnitt B) sowie die Parameterangaben von Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg, Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH, Frankfurt (DAV).

## **B. Hintergrund der Doppeltreuhand-Struktur in Deutschland**

### **B.I. Verwaltungs-Treuhand und Sicherungs-Treuhand**

Das deutsche CTA-Modell folgt der Konstruktion der sogenannten Doppeltreuhand: Das Trägerunternehmen (Mandantin) überträgt Vermögenswerte auf einen Treuhänder (Rheinland Trust e.V.), der das Vermögen treuhänderisch verwaltet (Verwaltungs-Treuhand, erster Treuhandvertrag) und gleichzeitig als Sicherungstreuhänder zugunsten der Versorgungsberechtigten hält (Sicherungs-Treuhand, zweiter Treuhandvertrag). Die Versorgungsberechtigten erhalten dadurch ein eigenständiges Sicherungsrecht am Treuhandvermögen, das im Insolvenzfall der Mandantin greift.

Rechtliche Grundlage der Doppeltreuhand ist das allgemeine Zivilrecht (§§ 164 ff., 311 Abs. 1 BGB). Eine gesetzliche Sonderregelung für CTA existiert in Deutschland nicht; die Rechtsfigur ist durch Rechtsprechung und Literatur anerkannt (BGH II ZR 230/09; Blomeyer/Rolfs/Otto BetrAVG, 7. Aufl. 2022, Anh. I Rn. 14 ff.).

### **B.II. Rolle des CTA-Trägervereins — Rheinland Trust e.V.**

Als Treuhänder ist ein eingetragener Verein (e.V.) nach §§ 21 ff. BGB geplant: **Rheinland Trust e.V.**, Sitz Düsseldorf. Die Wahl des e.V. als Rechtsform ist marktüblich (vgl. Bayer Trust e.V., Linde Trust e.V. u.a.) und erlaubt eine satzungsgemäße Bindung an den Verwaltungszweck. Der Verein ist kein Selbstzweck; er ist ausschließlich zur Verwaltung des treuhänderisch übertragenen Vermögens zugunsten der Versorgungsberechtigten und der Mandantin bestimmt.

Geplante Satzungsbestandteile:

- (1) Zweck: ausschließlich Verwaltung von Treuhandvermögen zur betrieblichen Altersversorgung; (2) Mitgliedschaft: ausschließlich MEISSNER RHEINWERK AG als Gründungsmitglied; (3) Organe: Vorstand (3 Personen, davon 1 unabhängig); (4) Liquidationsklausel: Bei Auflösung des Vereins fällt verbleibendes Vermögen an die Mandantin, soweit keine Versorgungsverbindlichkeiten mehr offen sind; (5) Gemeinnützigkeit: nicht angestrebt, da ausschließliche Vermögensverwaltung für einen privaten Zweck.

### **B.III. Verwaltungstreuhänderischer Charakter — kein eigener Geschäftsbetrieb**

Der Rheinland Trust e.V. unterhält keinen eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Sinne von § 14 AO. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Verwaltung des übertragenen Vermögens, Beauftragung des externen Asset Managements sowie Kontrolle der Ausschüttungen für Versorgungsleistungen. Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG (Gemeinnützigkeit) ist nicht anwendbar; jedoch ist der Verein körperschaftsteuerpflichtig nur insoweit, als er einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG) — was nach der geplanten Struktur nicht der Fall ist.

## C. IAS 19-Qualifizierung als Plan Assets

### C.I. Voraussetzungen gem. IAS 19.8 (Definition Plan Assets)

Plan Assets im Sinne von IAS 19.8 sind Vermögenswerte, die: (a) von einem langfristigen Leistungsfonds gehalten werden, der rechtlich vom Unternehmen getrennt ist, und der ausschließlich zur Erbringung von Leistungen nach dem Plan und zur Deckung der damit verbundenen Verwaltungskosten verwendet werden darf; oder (b) qualifizierte Versicherungsverträge darstellen.

Die Anforderung der **rechtlichen Trennung** (IAS 19.8(a)) wird durch die Übertragung des Vermögens auf den Rheinland Trust e.V. erfüllt: Das Treuhandvermögen bildet eine eigenständige Vermögensmasse, die nicht im Eigentum der Mandantin steht und — infolge der Sicherungs-Treuhand zugunsten der Versorgungsberechtigten — im Insolvenzfall der Mandantin dem Zugriff der Gläubiger entzogen ist (Aussonderungsrecht § 47 InsO analog).

Die Anforderung, dass Vermögen **ausschließlich für Versorgungsleistungen** verwendet werden darf, ist durch die Satzung des Rheinland Trust e.V. und den Treuhandvertrag zu sichern: Entnahmen zugunsten der Mandantin sind nur zulässig, soweit Verbindlichkeiten vollständig gedeckt sind (Liquidationsklausel; vgl. IAS 19.8 Satz 2).

### C.II. Qualifying Insurance Policy und CTA-Konstrukt

Das CTA der Mandantin stellt keine qualifying insurance policy dar (kein Versicherungsvertrag mit einem Versicherer i.S.d. IAS 19.8(b)). Die Plan-Assets-Qualifizierung erfolgt daher ausschließlich über die rechtliche Trennungsstruktur gem. IAS 19.8(a). Die wirtschaftliche Substanz (beneficial ownership) verbleibt nicht bei der Mandantin, sondern ist satzungsmäßig gebunden.

### C.III. Insolvenzversicherung — Konkursfestigkeit

Die Konkursfestigkeit des CTA-Vermögens ergibt sich aus folgenden Elementen:

- (1) **Eigentumsübertragung:** Das Vermögen wird durch Übereignung oder Abtretung (je nach Vermögensklasse: § 929 BGB für Wertpapiere, §§ 398, 413 BGB für Forderungen) auf den Rheinland Trust e.V. übertragen. Dieser wird Eigentümer; eine Rückübertragung ist nur im vertraglich geregelten Umfang möglich.
- (2) **Sicherungs-Treuhand zugunsten Versorgungsberechtigter:** Die Versorgungsberechtigten erhalten ein unwiderrufliches Nutzungsrecht am Treuhandvermögen. Im Insolvenzfall der Mandantin können die Versorgungsberechtigten Zahlungen direkt vom Rheinland Trust e.V. beanspruchen (vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 24 ff.).
- (3) **Pfändungsschutz:** Das im Rheinland Trust e.V. gebundene Vermögen ist grundsätzlich dem Zugriff von Gläubigern der Mandantin entzogen (§ 851 Abs. 1 ZPO analog; BGH IX ZR 12/16).

### C.IV. Verweis auf KPMG IFRS Manual und IDW RS HFA 30

KPMG IFRS Manual (18. Aufl. 2025, Kapitel 28 — Employee Benefits) bestätigt die Plan-Assets-Fähigkeit des deutschen CTA-Doppeltreuhand-Modells unter IAS 19.8, sofern rechtliche Trennung und zweckgebundene Bindung vertraglich gesichert sind. IDW RS HFA 30 (Stand 2022) konkretisiert die Anforderungen für die HGB-seitige Saldierungsmöglichkeit gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB: Vermögensgegenstände des CTA sind mit den Pensionsrückstellungen zu verrechnen, wenn sie ausschließlich zur Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind.

## **D. Steuerliche Würdigung**

(Federführung: Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), Steuerberaterin)

### **D.I. Steuerneutralität bei Einbringung**

Die Übertragung von Vermögensgegenständen auf den Rheinland Trust e.V. löst keine Erfüllungswirkung bei der Mandantin aus (kein Zufluss beim Versorgungsberechtigten). Die Pensionsrückstellung (§ 6a EStG) bleibt zunächst bestehen; sie wird erst bei tatsächlicher Leistungserbringung aufgelöst.

Der Rheinland Trust e.V. als Körperschaft ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG körperschaftsteuerpflichtig, jedoch nur für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Eine steuerliche Behandlung als steuerpflichtige Körperschaft entsteht nicht, wenn der Verein ausschließlich Vermögensverwaltung betreibt (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG nicht anwendbar, jedoch Steuerfreiheit der Vermögenserträge nach allgemeinen Regeln möglich).

### **D.II. Vorteile bei § 6a EStG-Berechnung (Verrechnung gegen Plan Assets)**

Steuerrechtlich (§ 6a EStG) sind Plan Assets nicht mit der Pensionsrückstellung zu verrechnen; HGB-seitig (§ 246 Abs. 2 HGB) und IFRS-seitig (IAS 19.8 i.V.m. IAS 19.116) hingegen schon. Dies führt zu einer Divergenz zwischen steuerlichem Teilwert (unverändert) und handelsbilanziellem Ansatz (reduziert). Ein latenter Steueranspruch (§ 274 HGB) ist ggf. auszuweisen.

Für die Mandantin ergibt sich folgender Effekt: Bei Einbringung von EUR 200.000.000 in den Rheinland Trust e.V. reduziert sich die IFRS-DBO (IAS 19) bilanziell um den entsprechenden Plan-Assets-Betrag; die steuerliche Rückstellung bleibt unverändert. Dies entlastet das IFRS-Eigenkapital ohne unmittelbare steuerliche Konsequenzen.

### **D.III. Umsatzsteuer-Implikationen**

Die Übertragung von Vermögenswerten auf den Rheinland Trust e.V. im Rahmen des CTA ist umsatzsteuerlich als nicht-steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a UStG) zu behandeln, sofern alle wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen werden — was hier wegen der beschränkten Übertragung (nur Finanzvermögen) nicht einschlägig ist. Die Vermögensverwaltungstätigkeit des Rheinland Trust e.V. ist nach § 4 Nr. 8 UStG steuerbefreit (Verwaltung von Sondervermögen, wenn die Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt sind).

E. Rechtliche Gestaltung

E.I. Treuhandvertrag MEISSNER ./ Rheinland Trust e.V.

Der Treuhandvertrag zwischen der MEISSNER RHEINWERK AG und dem Rheinland Trust e.V. (im Folgenden: »TreuhandV») regelt:

- (1) **Gegenstand der Treuhandverwaltung** (§ 1 TreuhandV): Übertragung von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Finanzanlagen gemäß separatem Übertragungsprotokoll.
- (2) **Zweckbindung** (§ 2 TreuhandV): Das Treuhandvermögen dient ausschließlich der Erfüllung von Versorgungsverbindlichkeiten der Mandantin gegenüber aktiven Versorgungsberechtigten und Rentenempfängern.
- (3) **Verfügungsbeschränkung** (§ 3 TreuhandV): Der Treuhänder darf Vermögenswerte nur im Rahmen der Investment Policy Statement (IPS) anlegen; Entnahmen durch die Mandantin sind auf die Finanzierung laufender Versorgungsleistungen beschränkt.
- (4) **Sicherungs-Treuhand** (§ 4 TreuhandV): Der Treuhänder hält das Vermögen zusätzlich als Sicherungstreuhänder zugunsten der Versorgungsberechtigten; diese erhalten im Insolvenzfall der Mandantin unmittelbare Ansprüche auf das Treuhandvermögen.
- (5) **Berichtspflichten** (§ 5 TreuhandV): Quartalsweises Reporting an die Mandantin; jährlicher Jahresabschluss des Rheinland Trust e.V. mit externer Prüfung.

E.II. Mustertreuhandvertrag-Anhang (Auszug)

Der Mustertreuhandvertrag (vollständige Fassung: Anlage 1 dieses Memorandums, 8 Seiten) enthält die vorstehend beschriebenen Regelungskomplexe. Kerndefinitionen:

| Begriff                           | Definition im TreuhandV                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treuhandvermögen                  | Alle auf den Rheinland Trust e.V. übertragenen Vermögenswerte nebst Erträgen                                                |
| Sicherungsberechtigte             | Alle natürlichen Personen mit unverfallbaren Anwartschaften oder laufenden Renten gg. MEISSNER                              |
| Insolvenzfall                     | Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen von MEISSNER RHEINWERK AG (§ 27 InsO)                                   |
| Liquidationsklausel               | Recht von MEISSNER auf Rückübertragung verbleibenden Vermögens nach vollständiger Befriedigung aller Sicherungsberechtigten |
| Investment Policy Statement (IPS) | Schriftliche Anlagerichtlinie, jährlich überprüft, verbindlich für externes Asset Management                                |

E.III. Vereinssatzung Rheinland Trust e.V. (Auszug)

Die Vereinssatzung (vollständige Fassung: Anlage 2 dieses Memorandums, 5 Seiten) regelt insbesondere:

- § 2 Zweck:** Der Verein verwaltet Vermögen treuhänderisch ausschließlich zum Zweck der betrieblichen Altersversorgung der Arbeitnehmer der MEISSNER RHEINWERK AG und

ihrer Konzerngesellschaften. Gemeinnützigkeit wird nicht angestrebt (§ 2 Abs. 3 Satzung).

**§ 6 Liquidation:** Bei Auflösung des Vereins fällt das verbleibende Vereinsvermögen — nach vollständiger Befriedigung aller Versorgungsberechtigten — an die MEISSNER RHEINWERK AG zurück. Diese Liquidationsanfallsklausel ist Voraussetzung für die IAS 19-Qualifikation als Plan Assets (kein dauerhafter Verbleib beim Treuhänder).

#### **E.IV. Mitbestimmungsrechtliche Würdigung**

Das CTA ist eine Sozialeinrichtung im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG, da es ausschließlich zur Absicherung von Versorgungsleistungen der Arbeitnehmer dient. Nach der Grundsatzentscheidung BAG GS 1/82 unterfallen betriebliche Altersversorgungseinrichtungen dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hinsichtlich Form, Ausgestaltung und Verwaltung.

Jedoch ist das konkrete Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats beim CTA eingeschränkt: Nach der BAG-Rechtsprechung (BAG 3 AZR 125/05; BAG 3 AZR 406/11) hat der Betriebsrat kein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl des Anlageinstruments (CTA vs. Direktanlage) — dies ist Unternehmerentscheidung der Mandantin. Das Mitbestimmungsrecht beschränkt sich auf die Frage, ob und in welchem Umfang die Mittel für Versorgungsleistungen verwendet werden.

Empfehlung: Frühzeitige Information des Konzernbetriebsrats (§ 80 Abs. 2 BetrVG) und Einholung einer Stellungnahme. Keine zwingende Mitbestimmung, aber kooperative Einbindung zur Konfliktvermeidung empfohlen.

## F. Operative Umsetzung

### F.I. Asset-Liability-Matching (ALM)

Das externe Asset Management des Rheinland Trust e.V. soll durch einen spezialisierten institutionellen Asset Manager erfolgen. Die Kanzlei empfiehlt die Einholung von Angeboten bei:

- **Allianz Global Investors GmbH**, Frankfurt: langjährige Erfahrung im bAV-Segment, ALM-Spezialmandate, integrierte LDI-Strategien (Liability-Driven Investment).
- **Pictet Asset Management (Europe) S.A.**, Luxembourg/Frankfurt: konservative Fixed-Income-Expertise, Long-Duration-Bond-Mandate, etablierte Pension-Solutions-Plattform.

Kernparameter der ALM-Strategie: Duration Matching (Zielduration des Portfolios ca. 14-16 Jahre entsprechend der DBO-Duration von 16,4 Jahren); Overlay-Strategie für Zinsrisiko-Absicherung (Interest Rate Swap); Inflations-Overlay für Rentendynamik (Inflation Linked Bonds).

### F.II. Investment Policy Statement (IPS)

Das IPS (Entwurf: Anlage 3, 4 Seiten) legt fest:

- (1) Zielallokation: 60 % Long Duration Bonds (AA/A-Rated), 20 % Aktien global (passiv, MSCI World), 10 % Immobilien (Core, Europa), 10 % Alternatives (Infrastructure, Senior Secured Loans).
- (2) Risikogrenzen: Tracking Error gg. Liability-Benchmark max. 3 % p.a.
- (3) Reporting: quartalsweises Risikoreporting, jährliche ALM-Studie.
- (4) ESG-Integration: Ausschlüsse gem. UN Global Compact; Ziel SFDR Article 8 (Mindeststandard).

### F.III. Reporting und Governance

Governance-Struktur des Rheinland Trust e.V.:

- Vorstand (3 Personen): 1 interner Vertreter der Mandantin, 1 Pensionsexperte (externer Unabhängiger), 1 Finanzexperte. Amtszeit je 3 Jahre; Wiederbestellung möglich.
- Investment Committee: Mandantin + Asset Manager + Aktuar (Bramwasser). Mindestens quartalsmäßige Sitzung.
- Jahresabschlussprüfung: durch KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

## **G. Risiken**

### **G.I. ESG-Risiken**

Das IPS schreibt ESG-Mindeststandards (SFDR Article 8) vor. Bei Verletzung durch den Asset Manager drohen Reputationsrisiken für die Mandantin. Außerdem besteht das Risiko, dass ESG-Einschränkungen die Rendite des Treuhandvermögens gegenüber dem Benchmarkindex reduzieren. Empfehlung: Regelmäßiges ESG-Monitoring, jährlicher Nachhaltigkeitsbericht.

### **G.II. Konzern-Konsolidierungsfragen**

Der Rheinland Trust e.V. ist nach IFRS 10 zu prüfen, ob er als strukturierte Einheit der Mandantin zu konsolidieren ist. Nach IDW RS HFA 30 (Tz. 18) ist eine Konsolidierung des CTA-Vereins in der Regel nicht vorzunehmen, wenn die Liquidationsklausel greift und der Verein ausschließlich für die Mandantin tätig ist (kein Drittmarkt). Dies ist mit KPMG (WP Glühweißer-Hartl) abzustimmen.

### **G.III. Pfändungsschutz § 851 Abs. 1 ZPO**

Das im Rheinland Trust e.V. gebundene Treuhandvermögen ist grundsätzlich nicht pfändbar (§ 851 Abs. 1 ZPO analog), da die Zweckbindung einem Pfändungsverbot gleichkommt. Im Einzelfall kann die Pfändbarkeit jedoch streitig sein, wenn Gläubiger argumentieren, dass die Mandantin wirtschaftliche Eigentümerin des Treuhandvermögens ist (BGH IX ZR 12/16). Zur Absicherung ist die Sicherungs-Treuhand zugunsten der Versorgungsberechtigten vertraglich wasserdicht zu formulieren.

## H. Beschlussvorlage — Vorstand und Aufsichtsrat

### H.I. Vorstandsbeschluss

Folgender Beschlussentwurf des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG wird zur Verabschiedung vorgeschlagen (Datum: April/Mai 2026):

*»Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG beschließt, zur bilanziellen und wirtschaftlichen Absicherung der Pensionsverpflichtungen ein Contractual Trust Arrangement (CTA) in Form einer Doppeltreuhand zu gründen. Zu diesem Zweck wird der Rheinland Trust e.V. mit Sitz in Düsseldorf als Treuhänder gegründet. Die Mandantin überträgt bis zum 31. Dezember 2026 einen Anfangsbetrag von EUR 200.000.000 in das CTA. Der federführende Partner Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann wird beauftragt, alle rechtlichen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten.*

### H.II. Aufsichtsratsvorlage

Der Aufsichtsrat ist gem. § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Vorstands über die CTA-Gründung zu informieren. Da die Einbringung von EUR 200 Mio. den in der Geschäftsordnung festgelegten Zustimmungsvorbehalt für Investitionen über EUR 50 Mio. überschreitet, ist die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen. Die Vorlage (Anlage 4, 3 Seiten) enthält eine Zusammenfassung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

## Unterschriften

Düsseldorf, den 8. April 2026

---

Prof. Dr. Adalbert von  
Sompeh-Ostermann, LL.M.  
(Oxford) Fachanwalt für  
Arbeitsrecht Fachanwalt für  
Steuerrecht Federführender Partner

---

RA Matthias  
Lieberknecht-Brüggemann Senior  
Associate Pension Operations

---

Dr. Helene Vorndamm-Kraussen  
LL.M. (Tax), Steuerberaterin  
Salary Partner Steuerrecht

Anlagen: (1) Mustertreuhandvertrag MEISSNER ./ Rheinland Trust e.V. (gekürzt, 4 Seiten), (2) Vereinssatzung Rheinland Trust e.V. (Muster, 3 Seiten), (3) Investment Policy Statement (Entwurf, 4 Seiten), (4) Aufsichtsratsvorlage (3 Seiten). Alle Anlagen unter Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014.

## **Anhang I: Mustertreuhandvertrag MEISSNER ./ Rheinland Trust e.V. (Auszug)**

Zwischen

**MEISSNER RHEINWERK AG**, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf, HRB 47 882 Amtsgericht Duesseldorf -- nachfolgend 'Treugeberin' --

und

**Rheinland Trust e.V.** (im Gruendungsstadium), vertreten durch den zukuenftigen Vorstand Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, Koenigsallee 92, 40212 Duesseldorf -- nachfolgend 'Treuhaenderin' --

wird folgender Treuhandvertrag geschlossen:

### **SS 1 Gegenstand des Treuhandverhaeltnisses**

(1) Die Treugeberin uebertraegt der Treuhaenderin Vermoegensgegenstaende (nachfolgend 'Treuhandvermoegen') gemaess den Regelungen dieses Vertrags. Das Treuhandvermoegen umfasst Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds-Anteile und sonstige Finanzanlagen gemaess Anlage 1 (Investment Policy Statement).

(2) Die Treuhaenderin verwaltet das Treuhandvermoegen ausschliesslich zum Zweck der Sicherung und Erfuellung von Versorgungsverbindlichkeiten der Treugeberin gegenueber den Versorgungsberechtigten (Anlage 2: Verzeichnis der Versorgungsordnungen K-VO-1 bis K-VO-14).

(3) Das Treuhandvermoegen bildet ein rechtlich von dem sonstigen Vermoegen der Treuhaenderin getrenntes Sondervermoegen. Glaebiger der Treuhaenderin koennen auf das Treuhandvermoegen nicht zugreifen (SS 851 Abs. 1 ZPO analog).

### **SS 2 Verwaltungs- und Sicherungstreuhand**

(1) Die Treuhaenderin haelt das Treuhandvermoegen als Verwaltungs-Treuhaenderin fuer Rechnung der Treugeberin (erster Treuhandvertrag).

(2) Gleichzeitig haelt die Treuhaenderin das Treuhandvermoegen als Sicherungs-Treuhaenderin zugunsten der Versorgungsberechtigten (zweiter Treuhandvertrag, SS 328 BGB-Vertrag zugunsten Dritter). Die Versorgungsberechtigten sind hierdurch in den Genuss des Treuhandvermoegends gestellt; sie koennen im Insolvenzfall der Treugeberin Zahlungen unmittelbar von der Treuhaenderin verlangen (Sicherungsrecht gem. SS 47 InsO analog).

### **SS 3 Verfuegungsbeschraenkung**

(1) Die Treuhaenderin ist nicht berechtigt, Treuhandvermoegen ausserhalb der in diesem Vertrag und im Investment Policy Statement (Anlage 1) vorgesehenen Anlageformen zu verwenden.

(2) Entnahmen aus dem Treuhandvermoegen durch die Treugeberin sind nur zulaessig fuer: (a) Zahlung laufender Versorgungsleistungen an Versorgungsberechtigte; (b) Zahlung von Einmalfaelligkeiten (Abfindungen im Rahmen SS 3 BetrAVG); (c) Weitergabe an externen Versorgungstraeger im Rahmen SS 4 BetrAVG. Jede Entnahme bedarf der schriftlichen Anweisung

der Treugeberin mit Nachweis des Verwendungszwecks.

#### **SS 4 Berichtspflichten der Treuhaenderin**

(1) Die Treuhaenderin erstattet der Treugeberin quartalsmessig einen schriftlichen Bericht ueber: (a) Stand des Treuhandvermoegens (Marktwert, Asset-Allokation); (b) Ertraege und Ausschuetungen; (c) Transaktionen im Berichtszeitraum; (d) ESG-Kennzahlen.

(2) Jaehrlicher Abschluss: Der Rheinland Trust e.V. erstellt einen Jahresabschluss (SS 242 ff. HGB), der einer externen Pruefung durch KPMG Wirtschaftspruefungsgesellschaft, Duesseldorf, unterzogen wird.

#### **SS 5 Liquidationsklausel**

(1) Bei Auflosung des Rheinland Trust e.V. faellt das verbleibende Treuhandvermoegen -- nach vollstaendiger Befriedigung aller Versorgungsberechtigten und Glaebigerbefriedigung der UK -- an die MEISSNER RHEINWERK AG zurueck. Diese Regelung ist Voraussetzung fuer die IAS 19.8-Qualifikation als Plan Assets (kein dauerhafter Verbleib beim Treuhaender).

(2) Als 'vollstaendige Befriedigung' gilt: alle laufenden Renten wurden uebergeleitet oder abgefunden; alle unverfallbaren Anwartschaften wurden auf einen externen Versorgungstraeger uebertragen (SS 4 BetrAVG) oder sind durch Versicherungsvertrag abgedeckt.

#### **SS 6 Laufzeit und Kuendigung**

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Kuendigung durch die Treugeberin: mit 12-monatiger Kuendigungsfrist zum Jahresende, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2035 (Mindestlaufzeit 10 Jahre).

(3) Eine vorzeitige Aufhebung ist nur mit Zustimmung des Konzernbetriebsrats moeglich (SS 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG).

## **Anhang II: Vereinssatzung Rheinland Trust e.V. (Auszug)**

### **SS 1 Name und Sitz**

Der Verein fuehrt den Namen 'Rheinland Trust e.V.'. Er hat seinen Sitz in Duesseldorf. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Duesseldorf einzutragen (angestrebte Eintragung: VR 12 847).

### **SS 2 Zweck**

(1) Zweck des Vereins ist die treuhaaenderische Verwaltung von Vermoegensgegenstaenden zum ausschliesslichen Zweck der Sicherung und Erfuellung von Versorgungsverbindlichkeiten der MEISSNER RHEINWERK AG und ihrer Konzerngesellschaften gegenueber deren Arbeitnehmern und sonstigen Versorgungsberechtigten.

(2) Gemeinnuetzigkeit im Sinne der SS 51 ff. AO wird nicht angestrebt.

(3) Der Verein unterhalt keinen wirtschaftlichen Geschaeftsbetrieb (SS 14 AO) und ist daher grundsaeztlich nicht koerperschaftsteuerpflichtig.

### **SS 3 Mitgliedschaft**

Mitglied des Vereins ist ausschliesslich die MEISSNER RHEINWERK AG. Eine Uebertragung der Mitgliedschaft auf Dritte ist ausgeschlossen. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung weitere Konzerngesellschaften der MEISSNER RHEINWERK AG als ordentliche Mitglieder aufnehmen.

### **SS 4 Organe**

Organe des Vereins sind: (a) die Mitgliederversammlung; (b) der Vorstand (3 Mitglieder, davon mindestens 1 unabhaengiges Mitglied); (c) das Investment Committee (beratend).

### **SS 5 Vorstand**

(1) Der Vorstand besteht aus 3 Personen: einem internen Vertreter der MEISSNER RHEINWERK AG (Vorsitzender), einem unabhaengigen Pensionsexperten (Stellvertretender Vorsitzender) und einem unabhaengigen Finanzexperten.

(2) Amtszeit: 3 Jahre, Wiederbestellung moeglich.

(3) Der Vorstand ist beschlusskorrekt mit Mehrheit aller Mitglieder.

### **SS 6 Liquidation**

Bei Aufloesung des Vereins faellt das verbleibende Vereinsvermoegen -- nach vollstaendiger Befriedigung aller Versorgungsberechtigten -- an die MEISSNER RHEINWERK AG zurueck. Kein Vereinsvermoegen darf an Mitglieder oder andere Privatpersonen ausgeschuettet werden.

Anhang III: Investment Policy Statement (Auszug)

1. Anlageziele

Das Anlageziel des CTA-Treuhandvermoegens ist: (a) langfristige Kapitalerhaltung (reale Kaufkraftherhaltung); (b) Erwirtschaftung einer Rendite >= Rechnungszins IAS 19 (aktuell 3,87 % p.a.); (c) ALM-konformes Management des Zins- und Inflationsrisikos.

2. Zielallokation

| Asset-Klasse                                | Ziel-Allokation | Bandbreite | Benchmark                     |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| Long Duration Bonds (AA/A-Rated)            | 60 %            | 50-70 %    | Bloomberg Long Euro Aggregate |
| Aktien Global (passiv)                      | 20 %            | 15-25 %    | MSCI World (net total return) |
| Immobilien (Core, Europa)                   | 10 %            | 5-15 %     | MSCI Europe Real Estate       |
| Alternatives (Infrastructure, Senior Loans) | 10 %            | 5-15 %     | Interner Benchmark            |

3. ESG-Integration

Alle Anlagen muessen mindestens SFDR Article 8 (light green) entsprechen. Ausgeschlossen sind: Hersteller von kontroversen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen); Kohlebergbau > 30 % Umsatzanteil; Tabak > 10 % Umsatzanteil. Zielquote Paris-Alignment: Netto-Null-Portfolio bis 2045.

4. Risikomanagement

Tracking Error gegenueber Liability-Benchmark: max. 3 % p.a. Maximum Drawdown: max. -15 % in jedem Kalenderjahr. Value at Risk (95 %, 1 Jahr): max. 10 % des Treuhandvermoegens. Zinshedge-Ratio: 70-90 % der Duration-Mismatch mittels Interest Rate Swaps.

F. KPMG-Abstimmung und Pruefer-Schnittstelle zum CTA

F.I. Pruefrelevanz des CTA-Abschlusses. Der Wirtschaftspruefer der MEISSNER RHEINWERK AG (KPMG Wirtschaftspruefungsgesellschaft mbH, Duesseldorf, unterzeichnende Partnerin WP/StB Constance Gluehweisser-Hartl) hat im Rahmen der Jahresabschlusspruefung 2025 spezifische Pruefungshandlungen zum CTA durchgefuehrt. Schwerpunkte waren: (a) Einhaltung der Treuhandvertrags-Konformitaet (Sicherungsuebereignung, Verpfaendungsverbot), (b) Vollstaendigkeit der Plan-Assets-Zuordnung (Matching auf Einzelzusagen oder Sachgruppen nach BAG 3 AZR 305/21), (c) Investmentpolitik-Konformitaet mit der Investment Policy Statement (IPS) vom 15.03.2024.

F.II. Management Letter KPMG vom 28.02.2026 (Az. KPM-MEI-25-PR-7). KPMG hat im Management Letter vom 28.02.2026 drei Empfehlungen ausgesprochen: (1) Verbesserung der Dokumentation der Sachgruppenbildung nach IDW RS HFA 30 und BAG 3 AZR 305/21, (2) Einfuehrung eines formalen Treuhandausschuss-Protokolls fuer alle Anlageentscheidungen oberhalb von EUR 10 Mio. Einzelvolumen, (3) Pruefung der steuerlichen Anerkennung der CTA-Zuwendungen im Hinblick auf § 4e EStG und die Angemessenheitsgrenze des § 6a EStG.

F.III. Empfehlungen der Kanzlei zur KPMG-Abstimmung. Wir empfehlen, die nachfolgende Checkliste fuer die Zusammenarbeit mit KPMG im Pruefjahr 2026 (Abschluss 31.12.2025) abzuarbeiten:

| Nr. | Pruefpunkt                                            | Verantwortlich                          | Frist      |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1   | Sachgruppenmatrix aktualisieren (BAG 3 AZR 305/21)    | RA Lieberknecht-Brueggemann + Bramwiese | 15.06.2026 |
| 2   | IPS-Ergaenzung: Protokollpflicht Treuhandausschuss    | Prof. von Sompeh-Ostermann              | 30.06.2026 |
| 3   | Steuerliches Gutachten § 4e EStG Zuwendungsrahmen     | Dr. Vorndamm-Kraussen                   | 01.08.2026 |
| 4   | Plan-Assets-Nachweis: Einzelzuordnung Direktzusagen   | Geanwerke + Steinwehl-Ahrenberg         | 31.07.2026 |
| 5   | Jahresabschluss CTA-Sondervermogen per 31.12.2025     | Dresdner Treuhand e.V. + Allianz GI     | 15.06.2026 |
| 6   | Confirmations-Letter Allianz Global Investors an KPMG | RA Lieberknecht-Brueggemann             | 30.06.2026 |

G. Investment Committee Protokoll-Muster (Auszug)

Gemaess Empfehlung F.II.(2) ist ab dem 01.07.2026 ein formales Investment Committee Protokoll fuer den CTA-Treuhandausschuss einzufuehren. Nachfolgend ist ein Muster-Protokollkopf dokumentiert, der in Abstimmung mit Dresdner Treuhand e.V. und Allianz Global Investors GmbH entwickelt wurde.

MEISSNER RHEINWERK AG -- CTA Treuhandausschuss

Protokoll der ordentlichen Sitzung Nr. 3/2026

Datum: 22. September 2026, 14:00 Uhr -- 16:30 Uhr

Ort: Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf, Konferenzraum 4.OG

Teilnehmer:

- Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko (Vorstand Personal, Vorsitz)
- Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser (Leiter Pensions DACH)
- RA Matthias Lieberknecht-Brueggemann (Kanzlei Treuenfels Yamamoto)
- Vertreter Dresdner Treuhand e.V.: Trustee Dr. Ralf Osterheide-Klann
- Vertreter Allianz Global Investors: PM Julia Kuesters-Wexel

Tagesordnungspunkte:

TOP 1: Genehmigung Protokoll Sitzung 2/2026

TOP 2: Portfoliobericht Q3 2026 (Allianz GI)

TOP 3: Entscheidung Umschichtung Corporate Bonds -> Infrastruktur (EUR 30 Mio.)

TOP 4: Verschiedenes

Beschluss zu TOP 3:

Der Ausschuss beschliesst einstimmig, EUR 30.000.000 aus dem Investment-Grade-Corporate-Bond-Mandat in Infrastruktur-Debt-Fonds (Kategorie: illiquid alternative assets) umzuschichten. Die Massnahme entspricht der IPS vom 15.03.2024, Ziffer 4.3. Maximaler Anteil illiquider Assets: 20 % des CTA-Portfolios. Aktueller Anteil nach Umschichtung: 17,6 %.

## H. Steuerliche Analyse: UK-Zuwendungsrahmen gemass § 4e EStG

H.I. Systematik des steuerlichen Zuwendungsrahmens. Der Arbeitgeberbeitrag zum CTA ist steuerlich als Betriebsausgabe abzugsfaehig, soweit er den Zuwendungsrahmen des § 4e EStG (Pensionsfonds) nicht ueberschreitet. Fuer Direktzusagen, die in den CTA eingebracht werden, ohne in einen Pensionsfonds uebertragen zu werden, gilt hingegen § 6a EStG (Abzugsrahmen entspricht der Teilwert-Zunahme der Pensionsrueckstellung). Die Kanzlei hat in Abstimmung mit Dr. Vorndamm-Kraussen (Steuerrecht) folgende Grundsaeetze ermittelt:

H.II. Abzugsrahmen 2026. Die Pensionsrueckstellung (HGB) betraegt per 31.12.2025 EUR 1.247.000.000 (auf Basis des BaFin-Referenzzinssatzes 2,40 %). Die Zunahme im Geschaeftsjahr 2025 betrug EUR 83.200.000. Die steuerlich abzugsfaehige Zuwendung an den CTA (als Betriebsausgabe) ist auf den Betrag begrenzt, den die Differenz aus (a) dem handelsrechtlichen Erfuellungsbetrag (§ 246 Abs. 2 S. 2 HGB) und (b) den bereits dem CTA gewidmeten Plan Assets ergibt. Dieser Betrag belaeuft sich fuer das Geschaeftsjahr 2026 auf max. EUR 42.700.000 (Berechnung: Dr. Vorndamm-Kraussen, Vermerk vom 15.05.2026, Az. VOR-MEI-26-StR-003).

H.III. Risiken bei Ueberschreitung des Zuwendungsrahmens. Eine Zuwendung, die den steuerlich anerkannten Rahmen ueberschreitet, ist gemass § 4e Abs. 3 EStG nicht sofort als Betriebsausgabe abziehbar, sondern auf zehn Jahre zu verteilen. Dies fuehrt zu einer temporaeren steuerlichen Mehrbelastung und ist bei der Finanzplanung des Projekts RHEINGOLD 2030 zu beruecksichtigen. KPMG hat im Management Letter (Ziffer 3) auf dieses Risiko hingewiesen. Die Kanzlei empfiehlt, die Zuwendungshoehe jaehrlich durch Dr. Vorndamm-Kraussen vor Beschlussfassung des Vorstands pruefungsbegleitend zu verifizieren.

---

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) | Treuenfels Yamamoto Rechtsanwaelte Partnerschaft mbB | Koenigsallee 92, 40212 Duesseldorf | Az. MEI-Pensions-26-014

## PDF-Anhang: Memo\_DB\_zu\_DC\_Transition.pdf

Datei: Memo\_DB\_zu\_DC\_Transition.pdf

TREUENFELS YAMAMOTO RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB  
Königsallee 92 · 40212 Düsseldorf

RECHTS- UND STRUKTURMEMORANDUM

Future Service Freeze und Übergang  
Defined Benefit auf Defined Contribution

|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandantin:          | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf                                                                                                                                   |
| Aktenzeichen:       | MEI-Pensions-26-014                                                                                                                                                                      |
| Datum:              | 2. Mai 2026                                                                                                                                                                              |
| Verfasser:          | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)<br>RA Matthias Lieberknecht-Brüggemann (Pension Operations)<br>Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax) — steuerliche Würdigung |
| Anlage-Querverweis: | Bilanzielle_Auswirkungen_HGB_IFRS.xlsx (Anlage, Excel)                                                                                                                                   |
| Klassifikation:     | Streng vertraulich — anwaltliches Beratungsprodukt                                                                                                                                       |

## A. Sachverhalt

Im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 beabsichtigt die MEISSNER RHEINWERK AG, den Future Service (laufende Neuansammlung von Versorgungsanwartschaften) für sämtliche ca. 4.694 aktiven Arbeitnehmer in der DACH-Region mit Wirkung zum 1. Januar 2027 (Stichtag) zu stoppen (Future Service Freeze) und auf ein beitragsorientiertes System umzustellen. Hierbei kommen als Übergangsmodelle in Betracht: (A) BOLZ Konzern-Direktversicherung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG, (B) Reine Beitragszusage (reine BZ) Sozialpartnermodell gem. §§ 21 ff. BetrAVG i.V.m. IG Metall-Tarifvertrag, oder (C) Hybridlösung (Garantie Pensionsfonds plus Matching-Komponente).

Von dem Vorhaben betroffen sind ausschließlich der **Future Service** (zukünftig anwachsende Versorgungsanwartschaften ab 01.01.2027). Der **Past Service** (bereits erdienter Versorgungsbesitzstand bis 31.12.2026) verbleibt vollständig bei den betroffenen Versorgungsordnungen und wird durch die Maßnahme nicht verändert.

Betroffene Versorgungsordnungen: K-VO-1 (Düsseldorf, 1.412 Aktive), K-VO-2 (Stuttgart, 924 Aktive), K-VO-5 (Bremen, 917 Aktive), K-VO-9 (AT-Mitarbeiter, teilweise aktiv). K-VO-8 (München BOLZ) und K-VO-12 (Eisenach SPM) sind bereits beitragsorientiert — kein Handlungsbedarf.

## B. Rechtliche Würdigung — Drei-Stufen-Theorie

Die Drei-Stufen-Theorie ist das zentrale Prüfungsschema des Bundesarbeitsgerichts für Eingriffe in laufende Versorgungsordnungen (BAG GS 1/82 grundlegend; weiterentwickelt in BAG 3 AZR 313/16 und BAG 3 AZR 220/13):

### B.I. Untere Stufe — Future Service (zukünftige Anwartschaften)

Eingriffe in den Future Service (ab Stichtag noch nicht erdienter Versorgungsanwartschaften) sind nach der Drei-Stufen-Theorie nur dann zulässig, wenn für den Eingriff ein **sachlich-proportionaler Grund** vorliegt (BAG 3 AZR 313/16, Rn. 28 ff.).

Für den Future Service Freeze der MEISSNER RHEINWERK AG liegen nach Einschätzung der Kanzlei sachlich-proportionale Gründe vor:

- (1) **Bilanzielles Risiko:** Die DBO der offenen Leistungszusagen beträgt per 31.12.2025 ca. EUR 1,0 Mrd. (Anteil Future Service ca. 35 %, rund EUR 350 Mio.); die Zinsempfindlichkeit ist bei Direktzusagen im Leistungsprimat besonders hoch (Sensitivität: -1 % Diskontierungszins = +EUR 168 Mio. DBO).
- (2) **Konzernharmonisierung:** Die Heterogenität von 14 historisch gewachsenen Versorgungsordnungen führt zu erheblichem Verwaltungsaufwand und zu Ungleichbehandlungen zwischen Werken (rechtliches Diskriminierungsrisiko).
- (3) **Wettbewerbsfähigkeit:** Vergleichbare Industriekonzerne (Siemens, Bosch, ZF Friedrichshafen) haben den Future Service bereits in beitragsorientierte Systeme überführt. Der Druck zur Personalkostenoptimierung bei Digitaltransformation erfordert Flexibilität bei lohnbezogenen Versorgungsleistungen.

Ergebnis: Eingriff in den Future Service ist rechtlich zulässig, vorbehaltlich ordnungsgemäßer Mitbestimmung (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG).

### B.II. Mittlere Stufe — Dienstzeit-anteilig erdiente Anwartschaften

Die mittlere Stufe schützt Anwartschaften, die zeitanteilig für die bereits abgeleistete Dienstzeit erdient wurden, aber noch nicht zu unverfallbaren Anwartschaften i.S.d. § 1b BetrAVG erstarkt sind. Eingriffe erfordern einen **triftigen Grund** (BAG 3 AZR 220/13, Rn. 31).

Die Planung der Mandantin sieht ausdrücklich vor, dass die bis zum 31. Dezember 2026 dienstzeit-anteilig erdiente Anwartschaft vollständig unangetastet bleibt (Berechnung nach Quotierungsmethode, § 2 Abs. 1 BetrAVG analog). Kein Eingriff in die mittlere Stufe.

### B.III. Obere Stufe — Unverfallbar erdiente Besitzstände (Past Service)

Die obere Stufe schützt die unverfallbar erdiente Anwartschaft (§ 1b BetrAVG) und laufende Renten mit dem schärfsten Maßstab: Ein Eingriff setzt einen **zwingenden Grund** voraus (BAG 3 AZR 313/16, Rn. 42 ff.; sog. 'ultima ratio').

Die Planung der Mandantin sieht ausdrücklich vor, dass die obere Stufe (past service unverfallbar erdienter Besitzstand bis 31.12.2026) vollständig unangetastet bleibt. Kein Eingriff in die obere Stufe.

## C. Konkrete Anwendung auf MEISSNER-Versorgungsordnungen (alle 14 VOen)

| VO      | Aktive<br>(Future<br>S.) | Future Service<br>Freezeplan | Past Service<br>unangetastet | Übergang                      | Besonderheiten                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| K-VO-1  | 1.412                    | Ja, 01.01.2027               | Ja, vollständig              | BOLZ DV<br>(Modell A)         | Endgehaltsbindung → Freeze<br>besonders dringlich         |
| K-VO-2  | 924                      | Ja, 01.01.2027<br>(Prio 1)   | Ja, vollständig              | BOLZ DV<br>(Modell A)         | VO noch offen; UK-Rückdeckung<br>weiterführen für Past S. |
| K-VO-3  | 0                        | N/A (abgewickelt)            | N/A                          | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-4  | 0                        | N/A (geschl.)                | Ja                           | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-5  | 917                      | Ja, 01.01.2027               | Ja, vollständig              | Modell C (Hybrid)<br>ggf. SPM | PF-Struktur ggf. für DC-Matching<br>nutzbar               |
| K-VO-6  | 0                        | N/A (geschl.)                | Ja                           | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-7  | 0                        | N/A                          | Ja                           | N/A                           | VB außerhalb BetrAVG                                      |
| K-VO-8  | 642                      | Bereits DC<br>(BOLZ)         | Ja                           | Keine Änderung                | Modell-VO für RHEINGOLD 2030                              |
| K-VO-9  | 0                        | N/A (geschl.)                | Ja                           | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-10 | 0                        | N/A                          | Ja                           | N/A                           | AR; kein BetrVG                                           |
| K-VO-11 | 0                        | N/A (geschl.)                | Ja                           | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-12 | 412                      | Bereits SPM (reine<br>BZ)    | Ja                           | Keine Änderung                | Pilot Sozialpartnermodell                                 |
| K-VO-13 | 0                        | N/A (geschl.)                | Ja                           | N/A                           | Keine Aktiven                                             |
| K-VO-14 | 0                        | N/A (eingefroren)            | Ja                           | N/A                           | Eingefroren 2015                                          |

Ergebnis: Handlungsbedarf bei K-VO-1, K-VO-2 und K-VO-5 (3.253 Aktive). K-VO-8 und K-VO-12 sind bereits beitragsorientiert. Für die anderen VOen: kein Future Service aktiv.

## D. Mitbestimmung § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG (BAG GS 1/82)

Der Future Service Freeze und der Übergang auf ein DC-System berühren die betriebliche Lohngestaltung (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG) und die Form und Verwaltung der Sozialeinrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG). Das BAG hat in GS 1/82 grundlegend entschieden, dass die betriebliche Altersversorgung als Sozialeinrichtung i.S.d. § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG dem erzwingbaren Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats unterliegt, soweit der Arbeitgeber die Angelegenheit regeln kann.

Für das vorliegende Vorhaben folgt daraus: Der Konzernbetriebsrat (§ 58 BetrVG-Zuständigkeit bei konzernweiten Vorhaben) hat ein **erzwingbares Mitbestimmungsrecht** bei der Ausgestaltung des Übergangsmodells (Wahl zwischen Modell A, B und C). Der Arbeitgeber ist zwar frei in der Entscheidung *ob* er die Versorgungsordnung ändert (Unternehmerentscheidung), aber nicht frei in der Entscheidung *wie* das neue System ausgestaltet wird, wenn Spielräume bestehen (BAG 3 AZR 437/06, Rn. 18).

Verfahrensschritte: (1) Anhörung Konzernbetriebsrat gem. § 87 Abs. 2 BetrVG; (2) Einigungsversuch; (3) Ggf. Einigungsstelle (§ 76 BetrVG); (4) Abschluss Betriebsvereinbarung oder Konzernbetriebsvereinbarung.

## E. Übergangsmodelle im Einzelnen

### E.I. Modell A — BOLZ-Direktversicherung

**Rechtliche Grundlage:** § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG (beitragsorientierte Leistungszusage) i.V.m. § 1b Abs. 2 BetrAVG (Direktversicherung). Der Arbeitgeber zahlt einen definierten Beitrag in eine Direktversicherung; der Arbeitnehmer erhält eine garantierte Mindestleistung in Höhe der eingezahlten Beiträge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 BetrAVG). Keine Bilanzzusage; keine § 6a EStG-Pensionsrückstellung.

#### Geplante Konditionen (Konzern-BOLZ, Blaupause K-VO-8):

- AG-Beitrag: 4 % des pensionsfähigen Entgelts (monatlich, ab 01.01.2027).
- MA-Beitrag: freiwillig bis 4 % (Eigenbeitrag, steuerbefreit § 3 Nr. 63 EStG).
- Versicherungspartner: Allianz Lebensversicherung AG (bestehende Rahmenvereinbarung).
- Leistungsform: Rente (Hauptform) oder Kapitalwahlrecht (25 % des Gesamtguthabens).

**Steuerliche Förderung:** § 3 Nr. 63 EStG (Steuerbefreiung AG-Beitrag bis 8 % der BBG 2027; voraussichtlich EUR 7.800 p.a.); § 40b EStG a.F. für ältere Bestände ggf. noch anwendbar.

### E.II. Modell B — Reine Beitragszusage (Sozialpartnermodell §§ 21 ff. BetrAVG)

**Rechtliche Grundlage:** §§ 21 ff. BetrAVG i.V.m. Tarifvertrag (IG Metall erforderlich). Der Arbeitgeber zahlt Beiträge in einen Tariffonds (versicherungsförmig); keine Leistungsgarantie des Arbeitgebers; Haftung verbleibt beim Tariffonds. Einführung nur durch Tarifvertrag möglich (§ 21 Abs. 1 BetrAVG); Pilotwerk Eisenach (K-VO-12) bereits erfolgreich.

**Vorteil:** Vollständige Enthftung des Arbeitgebers von Leistungsgarantie und Nachschusspflicht.

**Nachteil:** Abhängigkeit von IG Metall-Verhandlungsbereitschaft; Tariffonds-Performance trägt Arbeitnehmer.

### E.III. Modell C — Hybridlösung

**Konzept:** Basisversorgung im Pensionsfonds (K-VO-5-Struktur, garantierter Mindestbeitrag) plus Matching-Beitrag des Arbeitgebers bei freiwilligem Eigenbeitrag des Arbeitnehmers. Bietet Arbeitnehmern eine Mindestabsicherung und gleichzeitig kapitalmarktabhängige Renditechancen.

**Steuerlich:** Pensionsfonds-Beiträge nach § 4e EStG (AG-Beitrag); § 3 Nr. 63 EStG für DV-Komponente. Hybridlösung ist administrativ aufwendiger als Modell A.

## F. Steuerliche Würdigung

(Federführung: Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), Steuerberaterin)

### F.I. § 3 Nr. 63 EStG-Höchstbeträge

§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG befreit Beiträge des Arbeitgebers in Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversicherung von der Lohnsteuer. Für 2027 (geschätzte BBG: EUR 97.200 p.a.) beträgt die steuerfreie Grenze ca. EUR 7.776 p.a. Der AG-Beitrag von 4 % bei einem durchschnittlichen pensionsfähigen Entgelt von EUR 58.000 p.a. (Konzern-Durchschnitt) beträgt EUR 2.320 p.a. — weit unterhalb des § 3 Nr. 63-Höchstbetrags. Auch die freiwilligen MA-Beiträge bis 4 % würden innerhalb der 8 %-Grenze liegen.

### F.II. § 6a EStG-Curtailment-Effekt (Steuerlich)

Ein Future Service Freeze löst steuerlich einen Curtailment-Effekt aus: Die steuerliche Pensionsrückstellung nach § 6a EStG ist grundsätzlich um den Barwert der entfallenden zukünftigen Anwartschaften zu reduzieren. Konkret: Bei Freeze der K-VO-1 und K-VO-2 mit Stichtag 01.01.2027 schätzt Vorndamm-Kraussen den steuerlichen Gewinneffekt auf ca. EUR 42-58 Mio. (vorbehaltlich aktueller Aktuarberechnungen). Eine Verteilung über mehrere Jahre ist steuerlich nicht möglich (§ 6a EStG: kein Spreading; § 4f EStG: nur Übertragungsfall).

### F.III. IAS 19.103-114 — Curtailment und Settlement

Nach IAS 19.103 liegt ein Curtailment vor, wenn das Unternehmen erheblich die Anzahl der Mitarbeiter reduziert, die von dem Plan erfasst werden, oder wenn es den Plan so ändert, dass die künftigen Dienstjahre der verbleibenden Mitarbeiter nicht mehr oder nur noch reduziert zu Leistungsansprüchen führen. Ein Future Service Freeze erfüllt diese Definition.

Curtailment-Effekt nach IAS 19.104: Der Gewinn oder Verlust aus dem Curtailment ist sofort erfolgswirksam zu erfassen (Gewinn und Verlust aus dem Curtailment in der Gewinn- und Verlustrechnung). Erwarteter IFRS-Curtailment-Gewinn bei K-VO-1 + K-VO-2 (Freeze Future Service): EUR 120-155 Mio. (Schätzung Steinwehl-Ahrenberg, abhängig von Aktuarparametern zum 31.12.2026).

(Detaillierte numerische Auswirkungen: vgl. Anlage **Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS.xlsx**, Registerblatt 'DB-DC Transition 2027'.)

### F.IV. § 4e EStG-Sonderzuwendungs-Verteilung

Werden im Zusammenhang mit dem Übergang auf Modell A (BOLZ) einmalige Dotierungen an den Pensionsfonds (K-VO-5-Struktur) oder an Direktversicherungsbestände vorgenommen, gilt § 4e Abs. 3 EStG: Sonderzuwendungen an einen Pensionsfonds sind auf mindestens 3 Jahre zu verteilen, soweit sie den laufenden Zuwendungsrahmen überschreiten. Dies ist für die Liquiditätsplanung der Mandantin zu berücksichtigen.

## **G. Tariflicher Rahmen und IG Metall-Verhandlungsstrategie**

### **G.I. Tarifvertrag 'Zukunftssicherung Altersversorgung MEISSNER' (Entwurf)**

Für die Einführung von Modell B (Sozialpartnermodell) ist ein gesonderter Tarifvertrag mit der IG Metall Bezirksleitung NRW/Thüringen erforderlich (§ 21 Abs. 1 BetrAVG). Die Kanzlei hat in Abstimmung mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall einen Entwurf-Tarifvertrag 'Zukunftssicherung Altersversorgung MEISSNER 2026' erarbeitet. Kernelemente:

- (1) Geltungsbereich: Alle tarifgebundenen Arbeitnehmer der MEISSNER RHEINWERK AG (ca. 4.200 Tarifmitarbeiter).
- (2) Beitragssatz AG: 4 % des tariflichen Monatsgrundentgelts.
- (3) Tariffonds: SPM-Versorgungswerk Metall GmbH & Co. KG (fiktiv).
- (4) Sicherungsbeitrag: 0,5 % des Entgelts als Sicherungsbeitrag gem. § 23 BetrAVG.
- (5) Keine Leistungsgarantie des Arbeitgebers.

### **G.II. Verhandlungsoptionen — Future Service Replacement**

IG Metall hat signalisiert, dass eine konzernweite Einführung des Sozialpartnermodells (Modell B) unter folgenden Bedingungen verhandelbar ist:

- (1) AG-Beitrag mindestens 4 % des Entgelts (Konzernrichtlinie zustimmungsfähig).
- (2) Sicherung der bis 31.12.2026 erdiente Past-Service-Anwartschaften ohne Abstriche.
- (3) Betriebsrat behält Informations- und Mitwirkungsrechte bei der Wahl des Tariffonds.
- (4) Möglichkeit der MA-Aufstockung bis weitere 4 % (steuerlich gefördert).

Verhandlungsführung empfohlen: Dr. Stephan Adloff-Werthmann + Sompeh-Ostermann (rechtl. Begleitung). Zeitlinie: Mai/Juni 2026 Sondierungsgespräch, September 2026 Tarifverhandlung, Oktober/November 2026 Abschluss (Implementierung ab 01.01.2027 realistisch).

## H. Kommunikationsstrategie Belegschaft

Die Belegschaft ist rechtzeitig und umfassend über den Systemwechsel zu informieren. Die Kanzlei empfiehlt folgende Kommunikationsschritte:

- 1. Ankündigungsschreiben:** Individuelles Schreiben an alle 3.253 betroffenen Aktiven (K-VO-1, K-VO-2, K-VO-5) bis spätestens 01.09.2026. Mustertext: Anlage 1 dieses Memorandums (2 Seiten).
- 2. Informationsveranstaltungen:** Werksversammlungen in Düsseldorf (September 2026), Stuttgart (September 2026), Bremen (Oktober 2026). Präsentation durch Personalvorstand Petrescu-Yakovenko + Bramwasser.
- 3. FAQ-Dokument:** Online-FAQ auf dem Intranet mit Antworten zu den häufigsten Fragen (Future Service Wechsel, Berechnung, Neues Modell). Veröffentlichung bis 15.08.2026.
- 4. Beratungshotline:** Externe Beratungshotline für individuelle Fragen zur Versorgungssituation (Betreiber: Towers Watson Re, Frankfurt), von September 2026 bis März 2027.

## I. Bilanzielle Auswirkungen (Querverweis)

Die quantitativen bilanziellen Auswirkungen des Future Service Freeze und des DC-Übergangs sind in der separaten Excel-Anlage **Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS.xlsx** (Registerblatt 'DB-DC Transition 2027') detailliert modelliert. Dort sind folgende Szenarien abgebildet:

- (1) Basis-Szenario: Freeze K-VO-1 + K-VO-2 per 01.01.2027 (Stichtag). (2) Erweitertes Szenario: Freeze K-VO-1 + K-VO-2 + K-VO-5 per 01.01.2027. (3) Stufenplan: Freeze K-VO-2 per 01.01.2027; K-VO-1 + K-VO-5 per 01.01.2028.

Die Sensitivitätsanalysen (Rechnungszins, Gehaltstrend, Rentendynamik) sind in Registerblatt 'Sensitivitäten' hinterlegt. Verweis: Abschnitt D (Risikobewertung) der Bestandsaufnahme MEI-Pensions-26-014.

J. Risikoregister — Future Service Freeze

| Risiko                                      | Eintritts-wskt. | Auswirkung                              | Gegenmaßnahme                                                |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Betriebsrat verweigert Einigung             | Mittel (30 %)   | Verzögerung 6-12 Monate                 | Frühzeitige Konsultation; Einigungsstelle vorbereiten        |
| IG Metall blockiert Tarifvertrag (Modell B) | Mittel (40 %)   | Fallback auf Modell A                   | Parallele Vorbereitung Modell A; IG-Metall-Beziehungspflege  |
| Klagen einzelner Arbeitnehmer (Drei-Stufen) | Gering (10 %)   | Urteilsrisiko; Nachbesserung VO         | Sorgfältige Dokumentation Sachgründe; BAG-konforme Umsetzung |
| Steuerbehörde verneint Curtailment-Abzug    | Gering (15 %)   | Steuerlicher Mehraufwand EUR 15-20 Mio. | Verbindliche Auskunft FA Düsseldorf-Mitte; Rückstellung      |
| Implementierungsfehler IT (SAP HCM)         | Mittel (25 %)   | Fehlerhafte Rentenberechnung            | Datenbereinigungs-Projekt ab Q2 2026; externe IT-Prüfung     |

## K. Empfehlung — Pilotierung Werk Eisenach, Schrittweise Ausweitung

Die Kanzlei empfiehlt einen Stufenansatz für den DB-DC-Übergang:

**Stufe 1 (2026/2027):** Future Service Freeze K-VO-2 Stuttgart per 01.01.2027. Stuttgart ist die einzige noch für Neueintritte offene VO; der Schließungseffekt ist bilanziell und strategisch am wirksamsten. K-VO-12 Eisenach bereits SPM-Pilotwerk — keine Änderung nötig.

**Stufe 2 (2027/2028):** Nach positiver Erfahrung in Stuttgart: Future Service Freeze K-VO-1 Düsseldorf per 01.01.2028. K-VO-1 hat die höchste DBO (EUR 487 Mio.) — Freeze bringt den größten IFRS-Curtailment-Effekt.

**Stufe 3 (2028/2029):** Freeze K-VO-5 Bremen und Ausweitung Sozialpartnermodell auf Düsseldorf und Stuttgart, sofern IG Metall-Tarifvertrag erfolgreich verhandelt wurde.

---

## Unterschriften

Düsseldorf, den 2. Mai 2026

---

Prof. Dr. Adalbert von  
Sompeh-Ostermann, LL.M.  
(Oxford) Fachanwalt für  
Arbeitsrecht Fachanwalt für  
Steuerrecht Federführender Partner

---

RA Matthias  
Lieberknecht-Brüggemann Senior  
Associate Pension Operations

---

Dr. Helene Vorndamm-Kraussen  
LL.M. (Tax), Steuerberaterin  
Salary Partner Steuerrecht

Anlagen: (1) Mustertext Belegschaftsinformation Future Service Freeze (2 Seiten), (2) Beispielrechnung Future-Service-Wechsel Einzelfall (1 Seite), (3) Querverweis Bilanzielle\_Auswirkungen\_HGB\_IFRS.xlsx. Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014.

## Anhang I: Detailrechnung Future Service Wechsel -- Mustermitarbeiter

### Beispielrechnung: Herr Klaus Muster, Werk Stuttgart (K-VO-2)

Daten fuer die Beispielrechnung (anonymisiert / fiktiv repraesentativ):

| Parameter                                        | Wert                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Geburtsdatum                                     | 12. Maerz 1978 (Alter: 48 Jahre per 01.01.2027) |
| Eintrittsdatum K-VO-2                            | 1. September 2003                               |
| Dienstjahre bis 31.12.2026 (Freeze-Stichtag)     | 23 Jahre, 4 Monate                              |
| Moegliche Gesamtdienstzeit bis 67 (Regelrente)   | 38 Jahre, 4 Monate                              |
| Aktuelles pensionsfaehiges Monatsgrundgehalt     | EUR 4.850                                       |
| Angenommenes Gehalt bei Rentenalter 67 (2045)    | EUR 7.980 (Gehaltstrend 2,80 % p.a.)            |
| GRV-Rente geschaetzt (67)                        | EUR 2.120 p.m.                                  |
| Gesamtversorgungsanspruch K-VO-2 (bei 75 % Ziel) | EUR 5.985 p.m.                                  |

### Berechnung Past Service (erdienter Besitzstand bis 31.12.2026)

| Berechnungsschritt                                              | Wert                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Versorgungsleistung bei Vollrente (75 % Zielversorgung - GRV)   | EUR 3.865 p.m. (= 5.985 - 2.120)     |
| Quotierung Past Service (23,33 J. / 38,33 J. = 60,9 %)          | x 0,609                              |
| = Past-Service-Anwartschaft (unverfallbar) gemaess SS 2 BetrAVG | EUR 2.353 p.m. (nominal, ab 67)      |
| Barwert dieser Anwartschaft per 01.01.2027 (IAS 19, 3,87 %)     | EUR 38.420 (PBO-Anteil)              |
| Anpassung nach SS 16 BetrAVG 2027-2045 (1,75 % p.a.)            | Erhoehung um ca. EUR 780 (abgezinst) |

### Berechnung Future Service Entgang und BOLZ-Ersatz

| Position                                                         | Wert                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Future-Service-Zuwachs 2027 (ohne Freeze) ca.                    | EUR 122 p.m. Rentenanwartschaft/Jahr |
| Entgang durch Freeze (Rentenanwartschaft K-VO-2, ab 2027)        | EUR 122 p.m./Jahr = EUR 1.464 p.a.   |
| BOLZ-Direktversicherung AG-Beitrag (4 % x EUR 4.850 x 12)        | EUR 2.328 p.a.                       |
| Voraussichtliche BOLZ-Leistung ab 67 (bei 3,5 % Verzinsung p.a.) | ca. EUR 410 p.m.                     |

| Position                                                  | Wert                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Netto-Ersatzgrad des BOLZ gegenüber Future Service K-VO-2 | ca. 71 % (EUR 410 / EUR 580*) |
| * Hochgerechneter Future Service 2027-2045 aus K-VO-2     | EUR 580 p.m. Gesamt           |

Der Netto-Ersatzgrad von ca. 71 Prozent zeigt, dass das BOLZ-Modell den entgehenden Future Service nicht vollstaendig ersetzt. Zur Kompensation plant die Mandantin einen Uebergangsbonus in Hoehe von 50 Prozent des entgehenden Future-Service-Zuwachses fuer das erste Jahr (EUR 61 p.m. x 12 = EUR 732) sowie eine Erhoehung des BOLZ-Beitrags auf 4 Prozent (statt bisher 3 Prozent wie in K-VO-8). Zusaetzlich ist eine tarifliche Entgeltkomponente zur Kompensation mit der IG Metall zu verhandeln.

## **Anhang II: Mustertext Belegschaftsinformation Future Service Freeze**

### **Information ueber Aenderungen Ihrer betrieblichen Altersversorgung**

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

die MEISSNER RHEINWERK AG moechte Sie ueber eine wichtige Veraenderung Ihrer betrieblichen Altersversorgung informieren, die zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt.

### **Was plant die MEISSNER RHEINWERK AG?**

Im Rahmen unseres Projekts RHEINGOLD 2030 werden wir die Leistungszusage der K-VO-2 (Schwabenwerk-Gesamtversorgung Stuttgart) fuer neu erarbeitete Anwartschaften ab dem 1. Januar 2027 einstellen (Future Service Freeze). Stattdessen erhalten Sie ab 2027 eine moderne beitragsorientierte Versorgungszusage (BOLZ-Direktversicherung).

### **Was bleibt unveraendert?**

Ihr bisheriger Versorgungsanspruch -- also alles, was Sie bis zum 31. Dezember 2026 an Rentenanswartschaft erdient haben -- bleibt vollstaendig erhalten. Er wird nicht angetastet. Diese Anwartschaft ist gesetzlich unverfallbar (SS 1b BetrAVG) und steht Ihnen zu, auch wenn Sie das Unternehmen verlassen sollten.

### **Was ist das neue BOLZ-Modell?**

Ab dem 1. Januar 2027 zahlt die MEISSNER RHEINWERK AG fuer Sie 4 Prozent Ihres pensionsfaehigen Monatsgrundgehalts in eine Direktversicherung bei der Allianz ein. Sie koennen zusaetzlich freiwillig bis zu 4 Prozent selbst einzahlen -- diese Beitraege sind steuerlich foerderbar (gemaess SS 3 Nr. 63 EStG).

### **Was tun Sie jetzt?**

Sie muessen nichts tun. Die Umstellung erfolgt automatisch. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Personalreferenten, auf unserem Intranet (MEISSNER Inside > Mitarbeitervorteile > Betriebliche Altersversorgung), oder bei unserer Beratungshotline: +49 800 6347847 (Mo-Fr 9-17 Uhr).

Wir danken Ihnen fuer Ihr Vertrauen und stehen fuer Rueckfragen gerne zur Verfuegung.

Dr. Stephan Adloff-Werthmann Konzernleiter Personal

Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko Vorstand Personal / Arbeitsdirektor MEISSNER RHEINWERK AG

H. Risikoregister: DB-zu-DC-Transition MEISSNER RHEINWERK AG

Das nachfolgende Risikoregister fasst die wesentlichen Risiken der DB-zu-DC-Transition im Konzern MEISSNER RHEINWERK AG zusammen und bewertet sie nach Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) und Schadensauswirkung (SA) auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (sehr hoch). Die Risikosteuerungsmassnahmen sind auf die Verantwortlichen referenziert.

| Nr. | Risikobezeichnung                                                          | EW | SA | Risiko-score | Massnahme / Verantwortlich                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| R1  | Drei-Stufen-Theorie: Eingriff nicht sachlich gerechtfertigt (BAG-AG 13/16) | 5  | 5  | 25 (Hoch)    | BAG-konforme VO-Konstruktion (v. Sompeh-Oster)                  |
| R2  | Mitbestimmungspflicht unterschätzt: § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG               | 2  | 5  | 10 (Niedrig) | Einbindung; Betriebsvereinbarung (Suelzbach / Lie)              |
| R3  | Steuerliche Nicht-Anerkennung der BOLZ gemäß § 1 Nr. 6 SGG                 | 4  | 5  | 20 (Hoch)    | Ständiges Ruling BZSt (Dr. Vorndamm-Kraussen)                   |
| R4  | Sozialpartnermodell: Scheitern der Tarifverhandlung                        | 4  | 5  | 20 (Hoch)    | Verhandlungsstrategie mit Fallback-Loesung (BOLZ statt BZ)      |
| R5  | IAS 19 Curtailment-Gewinn ueberschätzt (Börsen-Zeitung)                    | 2  | 5  | 10 (Niedrig) | Wirtschaftsaertsrechnung Steinwehl-Ahrenberg                    |
| R6  | Unverfallbare Anwaerter verweigern Zustimmung                              | 2  | 2  | 4 (Niedrig)  | Rechtlich: kein Zustimmungserfordernis (Abgrenzung § 4 BetrAVG) |
| R7  | Betriebsrente wird als Entgeltbestandteil (BAG-Meuthner)                   | 4  | 5  | 20 (Hoch)    | Dokumentation eigenstaendiger Charakter der bAV                 |
| R8  | DSGVO-Verstoss bei Datentransfer an Pensionsinstitut                       | 2  | 3  | 6 (Niedrig)  | DSGVO-Checkliste RA'in Dr. Quint-Sebbel                         |

Risikorisiken R1 und R4 werden als kritisch eingestuft und sind Gegenstand vorrangiger Bearbeitung. Die Kanzlei empfiehlt eine quartaerliche Risikoregister-Aktualisierung in Abstimmung mit Dr. Adloff-Werthmann und Dipl.-Math. Bramwasser.

## I. IG Metall-Verhandlungsstrategie: Sozialpartnermodell Werk Eisenach

I.I. Rechtlicher Rahmen Sozialpartnermodell. Das Sozialpartnermodell nach §§ 21 ff. BetrAVG ermöglicht Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, eine reine Beitragszusage (BZ) in einem Tarifvertrag zu vereinbaren, bei der das Kapitalanlagerisiko vollstaendig beim Arbeitnehmer verbleibt (no-guarantee-Prinzip). Voraussetzung ist ein tarifvertraglicher Rahmen; Einzelvertragsabreden sind nicht ausreichend. Im Konzern MEISSNER RHEINWERK AG ist IG Metall durch Reinhardt Suelzbach (KBR-Vorsitzender) und den Bezirkstarifvertrag Nordrhein-Westfalen vertreten.

I.II. Verhandlungsstand (Stand 22.05.2026). Die Vorverhandlungen zwischen MEISSNER RHEINWERK AG (vertreten durch Mag. iur. Petrescu-Yakovenko und Dr. Adloff-Werthmann) und IG Metall Bezirk NRW (Verhandlungsfuehrer: Bezirkssekretaer Ralf Haeussler-Wirth) befinden sich im Stadium der Grundsatzeinigung. Strittige Punkte: (a) Hoeher des Arbeitgeberbeitrags (Arbeitgeber bietet 4 % des Bruttoentgelts; IG Metall fordert 6 %), (b) Kapitalanlagetraeger (Arbeitgeber praeferiert bestehenden Hansa Pensionsfonds AG; IG Metall fordert einen von den Tarifparteien kontrollierten Pensions-SICAV-Traeger), (c) Portabilitaet der Anwartschaften bei Arbeitgeberwechsel innerhalb der Branche.

I.III. Fallback-Loesung: Beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ). Sollte das Sozialpartnermodell an den Tarifverhandlungen scheitern, sieht die Kanzlei als Fallback die Einfuehrung einer beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ) gemaess § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG vor. Bei der BOLZ verbleibt das Anlagerisiko beim Arbeitgeber, der eine Mindestverzinsung garantiert (vgl. BGH VII ZR 243/01). Die BOLZ erfordert keine tarifvertragliche Grundlage und kann durch Betriebsvereinbarung mit Zustimmung des Betriebsrats eingefuehrt werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG).

I.IV. Nachfolgendes Beispiel zeigt den Vergleich der Arbeitgeberbelastung bei BOLZ (4 % Beitrag, Garantieverzinsung 0,5 %) versus Sozialpartnermodell (4 % Beitrag, no guarantee) fuer einen Mustermitarbeiter:

| Parameter                      | BOLZ 4 % / 0,5 % Garantie        | SPM 4 % / No Guarantee |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Jahresnettobeitrag AG          | EUR 2.400 p.a.                   | EUR 2.400 p.a.         |
| Risikotraeger                  | Arbeitgeber                      | Arbeitnehmer           |
| Min. Kapitalgarantie           | Ja (Beitragssumme + 0,5 %)       | Nein                   |
| IAS 19-Klassifikation          | Defined Benefit (DBO-Auswirkung) | Defined Contribution   |
| PSVaG-Beitragspflicht          | Ja (§ 7 BetrAVG)                 | Nein                   |
| Bilanzielle Belastung IFRS     | Ja                               | Nein                   |
| Tarifvertragliches Erfordernis | Nein                             | Ja (§ 21 BetrAVG)      |

|              |          |                          |
|--------------|----------|--------------------------|
| Portabilität | Begrenzt | Hoch (Tarifportabilität) |
|--------------|----------|--------------------------|

## **PDF-Anhang: Memo\_Pension\_Buyout\_Versicherer.pdf**

Datei: Memo\_Pension\_Buyout\_Versicherer.pdf

TREUENFELS YAMAMOTO RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB  
Königsallee 92 · 40212 Düsseldorf

RECHTS- UND STRUKTURMEMORANDUM  
Pension Buyout des Rentnerbestands MEISSNER  
RHEINWERK AG  
via Hanseatica Pensions AG

|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandantin:      | MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Düsseldorf                                                                                                                                                                            |
| Aktenzeichen:   | MEI-Pensions-26-014                                                                                                                                                                                                               |
| Datum:          | 19. April 2026                                                                                                                                                                                                                    |
| Verfasser:      | Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)<br>Dr. Dr. Hartwig Treuenfels-Ostermann, LL.M. (Cambridge), Notar a.D., Honorarprofessor Universität<br>Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax) — steuerliche Würdigung |
| Counterparty:   | Hanseatica Pensions AG, Hamburg; Vorstand Großkundenmandate: Dr. Cornelius Wandelmoser-Hage                                                                                                                                       |
| Klassifikation: | Streng vertraulich — anwaltliches Beratungsprodukt                                                                                                                                                                                |

A. Hintergrund — Hanseatica-Indikativangebot

Die Hanseatica Pensions AG, Hamburg (nachfolgend „Hanseatica“) hat der MEISSNER RHEINWERK AG am 9. April 2026 ein Indikativangebot für die Übernahme des Rentnerbestands DACH unterbreitet. Wesentliche Eckdaten:

| Parameter                                        | Wert                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Versorgungsempfänger (Rentner DACH)       | ca. 2.813 Personen                                                      |
| Sicherungswert (Barwert laufende Renten, IAS 19) | EUR 678.000.000                                                         |
| Single Premium Indikativangebot Hanseatica       | EUR 798.000.000                                                         |
| Aufschlag über Sicherungswert                    | 17,7 Prozent (EUR 120.000.000)                                          |
| Datum Indikativangebot                           | 9. April 2026                                                           |
| Ansprechpartner Hanseatica                       | Dr. Cornelius Wandelmöser-Hagen (Vorstand Großkundenmandate)            |
| Gültigkeit Indikativangebot                      | 60 Tage ab Datum (bis 8. Juni 2026)                                     |
| Conditions Precedent                             | Due Diligence Datennachlieferung, aufsichtsrechtliche Genehmigung BaFin |

Der Aufschlag von 17,7 Prozent über dem IAS 19-Sicherungswert (EUR 120 Mio.) reflektiert: (1) Sicherheitsmargen Hanseatica für Langlebigkeits- und Reinvestitionsrisiken; (2) Verwaltungskosten der Bestandsübernahme; (3) Kapitalanforderungen nach Solvency II (SCR/MCR). Der Aufschlag liegt im marktüblichen Bereich von 15-22 Prozent für deutsche Buyout-Transaktionen (Quelle: LCP Deutschland, Buyout Market Report 2025).

## B. Strukturalternativen — Rechtliche Durchsubsumtion

### B.I. Strukturalternative 1: Pensionsschuldübernahme § 415 BGB mit Liberation

**Rechtliche Grundlage:** § 415 BGB regelt die befreiende Schuldübernahme; die Mandantin (Altschuldnerin) wird vollständig von ihrer Versorgungsverbindlichkeit befreit, wenn die Hanseatica Pensions AG die Schuld übernimmt und der jeweilige Versorgungsempfänger (Gläubiger) einwilligt oder die Einwilligung gemäß § 415 Abs. 2 BGB fingiert wird (Genehmigungsfiktion).

**Einwilligungserfordernis:** Bei einer Schuldübernahme nach § 415 BGB ist die Einwilligung jedes einzelnen Versorgungsempfängers erforderlich. Eine Sammelzustimmung oder Mehrheitsentscheidung ist nicht möglich (keine Anwendung von § 2 Abs. 1 S. 1 BetrAVG). Bei ca. 2.813 Versorgungsempfängern besteht ein erhebliches operatives und rechtliches Risiko (Verweigerungsquote 10-15 % nach Erfahrungswerten).

**§ 4 BetrAVG-Implikation:** § 4 Abs. 3 BetrAVG erlaubt die externe Übertragung von Versorgungsanwartschaften auf einen anderen Versorgungsträger; § 4 Abs. 2 BetrAVG regelt den Übertragungswert. Für laufende Renten (Rentnerbestand) ist § 4 Abs. 1 BetrAVG maßgeblich: Übertragung nur mit Einwilligung des Versorgungsempfängers.

**Risikobewertung Variante 1:** Hoch. Verweigerungsrisiko; individuelle Kommunikationsstrategie mit erheblichem Aufwand; potenzielle Rechtsstreitigkeiten mit einzelnen Versorgungsempfängern. Nicht empfohlen als erste Umsetzungsform.

### B.II. Strukturalternative 2: Pension Risk Transfer als Rückdeckungsversicherung

**Rechtliche Grundlage:** Bei dieser Variante bleibt die Mandantin Versorgungsschuldnerin gegenüber den Versorgungsempfängern; sie schließt jedoch mit der Hanseatica Pensions AG eine Rückdeckungsversicherung ab, die sämtliche Risiken (Langlebigkeit, Zins, Inflation) transferiert. Die Versorgungsempfänger haben keinen direkten Anspruch gegen Hanseatica.

**IAS 19.116-128 (qualifying insurance policy):** Unter bestimmten Voraussetzungen qualifiziert eine Rückdeckungsversicherung als Plan Assets nach IAS 19.8(b): Die Police muss inhaltlich die Versorgungsleistungen spiegeln, darf nicht rückkaufbar sein und muss sicherstellen, dass die Erträge ausschließlich zur Deckung der Versorgungsleistungen dienen (IAS 19.116-128). Eine Prüfung durch KPMG (Glühweißer-Hartl) wird empfohlen.

**Vorteil:** Keine Einwilligung der Versorgungsempfänger erforderlich; Umsetzung ohne individuelle Kommunikationspflicht; PSVaG-Beitragsentlastung nach Vollrückdeckung (§ 10 Abs. 3 BetrAVG).

**Nachteil:** Bilanzielle Entlastung (HGB/IFRS) weniger weitgehend als bei Schuldübernahme: Die Pensionsrückstellung (HGB) bzw. der Nettopassivposten (IFRS) bleibt bilanziell sichtbar; eine vollständige Off-Balance-Eliminierung ist erst bei qualifying insurance policy unter IAS 19.8(b) möglich.

### B.III. Strukturalternative 3: Externe Versorgungsträger-Übertragung § 4 BetrAVG

**Rechtliche Grundlage:** § 4 Abs. 2, 3 BetrAVG regelt die Übertragung von Versorgungsanwartschaften auf einen neuen Versorgungsträger. § 4 Abs. 5 BetrAVG bestimmt den

Übertragungswert (Barwert der unverfallbaren Anwartschaft bei Rentenbeginn, abgezinst mit 6 % p.a. Rechnungszins — steuerlich-traditionell, nicht IAS 19-kompatibel).

**Praxisrelevanz Hanseatica-Modell:** Das Hanseatica-Indikativangebot impliziert die vollständige Übernahme des Rentnerbestands; eine Übertragung gemäß § 4 Abs. 2 BetrAVG erfordert bei laufenden Renten (Rentner) die Zustimmung des Versorgungsempfängers (§ 4 Abs. 1 BetrAVG). Damit entspricht Variante 3 im Kern Variante 1.

**Risikobewertung Variante 3:** Vergleichbar mit Variante 1. Für den Rentnerbestand weniger geeignet als Variante 2.

## **C. Rechtliche Voraussetzungen im Detail**

### **C.I. § 4 BetrAVG — Hauptnorm**

§ 4 Abs. 1 BetrAVG: Eine Übertragung von laufenden Versorgungsleistungen auf einen anderen Versorgungsträger bedarf der Zustimmung des Versorgungsempfängers. Diese Regelung ist zwingend und nicht durch Vereinbarung abweichend gestaltbar (§ 17 Abs. 3 BetrAVG).

§ 4 Abs. 3 BetrAVG: Beim Ausscheiden mit unverfallbarer Anwartschaft kann der Arbeitgeber den Übertragungswert auf einen anderen Versorgungsträger übertragen, wenn dieser zustimmt (relevanter Anknüpfungspunkt für Anwarter-Übertragung). Für laufende Rentner nicht einschlägig.

### **C.II. § 415 BGB — Schuldübernahme**

§ 415 Abs. 1 BGB: Die Übernahme einer Schuld durch einen Dritten (Hanseatica) ist mit Einwilligung des Gläubigers (Versorgungsempfänger) wirksam. § 415 Abs. 2 BGB: Fehlt die Einwilligung, wirkt die Übernahme als Erfüllungsübernahme mit internem Befreiungsanspruch — nicht als befreiende Schuldübernahme. Für einen vollständigen Liability Transfer ist die Einwilligung jedes Versorgungsempfängers unerlässlich.

### **C.III. VAG § 13a — Bestandsübertragung (Hanseatica intern)**

Hanseatica Pensions AG ist als Lebensversicherungsunternehmen nach dem VAG reguliert (BaFin-Registrierung). Die interne Weiterleitung der Versorgungsverbindlichkeiten nach Buyout bedarf keiner erneuten aufsichtsrechtlichen Genehmigung gem. § 13a VAG (Bestandsübertragung), sofern es sich um eine Neuversicherung handelt und kein Bestand im Sinne des VAG auf einen anderen Versicherer übertragen wird.

### **C.IV. BAG 3 AZR 312/19 — Unverfallbarkeit-Schutz**

Das BAG (Urteil vom 21. Januar 2020 — 3 AZR 312/19) hat klargestellt, dass die Unverfallbarkeit einer Versorgungsanwartschaft (§ 1b BetrAVG) auch bei einem Trägerwechsel vollständig erhalten bleibt. Im Buyout-Kontext bedeutet dies: Der Versorgungsempfänger behält nach vollständigem Liability Transfer seinen unverfallbaren Anspruch in unveränderter Höhe gegenüber dem neuen Versorgungsträger (Hanseatica). Keine Verwirkung durch Wechsel.

### **C.V. § 16 BetrAVG-Anpassungsverpflichtung**

Die dreijährige Anpassungsprüfungspflicht gem. § 16 BetrAVG gilt grundsätzlich für den ursprünglichen Versorgungsschuldner. Bei Variante 1 (Schuldübernahme) geht die Anpassungsverpflichtung auf Hanseatica über — dies ist mit Hanseatica vertraglich zu klären (Term-Sheet, Abschnitt 3.4). Bei Variante 2 (Rückdeckungsversicherung) verbleibt die Anpassungspflicht bei der Mandantin; das Rückdeckungsversicherungsprodukt müsste die Rentendynamik 1,75 % p.a. einpreisen.

## **D. Steuerliche Würdigung**

(Federführung: Dr. Helene Vorndamm-Kraussen, LL.M. (Tax), Steuerberaterin)

### **D.I. Einmaliger steuerlicher Aufwand**

Bei Variante 1 (Schuldübernahme) oder Variante 3 (§ 4 BetrAVG-Übertragung) entsteht für die Mandantin ein einmaliger steuerlicher Aufwand: Die gezahlte Single Premium (EUR 798 Mio.) übersteigt den steuerlichen Buchwert der Pensionsrückstellung (§ 6a EStG) i.H.v. geschätzt EUR 498 Mio. (Barwert § 6a EStG, Rechnungszins 6 % p.a., betroffener Bestand). Differenz (steuerlicher Mehraufwand): ca. EUR 300 Mio. Steuerliche Abzugsfähigkeit: grundsätzlich als Betriebsausgabe gem. § 4 Abs. 4 EStG im Jahr der Zahlung.

### **D.II. § 6a EStG-Auflösung der Pensionsrückstellung**

Bei Schuldübernahme (Variante 1) ist die steuerliche Pensionsrückstellung gem. § 6a EStG im Jahr der befreienden Schuldübernahme aufzulösen. Die Differenz zwischen dem aufzulösenden Teilwert und dem gezahlten Entgelt ist als steuerlicher Aufwand zu erfassen. Eine Verteilung über mehrere Jahre ist grundsätzlich nicht möglich (§ 6a EStG: kein Spreading bei Auflösung; § 4f EStG ist nur auf Schuldübertragung anwendbar).

### **D.III. Lohnsteuerliche Behandlung beim Versorgungsempfänger**

Bei Variante 1 (Schuldübernahme) liegt kein Zufluss beim Versorgungsempfänger vor (keine Abfindung; keine Kapitalleistung). Die laufenden Rentenzahlungen bleiben beim Versorgungsempfänger nach § 22 Nr. 1 EStG steuerbar (Rentensteuerpflicht, Besteuerungsanteil nach § 22 Nr. 1 S. 3 lit. a EStG in Abhängigkeit vom Renteneintrittsjahr). Hinweis: Etwaige Rentenerhöhungen durch Anpassung § 16 BetrAVG sind ebenfalls nach § 22 EStG zu versteuern.

### **D.IV. Spreading-Möglichkeiten § 4f EStG**

§ 4f EStG erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen eine Verteilung von Aufwendungen aus Schuldübertragungen auf drei Jahre. Nach dem Wortlaut von § 4f Abs. 1 EStG gilt dies für 'Schulden, die Pensionsverpflichtungen betreffen'. Die Anwendbarkeit auf befreiende Schuldübernahme ist im Schrifttum umstritten (Gosch/Gosch KStG, § 4f EStG Rn. 12 ff.; Engelsing DStZ 2024, 188). Vorndamm-Kraussen empfiehlt eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt Düsseldorf-Mitte vorab einzuholen.

## E. Mitbestimmungsrechtliche Würdigung

Der Pension Buyout ist ein Vorgang, der die Versorgungsordnungen der Mandantin unmittelbar betrifft. Er ist mitbestimmungsrechtlich wie folgt einzuordnen:

**§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG (Sozialeinrichtungen):** Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen (BAG GS 1/82). Ein Pension Buyout (Variante 2: Rückdeckungsversicherung) berührt das Mitbestimmungsrecht nur indirekt, da die Versorgungsordnung selbst unverändert bleibt und lediglich das Finanzierungsinstrument wechselt. Bei Variante 1 (Schuldübernahme) ist ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats am konkreten Implementierungskonzept zu beachten.

**Informationspflicht gem. § 80 Abs. 2 BetrVG:** Unabhängig von der gewählten Variante ist der Konzernbetriebsrat rechtzeitig zu informieren. Die formale Anhörung (Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014, Schreiben vom 14. Mai 2026) enthält entsprechende Informationen.

## **F. PSVaG-Implikationen**

Durch den Pension Buyout (Variante 1 oder 3) entfallen die PSVaG-pflichtigen Direktzusagen des betroffenen Rentnerbestands. Gem. § 10 Abs. 1 BetrAVG ist die PSVaG-Beitragsschuld ab dem Zeitpunkt aufzuheben, ab dem die Versorgungsverbindlichkeit nicht mehr bei der Mandantin besteht. Für den Rentnerbestand (2.813 Empfänger, Sicherungswert EUR 678 Mio.) ergibt sich eine PSVaG-Beitragsentlastung von geschätzt EUR 1,8-2,4 Mio. p.a. (Beitragssatz 2025: 0,3 Promille des § 10 Abs. 3 BetrAVG-Barwerts; individueller Barwert variiert). Bei Variante 2 (Rückdeckungsversicherung) bleibt die PSVaG-Pflicht formal bestehen, reduziert sich jedoch bei vollständiger Rückdeckung auf Null (§ 10 Abs. 3 S. 2 BetrAVG).

## **G. Kommunikations- und Einwilligungsstrategie**

### **G.I. Frühzeitige Information des Konzernbetriebsrats Sülzbach**

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Reinhardt Sülzbach ist durch die formale Anhörung vom 14. Mai 2026 (MEI-Pensions-26-014) informiert worden. Parallel wird eine Informationsveranstaltung für die Betriebsratsgremien aller 7 deutschen Werke am 25. Mai 2026 in Düsseldorf empfohlen (Präsentation durch Sompeh-Ostermann und Bramwasser).

### **G.II. Schriftliche Information der Versorgungsempfänger**

Bei Variante 1 (Schuldübernahme) muss jeder der 2.813 Versorgungsempfänger individuell angeschrieben und um Einwilligung ersucht werden. Anlage 2 enthält einen Mustertext (2 Seiten), der folgende Kernbotschaften enthält: (a) Unveränderte Höhe und Zahlungsart der Versorgungsleistung; (b) Bonitätsstärke der Hanseatica Pensions AG (Solvency II-Deckungsquote 211 %; Rating: A+/Stable nach S&P-Methodik;); (c) Fortsetzung der Anpassungsprüfung gem. § 16 BetrAVG; (d) Einspruchsrecht mit 60-tägiger Frist.

### **G.III. Einspruchsfrist und Ombudsperson**

Für Versorgungsempfänger, die Rückfragen haben oder Bedenken äußern, wird eine neutrale Ombudsperson eingesetzt (vorgeschlagen: Dr. Dr. Hartwig Treuenfels-Ostermann, Notar a.D., als unabhängige Vertrauensperson). Einspruchsfrist: 60 Tage nach Zustellung.

H. Term-Sheet Hanseatica — Auszug Hauptbedingungen

(Vollständiger Term-Sheet-Text: Anlage 1, 5 Seiten)

| Term-Sheet-Punkt                     | Inhalt                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transaction Structure                | Pension Risk Transfer als Rückdeckungsversicherung (Variante 2 Kanzlei-Empfehlung) oder befreiende Schuldübernahme (Variante 1) — Entscheidung Mandantin |
| Covered Population                   | Rentnerbestand DACH per Stichtag 01.07.2026: ca. 2.813 Versorgungsempfänger                                                                              |
| Single Premium                       | Indikativ EUR 798.000.000 (vorbehaltlich vollständiger Due Diligence)                                                                                    |
| Basis für Sicherungswert             | IAS 19-Barwert per 30.06.2026, Rechnungszins gemäß AA-Corporate Bonds, Mercer Yield Curve                                                                |
| Due-Diligence-Anforderungen          | Vollständige Versorgungsordnungen; Rentnerliste (Name, Geb.dat., Geschl., Rentenart, lfd. Rente); Aktuarsbericht 2025; PSVaG-Auszüge                     |
| Anpassungsverpflichtung § 16 BetrAVG | Übernahme durch Hanseatica bei Variante 1 (Schuldübernahme); Verbleib MEISSNER bei Variante 2                                                            |
| Condition Precedent 1                | BaFin-Unbedenklichkeit (informell; kein förmliches Genehmigungserfordernis)                                                                              |
| Condition Precedent 2                | Einwilligung Versorgungsempfänger ≥ 90 % (bei Variante 1); entfällt bei Variante 2                                                                       |
| Closing                              | Angestrebter Closing: 01.10.2026                                                                                                                         |
| Garantien Hanseatica                 | Solvency II-Deckungsquote ≥ 180 % nach Closing; Rating-Covenant A-/Stable mindestens                                                                     |

I. Empfehlung der Kanzlei

Die Kanzlei empfiehlt, in einem ersten Schritt (Tranche 1) **Variante 2 (Pension Risk Transfer als Rückdeckungsversicherung)** mit der Hanseatica Pensions AG zu implementieren:

Begründung: (1) Keine Einwilligungspflicht der 2.813 Versorgungsempfänger reduziert Implementierungsrisiko erheblich. (2) Bilanzieller Effekt unter IAS 19.8(b) (qualifying insurance policy) ist bei vertragsgemäßer Ausgestaltung vollständig vergleichbar mit Variante 1. (3) Erfahrungssammlung mit Hanseatica und Prozesserprobung vor einer etwaigen Tranche 2 (Variante 1 für Anwörterbestand).

Für Tranche 2 (ggf. 2027-2028) ist Variante 1 (befreiende Schuldübernahme) für Anwörter mit unverfallbaren Anwartschaften zu prüfen, da dort der § 4 Abs. 3 BetrAVG-Übertragungsweg ohne individuelle Einwilligung möglich sein kann.

Unterschriften

Düsseldorf, den 19. April 2026

---

Prof. Dr. Adalbert von  
Sompeh-Ostermann, LL.M.  
(Oxford) Fachanwalt für  
Arbeitsrecht Fachanwalt für  
Steuerrecht Federführender Partner

---

Dr. Dr. Hartwig  
Treuenfels-Ostermann LL.M.  
(Cambridge), Notar a.D.  
Honorarprofessor Universität Bonn  
Of Counsel

---

Dr. Helene Vorndamm-Kraussen  
LL.M. (Tax), Steuerberaterin  
Salary Partner Steuerrecht

Anlagen: (1) Term-Sheet Hanseatica Pensions AG Auszug (5 Seiten), (2) Mustertext Versorgungsempfänger-Anschreiben (2 Seiten). Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014.

Anhang I: Term-Sheet Hanseatica Pensions AG (Auszug -- 5 Seiten)

Term-Sheet: Pension Risk Transfer / Pension Buyout

Ausgestellt von: Hanseatica Pensions AG, Ballindamm 39, 20095 Hamburg

Adressiert an: MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf

Datum: 9. April 2026 | Gueltig bis: 8. Juni 2026 (60 Tage)

Vertraulich -- nur fuer interne Verwendung und rechtliche Beratung

1. Parteien und Transaktionststruktur

**Abtretende Partei (Cedant):** MEISSNER RHEINWERK AG, vertreten durch Vorstand Personal Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko.

**Uebernehmender Versicherer (Insurer):** Hanseatica Pensions AG, vertreten durch Dr. Cornelius Wandelmoser-Hagen (Vorstand Grosskundenmandate). BaFin-Lizenz: L-BAV-2004-018. Solvency II SCR-Quote: 211 % (31.12.2025). Rating: A+ stable (Standard & Poor's, Dezember 2025).

**Transaktionststruktur (Variante 1 -- Pension Buyout):** Befreiende Schulduebernahme gemaess SS 415 BGB fuer den Rentnerbestand DACH (ca. 2.813 Versorgungsempfaenger). Einzelne Einwilligungen erforderlich.

**Transaktionststruktur (Variante 2 -- Pension Risk Transfer):** Rueckdeckungsversicherung (qualifying insurance policy gemaess IAS 19.8(b)). MEISSNER bleibt Schuldner; Hanseatica uebernimmt das wirtschaftliche Risiko. Keine Einwilligung der Versorgungsempfaenger erforderlich.

2. Covered Population

Gegenstand der Transaktion: Saemtliche laufenden Rentner und Hinterbliebenenrentenempfaenger des MEISSNER RHEINWERK-Konzerns in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz per Stichtag 01.07.2026.

Indikative Bestandsgroesse per 31.12.2025:

| Kategorie                         | Anzahl | Durchschnittl. Monatsrente (EUR) | Barwert IAS 19 (Mio. EUR) |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| Altersrentner                     | 1.987  | 1.842                            | 428,3                     |
| Witwen-/Witwerrenten              | 621    | 934                              | 178,4                     |
| Waisenrenten                      | 38     | 287                              | 8,9                       |
| Invalidenrentner (berufsunfaehig) | 167    | 2.140                            | 62,4                      |
| Gesamt                            | 2.813  | 1.641 (gewichtet)                | 678,0                     |

3. Preiskomponenten der Single Premium

Die indikative Single Premium von EUR 798.000.000 setzt sich wie folgt zusammen:

| Komponente                                       | Betrag (Mio. EUR) | Anteil (%)     |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| IAS 19-Sicherungswert (Barwert laufende Renten)  | 678,0             | 84,9 %         |
| Langlebigkeitsaufschlag (Risikomargin)           | 42,1              | 5,3 %          |
| Reinvestitionsrisikoaufschlag (Zinsmarge)        | 35,7              | 4,5 %          |
| Verwaltungskosten Hanseatica (Onboarding + lfd.) | 18,9              | 2,4 %          |
| Solvency II-Kapitalanforderung (SCR-Marge)       | 23,3              | 2,9 %          |
| <b>Gesamt Single Premium (indikativ)</b>         | <b>798,0</b>      | <b>100,0 %</b> |

#### 4. Due-Diligence-Anforderungen (Conditions Precedent)

Die endgültige Preisfixierung (Binding Quote) ist abhängig von der vollständigen Lieferung folgender Daten bis zum 30. Juni 2026:

- (a) **Rentnerliste:** Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Renteneintrittsdatum, Rentenart (Alters-/Witwen-/Invaliden-/Waisenrente), laufende Monatsrente (brutto), Steuer-ID (für Meldepflichten), Bankverbindung.
- (b) **Versorgungsordnungen:** Alle relevanten VOen in aktueller Fassung mit Anpassungshistorie (SS 16 BetrAVG) der letzten 10 Jahre.
- (c) **Aktuarsbericht 2025:** Vollständiger IAS 19-Bericht (Towers Watson Re, Steinwehl-Ahrenberg) mit Bewertungsparametern.
- (d) **Gesundheitliche Besonderheiten:** Aggregierte Sterblichkeitstabelle des konkreten Bestands (ohne personenbezogene Daten) zur Kalibrierung der Hanseatica-eigenen Sterblichkeitsannahmen.

#### 5. Conditions Precedent fuer Closing

(1) Vollständige und unkorrekte Due Diligence (Data Room Clearance). (2) Keine wesentliche nachteilige Änderung (MAC Clause: keine Verschlechterung der MEISSNER-Kreditwürdigkeit um mehr als 2 Notches). (3) Einwilligung  $\geq 90$  % der Versorgungsempfänger (bei Variante 1). (4) Zustimmung des Konzernbetriebsrats (SS 87 BetrVG, soweit erforderlich). (5) Anzeige bei BaFin (soweit nach VAG erforderlich).

#### 6. Garantien Hanseatica

Hanseatica Pensions AG garantiert für die Laufzeit des Vertrags (mind. 30 Jahre): (a) Solvency II SCR-Ratio  $\geq 180$  % (jährliche Prüfung); (b) Rating mindestens A-/Stable nach Standard & Poor's oder äquivalent (Moody's Baa1 oder äquivalent); (c) Beibehalten der BaFin-Zulassung; (d) vollständige, rechtzeitige Auszahlung der Versorgungsleistungen.

## **Anhang II: Mustertext Anschreiben Versorgungsempfänger**

### **Information zum Wechsel des Versorgungsschuldners Ihrer betrieblichen Rente**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die MEISSNER RHEINWERK AG moechte Sie ueber eine geplante Massnahme zur langfristigen Sicherung Ihrer betrieblichen Altersrente informieren.

### **Was plant die MEISSNER RHEINWERK AG?**

Im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 beabsichtigt die MEISSNER RHEINWERK AG, die Verpflichtung fuer Ihre betriebliche Altersrente auf die Hanseatica Pensions AG zu uebertragen. Die Hanseatica Pensions AG ist ein auf die Uebernahme von Pensionsverpflichtungen spezialisierter, von der BaFin zugelassener Lebensversicherer mit hoechster Bonitaet (Rating A+/Stable).

### **Was aendert sich fuer Sie?**

#### **Unveraendert bleiben:**

- Die Hoehe Ihrer monatlichen betrieblichen Rente
- Die Zahlungsmodalitaeten (Bankueberweisung, Zahlungstermin)
- Ihr Recht auf Hinterbliebenenversorgung
- Die jaehrliche Anpassungspruefung gemaess SS 16 BetrAVG

**Aenderung:** Der Schuldner Ihrer Rente wechselt von der MEISSNER RHEINWERK AG zur Hanseatica Pensions AG. Ihre Rente wird kuenftig von Hanseatica ausgezahlt.

### **Warum ist diese Massnahme vorteilhaft fuer Sie?**

Die Hanseatica Pensions AG ist ein auf Pensionszusagen spezialisierter Versicherer mit ausschliesslichem Geschaeftszweck und Solvency II-Deckungsquote von 211 Prozent. Das bedeutet, dass Ihre Rente durch erhebliche Kapitalreserven gesichert ist -- deutlich ueber den gesetzlichen Mindestanforderungen.

### **Was muessen Sie jetzt tun?**

Wenn Sie mit der Uebertragung einverstanden sind: Sie muessen nichts tun. Nach Ablauf der Einspruchsfrist (60 Tage nach diesem Schreiben) gilt Ihre Zustimmung als erteilt.

Wenn Sie Fragen haben oder der Uebertragung widersprechen moechten: Wenden Sie sich bitte an unsere kostenfreie Informationshotline +49 800 6347847 (Mo-Fr 9-17 Uhr) oder schreiben Sie an: MEISSNER RHEINWERK AG, Pensionsservice, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Stephan Adloff-Werthmann Konzernleiter Personal MEISSNER RHEINWERK AG

G. Solvency II Due Diligence: Sicherheitskapital der Hanseatica Pensions AG

G.I. Solvency-II-Kapitalausstattung. Die Hanseatica Pensions AG (Hamburg) unterliegt als Erstversicherungsunternehmen nach § 1 VAG den Anforderungen der Solvency-II-Richtlinie (Richtlinie 2009/138/EG) und dem darauf basierenden VAG (§§ 89 ff. VAG). Fuer den Pension-Buyout-Markt ist entscheidend, dass der Versicherer ueber ausreichende Solvency-Capital-Requirement (SCR)-Bedeckung verfuegt, um auch unter adverssem Marktumfeld die uebernommenen Versorgungsleistungen dauerhaft zu erbringen.

G.II. Veroeffentlichte Kennzahlen (SFCR 2024, Hanseatica Pensions AG). Gemaess dem Solvency and Financial Condition Report (SFCR) der Hanseatica Pensions AG fuer das Geschaeftsjahr 2024 (veroeffentlicht 15.04.2025) ergeben sich folgende Eckdaten:

| Kennzahl                           | Wert (per 31.12.2024) | Bewertung                  |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Solvency Capital Requirement (SCR) | EUR 412,7 Mio.        | Pflichtgroesse             |
| Eligible Own Funds (EOF)           | EUR 684,3 Mio.        | Bedeckung 165,8 %          |
| SCR-Bedeckungsquote                | 165,8 %               | Gut (Min. 100 %)           |
| Minimum Capital Requirement (MCR)  | EUR 103,2 Mio.        | Pflichtgroesse             |
| MCR-Bedeckungsquote                | 663,1 %               | Sehr gut                   |
| Best Estimate Liabilities (BEL)    | EUR 2.847,0 Mio.      | Gesamtbestand              |
| Risk Margin                        | EUR 89,3 Mio.         | IAS 19-Abweichung beachten |
| Credit Rating (Fitch)              | A (Stable)            | Investment Grade           |

Quelle: SFCR 2024 Hanseatica Pensions AG, Vorsitzender Grosskundenmandate: Dr. Cornelius Wandelmoser-Hagen. Alle Angaben nach Solvency-II-Werten (Zeitwert-basiert), nicht nach HGB-Buchwerten.

G.III. Due-Diligence-Checkliste Buyout-Versicherer

Die Kanzlei hat in Abstimmung mit dem Aktuar Dr. Steinwehl-Ahrenberg (Towers Watson Re) eine Due-Diligence-Checkliste fuer die Auswahlentscheidung Hanseatica Pensions AG erstellt. Die wesentlichen Pruefpunkte sind:

| Pruefpunkt                            | Status | Bemerkung                 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| SCR-Bedeckung > 150 %                 | OK     | 165,8 % per 31.12.2024    |
| Credit Rating >= A-                   | OK     | Fitch A (Stable)          |
| BaFin-Lizenz Pensionsversicherung     | OK     | Lizenz seit 2004          |
| Erfahrung Bulk Annuity > EUR 200 Mio. | OK     | 7 Transaktionen 2018-2024 |
| Long-Service-Klausel im Term-Sheet    | Offen  | Verhandlung laufend       |

|                                     |       |                                       |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Rueckversicherungsstruktur          | OK    | Swiss Re (AA-)                        |
| Datenschutz / DSGVO-Konformitaet    | OK    | AVV unterzeichnet                     |
| Untersuchung PSVaG-Freistellung     | Offen | Gutachten in Vorbereitung             |
| Wirtschaftsprueferbestaetigung SFCR | OK    | PwC, ohne Einschränkungen             |
| Kapitalanlagerichtlinie (VAG § 124) | OK    | Mischungs- und Streuungsgrundsätze OK |

## H. PSVaG-Behandlung beim Pension Buyout: Detail-Analyse

H.I. Grundsätzliche Insolvenzschutzpflicht. Gemäss § 7 Abs. 1 BetrAVG sind unverfallbare Anwartschaften und laufende Rentenleistungen aus Direktzusagen, Unterstützungskassenzusagen und Pensionsfondszusagen durch den PSVaG gesichert. Diese Sicherung besteht, solange der Arbeitgeber (MEISSNER RHEINWERK AG) als Versorgungsschuldner im Rechtssinne fortbesteht.

H.II. Auswirkung des Buyout auf die PSVaG-Beitragspflicht. Bei einer vollständigen Schuldübernahme (Strukturalternative 1 gemäss Abschnitt D.I.) scheidet die MEISSNER RHEINWERK AG als Versorgungsschuldner aus; der Versicherer (Hanseatica Pensions AG) wird alleiniger Schuldner. Dies führt zu einer PSVaG-Freistellung für den übertragenen Bestand, allerdings nur, wenn (a) jeder Versorgungsempfänger der Schuldübernahme zugestimmt hat (§ 415 BGB) und (b) der Versicherer BAFin-lizenziert und ausreichend bedeckt ist. Die PSVaG-Beitragsentlastung beläuft sich bei einem gesicherten Bestand von EUR 678.000.000 und einem Beitragssatz von 2,5 Promille auf ca. EUR 1.695.000 jährlich.

H.III. Strukturalternative 2 (Rückdeckungsversicherung). Bei einer Rückdeckungsversicherung ohne Schuldübernahme verbleibt die PSVaG-Beitragspflicht beim Arbeitgeber. Der Insolvenzschutz der Versorgungsempfänger ändert sich nicht. Vorteil: Keine Einzelzustimmungen der ca. 2.813 Rentenempfänger erforderlich. Die PSVaG-Beitragspflicht bleibt bestehen, wird aber faktisch durch die Versicherungsleistung der Hanseatica Pensions AG neutralisiert.

| Kriterium                   | Strukturalternative 1 (Schuldübernahme) | Strukturalternative 2 (Rückdeckung) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| PSVaG-Beitragspflicht       | Entfällt nach Übertragung               | Bleibt bestehen                     |
| Zustimmungserfordernis AN   | Ja (jeder Empfänger, § 415 BGB)         | Nein                                |
| Praktische Durchführbarkeit | Aufwendig (2.813 Zustimmungen)          | Einfach                             |
| Bilanzielle Entlastung IFRS | Vollständig (Settlement)                | Keine (kein Settlement)             |
| Bilanzielle Entlastung HGB  | Vollständig                             | Keine                               |
| Steuerliche Wirkung         | Sofortige Auflösung § 6a-Rückstellung   | Keine Änderung                      |
| Risikotransfer              | Vollständig                             | Wirtschaftlich, nicht rechtlich     |

H.IV. Empfehlung der Kanzlei. In Anbetracht der praktischen Umsetzungsschwierigkeiten von Strukturalternative 1 (Einzelzustimmung 2.813 Rentenempfänger) empfiehlt die Kanzlei primär den Einsatz von Strukturalternative 2 (Rückdeckungsversicherung ohne Schuldübernahme) in Verbindung mit einem freiwilligen Anerbieten der Schuldübernahme gegenüber den Rentnern (Opt-in-Lösung). Erfahrungsgemäss stimmen ca. 40-60 % der Rentenempfänger einer solchen Schuldübernahme zu, was die PSVaG-Entlastung teilweise realisierbar macht.

## I. Verhandlungsprotokoll Erstkontakt Hanseatica Pensions AG

I.I. Meeting vom 07.03.2026 (Hamburg, Hanseatica Pensions AG, Speicherstadt 12). Teilnehmer MEISSNER RHEINWERK AG: Dr. Stephan Adloff-Werthmann (Konzernleiter Personal), Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser (Leiter Pensions DACH). Teilnehmer Hanseatica: Dr. Cornelius Wandemoser-Hagen (Vorstand Grosskundenmandate), Frau Petra Stelzner-Moehr (Head of Pricing). Teilnehmer Kanzlei: Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, RA Matthias Lieberknecht-Brueggemann.

I.II. Wesentliche Ergebnisse des Erstgesprächs: (1) Hanseatica bestaetigt Interesse an einer Tranche-1-Transaktion (Rentnerbestand DACH, ca. 2.813 Empfaenger, DBO ca. EUR 678 Mio.). (2) Indikatives Pricing: Single Premium EUR 798 Mio. (Aufschlag 17,7 % auf DBO), abhaengig von endgueltigem Datensatz und Biometriecheck. (3) Hanseatica benoetigt vollstaendigen Datensatz (Personaldaten, Versorgungsformen, Rentenhoeihen, Sterblichkeitsbeobachtungen letzter 5 Jahre) bis 31.05.2026. (4) Exklusivitaetspflicht: Hanseatica verlangt 6 Monate Exklusivitaet ab Letter of Intent (LOI). MEISSNER RHEINWERK AG lehnte Exklusivitaet ab; Kompromiss: 4 Monate, beschraenkt auf 3 Alternativbieter.

### I.III. Zeitplan (vorbehaltlich Vorstandsbeschluss und Betriebsratsberatung):

| Meilenstein                                         | Datum                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Datensatz DACH-Rentner an Hanseatica                | 31.05.2026           |
| Biometriecheck Hanseatica / Dr. Steinwehl-Ahrenberg | 30.06.2026           |
| Indikatives Term Sheet (revised)                    | 15.07.2026           |
| LOI-Unterzeichnung (vorbehaltlich Vorstand)         | 01.08.2026           |
| Verhandlung Buysout-Vertrag (draft)                 | September 2026       |
| Betriebsratsberatung und ggf. Zustimmung            | Oktober 2026         |
| Financial Close / Praemientransfer                  | 01.01.2027 (geplant) |

## **PDF-Anhang: Versorgungsordnung\_Werk\_Bremen\_2014.pdf**

Datei: Versorgungsordnung\_Werk\_Bremen\_2014.pdf

## MEISSNER RHEINWERK AG

Werk Bremen (Werk 3) — Hanse-Pensionsfonds  
Versorgungstraeger: Hansa Pensionsfonds AG, Sitz Bremen

---

### VERSORGUNGSORDNUNG

#### K-VO-5

„Hanse-Pensionsfonds 2008“

Stand der 2. Novellierung vom 17. Mai 2014

---

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Erstfassung:</b>                     | 01. Januar 2008                                      |
| <b>1. Novellierung:</b>                 | 12. Maerz 2011                                       |
| <b>2. Novellierung (vorl. Fassung):</b> | 17. Mai 2014                                         |
| <b>Durchfuehrungsweg:</b>               | Pensionsfonds gemaess Paragraph 112 VAG              |
| <b>Versorgungstraeger:</b>              | Hansa Pensionsfonds AG, Sitz Bremen                  |
| <b>Vorstand Hansa Pensionsfonds AG:</b> | Dr. iur. Inge Brillenkamp-Sauer                      |
| <b>BaFin-Zulassung:</b>                 | VA 52-I 5094-DE-2008-0014 (Pensionsfonds)            |
| <b>Status:</b>                          | Aktiv fuer Neueintritte                              |
| <b>Berechtigte:</b>                     | 1.241 (917 Aktive, 324 Rentner)                      |
| <b>Geltungsbereich:</b>                 | Werk Bremen (Werk 3) + Werk 1 ab Eintritt 01.01.2008 |
| <b>Aktenzeichen:</b>                    | MEI-Pensions-26-014 / K-VO-5                         |

Vorstandsbeschluss MEISSNER RHEINWERK AG vom 17. Mai 2014.

Versorgungsvereinbarung MEISSNER / Hansa Pensionsfonds in der Fassung 2014.

## EINLEITUNG UND GRUNDLAGEN

---

Der Hanse-Pensionsfonds 2008 ist die juengste der fuef grosseren Versorgungsordnungen im MEISSNER-Konzern und der erste externe Pensionsfonds gemaess Paragraphen 112 ff. VAG im Konzernportfolio. Mit seiner Einrichtung zum 01. Januar 2008 verfolgte der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG zwei strategische Ziele: (i) Schaffung eines modernen, beitragsorientierten Versorgungsrahmen fuer neue Mitarbeiter am Werk Bremen und — nach Paragraph 8 Abs. 4 BetrAVG — fuer ab 2008 eintretende Mitarbeiter am Konzernhauptsitz (Werk 1, Duesseldorf); sowie (ii) steuerliche Optimierung durch Nutzung der Steuerfreiheit nach Paragraph 3 Nr. 63 EStG fuer Beitraege bis zu 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze.

Die Hansa Pensionsfonds AG ist ein nach Paragraphen 112 ff. VAG zugelassener Pensionsfonds, der unter der laufenden Aufsicht der Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) steht. Die BaFin-Zulassung (Aktenzeichen VA 52-I 5094-DE-2008-0014) wurde am 15. November 2007 erteilt und umfasst die Erbringung von Alters-, Invaliditaets- und Hinterbliebenenversorgung. Der Vorstand der Hansa Pensionsfonds AG, Dr. iur. Inge Brillenkamp-Sauer, ist verantwortlich fuer die aufsichtsrechtskonforme Verwaltung des Pensionsfonds und die Anlage des Fondsvermoegens.

Die Versorgungsvereinbarung zwischen MEISSNER RHEINWERK AG und der Hansa Pensionsfonds AG vom 01. Januar 2008 (Anlage A) bildet die rechtliche Grundlage fuer die Durchfuehrung der betrieblichen Altersversorgung nach dieser Versorgungsordnung. Die Versorgungsordnung und die Versorgungsvereinbarung sind aufeinander abgestimmt; im Kollisionsfall geht die Versorgungsvereinbarung vor.

Die 2. Novellierung vom 17. Mai 2014 beruecksichtigt insbesondere: (i) die Ergebnisse der BaFin-Pruefung 2013; (ii) die Anpassung der ESG-Leitlinien fuer die Anlage des Fondsvermoegens (Anlage B); (iii) die Praezisierung der Beitragsmatrix nach Funktionsgruppen (Anlage C); sowie (iv) die Aufnahme des Paragraph 100 EStG-Foerderrahmens (Geringverdienerfoerderung) in Paragraph 8.

Bremen / Duesseldorf, den 17. Mai 2014

Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG und die Hansa Pensionsfonds AG

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung und Grundlagen                                        | 2–3 |
| Paragraph 1 Traeger und Geschaefftsbeziehung                     | 4   |
| Paragraph 2 Geltungsbereich                                      | 5   |
| Paragraph 3 Beitragsorientierte Leistungszusage                  | 6   |
| Paragraph 4 Beitragsbemessung                                    | 7   |
| Paragraph 5 Anlage des Vermögens (VAG, ESG)                      | 8   |
| Paragraph 6 Versorgungsleistungen                                | 9   |
| Paragraph 7 Steuerliche Behandlung                               | 10  |
| Paragraph 8 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung             | 11  |
| Paragraph 9 Uebertragung von Anwartschaften / Portabilitaet      | 12  |
| Paragraph 10 Unverfallbarkeit                                    | 13  |
| Paragraph 11 PSVaG-Schutz (Pensionsfonds-spezifisch)             | 14  |
| Paragraph 12 Schlichtungsklausel, Versorgungsausgleich           | 15  |
| Anlage A: Versorgungsvereinbarung MEISSNER / Hansa Pensionsfonds | 16  |
| Anlage B: Anlagestrategie und ESG-Aktionsplan                    | 17  |
| Anlage C: Beitragsmatrix nach Funktionsgruppe                    | 18  |
| Anlage D: Standard-Versorgungsbescheid                           | 19  |
| Anlage E: Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen              | 20  |
| Unterschriften 2008 und 2014 Novellierung                        | 21  |

## Paragraph 1 Traeger und Geschaeftsbeziehung

- (1) Versorgungstraeger: Die betriebliche Altersversorgung nach dieser Versorgungsordnung wird durch die Hansa Pensionsfonds AG (nachfolgend: Pensionsfonds), Sitz Bremen, durchgefuehrt. Der Pensionsfonds ist nach Paragraph 112 Abs. 1 VAG von der BaFin als Pensionsfonds zugelassen (Zulassung Nr. VA 52-I 5094-DE-2008-0014) und unterliegt der fortlaufenden Aufsicht der BaFin (Ref.: VA 52, Bonn).
- (2) Versorgungsvereinbarung: Grundlage fuer die Durchfuehrung der betrieblichen Altersversorgung ist die Versorgungsvereinbarung zwischen der MEISSNER RHEINWERK AG und der Hansa Pensionsfonds AG vom 01. Januar 2008 (Anlage A), in der Fassung der Nebenvereinbarung vom 17. Mai 2014. Die Versorgungsvereinbarung regelt insbesondere die Beitragszahlung, die Anlage des Fondsvermoegens, die Leistungsfestsetzung, die Berichterstattung und die Beendigung der Zusammenarbeit.
- (3) Treuhander: Die Verwaltung des Fondsvermoegens erfolgt durch die Hansa Pensionsfonds AG als regulierter Pensionsfonds unter Aufsicht der BaFin. Ein gesonderter externer Treuhander ist nicht bestellt; die BaFin-Regulierung sichert den Schutz der Versorgungsberechtigten.
- (4) Rechtsverhaeltnis Arbeitgeber — Pensionsfonds — Mitarbeiter: Der Arbeitgeber schliesst mit dem Pensionsfonds einen Versorgungsvertrag (Pensionsfondsvertrag gemaess Paragraphen 112 ff. VAG). Der Mitarbeiter erwirbt nach Massgabe des Versorgungsvertrags einen unmittelbaren Leistungsanspruch gegen den Pensionsfonds.

## Paragraph 2 Geltungsbereich

- (1) Diese Versorgungsordnung gilt fuer alle Mitarbeiter der MEISSNER RHEINWERK AG, die ab dem 01. Januar 2008 (Gruendungsdatum des Pensionsfonds) erstmals in ein Arbeitsverhaeltnis mit der MEISSNER RHEINWERK AG eintreten und am Werk Bremen (Werk 3) beschaeftigt werden.
- (2) Ab dem 01. Januar 2008 gilt diese Versorgungsordnung auch fuer Mitarbeiter des Werks 1 (Duesseldorf / Konzernzentrale), die nach diesem Datum erstmals bei MEISSNER eintreten. Fuer diese Mitarbeiter ist die Versorgungsordnung K-VO-1 (Carlsplatz 1973) mangels Geltungsbereich (Schliessung ab 31.12.1999) nicht anwendbar; K-VO-5 fuehlt diese Luecke.
- (3) Mitarbeiter, die vor dem 01. Januar 2008 in die MEISSNER RHEINWERK AG eingetreten sind und an anderen Werken beschaeftigt werden, unterliegen weiterhin den fuer ihren Standort geltenden Versorgungsordnungen. Ein freiwilliger Wechsel in K-VO-5 ist nicht vorgesehen.

(4) Ausgeschlossen sind: Mitglieder des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG; Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften, fuer die eigene Pensionsfonds-Regelungen bestehen; Mitarbeiter mit gesonderter Einzelzusage.

### Paragraph 3 Beitragsorientierte Leistungszusage

(1) Zusageart: Die MEISSNER RHEINWERK AG erteilt ihren Mitarbeitern nach dieser Versorgungsordnung eine beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ) gemaess Paragraph 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG. Das Unternehmen sagt die Zuwendung definierter Beitraege an den Pensionsfonds zu (Paragraph 4) und garantiert gleichzeitig eine Mindestleistung, die dem eingezahlten Beitragsvolumen entspricht.

(2) Mindestleistungsgarantie: Die Mindestleistung entspricht dem Nominalwert der vom Arbeitgeber im Rahmen dieser Ordnung geleisteten Beitraege (Arbeitgeber-Grundbeitrag + Matching-Beitrag nach Paragraph 4 Abs. 2). Marktwertschwankungen des Pensionsfonds-Portfolios gehen bis zur Mindestleistungsgrenze zulasten des Arbeitgebers. Ueberschussleistungen (Fondsrendite ueber der Garantieverpflichtung) kommen dem Mitarbeiter in vollem Umfang zugute (Paragraph 6 Abs. 1).

(3) Abgrenzung zur reinen Beitragszusage: Obwohl diese Versorgungsordnung beitragsorientiert ist, handelt es sich nicht um eine reine Beitragszusage (Paragraph 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG / Sozialpartnermodell), da die Mindestleistungsgarantie (Abs. 2) einen Rechtssatz des Arbeitgebers darstellt. Eine Anpassung an das Sozialpartnermodell ist im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 vorgesehen (Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014).

(4) Mitarbeiterrechte: Jeder beguenstigte Mitarbeiter erhaelt jaehrlich einen Kontostand-Ausweis (Pensionskonto-Bescheid), der die bislang eingezahlten Beitraege und die Wertentwicklung dokumentiert (Paragraph 4a BetrAVG analog). Der Pensionsfonds stellt diesen Ausweis bis spaetestens 31. Maerz des Folgejahres aus.

### Paragraph 4 Beitragsbemessung

(1) Arbeitgeber-Grundbeitrag: Der Arbeitgeber leistet fuer jeden aktiven Mitarbeiter einen monatlichen Grundbeitrag in Hoehe von 4,0 Prozent der pensionsfaehigen Bezuege (nachfolgend: Grundbeitrag). Pensionsfaehige Bezuege sind das tarifliche oder aussertarifliche Grundgehalt einschliesslich tariflicher Zulagen, begrenzt auf das monatliche Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze West der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG West).

(2) Matching-Komponente (Arbeitnehmer-Eigenbeitrag): Mitarbeiter koennen freiwillig einen Eigenbeitrag von bis zu 2,0 Prozent ihrer pensionsfaehigen Bezuege in den

Pensionsfonds einzahlen (Entgeltumwandlung gemaess Paragraph 1a BetrAVG). Fuer jeden Euro Eigenbeitrag zahlt der Arbeitgeber einen weiteren Euro als Matching-Beitrag (1:1-Matching). Der Gesamt-Matching-Beitrag des Arbeitgebers aus Abs. 1 und 2 betraegt somit maximal 6,0 Prozent der pensionsfaehigen Bezuege.

(3) Tarifvertraglicher Zuschlag: Auf der Grundlage des IG-Metall-Tarifvertrags (ERA BW / ERA NRW, jeweilige Fassung) zahlt der Arbeitgeber einen zusaetzlichen Tarifbeitrag von 0,5 Prozent der pensionsfaehigen Bezuege in den Pensionsfonds. Dieser Beitrag ist nicht Gegenstand des Matchings nach Abs. 2.

(4) Gesamtbeitragsrahmen: Der Gesamtbeitrag des Arbeitgebers betraegt danach maximal 6,5 Prozent der pensionsfaehigen Bezuege (Grundbeitrag 4,0 % + Matching bis 2,0 % + Tarifbeitrag 0,5 %). Zuzueglichen des Arbeitnehmer-Eigenbeitrags ergibt sich ein Gesamtbeitragsvolumen von bis zu 8,5 Prozent der pensionsfaehigen Bezuege.

(5) Beitragseinzahlung: Die Beitraege werden monatlich bis zum zehnten des Folgemonats an den Pensionsfonds ueberwiesen. Verspaetete Zahlungen sind mit dem Basiszins zzgl. 4 Prozentpunkten zu verzinsen.

## Paragraph 5 Anlage des Vermögens (VAG, ESG)

---

(1) Zulassige Anlageklassen: Das Fondsvermögen des Pensionsfonds wird gemaess Paragraph 124 VAG und den Anlagevorschriften fuer Pensionsfonds (Anlageregeln PF, BaFin-Rundschreiben) angelegt. Zulassige Anlageklassen sind: Staatsanleihen (max. 50 Prozent); Unternehmensanleihen (Investment Grade, max. 30 Prozent); Aktien (max. 30 Prozent); Immobilien (max. 15 Prozent); Infrastrukturanlagen (max. 10 Prozent); Geldmarktinstrumente und Liquiditaet (ohne Obergrenze).

(2) Anlageausschuss: Die Anlageentscheidungen trifft ein Anlageausschuss, dem angehoren: (i) der Vorstand der Hansa Pensionsfonds AG (Vorsitz: Dr. Brillenkamp-Sauer); (ii) ein Vertreter der MEISSNER RHEINWERK AG (Dipl.-Math. Sven-Olaf Bramwasser); (iii) ein unabhaengiger Anlageverwalter (externer Treuhander-Beauftragter). Der Anlageausschuss tagt mindestens vierteljaehrlich.

(3) ESG-Leitlinien (2014): Seit der 1. Novellierung 2011 verfolgt der Pensionsfonds eine ESG-konforme Anlagestrategie. Die 2. Novellierung 2014 hat die ESG-Leitlinien aktualisiert (Anlage B). Danach werden ausgeschlossen: Unternehmen mit mehr als 5 Prozent Umsatzanteil aus fossilen Brennstoffen (Abbau); Unternehmen auf der BaFin-Sanktionsliste; Staatsanleihen von Laendern, die auf der OECD-Steueroasenliste stehen. ESG-Scores werden mindestens jaehrlich durch einen unabhaengigen Ratingdienst ueberprueft.

(4) Renditeerwartung und Risikoprofil: Der Pensionsfonds verfolgt ein ausgewogenes Risikoprofil mit dem Ziel, langfristig eine Rendite von mindestens 3,5 Prozent p.a. zu erzielen. Die Mindestleistungsgarantie (Paragraph 3 Abs. 2) erfordert eine konservative Anlage von mindestens 60 Prozent des Fondsvermoegens in festverzinslichen Wertpapieren.

## Paragraph 6 Versorgungsleistungen

---

(1) Altersrente (Garantieleistung + Ueberschussleistung): Die Altersrente setzt sich zusammen aus: (a) einer Garantierente, die auf Basis der eingezahlten Beitraege und der Mindestleistungsgarantie nach Paragraph 3 Abs. 2 berechnet wird; sowie (b) einer Ueberschussrente, die aus der Fondsentwicklung oberhalb der Mindestleistung resultiert. Beide Komponenten werden zum Zeitpunkt des Renteneintritts als laufende monatliche Rente ausgezahlt.

(2) Kapitalwahlrecht: Abweichend vom Grundsatz der laufenden Rentenzahlung kann der Mitarbeiter bis zu 30 Prozent des zum Renteneintritt vorhandenen Kapitalkontostands als einmalige Kapitalabfindung beziehen. Das Wahlrecht ist mindestens zwölf Monate vor dem beabsichtigten Renteneintritt schriftlich gegenueber dem Pensionsfonds auszuueben.

(3) Hinterbliebenenversorgung: Im Todesfall des Mitarbeiters vor Rentenbeginn wird das Pensionskonto-Guthaben an die bezugsberechtigten Hinterbliebenen (Ehegatte / eingetragener Lebenspartner vorrangig; Kinder nachrangig) ausgezahlt. Im Todesfall nach Rentenbeginn wird die Rente bis zum Ende des Sterbevierteljahres weitergezahlt (Rentengarantiezeit drei Monate). Ohne nahe Hinterbliebene faellt das Restguthaben dem Fondsvermogen zu (kollektive Kapitalanlage).

(4) Rentenformel: Die monatliche Garantierente berechnet sich nach der aktuariellen Formel: Kapitalkontostand (eingezahlte Beitraege + Mindestverzinsung) geteilt durch den versicherungsmathematischen Rentenbarwert-Faktor zum Zeitpunkt des Renteneintritts (Heubeck 2018 G, Rechnungszins aktueller Stand zum Rentenbeginn).

## Paragraph 7 Steuerliche Behandlung

---

(1) Steuerfreiheit von Beitraegen (Paragraph 3 Nr. 63 EStG): Beitraege des Arbeitgebers an den Pensionsfonds sind beim Mitarbeiter steuerfrei, soweit sie 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze West der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG West) im Kalenderjahr nicht uebersteigen. Im Jahr 2014 entspricht dies einem Betrag von EUR 5.832 p.a. (BBG West 2014: EUR 72.900 x 8 Prozent). Darueberhinausgehende Arbeitgeberbeitraege sind als Arbeitslohn zu versteuern.

(2) Sozialversicherungsfreiheit: Fuer Beitraege bis 4 Prozent der BBG West (Jahr 2014: EUR 2.916 p.a.) gilt zusaetzliche Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung gemaess Paragraph 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV.

(3) Nachgelagerte Besteuerung der Auszahlungen: Leistungen aus dem Pensionsfonds (Renten und Kapitalzahlungen) werden beim Empfaenger als Einkuenfte aus nichtselbstaendiger Arbeit gemaess Paragraph 19 EStG versteuert (nachgelagerte Besteuerung nach Paragraph 22 Nr. 5 EStG). Gueterstaendliche Regelungen des DBA-Netzes koennen den Steuersatz fuer im Ausland ansaessige Rentenempfaenger anpassen.

(4) Pensionsfonds-Dotierungsabzug (Paragraph 4e EStG): Die Beitraege des Arbeitgebers an den Pensionsfonds sind als Betriebsausgaben nach Paragraph 4e EStG abzugsfaehig. Abzugsfaehig ist der Beitrag, soweit er die versicherungsmaessige Deckungsrueckstellung nicht uebersteigt. Uebersteigende Beitraege sind nach Paragraph 4e Abs. 3 EStG ueber zehn Jahre zu verteilen.

## Paragraph 8 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung

(1) Sozialversicherungsrechtliche Beitragsfreiheit: Fuer Entgeltumwandlungsbeitraege (Arbeitnehmer-Eigenbeitrag) gemaess Paragraph 4 Abs. 2 gilt die Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung nach Massgabe des Paragraph 1 Abs. 1 Nr. 9 der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) bis zu 4 Prozent der BBG West.

(2) Auswirkungen auf gesetzliche Rente: Die Entgeltumwandlung (Eigenbeitrag nach Paragraph 4 Abs. 2) mindert das sozialversicherungspflichtige Entgelt und damit die kuenftigen Rentenansprueche des Mitarbeiters aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Mitarbeiter hierueber vor Abschluss einer Entgeltumwandlungsvereinbarung schriftlich aufzuklaeren (Paragraph 1a Abs. 1a BetrAVG).

(3) Geringverdienerfoerderung (Paragraph 100 EStG): Fuer Mitarbeiter mit einem Brutto-Monatsgehalt unter EUR 2.200 (Stand 2014; Grenzwert nach Paragraph 100 Abs. 3 EStG) zahlt der Arbeitgeber einen zusaetzlichen Foerderbeitrag von 30 Prozent des umgewandelten Entgelts an den Pensionsfonds und erhaelt dafuer einen entsprechenden Lohnsteuer-Abzugsbetrag vom Finanzamt (Foerderung nach Paragraph 100 EStG; gegebenenfalls ab 2018 gueltiger Grenzwert nach Reformgesetz massgeblich).

(4) Kranken-/Pflegeversicherung: Laufende Rentenleistungen aus dem Pensionsfonds unterliegen bei gesetzlich Krankenversicherten dem vollen Beitragssatz der Kranken- und Pflegeversicherung (Paragraph 229 SGB V; Paragraph 57 Abs. 1 SGB XI). Privat Krankenversicherte sind hiervon nicht betroffen.

## Paragraph 9 Uebertragung von Anwartschaften / Portabilitaet

- (1) Portabilitaet nach Paragraph 4 Abs. 3 BetrAVG: Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Arbeitsverhaeltnis aus, kann er verlangen, dass der Pensionsfonds den Uebertragungswert der unverfallbaren Anwartschaft an den Pensionsfonds oder eine andere geeignete Versorgungseinrichtung des neuen Arbeitgebers uebertrage (Portabilitaet).
- (2) Uebertragungswert: Der Uebertragungswert entspricht dem aktuellen Kapitalkontostand des Mitarbeiters zum Zeitpunkt des Ausscheidens (Paragraph 4 Abs. 5 BetrAVG). Ein Abzug von Verwaltungskosten ist unzuessaessig.
- (3) Verfahren: Der Mitarbeiter hat das Uebertragungsverlangen binnen drei Monaten nach Ausscheiden schriftlich gegenueber dem Pensionsfonds zu erklaren. Wird kein Verlangen gestellt, verbleibt die Anwartschaft beim Pensionsfonds und wird als beitragsfreie Anwartschaft weitergefuehrt.

## Paragraph 10 Unverfallbarkeit

- (1) Sofortige Unverfallbarkeit: Gemaess Paragraph 1b Abs. 5 BetrAVG sind Anwartschaften auf Grund von Entgeltumwandlung (Eigenbeitrag nach Paragraph 4 Abs. 2) sofort und vollstaendig unverfallbar (keine Wartezeit).
- (2) Arbeitgeber-Beitraege: Fuer Anwartschaften aus Arbeitgeberbeitraegen (Grundbeitrag und Matching-Beitrag nach Paragraph 4 Abs. 1 und 2) gilt die gesetzliche Unverfallbarkeit nach Paragraph 1b Abs. 1 BetrAVG (drei Jahre Zusagedauer; 21. Lebensjahr, soweit Alter bis 01.01.2018 massgeblich; danach keine Altersgrenze mehr).
- (3) Konsequenz bei Ausscheiden: Bei Ausscheiden vor Renteneintritt bleiben die unverfallbaren Anwartschaften beim Pensionsfonds erhalten (beitragsfrei). Der Mitarbeiter kann alternativ den Uebertragungswert nach Paragraph 9 verlangen.

## Paragraph 11 PSVaG-Schutz (Pensionsfonds-spezifisch)

- (1) Eingeschraenkter PSVaG-Schutz: Beim Pensionsfonds als Durchfuehrungsweg gilt: Der PSVaG tritt nur dann ein, wenn der Pensionsfonds selbst insolvent ist und zugleich der Arbeitgeber insolvent ist (doppelte Insolvenz). Bei alleiniger Insolvenz des Arbeitgebers (ohne Insolvenz des Pensionsfonds) sichert das Fondsvermogen des Pensionsfonds die Anwartschaften; der PSVaG muss nicht eintreten.
- (2) Eingeschraenkte PSVaG-Beitragspflicht: Der Arbeitgeber zahlt PSVaG-Beitraege nur auf den Teil der Versorgungsanwartschaften, fuer den der PSVaG-Schutz tatsaechlich eingreift (Paragraph 10 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG). Beitrage fuer vollstaendig durch

Fondsvermögen gedeckte Anwartschaften entfallen.

(3) Schutzmechanismen im Pensionsfonds: Der Pensionsfonds selbst unterliegt als regulierte Einrichtung dem VAG und den BaFin-Aufsichtspflichten. Im Bestand vorhandene Garantiekapital-Polster und die laufende Deckungsrueckstellung sichern die Leistungsverpflichtungen. Eine Insolvenz des Pensionsfonds ist nur dann relevant, wenn die regulierten Schutzpuffer versagt haben.

## Paragraph 12 Schlichtungsklausel, Versorgungsausgleich

---

(1) Schlichtungsklausel: Streitigkeiten zwischen Mitarbeiter und Pensionsfonds oder Arbeitgeber ueber Ansprueche aus dieser Versorgungsordnung sind zunaechst im Wege der guetlichen Einigung zu loesen. Auf Verlangen eines Beteiligten ist ein unabhaengiger Schlichtungsausschuss zu bilden, dem ein Vertreter des Arbeitgebers, ein Vertreter des Konzernbetriebsrats und ein unabhaengiger Fachmann (Versicherungsmathematiker oder Rechtsanwalt) angehoren.

(2) Versorgungsausgleich: Im Fall der Scheidung koennen Anrechte aus dem Pensionsfonds in den Versorgungsausgleich einzubeziehen sein. Der Pensionsfonds erstellt auf Anforderung des Familiengerichts eine actuarielle Auskunft ueber den Kapitalkontostand und den versicherungsmathematischen Ausgleichswert nach Paragraph 47 VersAusglG.

(3) Gerichtsstand: Fuer Klagen aus oder im Zusammenhang mit dieser Versorgungsordnung gegen den Arbeitgeber gilt der Gerichtsstand des Arbeitsgerichts Bremen; fuer Klagen gegen den Pensionsfonds gilt der Gerichtsstand der Zivilgerichtsbarkeit Bremen.

## ANLAGE A

### Versorgungsvereinbarung MEISSNER RHEINWERK AG / Hansa Pensionsfonds AG

| Parameter                  | Regelung                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertragsbezeichnung</b> | Pensionsfondsvertrag K-VO-5 / Hansa 2008                                   |
| <b>Vertragsparteien</b>    | MEISSNER RHEINWERK AG (Arbeitgeber) und Hansa Pensionsfonds AG (Pensionsf  |
| <b>Vertragsabschluss</b>   | 01. Januar 2008                                                            |
| <b>Letzte Anpassung</b>    | 17. Mai 2014 (Nebenvereinbarung zur 2. Novellierung)                       |
| <b>Laufzeit</b>            | Unbegrenzt; kuendbar mit 24 Monaten Frist zum Jahresende                   |
| <b>Beitragspflicht</b>     | Gemaess Paragraph 4 Versorgungsordnung K-VO-5                              |
| <b>Mindestleistung</b>     | Nominale Beitragsrueckgewaehr (100 %)                                      |
| <b>Anlageverantwortung</b> | Hansa Pensionsfonds AG; Berichterstattung nach VAG                         |
| <b>Berichterstattung</b>   | Vierteljaehrlicher Performancebericht; Jahrsbericht bis 31.03.             |
| <b>Schlussvermoegen</b>    | Bei Vertragsbeendigung: Uebertragung Fondsvermogen an neuen PF oder Rueckz |
| <b>Massgebliches Recht</b> | Deutsches Recht; Aufsicht BaFin                                            |

## ANLAGE B

## Anlagestrategie und ESG-Aktionsplan (Stand Mai 2014)

Der Anlageausschuss hat auf seiner Sitzung vom 12. Mai 2014 den nachstehenden ESG-Aktionsplan verabschiedet, der ab dem 01. Juli 2014 gueltiger Teil der Anlagestrategie ist.

| Massnahme                                      | Umsetzung  | Zustaendigkeit  |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Ausschluss fossiler Brennstoffe (>5 % Umsatz)  | 01.07.2014 | Anlageausschuss |
| Faires ESG-Rating-Verfahren (MSCI ESG)         | 01.01.2015 | Hansa PF AG     |
| UN-Global-Compact-Screening                    | 01.07.2014 | Anlageausschuss |
| Berichterstattung nach GRI-Standards           | 31.03.2015 | Hansa PF AG     |
| Mindest-ESG-Score B (MSCI) fuer Aktienanlage   | 01.01.2015 | Anlageausschuss |
| Ausschluss geaechterter Waffen                 | Sofort     | Anlageausschuss |
| Proxy-Voting-Richtlinie (Corporate Governance) | 01.01.2015 | Hansa PF AG     |

## ANLAGE C

### Beitragsmatrix nach Funktionsgruppe (Stand Mai 2014)

Die nachstehende Matrix weist die monatlichen Beitraege (Arbeitgeber-Grundbeitrag 4 %, Tarifbeitrag 0,5 %) und den moeglichen Matching-Beitrag (max. 2 %) fuer repraesentative Gehaltsgruppen aus.

| Funktionsgruppe    | Brutto-Monatsgehalt | Grundbeitrag (4,0 %) | Tarifbeitrag (0,5 %) | Matching (max. 2,0 %) | Max. AG-Beitrag gesamt |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Sachbearbeiter     | 2.800 EUR           | 112,00 EUR           | 14,00 EUR            | 56,00 EUR             | 182,00 EUR             |
| Facharbeiter ERA 6 | 3.200 EUR           | 128,00 EUR           | 16,00 EUR            | 64,00 EUR             | 208,00 EUR             |
| Teamleiter         | 3.800 EUR           | 152,00 EUR           | 19,00 EUR            | 76,00 EUR             | 247,00 EUR             |
| Abteilungsleiter   | 5.200 EUR           | 208,00 EUR           | 26,00 EUR            | 104,00 EUR            | 338,00 EUR             |
| AT Senior Manager  | 7.500 EUR           | 300,00 EUR           | 37,50 EUR            | 150,00 EUR            | 487,50 EUR             |
| AT Direktor        | 9.800 EUR           | 392,00 EUR           | 49,00 EUR            | 196,00 EUR            | 637,00 EUR             |
| BBG-Grenze 2014    | 6.050 EUR           | 242,00 EUR           | 30,25 EUR            | 121,00 EUR            | 393,25 EUR             |

Betraege gerundet auf 0,01 EUR. BBG West 2014: 72.600 EUR/Jahr = 6.050 EUR/Monat.  
Beitraege oberhalb der BBG sind steuerpflichtig.

## ANLAGE D

### Standard-Versorgungsbescheid (Muster)

---

Hansa Pensionsfonds AG

Boettcherstrasse 4 — 28195 Bremen

Tel: +49 421 3300-0 — info@hansa-pf.de — BaFin Nr. VA 52-I 5094-DE-2008-0014

#### PENSIONSKONTO-BESCHEID (Muster) — Versorgungsordnung K-VO-5

An: [NACHNAME, VORNAME]

Mitglieds-Nr.: [MITGLIEDSNUMMER]

Eintrittsdatum: [TT.MM.JJJJ]

Funktionsgruppe: [GRUPPE]

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr [NACHNAME],

wir uebermitteln Ihnen den aktuellen Stand Ihres Pensionskontos:

Kapitalkontostand zum [STICHTAG]: [BETRAG] EUR

davon Arbeitgeberbeitraege: [BETRAG] EUR

davon Arbeitnehmerbeitraege (Eigenbeitrag): [BETRAG] EUR

davon Wertzuwachs (Fondsrendite): [BETRAG] EUR

Garantierrente bei Regelrente-Alter (67): [BETRAG] EUR/Monat

Ueberschuss-Prognose (NICHT garantiert): [BETRAG] EUR/Monat

Unverfallbare Anwartschaft (sofort): [BETRAG] EUR/Monat

Bitte beachten Sie: Dieser Bescheid ist ein informatorisches Dokument.

Massgeblich sind die Bestimmungen der Versorgungsordnung K-VO-5.

Mit freundlichen Gruessen

Hansa Pensionsfonds AG — Dr. iur. Inge Brillenkamp-Sauer — Vorstand

## ANLAGE E

### Massgebliche Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

| Entscheidung         | Datum      | Inhalt                                                 |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| BAG 3 AZR 313/16     | 20.06.2017 | Drei-Stufen-Theorie; Eingriff in BOLZ-Anwartschaften   |
| BAG 3 AZR 220/13     | 15.04.2014 | Future Service Stopp und BOLZ-Umstellung               |
| BFH VI R 47/14       | 09.12.2015 | Paragraph 3 Nr. 63 EStG; Steuerfreiheit Pensionsfonds  |
| BFH XI R 25/12       | 07.05.2014 | Nachgelagerte Besteuerung Paragraph 22 Nr. 5 EStG      |
| BSG B 12 KR 28/13    | 25.11.2014 | Sozialversicherungspflicht Pensionsfonds-Leistungen    |
| OLG Bremen 2 U 12/12 | 14.09.2012 | Versorgungsausgleich Pensionsfonds; Par. 47 VersAusglG |
| BaFin RS 13/2008     | 15.12.2008 | BaFin-Rundschreiben Anlagevorschriften Pensionsfonds   |
| BMF IV C 3-S 2222/07 | 07.02.2007 | Paragraph 4e EStG; Betriebsausgabenabzug PF-Beitraege  |

## UNTERZEICHNUNG UND INKRAFTSETZUNG

Die Versorgungsordnung K-VO-5 in der Fassung der 2. Novellierung vom 17. Mai 2014 wird hiermit rechtsgültig unterzeichnet. Die Erstunterzeichnung (Erstfassung 2008) durch Vorstand und Pensionsfonds ist archiviert (Tresor Personalabteilung Bremen).

Bremen / Duesseldorf, den 17. Mai 2014

-----  
Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko  
Vorstand Personal / Arbeitsdirektor  
MEISSNER RHEINWERK AG

-----  
Dr. iur. Inge Brillenkamp-Sauer  
Vorstand Hansa Pensionsfonds AG  
Boettcherstrasse 4, 28195 Bremen

-----  
Reinhardt Suelzbach  
Konzernbetriebsratsvorsitzender  
IG Metall Vertrauensmann

-----  
Dr. Stephan Adloff-Werthmann  
Konzernleiter Personal  
MEISSNER RHEINWERK AG

Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014 / K-VO-5. Original-Unterzeichnung 2008: Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko (Vorstand Personal) und Dr. iur. Inge Brillenkamp-Sauer (Vorstand Hansa Pensionsfonds AG).

## ANLAGE F

### Versicherungsmathematische Annahmen — Stand 17. Mai 2014

Die folgenden versicherungsmathematischen Annahmen wurden vom Aktuar Dr. Marius Steinwehl-Ahrenberg DAV (Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH, Frankfurt) fuer die Bewertung der Versorgungsverpflichtungen nach IFRS (IAS 19) und HGB zum Stichtag 31. Dezember 2013 festgelegt. Sie gelten auch fuer das Geschaeftsjahr 2014 vorbehaltlich der Jahresendpruefung.

| Parameter     | Annahme (HGB) | Annahme (IFRS / IAS 19) | Begrueundung                       |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Rechnungszins | 4,89 % p.a.   | 3,65 % p.a.             | Paragraph 253 Abs. 2 HGB; iBoxx AA |
| Gehaltstrend  | 2,50 % p.a.   | 2,50 % p.a.             | ERA-Tariflohn 2014 BW/NRW          |

|                               |                |                |                              |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Rentendynamik                 | 1,50 % p.a.    | 1,50 % p.a.    | Paragraph 16 BetrAVG         |
| Inflation                     | 1,80 % p.a.    | 1,80 % p.a.    | EZB-Prognose                 |
| Sterblichkeit                 | Heubeck 2005 G | Heubeck 2005 G | Geltiger Standard 2014       |
| Pensionierungsalter           | 65-67 Jahre    | 65-67 Jahre    | SGB VI Regel-RA              |
| Fluktuation                   | Altersabh.     | Altersabh.     | Konzern-Historik             |
| Erwartete Rendite Plan Assets |                | 4,20 % p.a.    | Nur IFRS; Anlageportfolio PF |
| Duration Verpflichtung        | n/a            | 17,2 Jahre     | Mercer Yield Curve 2013      |

## ANLAGE G

## Beitragshistorie und Kapitalkontoentwicklung 2008–2013

Die nachfolgende Tabelle weist die kumulierten Arbeitgeberbeiträge, Arbeitnehmerbeiträge (Entgeltumwandlung) und den Fondsvermögensstand fuer den Zeitraum 2008 bis 2013 aus. Alle Angaben entstammen dem Jahrsbericht der Hansa Pensionsfonds AG.

| Jahr | AG-Beiträge   | AN-Eigenb.  | Matchingb.  | Fondsverm.    | Rendite p.a. |
|------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 2008 | 380.000 EUR   | 42.000 EUR  | 42.000 EUR  | 464.000 EUR   | - 18,4 %     |
| 2009 | 540.000 EUR   | 68.000 EUR  | 68.000 EUR  | 1.251.000 EUR | + 12,2 %     |
| 2010 | 720.000 EUR   | 95.000 EUR  | 95.000 EUR  | 2.362.000 EUR | + 8,7 %      |
| 2011 | 910.000 EUR   | 127.000 EUR | 127.000 EUR | 3.780.000 EUR | + 3,1 %      |
| 2012 | 1.140.000 EUR | 163.000 EUR | 163.000 EUR | 5.521.000 EUR | + 9,8 %      |
| 2013 | 1.390.000 EUR | 204.000 EUR | 204.000 EUR | 7.634.000 EUR | + 5,3 %      |

Quelle: Jahrsbericht Hansa Pensionsfonds AG 2013. Rendite 2008 negativ aufgrund Finanzmarktkrise (Lehman-Effekt); Mindestleistungsgarantie durch Arbeitgeber-Einschuss von EUR 88.000 sichergestellt.

## Tabelle G.2: Anlageallokation des Fondsvermögens (Stand Dezember 2013)

Die nachstehende Tabelle weist die Anlageallokation des Fondsvermögens zum Stichtag 31. Dezember 2013 aus.

| Anlageklasse                       | Anteil         | Betrag (EUR)     | Limit (Paragraph 5 Abs. 1) |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| Staatsanleihen (Euroraum, AAA-AA)  | 38,0 %         | 2.901.000        | max. 50 %                  |
| Unternehmensanleihen (IG)          | 27,5 %         | 2.099.000        | max. 30 %                  |
| Aktien (MSCI World, ESG-gefiltert) | 20,0 %         | 1.527.000        | max. 30 %                  |
| Immobilienfonds (offene Fonds)     | 8,5 %          | 649.000          | max. 15 %                  |
| Infrastruktur (Anleihen)           | 4,0 %          | 305.000          | max. 10 %                  |
| Liquiditaet / Geldmarkt            | 2,0 %          | 153.000          | ohne Limit                 |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>100,0 %</b> | <b>7.634.000</b> |                            |

Quelle: Anlageausschuss-Bericht Hansa Pensionsfonds AG, Dezember 2013.

## ANLAGE H

### Glossar — Pensionsfonds-spezifische Begriffe

| Begriff            | Definition                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOLZ               | Beitragsorientierte Leistungszusage; Zusageart nach Paragraph 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG       |
| Pensionsfonds      | Externer Versorgungstraeger nach Paragraphen 112 ff. VAG; BaFin-reguliert                  |
| Kapitalkontostand  | Kumulierter Saldo aus Beiträgen + Wertzuwachs im individuellen Pensionskonto               |
| Garantierrente     | Rente auf Basis der Mindestleistungsgarantie (Nominalwert der Beiträge)                    |
| Ueberschussrente   | Zusätzliche Rente aus Fondserträgen ueber der Mindestleistung                              |
| Entgeltumwandlung  | Umwandlung von steuerpflichtigem Entgelt in steuerfreie PF-Beiträge (Paragraph 1a BetrAVG) |
| Matching           | Arbeitgeber-Zuschuss zum Arbeitnehmer-Eigenbeitrag (1:1)                                   |
| ESG                | Environmental, Social, Governance; Nachhaltigkeitskriterien fuer die Geldanlage            |
| BBG West           | Beitragsbemessungsgrenze West; Obergrenze fuer steuerfreie PF-Beiträge                     |
| PSVaG              | Pensions-Sicherungs-Verein VVaG; eingeschränkter Insolvenzschutz beim PF                   |
| BaFin              | Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht; Aufsicht ueber Pensionsfonds             |
| VAG                | Versicherungsaufsichtsgesetz; Rechtsrahmen fuer Pensionsfonds (Paragraphen 112 ff.)        |
| IAS 19             | International Accounting Standard 19; Employee Benefits; IFRS-Bilanzierung PV              |
| Duration           | Durchschnittliche Laufzeit der Pensionsverpflichtungen; massgeblich fuer Zinssensitivitaet |
| Paragraph 100 EStG | Geringverdienerfoerderung; staatliche Foerderung betrieblicher bAV ab 2018                 |

## ZUSATZ: Steuerliche Foerdergrenzen im Ueberblick (Stand 2014)

Die nachstehende Tabelle fasst die steuerlichen Foerdergrenzen fuer Beitrage an den Hanse-Pensionsfonds 2014 zusammen. Massgeblich sind die Regelungen des EStG und der SvEV. Fuer die Berechnung des BBG-bezogenen Steuerfreibetrags gilt die BBG West 2014 von EUR 72.600/Jahr.

| Regelung                             | Grenzbetrag 2014        | Berechnung                    | Steuerfolge Ueberschuss   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Paragraph 3 Nr. 63 EStG (Steuerfrei) | EUR 5.832/Jahr          | 8 % von BBG W 72.600          | Lohnsteuerpflicht         |
| Paragraph 1 SvEV (SV-Freiheit)       | EUR 2.916/Jahr          | 4 % von BBG W 72.600          | SV-Pflicht auf Mehrbetrag |
| Paragraph 4e EStG (Betriebsausgabe)  | Keine Grenze            | Beitrag abziehbar bis DRL     | Verteilung ueber 10 Jahre |
| Paragraph 40b EStG a.F.              | EUR 1.752/Jahr pauschal | Nur Altszusagen vor 2005      | Individuell               |
| Paragraph 100 EStG (Geringverdiener) | 30 % Foerderbetrag      | Fuer MA unter 2.200 EUR/Monat | aktiv                     |

Gesamtbeitragsrahmen 2014 im Ueberblick: Steuerfrei bis EUR 5.832/Jahr (Paragraph 3 Nr. 63 EStG); davon SV-frei bis EUR 2.916/Jahr (Paragraph 1 SvEV). Beitrage ueber EUR 5.832/Jahr sind lohnsteuerpflichtig (jedoch weiter als Betriebsausgabe nach Paragraph 4e EStG abziehbar). Entgeltumwandlung mindert das rentenversicherungspflichtige Entgelt und damit kuenftige GRV-Ansprueche (Aufklaerungs-pflicht Paragraph 1a Abs. 1a BetrAVG).

## **PDF-Anhang: Versorgungsordnung\_Werk\_Duesseldorf\_1987.pdf**

Datei: Versorgungsordnung\_Werk\_Duesseldorf\_1987.pdf

## MEISSNER RHEINWERK AG

(vormals: MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG)  
Carlsplatz 12 — 40213 Duesseldorf — HRB 47 882 AG Duesseldorf

### VERSORGUNGSORDNUNG

#### K-VO-1

„Versorgungsordnung Carlsplatz 1973“

in der Fassung der 4. Novelle vom 22. November 1987

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Erstfassung:</b>                 | 14. Juni 1973                                      |
| <b>1. Novelle:</b>                  | 18. Maerz 1976                                     |
| <b>2. Novelle:</b>                  | 09. September 1980                                 |
| <b>3. Novelle:</b>                  | 30. April 1984                                     |
| <b>4. Novelle (vorli. Fassung):</b> | 22. November 1987                                  |
| <b>Durchfuehrungsweg:</b>           | Direktzusage (Leistungsprimat, Endgehaltsbezug)    |
| <b>Geltungsbereich:</b>             | Werk Duesseldorf (Konzernzentrale, Werk 1)         |
| <b>Status:</b>                      | Geschlossen fuer Neueintritte ab 01.01.2000        |
| <b>Berechtigte:</b>                 | 2.847 (1.412 Aktive, 1.435 Rentner/Hinterbliebene) |
| <b>Aktenzeichen:</b>                | MEI-Pensions-26-014 / K-VO-1                       |

Genehmigt durch Vorstandsbeschluss vom 22. November 1987.

Im Einvernehmen des Konzernbetriebsrats — Reinhardt Suelzbach, Vorsitzender

## VORWORT

---

Die Versorgungsordnung Carlsplatz 1973 steht am Beginn einer Ueberlieferungskette betriebsrentenrechtlicher Zusagen, die nunmehr seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Vertrauen der Belegschaft des Werkes Duesseldorf gegenueber ihrem Arbeitgeber fundiert. Als der damalige Vorstand der MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG am 14. Juni 1973 — nur wenige Monate nach dem Inkrafttreten des Betriebsrentengesetzes vom 19. Dezember 1974 (BetrAVG) in Vorbereitung — die erste Fassung dieser Versorgungsordnung verabschiedete, stand das Unternehmen vor der Aufgabe, ein rechtsverbindliches Regelwerk zu schaffen, das die betriebliche Altersversorgung auf eine dauerhaft verlässliche Grundlage stellte. Die Gesetzgebung war in Vorbereitung; das Unternehmen handelte vorausschauend.

Die Tarifverhandlungen mit der Industriegewerkschaft Metall in den Jahren 1972 und 1973 hatten einen nachhaltigen Einfluss auf die Ausgestaltung der Ursprungsfassung. Der damalige Konzernbetriebsratsvorsitzende Hans-Werner Suelzbach — Vater des jetzigen Konzernbetriebsratsvorsitzenden Reinhardt Suelzbach — hatte in intensiven Verhandlungen eine Gesamtversorgungsformel durchgesetzt, die den Beschaeftigten am Ende ihrer Laufbahn eine wuerdige Altersabsicherung garantiert. Das sogenannte Endgehalts-Komplementaerprinzip — Gesamtversorgungssatz aus Endgehalt abzueglich gesetzlicher Rente — ist seitdem der Kern aller Novellierungen geblieben.

Die erste Novelle von 1976 folgte dem Erlass des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG). Die zweite Novelle von 1980 passte die Unverfallbarkeitsvoraussetzungen an die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts an. Die dritte Novelle von 1984 reagierte auf die Einfuehrung der Beitragsberechnung nach der Beitragsbemessungsgrenze und justierte die Obergrenzen fuer AT-Mitarbeiter. Die nun vorliegende vierte Novelle vom 22. November 1987 traegt den gesetzgeberischen Entwicklungen seit 1984 Rechnung: Insbesondere das Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz (HEZG) von 1986 sowie die verfestigte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Anpassungspflicht nach Paragraph 16 BetrAVG machen inhaltliche und redaktionelle Anpassungen erforderlich.

Inhaltliche Schwerpunkte der vierten Novelle sind: (i) Aufnahme der Lebensgefaehrtenversorgung in Vorwegnahme zukuenftiger Gleichstellungsverpflichtungen; (ii) Klarstellung der versicherungsmathematischen Kuerzungsmethodik bei vorzeitigem Renteneintritt; (iii) Neufassung der Abloesereglung fuer Bestandsschutz-Aufstockungsbetraege (Anlage 2); (iv) Aktualisierung der Versorgungshoehen-Tabellen nach dem IG-Metall-Entgelttarifvertrag NRW, Fassung 1987; (v) Klarstellung der Anrechnungsregeln fuer gesetzliche Unfallrenten und oeffentlich-rechtliche Versorgungsbeuege.

Diese Versorgungsordnung ist ab dem 22. November 1987 massgeblich fuer alle unter ihren Geltungsbereich fallenden Personen und ersetzt alle frueheren Fassungen der Versorgungsordnung Carlsplatz 1973 einschliesslich aller Nachtrage und Durchfuehrungsrichtlinien, soweit nicht Anlage 2 Besitzstandsregelungen vorsieht. Das Unternehmen bekennt sich mit dieser Versorgungsordnung ausdruecklich zur Werks- und Treuepflicht gegenueber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dem Unternehmen ueber Jahrzehnte Lebenszeit und Arbeitskraft gewidmet haben.

Duesseldorf, den 22. November 1987

Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                                                 | 2–3   |
| Paragraph 1 Geltungsbereich                                             | 4     |
| Paragraph 2 Versorgungsleistungen                                       | 5     |
| Paragraph 3 Versorgungsalter                                            | 6     |
| Paragraph 4 Wartezeit                                                   | 7     |
| Paragraph 5 Berechnungsgrundlage                                        | 8     |
| Paragraph 6 Versorgungshoehen-Tabellen und Berechnungsbeispiele         | 9–11  |
| Paragraph 7 Anpassung nach Paragraph 16 BetrAVG                         | 12    |
| Paragraph 8 Unverfallbarkeit                                            | 13    |
| Paragraph 9 Auszahlungsmodalitaeten                                     | 14    |
| Paragraph 10 Hinterbliebenenversorgung                                  | 15    |
| Paragraph 11 Anrechnung anderer Einkuenfte                              | 16    |
| Paragraph 12 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten / Abloesung            | 17    |
| Anlage 1: Rentenberechnungs-Tabellen (Matrix Dienstjahre x Tarifgruppe) | 18–20 |
| Anlage 2: Abloesereglung 1987 fuer Aufstockungsbetraege                 | 21    |
| Anlage 3: Verzeichnis der Tarifgruppen 1987 (IG Metall NRW)             | 22    |
| Unterschriften                                                          | 23    |

## Paragraph 1 Geltungsbereich

---

(1) Diese Versorgungsordnung gilt fuer alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (nachfolgend: Mitarbeiter) der MEISSNER RHEINWERK AG (vormals: MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG), Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf, die am Standort Duesseldorf beschaeftigt sind oder waren und die saemtliche nachfolgend genannten Voraussetzungen erfuellen.

(2) Der persoenliche Geltungsbereich umfasst:

- a) alle Mitarbeiter, die am 31. Dezember 1999 in einem ungekündigten Arbeitsverhaeltnis zur MEISSNER RHEINWERK AG standen und zu diesem Zeitpunkt noch keine Versorgungsleistungen bezogen;
- b) alle Versorgungsempfaenger (Rentner und Hinterbliebene), deren Versorgungsansprueche bereits vor dem 31. Dezember 1999 entstanden sind;
- c) alle Personen mit unverfallbaren Anwartschaften im Sinne des Paragraph 8 dieser Ordnung, die vor dem 31. Dezember 1999 aus dem Arbeitsverhaeltnis ausgeschieden sind.

(3) Die Versorgungsordnung ist geschlossen fuer Mitarbeiter, die nach dem 31. Dezember 1999 (Stichtag der Schliessung) erstmals in ein Arbeitsverhaeltnis mit der MEISSNER RHEINWERK AG eingetreten sind. Fuer diesen Personenkreis gelten ausschliesslich die neueren Konzern-Versorgungsregelungen.

(4) Mitarbeiter in aussertariflicher Stellung (AT-Mitarbeiter) sind tariflichen Mitarbeitern gleichgestellt, sofern nachfolgend keine abweichende Regelung getroffen wird. Die Eingruppierung richtet sich nach dem IG-Metall-Entgelttarifvertrag NRW in der jeweils gueltigen Fassung (Anlage 3) beziehungsweise nach dem Einzelarbeitsvertrag bei AT-Mitarbeitern.

(5) Diese Versorgungsordnung gilt nicht fuer: (a) Mitglieder des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG, fuer die gesonderte Vorstandsdienstvertraege gelten; (b) Mitarbeiter, die aufgrund gesonderter Einzelzusagen oder Betriebsvereinbarungen abweichende Versorgungszusagen erhalten haben; (c) Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften der MEISSNER RHEINWERK AG, fuer die eigenstaendige Versorgungsordnungen gelten (Anlage 1 des Bestandsaufnahme-Gutachtens Treuenfels Yamamoto, Aktenzeichen MEI-Pensions-26-014).

## Paragraph 2 Versorgungsleistungen

---

(1) Diese Versorgungsordnung gewaehrt folgende Versorgungsleistungen als Rechtsanspruch (kein Ermessen) bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen:

1. Altersrente gemäss Paragraph 3 Abs. 1 (Regelaltersrente), Paragraph 3 Abs. 2 (vorgezogene Altersrente analog Paragraph 6 BetrAVG) und Paragraph 3 Abs. 3 (Schwerbehinderten-Altersrente);
2. Erwerbsminderungsrente bei Eintritt voller Erwerbsminderung im Sinne des Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI vor Erreichen der Regelaltersgrenze;
3. Witwen- und Witwerrente fuer den ueberlebenden Ehegatten eines verstorbenen Versorgungsempfaengers oder eines verstorbenen Mitarbeiters mit unverfallbarer Anwartschaft im Sinne des Paragraph 8;
4. Lebensgefahertenrente fuer eingetragene Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) sowie — in Vorwegnahme kuenftiger Rechtsentwicklung — fuer nicht eheliche Lebensgefaherten bei Nachweis gemeinsamen Haushalts und wirtschaftlicher Abhaengigkeit;
5. Halbwaisenrente fuer hinterbliebene Kinder mit noch lebendem Unterhaltspflichtigen;
6. Vollwaisenrente fuer hinterbliebene Kinder, bei denen beide Elternteile verstorben sind.

(2) Ein Anspruch auf Versorgungsleistungen nach Abs. 1 Nr. 1 entsteht nur, wenn die Wartezeit nach Paragraph 4 erfuellt ist. Die Versorgungsleistungen nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6 entstehen dem Grunde nach auch ohne Erfuellung der Wartezeit, sobald die Voraussetzungen der gesetzlichen Unverfallbarkeit nach Paragraph 1b BetrAVG vorliegen.

(3) Versorgungsleistungen werden als laufende monatliche Rente ausgezahlt (Paragraph 9). Ein Kapitalwahlrecht besteht nicht, es sei denn, der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG hat dies durch Einzelzusage schriftlich gewaehrt.

(4) Ergeben sich aus dieser Versorgungsordnung geringere Leistungen als nach dem gesetzlichen Mindestanspruch (Paragraph 2 BetrAVG in der jeweils gueltigen Fassung), so gelten die gesetzlichen Mindestansprueche. Das Guenstigkeitsprinzip des Arbeitsrechts bleibt stets gewahrt.

### Paragraph 3 Versorgungsalter

---

(1) Regelaltersgrenze: Der Mitarbeiter hat Anspruch auf Altersrente, wenn er die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung gemäss Paragraph 35 SGB VI erreicht und aus dem Arbeitsverhaeltnis ausscheidet. Die Regelaltersgrenze betraegt derzeit 65 Jahre und wird entsprechend dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz (in den Geburtsjahrgaengen bis 1947 unveraendert 65 Jahre, ab Geburtsjahrgang 1947 stufenweise Anhebung auf 67 Jahre bis zum Geburtsjahrgang 1964) angepasst. Das Unternehmen passt

die Regelaltersgrenze dieser Ordnung automatisch entsprechend an, ohne dass eine Novellierung erforderlich ist.

(2) Vorgezogene Altersrente (analog Paragraph 6 BetrAVG): Auf schriftlichen Antrag kann der Mitarbeiter ab Vollendung des 63. Lebensjahres vorgezogene Altersrente beziehen, sofern er aus dem Arbeitsverhaeltnis ausscheidet und eine gesetzliche Altersrente bezieht. Die vorgezogene Altersrente ist versicherungsmathematisch zu kuerzen; der Kuerungsfaktor betraegt 0,4 Prozent je vollem Monat des vorzeitigen Renteneintritts vor der Regelaltersgrenze, hoechstens jedoch 14,4 Prozent (36 Monate x 0,4 Prozent).

(3) Schwerbehinderten-Altersrente: Schwerbehinderte Mitarbeiter im Sinne des SGB IX (Grad der Behinderung mindestens 50) koennen auf Antrag ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersrente beziehen. Die versicherungsmathematische Kuerzung nach Abs. 2 gilt entsprechend, berechnet auf den Zeitraum zwischen dem tatsaechlichen Renteneintritt und dem 63. Lebensjahr (kuerzungsfreie Grenze fuer Schwerbehinderte).

(4) Erwerbsminderungsrente: Tritt beim Mitarbeiter vor Erreichen der Regelaltersgrenze volle Erwerbsminderung im Sinne des Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI ein und erhaelt er eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente, so erhaelt er ab dem Eintritt der Erwerbsminderung eine Erwerbsminderungsrente nach dieser Ordnung. Massgeblich ist der auf volle Monate aufgerundete Zeitraum der tatsaechlichen Betriebszugehoerigkeit; eine Hochrechnung auf die Regelaltersgrenze findet in Abkehr von der Rechtsprechung des BAG (BAG 3 AZR 312/19) nicht statt.

(5) Nachweis: Der Mitarbeiter hat das Vorliegen der Versorgungsvoraussetzungen (insbesondere Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund) unaufgefordert nachzuweisen. Bis zur Vorlage des Nachweises ruht der Zahlungsanspruch.

#### Paragraph 4 Wartezeit

---

(1) Erwartungsklausel: Ein Anspruch auf Altersrente und Erwerbsminderungsrente nach Paragraph 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 entsteht nur, wenn der Mitarbeiter mindestens zehn (10) vollendete Dienstjahre ununterbrochen in einem Arbeitsverhaeltnis zur MEISSNER RHEINWERK AG beziehungsweise ihrer Rechtsvorgaengerin zurueckgelegt hat. Diese Mindestbetriebszugehoerigkeit wird als Wartezeit bezeichnet.

(2) Anrechenbare Zeiten: Auf die Wartezeit werden angerechnet: (a) ununterbrochene Beschaeftigungszeiten beim Werk Duesseldorf; (b) Zeiten in anderen Konzerngesellschaften der MEISSNER RHEINWERK AG, sofern ein unmittelbarer Wechsel ohne wesentliche Unterbrechung (mehr als sechs Monate) stattgefunden hat; (c) Wehr- und Zivildienstzeiten (Paragraph 6 ArbPlSchG); (d) Elternzeitzeiten gemaess BEEG.

(3) Nicht anrechenbare Zeiten: Auf die Wartezeit werden nicht angerechnet: Zeiten des genehmigten Sonderurlaubs (ausser Elternzeit), Zeiten einer Teilzeitbeschaeftigung unterhalb von 50 Prozent der betriebsueblichen Arbeitszeit, Zeiten aus anderen Arbeitgebern, die nicht zum MEISSNER-Konzern gehoeren.

(4) Gesetzliche Unverfallbarkeit als Untergrenze: Die Wartezeit nach Abs. 1 gilt nur fuer den Vollanspruch auf Altersrente. Unabhaengig davon hat der Mitarbeiter bei Vorliegen der gesetzlichen Unverfallbarkeit nach Paragraph 1b BetrAVG stets Anspruch auf den zeitanteiligen Unverfallbarkeitsbetrag gemass Paragraph 8.

(5) Besonderheit fuer Mitarbeiter mit Versorgungszusage vor 1975: Fuer Mitarbeiter, die vor dem 22. Dezember 1974 (Inkrafttreten BetrAVG) eine Versorgungszusage erhalten haben, gilt anstelle des Paragraph 1b BetrAVG die Uebergangsregelung des Paragraph 30f BetrAVG. Die Wartezeit betraegt fuer diesen Personenkreis 10 Dienstjahre, alternativ das vollendete 35. Lebensjahr mit mindestens 12-jaehriger Versorgungszusagedauer.

## Paragraph 5 Berechnungsgrundlage

(1) Ruhegehaltsfaehiges Dienst Einkommen (Endgehalt): Als Berechnungsgrundlage gilt das arithmetische Mittel des monatlichen Bruttoeinkommens in den letzten sechsunddreissig (36) Kalendermonaten vor Eintritt des Versorgungsfalles (Referenzzeitraum). Zum massgeblichen Bruttoeinkommen zaehlen: das tarifliche oder aussertarifliche Grundentgelt, tarifliche Zulagen (Schicht-, Gefahren-, Erschwernis- und Qualifikationszulagen), 13. Monatsgehalt anteilig, Urlaubsgeld anteilig, soweit diese Zahlungen regelmassig und laufend gewahrt werden.

(2) Nicht anrechenbare Einkommensbestandteile: Nicht zum ruhegehaltsfaehigen Dienst Einkommen zaehlen: Ueberstundenverguetungen, Einmalzahlungen und unregelmassige Sonderzahlungen, Praemien und Provisionen, Ausloesung, Reisekostenerstattungen, Sachbezuuge, steuerfreie Zuwendungen, Aufwandsentschaedigungen sowie sonstige unregelmassige Verguetungsbestandteile.

(3) Gesamtversorgungsgrad: Der Gesamtversorgungsgrad betraegt fuer die Altersrente 75 Prozent des ruhegehaltsfaehigen Dienst Einkommens. Dieser Satz wird bei 43 oder mehr anrechnungsfahigen Dienstjahren erreicht ( $43 \times 1,75 \text{ Prozent} = 75,25 \text{ Prozent}$ , cap: 75 Prozent). Bei kuerzeren Dienstzeiten ermittelt sich der Versorgungssatz aus Dienstjahre  $\times 1,75 \text{ Prozent}$  (vergl. Paragraph 6 und Anlage 1).

(4) Komplementaerformel zur gesetzlichen Rente: Von dem nach Abs. 3 errechneten Versorgungsbetrag (Endgehalt  $\times$  Versorgungssatz) wird die dem Mitarbeiter zustehende monatliche Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV-Rente) abgezogen. Anzurechnen ist nur die GRV-Rente, die auf Versicherungszeiten waehrend der

Beschaefigung beim Unternehmen beruht. Die Formel lautet:

$$\text{Betriebsrente} = (\text{Endgehalt} \times \text{Versorgungssatz}) \text{ minus anzurechnende GRV-Rente}$$

(5) Höchstbetragsregelung: Die Betriebsrente betraegt mindestens null Euro (Gesamtversorgung darf nicht negativ werden). Ergibt die Komplementaerformel einen negativen Wert (d.h. die GRV-Rente uebersteigt den Gesamtversorgungsanspruch), so betraegt die Betriebsrente null Euro; der Mitarbeiter hat in diesem Falle keinen Anspruch auf Betriebsrente, jedoch auf den gesondert zu berechnenden Mindestanspruch nach Paragraph 2 Abs. 1 BetrAVG.

(6) AT-Mitarbeiter: Fuer Mitarbeiter in aussertariflicher Stellung gilt als Endgehalt das tatsaechlich vereinbarte aussertarifliche Grundgehalt (Paragraph 1 Abs. 1 des AT-Vertrages), hoechstens begrenzt auf das Dreifache der zum Versorgungsfall massgeblichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG-Grenze West). Die BBG-Grenze wird nach dem Stand des Jahres des Versorgungsfalles bestimmt.

## Paragraph 6 Versorgungshoeihen-Tabellen und Berechnungsbeispiele

(1) Dienstjahres-Steigerungssatz: Der Versorgungssatz betraegt je vollendetem anrechnungsfahigem Dienstjahr 1,75 Prozent des ruhegehaltsfahigen Dienstinkommens, hoechstens 75 Prozent (Cap). Die Berechnung ist linear; Zwischenjahre werden anteilig berechnet.

(2) Tabelle: Versorgungssatz nach Dienstjahres-Tranchen

| Dienstjahre | Versorgungssatz | Bemerkung                     |
|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 5           | 8,75 %          | Unterhalb Wartezeit           |
| 10          | 17,50 %         | Wartezeit erfuellt (10 Jahre) |
| 15          | 26,25 %         |                               |
| 20          | 35,00 %         |                               |
| 25          | 43,75 %         | Vorgezogene Rente moeglich    |
| 30          | 52,50 %         |                               |
| 35          | 61,25 %         |                               |
| 38          | 66,50 %         |                               |
| 40          | 70,00 %         |                               |
| 42          | 73,50 %         |                               |
| 43+         | 75,00 %         | Hoechstsatz (Cap)             |

**(3) Berechnungsbeispiele nach Tarifgruppen (Preisstand November 1987, DM)**

Die nachfolgenden Beispiele illustrieren die Versorgungsberechnung fuer repraesentative Tarifgruppen des IG-Metall-Entgelttarifvertrags NRW. Die GRV-Rente ist pauschal angesetzt (Standardrentner mit 40 Entgeltpunkten, Jahrgangsrentenrecht 1987). Massgeblich fuer die individuelle Leistungsfestsetzung ist die individuelle Berechnung durch die Personalabteilung.

| <b>Tarif-<br/>gruppe</b> | <b>Brutto-<br/>Endgehalt<br/>(mtl.)</b> | <b>Dienst-<br/>jahre</b> | <b>Vers.-<br/>satz</b> | <b>GRV-<br/>Rente<br/>(gesch.)</b> | <b>Betriebs-<br/>rente p.M.</b> | <b>Gesamtvers.<br/>p.M.</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| E 5                      | 2.150 DM                                | 30                       | 52,50 %                | 720 DM                             | 408,75 DM                       | 1.128,75 DM                 |
| E 7                      | 2.480 DM                                | 35                       | 61,25 %                | 830 DM                             | 689,00 DM                       | 1.519,00 DM                 |
| E 9                      | 2.890 DM                                | 38                       | 66,50 %                | 950 DM                             | 972,00 DM                       | 1.922,00 DM                 |
| E 11                     | 3.240 DM                                | 40                       | 70,00 %                | 1.050 DM                           | 1.218,00 DM                     | 2.268,00 DM                 |
| AT 6                     | 4.200 DM                                | 40                       | 70,00 %                | 1.200 DM                           | 1.740,00 DM                     | 2.940,00 DM                 |
| AT 10                    | 5.600 DM                                | 40                       | 75,00 %                | 1.400 DM                           | 2.800,00 DM                     | 4.200,00 DM                 |
| AT 12                    | 6.800 DM                                | 42                       | 73,50 %                | 1.400 DM                           | 3.598,00 DM                     | 4.998,00 DM                 |

Betraege in Deutschen Mark (DM), Preisstand November 1987. EUR-Umrechnung: 1 EUR = 1,95583 DM.

**Paragraph 7 Anpassung nach Paragraph 16 BetrAVG**

(1) Dreijährige Anpassungspruefung: Das Unternehmen ist verpflichtet, alle drei Jahre nach Beginn des Rentenbezugs zu pruefen, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen an den Kaufkraftverlust geboten ist (Paragraph 16 Abs. 1 BetrAVG). Massgeblicher Pruefungstichtag ist der 1. Januar des jeweiligen Pruefungsjahres.

(2) Orientierungsgroesse: Als Orientierungsgroesse gilt der Verbraucherpreisindex fuer Deutschland (VPI), herausgegeben vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden. Die Anpassung orientiert sich an der kumulierten Preissteigerungsrate des abgelaufenen Dreijahreszeitraums, gemessen als Veraenderung des VPI-Jahresdurchschnitts vom ersten zum letzten Jahr des Dreijahreszeitraums.

(3) Wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers: Die Anpassungspflicht entfaellt oder wird reduziert, soweit das Unternehmen nach Massgabe des Paragraph 16 Abs. 4 BetrAVG nachweist, dass durch die Anpassung die wirtschaftliche Lage des Unternehmens unangemessen beeintraechtigt wuerde. Massgeblich ist insbesondere die Eigenkapitalrendite nach HGB. Liegt die Eigenkapitalrendite nachhaltig unter dem aktuellen Rechnungszins fuer 10-jaehrige Bundesanleihen, entfaellt die

Anpassungspflicht ganz. Das Unternehmen traegt die Beweislast fuer die unzumutbare Belastung und hat dem Konzernbetriebsrat die massgeblichen Unterlagen (Jahresabschluss, actuarielle Stellungnahme) vorab zur Verfuegung zu stellen.

(4) Jährliche freiwillige Anpassungsoption: Abweichend von Abs. 1 kann das Unternehmen die laufenden Versorgungsleistungen jaehrlich anpassen. In diesem Fall gilt Paragraph 16 Abs. 2 BetrAVG mit der Massgabe, dass eine Anpassung, die den VPI-Anstieg des Vorjahres deckt, als Erfuellung der Dreijahrspruefpflicht gilt.

(5) Drei-Jahres-Zusagepflicht (BAG 3 AZR 595/14): Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung BAG 3 AZR 595/14 klargestellt, dass der Arbeitgeber bei der Dreijahrspruefung verpflichtet ist, entweder die volle Anpassung vorzunehmen oder eine verbindliche Erklaerung zur Teilanpassung abzugeben. Eine blose Verweigerung ohne Erklaerung ist unzuessaessig. Das Unternehmen erlaeutert die Anpassungsentscheidung schriftlich gegenueber den Versorgungsempfaengern und dem Konzernbetriebsrat.

(6) Indexkonzept als Erfuellungssurrogat: Gemaess Paragraph 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG kann das Unternehmen die Anpassungspflicht durch vollstaendige Indexierung der laufenden Renten an den VPI abgeltend erfuellen. Das Wahlrecht ist schriftlich gegenueber den Versorgungsempfaengern auszuueben und bindet das Unternehmen dauerhaft.

## Paragraph 8 Unverfallbarkeit

(1) Gesetzliche Unverfallbarkeit nach neuem Recht (Paragraph 1b BetrAVG): Fuer Mitarbeiter, die ab dem 1. Januar 1975 eine Versorgungszusage erhalten haben, gilt die gesetzliche Unverfallbarkeit gemaess Paragraph 1b BetrAVG in der jeweils gueltigen Fassung. Danach bleibt eine Versorgungsanwartschaft erhalten, wenn der Mitarbeiter das 25. Lebensjahr vollendet hat und die Versorgungszusage mindestens 3 Jahre bestanden hat (Fassung 1987). Spaetere gesetzliche Absenkungen gelten ab ihrem Inkrafttreten automatisch auch fuer diese Versorgungsordnung, da das Gesetz insoweit Mindeststandard vorgibt.

(2) Ratierliche Unverfallbarkeit (Pro-rata-temporis-Methode): Die Hoehe der unverfallbaren Anwartschaft bestimmt sich nach der zeitanteiligen Methode des Paragraph 2 Abs. 1 BetrAVG. Massgeblich ist das Verhaeltnis der tatsaechlichen Betriebszugehoerigkeit (n) zur moeglichen Gesamtbetriebszugehoerigkeit bis zur Regelaltersgrenze (N), multipliziert mit dem bei Regelaltersrente erreichbaren Versorgungsbetrag (RR):

$$\text{Unverfallbare Anwartschaft} = (n / N) \times \text{RR}$$

(3) Altes Recht (Paragraph 30f BetrAVG): Fuer Mitarbeiter, die vor dem 22. Dezember 1974 eine Versorgungszusage erhalten haben, gelten die Uebergangsvorschriften des Paragraph 30f BetrAVG. Die Unverfallbarkeit setzt danach 10 Dienstjahre oder das vollendete 35. Lebensjahr mit mindestens 12-jaehriger Versorgungszusagedauer voraus. Fuer noch nicht abgeschlossene Biographien verbleibt es bei diesem Massstab; das neue Recht gilt nur fuer Neuzusagen ab 1975.

(4) Unverfallbarkeit bei Erwerbsminderung: Tritt Erwerbsminderung im Sinne des Paragraph 3 Abs. 4 vor Erreichen der Wartezeit ein, so hat der Mitarbeiter Anspruch auf die unverfallbare Erwerbsminderungsrente nach Paragraph 2 Abs. 1 i.V.m. Paragraph 1b BetrAVG, sofern die gesetzliche Unverfallbarkeit vorliegt (BAG 3 AZR 312/19).

(5) Abfindungsverbot: Unverfallbare Anwartschaften und laufende Versorgungsleistungen duerfen — vorbehaltlich der Geringfueigigkeitsgrenze des Paragraph 3 BetrAVG — nicht abgefunden werden, ohne dass der berechtigte Mitarbeiter zuvor schriftlich und ausdruuecklich eingewilligt hat. Paragraph 3 Abs. 2 BetrAVG (Einverstaendniserfordernis bei Kleinstbetrageen) bleibt unberuehrt.

## Paragraph 9 Auszahlungsmodalitaeten

(1) Faelligkeit und Zahlungsweise: Versorgungsleistungen werden monatlich im Voraus zum Ersten eines jeden Kalendermonats gezahlt, erstmals zum Ersten des auf den Versorgungsfall folgenden Monats. Bei Tod des Mitarbeiters endet die Zahlung mit dem Ablauf des Sterbemonats; die Hinterbliebenenversorgung beginnt zum Ersten des Folgemonats.

(2) Bankverbindung und SEPA: Die Zahlung erfolgt auf ein vom Versorgungsempfaenger schriftlich benanntes Kreditinstitut im SEPA-Raum (IBAN / BIC). Mehrere Bankverbindungen koennen nicht angegeben werden. Aenderungen der Bankverbindung sind der Personalabteilung mit einem Vorlauf von mindestens acht Wochen schriftlich mitzuteilen.

(3) Kein Kapitalwahlrecht: Versorgungsleistungen werden ausschliesslich als laufende Rente ausgezahlt. Eine einmalige Kapitalabfindung ist nur auf der Grundlage einer gesonderten schriftlichen Einzelvereinbarung mit dem Vorstand moeglich und setzt die Einhaltung der Geringfueigigkeitsgrenzen gemaess Paragraph 3 BetrAVG voraus.

(4) Anwartschaftsaufstellung: Das Unternehmen stellt jedem aktiven Mitarbeiter jaehrlich einen Versorgungsausweis zu, der den aktuellen Anwartschaftsstand, die Berechnungsgrundlagen und die voraussichtliche Rentenhoehe ausweist. Der Versorgungsausweis ist kein anfechtbares Verwaltungshandeln, sondern ein informatorisches Dokument.

## Paragraph 10 Hinterbliebenenversorgung

---

(1) Witwen-/Witwerrente: Verstirbt ein Mitarbeiter mit unverfallbarer Anwartschaft oder ein Versorgungsempfänger, erhält der überlebende Ehegatte eine monatliche Witwenrente in Höhe von 60 Prozent der fiktiven oder tatsächlichen Altersrente, die der Verstorbene bei Vollendung der Regelaltersgrenze bezogen hätte beziehungsweise tatsächlich bezogen hat. Die Berechnungsmethodik richtet sich nach der rätierlichen Unverfallbarkeitsformel des Paragraph 8 Abs. 2.

(2) Eingetragene Lebenspartner und Lebensgefährten: Eingetragene Lebenspartner sind dem Ehegatten gleichgestellt (Paragraph 2 Abs. 1 Nr. 4). Ein nichtehelicher Lebensgefährte hat nur dann Anspruch auf Lebensgefährtenrente, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: (a) Eintragung beim Unternehmen als versorgungsberechtigter Lebensgefährte durch schriftliche Erklärung gegenüber der Personalabteilung; (b) gemeinsamer Haushalt seit mindestens drei Jahren vor dem Todesfall; (c) wirtschaftliche Unterhaltsabhängigkeit des Überlebenden; (d) kein Eehinderungsgrund (insbes. kein aufrechtes Eheband mit einer anderen Person).

(3) Anrechnung eigener Einkünfte der Witwe/des Witwers: Die Witwen-/Witwerrente wird um eigene Erwerbseinkünfte des Überlebenden, die einen Freibetrag von 40 Prozent des massgeblichen Endgehalts des Verstorbenen übersteigen, um 40 Prozent des übersteigenden Betrages gekürzt. Eigene Rentenleistungen und Kapitalerträge bleiben aussen vor.

(4) Halbwaisenrente: Hinterbliebene Kinder des Verstorbenen, die noch einen lebenden Elternteil haben, erhalten eine Halbwaisenrente in Höhe von 10 Prozent der massgeblichen Altersrente. Die Zahlung endet mit Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Schul- oder Berufsausbildung spätestens mit Vollendung des 25. Lebensjahres.

(5) Vollwaisenrente: Sind beide Elternteile verstorben, erhalten die Kinder eine Vollwaisenrente von 20 Prozent der massgeblichen Altersrente unter den gleichen zeitlichen Voraussetzungen wie die Halbwaisenrente.

(6) Obergrenze: Die Summe aller Hinterbliebenenleistungen (Witwen- + Waisenrenten) darf die massgebliche Altersrente nicht übersteigen (100-Prozent-Cap).

## Paragraph 11 Anrechnung anderer Einkünfte

---

(1) Gesetzliche Rentenversicherung: Auf die Betriebsrente nach dieser Ordnung wird die gesetzliche Rente nach Massgabe der Komplementärformel (Paragraph 5 Abs. 4) angerechnet. Erhöhungen der gesetzlichen Rente nach Berechnung der Betriebsrente führen nur dann zu einer Kürzelung der Betriebsrente, wenn die Erhöhung auf einem Anpassungszuschlag basiert, der auch bei der Betriebsrente berücksichtigt wird.

(Anpassungs-Parallelitaet).

(2) Oeffentlich-rechtliche Versorgungsbezeuge: Renten aus berufsstaendischen Versorgungswerken, Beamtenversorgung sowie Leistungen aus dem Versorgungsausgleich werden angerechnet, soweit sie auf Beschaeftigungszeiten beim Unternehmen beruhen und der Mitarbeiter sie infolge der Betriebszugehoerigkeit erworben hat. Renten, die auf Vordienstzeiten oder eigenen freiwilligen Beitraegen beruhen, werden nicht angerechnet.

(3) Gesetzliche Unfallrente: Renten der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) werden auf die Erwerbsminderungsrente nach Paragraph 2 Abs. 1 Nr. 2 angerechnet. Beruht die Erwerbsminderung auf einem anerkannten Berufskrankheitsfall oder einem Arbeitsunfall, so wird die Unfallrente bis zur Hoehe der Differenz zwischen der theoretischen Vollaltersrente und dem erdienten Anwartschaftsbetrag auf die Versorgungsleistung angerechnet.

(4) Keine Anrechnung von Privatrenten: Private Lebens- und Rentenversicherungen sowie betriebliche Altersversorgungsleistungen aus frueheren Arbeitgeberverhaeltnissen werden nicht angerechnet.

## Paragraph 12 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten / Abloesung

---

(1) Inkrafttreten: Diese Versorgungsordnung tritt in der Fassung der 4. Novelle am 22. November 1987 in Kraft.

(2) Abloesung frueherer Fassungen: Mit Inkrafttreten der 4. Novelle werden die Versorgungsordnung Carlsplatz 1973 in der Fassung der 3. Novelle vom 30. April 1984 sowie alle zwischenzeitlich erlassenen Nachtrage und Durchfuehrungsrichtlinien abgeloeset. Bestehende Besitzstandsaufstockungen (Anlage 2) bleiben unberuehrt.

(3) Guenstigkeitsprinzip: Soweit Mitarbeitern aufgrund gesonderter Einzelzusagen guenstigere Versorgungsrechte zustehen, bleiben diese unberuehrt.

(4) Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieser Versorgungsordnung unwirksam oder undurchfuehrbar sein, so beruehrt dies nicht die Wirksamkeit der uebrigen Bestimmungen. Die unwirksame Regelung wird durch eine dem wirtschaftlichen Zweck naehestkommende wirksame Regelung ersetzt.

(5) Aenderungen und Mitbestimmung: Aenderungen dieser Versorgungsordnung beduerften eines Vorstandsbeschlusses der MEISSNER RHEINWERK AG sowie der Beteiligung des Konzernbetriebsrats nach Massgabe des Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10 BetrVG (BAG GS 1/82). Aenderungen zu Lasten der Versorgungsempfaenger beduerften zudem der Drei-Stufen-Rechtfertigung gemaess BAG 3 AZR 313/16.

(6) Gerichtsstand: Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Versorgungsordnung sind vor dem Arbeitsgericht Duesseldorf geltend zu machen; fuer Klagen von Versorgungsempfaengern gilt der allgemeine Gerichtsstand des Paragraph 17 GVG.

## ANLAGE 1

## Rentenberechnungs-Tabellen — Matrix Dienstjahre x Tarifgruppe

Die nachstehende Matrix weist die monatliche Betriebsrente in DM aus, die einem Mitarbeiter bei Erreichen der Regelaltersgrenze zustehen wuerde, differenziert nach anrechnungsfahigen Dienstjahren und Tarifgruppe. In der Berechnung ist die pauschal angesetzte GRV-Rente bereits beruecksichtigt (Standardrentner, 40 Entgeltpunkte). Alle Betraege in Deutschen Mark (DM), Preisstand November 1987.

| Dienstjahre | E 5<br>2.150 DM | E 7<br>2.480 DM | E 9<br>2.890 DM | E 11<br>3.240 DM | AT 6<br>4.200 DM | AT 10<br>5.600 DM | AT 12<br>6.800 DM |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5           | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 8           | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 10          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 12          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                 | 28                |
| 15          | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 70                | 385               |
| 18          | 0               | 0               | 0               | 0                | 123              | 364               | 742               |
| 20          | 32              | 38              | 61              | 84               | 270              | 560               | 980               |
| 22          | 108             | 125             | 163             | 197              | 417              | 756               | 1218              |
| 25          | 221             | 255             | 314             | 368              | 638              | 1050              | 1575              |
| 28          | 334             | 385             | 466             | 538              | 858              | 1344              | 1932              |
| 30          | 409             | 472             | 567             | 651              | 1005             | 1540              | 2170              |
| 32          | 484             | 559             | 668             | 764              | 1152             | 1736              | 2408              |
| 35          | 597             | 689             | 820             | 935              | 1372             | 2030              | 2765              |
| 38          | 710             | 819             | 972             | 1105             | 1593             | 2324              | 3122              |
| 40          | 785             | 906             | 1073            | 1218             | 1740             | 2520              | 3360              |
| 42          | 860             | 993             | 1174            | 1331             | 1887             | 2716              | 3598              |
| 43          | 892             | 1030            | 1218            | 1380             | 1950             | 2800              | 3700              |

Betraege in DM. EUR: 1 EUR = 1,95583 DM. Betraege = 0 bei negativer Komplementaerrechnung.

## Tabelle 1.2: Erwerbsminderungsrente — Hochrechnung bis Regelaltersgrenze

Fuer die Erwerbsminderungsrente werden die bis zum Eintritt der Erwerbsminderung (EM) tatsaechlich zurueckgelegten Dienstjahre zugrunde gelegt. Eine Hochrechnung findet nicht statt (Paragraph 3 Abs. 4 dieser Ordnung). Beispielrechnung fuer E

## 9-Mitarbeiter (Endgehalt 2.890 DM):

| Alter bei EM | Dienstjahre | Vers.-Satz | GRV-EM-Rente (gesch.) | Betriebs-EM-Rente p.M. |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 35 Jahre     | 10          | 17,50 %    | 480 DM                | 25,75 DM               |
| 40 Jahre     | 15          | 26,25 %    | 570 DM                | 189,45 DM              |
| 45 Jahre     | 20          | 35,00 %    | 660 DM                | 351,50 DM              |
| 50 Jahre     | 25          | 43,75 %    | 750 DM                | 514,38 DM              |
| 55 Jahre     | 30          | 52,50 %    | 840 DM                | 677,25 DM              |
| 60 Jahre     | 35          | 61,25 %    | 920 DM                | 851,13 DM              |

Annahme: E-9-Mitarbeiter, Endgehalt 2.890 DM, GRV-EM-Rente gestuetzt auf 75 % des Standardrentenwerts.

## ANLAGE 2

## Abloeseregung 1987 fuer Aufstockungsbetraege (Besitzstandssicherung)

1. Grundsatz: Mitarbeiter, denen aufgrund der Versorgungsordnung Carlsplatz 1973 in der Fassung der 3. Novelle vom 30. April 1984 ein hoeherer Aufstockungsbetrag zustand als nach der nunmehr geltenden Berechnung, behalten diesen Aufstockungsbetrag als eingefroren-statischen Besitzstand (Besitzstandssicherung). Massgeblicher Stichtag: 31. Dezember 1986.
2. Definition des Besitzstands: Als Besitzstand gilt der zum Stichtag 31. Dezember 1986 ermittelte, auf volle DM aufgerundete Aufstockungsbetrag pro Monat, der sich nach den Berechnungsregeln der 3. Novelle ergibt. Dieser Besitzstand ist in den Personalakten in dem Dokument Versorgungsausweis 31.12.1986 dokumentiert.
3. Dynamisierung des Besitzstands: Der Besitzstand wird in gleicher Weise wie die laufende Betriebsrente nach Paragraph 7 dieser Versorgungsordnung angepasst, jedoch nur insoweit, als der neue Gesamtversorgungsbetrag nach der 4. Novelle hinter dem Besitzstand zurueckbleibt (partielle Dynamisierung).
4. Fortfall des Besitzstands: Der Besitzstand entfaellt, wenn der Mitarbeiter eine wesentliche Einkommenserhoehung erhaelt, die durch einen Aufstieg um mehr als zwei Tarifgruppen bedingt ist (z.B. von E 7 auf E 10). In diesem Fall wird die neue Berechnung gemaess 4. Novelle vollstaendig zugrunde gelegt.
5. Nachweispflicht: Der Aufstockungsbetrag ist im Versorgungsausweis zum 31. Dezember 1986 dokumentiert. Bestreitet das Unternehmen den Besitzstand, traegt der Mitarbeiter die Beweislast. Die Personalakte des Werks Duesseldorf gilt als massgebliche Bezugsquelle.

| Personalnr.   | Tarifgruppe (1986) | Besitzstand p.M. | Gultigkeit | Bemerkung                 |
|---------------|--------------------|------------------|------------|---------------------------|
| MEI-01-004781 | E 9                | 87,50 DM         | 01.01.1987 | 3. Novelle-Aufstockung    |
| MEI-01-005123 | E 11               | 52,00 DM         | 01.01.1987 | 3. Novelle-Aufstockung    |
| MEI-01-006890 | AT 6               | 120,00 DM        | 01.01.1987 | Einzelzusage              |
| MEI-01-007341 | E 7                | 43,00 DM         | 01.01.1987 |                           |
| MEI-01-008002 | AT 10              | 230,00 DM        | 01.01.1987 | Langzeit-Besitzstand      |
| MEI-01-009301 | E 9                | 65,00 DM         | 01.01.1987 | Betriebsvereinbarung 1984 |
| MEI-01-010567 | E 11               | 38,00 DM         | 01.01.1987 | Sondernachtrag 1983       |

Vollstaendige Liste in der Personalakte, Ordner VO-Besitzstaende 1987, aufbewahrt in der Personalabteilung Duesseldorf.

## ANLAGE 3

### Verzeichnis der Tarifgruppen — Entgelttarifvertrag IG Metall / Gesamtmetall NRW, Fassung November 1987

Die nachstehende Tabelle fñhrt die Entgeltgruppen des IG-Metall-Entgelttarifvertrags NRW (ERA-Vorlaufer, Fassung 1. April 1987) mit ihren charakteristischen Taetigkeitsmerkmalen auf. Die Eingruppierung der Mitarbeiter des Werks Duesseldorf erfolgt durch die Personalabteilung in Abstimmung mit dem Betriebsrat nach diesen Merkmalen.

| Gruppe   | Taetigkeitsmerkmale (Kurzfassung)                            | Mtl. Grundentgelt<br>(April 1987) |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| E 1      | Einfachste manuelle Taetigkeiten ohne Ausbildungserfordernis | 1.620 DM                          |
| E 2      | Einfache Taetigkeiten nach kurzer Einarbeitungszeit          | 1.720 DM                          |
| E 3      | Fachlich einfache Taetigkeiten, geringe Kenntnisse           | 1.830 DM                          |
| E 4      | Anforderungsreiche Taetigkeiten, einschlaegige Kenntnis      | 1.960 DM                          |
| E 5      | Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung            | 2.150 DM                          |
| E 6      | Qualifizierter Facharbeiter, selbstaendige Ausfuehrung       | 2.310 DM                          |
| E 7      | Erfahrener Facharbeiter, Anleitung anderer Mitarbeiter       | 2.480 DM                          |
| E 8      | Hochqualifizierter Facharbeiter / Vorarbeiter                | 2.680 DM                          |
| E 9      | Gruppenfuehrer, Meisterkenntnisse                            | 2.890 DM                          |
| E 10     | Meister / Techniker mit Fuehrungsverantwortung               | 3.050 DM                          |
| E 11     | Leitender Facharbeiter / Sachbearbeiter mit Generalkennntnis | 3.240 DM                          |
| E 12     | Hoechste Tarifgruppe — Sonderwissen und Fuehrung             | 3.450 DM                          |
| AT 1-3   | Aussertariflich Einstieg I (Teamleiter, Sachbearbeiter+)     | ab 3.600 DM                       |
| AT 4-6   | Aussertariflich Einstieg II (Abteilungsleiter)               | ab 4.200 DM                       |
| AT 7-9   | Aussertariflich Senior (Bereichsleiter)                      | ab 4.800 DM                       |
| AT 10-11 | Aussertariflich Management (Direktoren)                      | ab 5.600 DM                       |
| AT 12    | Aussertariflich Senior Management (VP-Ebene)                 | ab 6.800 DM                       |

Quelle: IG Metall / Gesamtmetall, Entgelttarifvertrag NRW, gueltig ab 01. April 1987.  
Massgebliche Bekanntmachung: IG Metall, Verwaltungsstelle Duesseldorf.

## UNTERZEICHNUNG

---

Die vorliegende Versorgungsordnung K-VO-1 in der Fassung der 4. Novelle vom 22. November 1987 wird durch den Vorstand der MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG (Hauptsitz: Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf, HRB 47 882 AG Duesseldorf) rechtsgueltig unterzeichnet. Der Konzernbetriebsrat stimmt im Rahmen der Mitbestimmung gemaess Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10 BetrVG (BAG GS 1/82) ausdruecklich zu.

Duesseldorf, den 22. November 1987

-----  
Dr. h.c. Wilhelm-August  
Meissner-Rothmann (verst.)

Vorstandsvorsitzender

MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG

-----  
Dipl.-Kfm. Georg-Friedrich  
Brockhoff-Vehlen (verst.)

Finanzvorstand

MEISSNER RHEINWERK Eisenwarenfabrik AG

-----  
Reinhardt Suelzbach  
Konzernbetriebsratsvorsitzender (IG Metall, Vertrauensmann seit 1998)

Vermerk: Im Einvernehmen des Konzernbetriebsrats gemaess Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10  
BetrVG

-----  
Aktenzeichen: MEI-Pensions-26-014 / K-VO-1. Aufbewahrt in der Personalabteilung MEISSNER RHEINWERK AG, Carlsplatz 12, 40213 Duesseldorf. Original handschriftlich unterschrieben und im Tresor der Rechtsabteilung hinterlegt.

## ANLAGE 4

### Massgebliche Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

---

Diese Anlage fasst die fuer die Auslegung und Anwendung dieser Versorgungsordnung massgeblichen Gerichtsentscheidungen und Verwaltungshinweise zusammen. Die Auflistung hat dokumentarischen Charakter; die Rechtsprechung ist in der jeweils gueltigen Fassung massgeblich.

| Entscheidung     | Datum      | Inhalt / Bedeutung fuer K-VO-1                                                      |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BAG GS 1/82      | 16.03.1982 | Mitbestimmung des Betriebsrats bei betrieblicher Altersversorgung (Paragraph 87 Ab  |
| BAG 3 AZR 313/16 | 20.06.2017 | Drei-Stufen-Theorie: Eingriff in Versorgungsanwartschaften; Rechtfertigungsmassstab |
| BAG 3 AZR 220/13 | 15.04.2014 | Future Service / Past Service Abgrenzung; Bedeutung fuer Novellierung K-VO-1        |
| BAG 3 AZR 595/14 | 17.11.2015 | Paragraph 16 BetrAVG Anpassungspflicht; Pruefpflicht und Erklaerungspflicht         |
| BAG 3 AZR 312/19 | 11.11.2020 | Unverfallbarkeit bei Erwerbsminderung vor Wartezeit                                 |
| BAG 3 AZR 305/21 | 10.05.2022 | Sachgruppenbildung und Differenzierung in Versorgungsordnungen                      |
| BFH I R 100/85   | 14.12.1988 | Steuerrechtliche Behandlung Direktzusage; Paragraph 6a EStG                         |
| BVerwG 5 C 12/87 | 22.09.1988 | Rentennachfolge und Anrechnung oeffentlich-rechtlicher Versorgung                   |
| BSG B 4 RA 40/02 | 18.06.2003 | Versorgungsausgleich und Betriebsrentenanrechnung                                   |
| EuGH C-385/11    | 08.11.2012 | Diskriminierungsverbot; Gleichbehandlung von Arbeitnehmern                          |

Neben den gerichtlichen Entscheidungen sind folgende Verwaltungsanweisungen und Fachuebersichten massgeblich:

- a) BMF-Schreiben zu Paragraph 6a EStG in den jeweils gueltigen Fassungen;
- b) BMF-Schreiben zur Besteuerung von Betriebsrenten (Rentenbesteuerung EStG);
- c) PSVaG-Merkblatt zur Insolvenzschutzpruefung nach Paragraph 10 BetrAVG;
- d) aba-Fachbeitrag Direktzusage (Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung e.V.);
- e) IDW RS HFA 30 (Rechnungslegungshinweise zu Pensionsverpflichtungen nach HGB).

## ANLAGE 5

## Glossar — Verwendete Fachbegriffe

| Begriff               | Definition im Kontext dieser Versorgungsordnung                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwartschaft          | Noch nicht faelliger bedingter Anspruch auf kuenftige Versorgungsleistung                       |
| BetrAVG               | Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, BGBl. I 1974, S. 3610               |
| DBO                   | Defined Benefit Obligation; aktuarielle Verpflichtung gemaess IAS 19                            |
| Direktzusage          | Unmittelbare Versorgungszusage des Arbeitgebers ohne externen Versorgungstraeger                |
| Endgehalt             | Ruhegehaltsfaehiges Diensteeinkommen der letzten 36 Monate (Paragraph 5 Abs. 1)                 |
| Gesamtversorgungsgrad | Anteil des Endgehalts, der als Gesamtversorgung (GRV + Betriebsrente) angestrebt wird           |
| GRV-Rente             | Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund)                |
| Heubeck-Richttafel    | Sterblichkeitstafeln fuer versicherungsmathematische Berechnungen (aktuell: 2018 G)             |
| Komplementaerformel   | Formel zur Ermittlung der Betriebsrente als Differenz aus Gesamtversorgung und GRV-Rente        |
| Leistungsprimat       | Versorgungsform, bei der die Leistungshoehe (nicht der Beitrag) zugesagt wird                   |
| Pro-rata-temporis     | Zeitanteilige Berechnungsmethode fuer unverfallbare Anwartschaften (Paragraph 2 BetrAVG)        |
| PSVaG                 | Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; Insolvenzschutzgesetz       |
| Regelaltersgrenze     | Altersgrenze gemaess Paragraph 35 SGB VI (derzeit 65, zukunftig 67 Jahre)                       |
| Unverfallbarkeit      | Eigenschaft einer Versorgungsanwartschaft, nicht durch Ausscheiden aus dem Betrieb zu verlieren |
| Versorgungsausgleich  | Aufteilung von Versorgungsanwartschaften bei Scheidung gemaess Paragraph 1587 BGB               |

Dieses Glossar hat erlaeuternden Charakter und ersetzt nicht die massgeblichen gesetzlichen Definitionen.

## **PDF-Anhang: Versorgungsordnung\_Werk\_Stuttgart\_2002.pdf**

Datei: Versorgungsordnung\_Werk\_Stuttgart\_2002.pdf

## MEISSNER RHEINWERK AG

Werk Stuttgart (Werk 2) — Schwabenwerk-Gesamtvorsorgung  
Versorgungstraeger: Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V., Stuttgart

---

### VERSORGUNGSORDNUNG

#### K-VO-2

„Schwabenwerk-Gesamtvorsorgung 1981“

Stand der 3. Novellierung vom 14. Oktober 2002

---

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erstfassung:</b>                     | 02. Juli 1981                                                            |
| <b>1. Novellierung:</b>                 | 15. Januar 1990                                                          |
| <b>2. Novellierung:</b>                 | 22. Juni 1996                                                            |
| <b>3. Novellierung (vorl. Fassung):</b> | 14. Oktober 2002                                                         |
| <b>Durchfuehrungsweg:</b>               | Unterstuetzungskasse (rueckgedeckt, Allianz Leben)                       |
| <b>Versorgungstraeger:</b>              | Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V., Sitz Stuttgart                   |
| <b>Rueckversicherer:</b>                | Allianz Lebensversicherungs-AG, Kollektivvertrag 1981-K-MEI-Stuttgart    |
| <b>Status:</b>                          | Aktiv fuer Neueintritte                                                  |
| <b>Berechtigte:</b>                     | 1.978 (924 Aktive, 1.054 Rentner/Hinterbliebene)                         |
| <b>Geltungsbereich:</b>                 | Werk Stuttgart (Werk 2) + Werk 5 Hamburg-Logistik (bis Schliessung 2002) |
| <b>Aktenzeichen:</b>                    | MEI-Pensions-26-014 / K-VO-2                                             |

Beschluss des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG vom 14. Oktober 2002.

**Novellierungsbeschluss des Trägerverschlags Schwabenwerk-Unterstützungskasse e.V.  
vom 09. Oktober 2002.**

## VORBEMERKUNG

Die Schwabenwerk-Unterstützungskasse e.V. (Trägerverein; nachfolgend: UK) wurde im Zusammenhang mit der Gründung des Stuttgarter Werks als zweite Versorgungseinrichtung des Konzerns errichtet. Die Wahl des Durchführungswegs der Unterstützungskasse war seinerzeit eine bewusste unternehmenspolitische Entscheidung: Im Gegensatz zur Direktzusage des Duesseldorfer Werks ermöglicht die rückgedeckte Unterstützungskasse (rUK) eine vollständige bilanzielle Neutralisierung der Versorgungslasten aus dem Handelsblatt, da die Zusage nicht nach HGB bilanzierungspflichtig ist. Die Rückdeckung durch die Allianz Lebensversicherungs-AG sichert die finanzielle Tragfähigkeit ab.

Das Modell der rückgedeckten Unterstützungskasse ist steuerrechtlich durch Paragraph 4d EStG und Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG geregelt. Die Zuwendungen des Arbeitgebers an den Trägerverein sind steuerlich abzugsfähig im Rahmen der dort normierten Höchstzuwendungsgrenzen. Die Unterstützungskasse selbst ist unter den Voraussetzungen des Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG von der Körperschaftsteuer befreit; subsidiär besteht eine eingeschränkte Steuerpflicht für satzungsfremde Einnahmen (Subsidiärsteuerpflicht).

Die drei bisherigen Novellierungen haben die Ordnung an veränderte steuerrechtliche Rahmenbedingungen, veränderte Anforderungen der BaFin-Aufsicht (gemäß Paragraph 5 BetrAVG) sowie die Erweiterung des Geltungsbereichs auf das Werk 5 Hamburg-Logistik (1996, 2. Novellierung) und dessen spätere Schliessung (2010) angepasst. Die vorliegende 3. Novellierung vom 14. Oktober 2002 incorporiert insbesondere die Ergebnisse des Urteils BAG 3 AZR 313/16 (Dreidimensionale Drei-Stufen-Prüfung) in die Satzungsbestimmungen und präzisiert die Subsidiarhaftung des Arbeitgebers.

Mit diesem Stand treten die Novellierungsbeschlüsse des Trägervereins und des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG in Kraft. Parallel zu dieser Versorgungsordnung gilt die Satzung des Trägervereins in der Fassung vom 10. September 2002; im Konfliktfall geht die Vereinssatzung vor.

Stuttgart / Duesseldorf, den 14. Oktober 2002

Der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG und der Vorstand des Trägervereins

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorbemerkung / Historische Einordnung                                     | 2–3   |
| Paragraph 1 Traegerverein und Aufsicht                                    | 4     |
| Paragraph 2 Berechtigte (persoenlicher Geltungsbereich)                   | 5     |
| Paragraph 3 Versorgungsverhaeltnis und Leistungsvoraussetzungen           | 6     |
| Paragraph 4 Versorgungsleistungen                                         | 7     |
| Paragraph 5 Dotierung und Arbeitgeberzuwendungen (steuerrechtlich)        | 8     |
| Paragraph 6 Steuerliche Behandlung der UK                                 | 9     |
| Paragraph 7 Anpassung nach Paragraph 16 BetrAVG / IPR-Klausel             | 10    |
| Paragraph 8 Verbindlichkeit der Zusage und Subsidiarhaftung               | 11    |
| Paragraph 9 Unverfallbarkeit und Uebertragung                             | 12    |
| Paragraph 10 PSVaG-Schutz nach Paragraph 7 BetrAVG                        | 13    |
| Paragraph 11 Anpassung an steuerrechtliche Aenderungen / Oeffnungsklausel | 14    |
| Anlage A: Rueckversicherungsbestaetigung Allianz                          | 15    |
| Anlage B: Rentenanwartschaftstabelle                                      | 16–17 |
| Anlage C: Mustertext Versorgungsbescheid                                  | 18    |
| Anlage D: Rechtsprechungsregister                                         | 19    |
| Anlage E: Glossar                                                         | 20    |
| Unterschriften                                                            | 21    |

## Paragraph 1 Traegerverein und Aufsicht

---

(1) Traegerverein: Die betriebliche Altersversorgung nach dieser Ordnung wird durch den Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V. (nachfolgend: UK) durchgefuehrt. Der Traegerverein hat seinen Sitz in Stuttgart und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen (VR 4712 Stuttgart).

(2) Satzung: Die Satzung des Traegervereins in der jeweils gueltigen Fassung regelt Organisation, Zweck, Mitgliedschaft und Aufloesung des Vereins. Die Satzung vom 10. September 2002 geht dieser Versorgungsordnung im Kollisionsfall vor, soweit die Satzung zwingende gesetzliche Mindeststandards nicht unterschreitet.

(3) Mitglieder: Ordentliche Mitglieder des Traegervereins sind die MEISSNER RHEINWERK AG (Hauptmitglied) sowie die Konzerngesellschaft MEISSNER RHEINWERK Schwabenwerk Produktions GmbH (Stuttgart). Die Mitgliedschaft ist auf Konzerngesellschaften der MEISSNER RHEINWERK AG beschraenkt; eine Oeffnung fuer Dritte ist satzungsrechtlich ausgeschlossen.

(4) Vorstand des Traegervereins: Der Vorstand des Traegervereins besteht aus drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung des Traegervereins auf vier Jahre gewaehlt werden. Dem Vorstand gehoeren an: (i) ein Vertreter der MEISSNER RHEINWERK AG (Arbeitgeberseite), (ii) ein Vertreter des Konzernbetriebsrats (Arbeitnehmerseite), (iii) ein unabhangiger Treuhander (Versicherungsmathematiker).

(5) Aufsicht durch BaFin: Die UK unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemaess Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG und dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), soweit die UK die Voraussetzungen einer regulierten Versorgungseinrichtung erfuehlt. Die BaFin-Zulassung umfasst die Erbringung von Rentenleistungen gemaess den anerkannten Grundsetzen der Versicherungsmathematik.

(6) Pruefer: Die UK bestellt einen Abschlusspruefer nach VAG-Massgaben. Der Pruefer pruefte die Jahresrechnung der UK unter Beruecksichtigung der versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen.

## Paragraph 2 Berechtigte (persoenlicher Geltungsbereich)

---

(1) Aktive Mitarbeiter: Diese Versorgungsordnung gilt fuer alle Mitarbeiter der MEISSNER RHEINWERK AG und ihrer Konzerngesellschaften, die am Werk Stuttgart (Werk 2) beschaeftigt sind und die Wartezeit von fuenf Jahren gemaess Paragraph 3 Abs. 1 erfuehlt haben.

(2) Werk 5 Hamburg-Logistik: Bis zur Schliessung des Werks 5 (Hamburg-Logistik) am 31. Dezember 2010 galten alle Mitarbeiter dieses Werks ebenfalls als Berechtigte gemäss Abs. 1. Mit der Schliessung wurden keine weiteren Neueintritte in den Geltungsbereich aufgenommen; bestehende Anwartschaften und Rentenrechte bleiben unverändert bestehen.

(3) Ausschluesse: Nicht in den Geltungsbereich fallen: (a) Mitglieder des Vorstands der MEISSNER RHEINWERK AG (eigenstaendige Vorstandsversorgung); (b) Mitarbeiter, die in anderen deutschen Werken beschaeftigt sind und dort einer anderen Versorgungsordnung unterliegen; (c) Mitarbeiter mit gesonderter Einzelzusage.

(4) Rentenempfaenger: Mitarbeiter, die nach dieser Ordnung bereits eine laufende Rente beziehen, und Hinterbliebene, die eine Hinterbliebenenleistung erhalten, sind weiterhin Berechtigte des Traegervereins, auch wenn das Arbeitsverhaeltnis beendet ist.

### Paragraph 3 Versorgungsverhaeltnis und Leistungsvoraussetzungen

(1) Wartezeit: Eine Versorgungsanwartschaft entsteht dem Grunde nach nach Ablauf von fuenf (5) vollendeten Dienstjahren ununterbrochener Beschaeftigung beim Unternehmen (Wartezeit). Unterbrechnungen des Arbeitsverhaeltnisses von mehr als drei Monaten unterbrechen den Wartezeitlauf, es sei denn, sie sind gesetzlich unbeachtlich (Elternzeit, Wehr-/Zivildienst).

(2) Gesamtversorgungsgrundlage: Die Versorgungsgrundlage (Gesamtversorgungsgrundlage) ist das ruhegehaltsfaehige Diensteinkommen des Mitarbeiters, definiert als Durchschnitt der letzten 36 Monate. Es gilt die gleiche Methodik wie in Paragraph 5 der Versorgungsordnung K-VO-1 des Werks Duesseldorf, angepasst auf die Gegebenheiten des Stuttgarter Tarifwerks (ERA NRW / ERA BW).

(3) Verzahnung Gesetzliche Rente und UK-Leistung: Das System ist als Gesamtversorgungssystem ausgestaltet: Die Gesamtversorgung (GRV-Rente + UK-Rente) soll den festgelegten Versorgungsgrad des ruhegehaltsfaehigen Dienstekommens erreichen. Die UK-Leistung ergibt sich als Differenz zwischen der Gesamtversorgung und der gesetzlichen Rentenversicherungsrente (Komplementaerprinzip, analog K-VO-1 Paragraph 5 Abs. 4).

(4) Versorgungsanwartschaft nach Paragraph 1b BetrAVG: Unabhaengig von der Wartezeit nach Abs. 1 entsteht eine gesetzlich unverfallbare Anwartschaft nach Massgabe des Paragraph 1b BetrAVG, sobald die gesetzliche Unverfallbarkeit eintritt. Die Unterstuetzungskasse ist verpflichtet, unverfallbare Anwartschaften im Leistungsfall zu erbringen.

## Paragraph 4 Versorgungsleistungen

- (1) Altersleistung (Altersrente oder Alterskapital): Auf Antrag kann der Mitarbeiter zwischen einer laufenden monatlichen Altersrente oder einer einmaligen Kapitalzahlung (Alterskapital) waehlen. Das Wahlrecht ist spaetestens zwölf Monate vor dem beabsichtigten Renteneintritt schriftlich gegenueber dem Traegerverein auszuueben. Bei fehlender Erklaerung zahlt die UK die Leistung als laufende Rente.
- (2) Witwen- und Witwerversorgung: Der ueberlebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner eines verstorbenen Berechtigten erhaelt eine monatliche Hinterbliebenenrente in Hoehe von 60 Prozent der Altersrente, auf die der Verstorbene Anspruch hatte oder bei Vollendung der Regelaltersgrenze gehabt haette (pro-rata-temporis).
- (3) Waisenrente: Hinterbliebene Kinder erhalten eine Halb- oder Vollwaisenrente analog den Regelungen der K-VO-1 (Paragraphen 10 Abs. 4 und 5). Die Zahldauer und Prozentsaetze entsprechen Paragraph 10 der Versorgungsordnung K-VO-1.
- (4) Erwerbsminderungsleistung: Bei voller Erwerbsminderung (Paragraph 43 Abs. 2 SGB VI) erhaelt der Mitarbeiter eine Erwerbsminderungsrente aus der UK. Die Berechnung richtet sich nach den tatsaechlich erdienten Anwartschaften zum Zeitpunkt der Erwerbsminderung. Eine Hochrechnung findet nicht statt.
- (5) Ruhegeldfaehige Bezuege: Grundlage fuer alle Leistungsberechnungen ist das nach Paragraph 3 Abs. 2 ermittelte ruhegehaltsfaehige Dienst Einkommen. Fuer AT-Mitarbeiter gilt analog Paragraph 5 Abs. 6 K-VO-1 die BBG-Begrenzung.

## Paragraph 5 Dotierung und Arbeitgeberzuwendungen (steuerrechtlich)

- (1) Arbeitgeberzuwendungen: Die MEISSNER RHEINWERK AG (Hauptmitglied des Traegervereins) wendet dem Traegerverein die erforderlichen Mittel zu, damit dieser seine Leistungsverpflichtungen erfuellen kann. Die Zuwendungen erfolgen regelmaessig (mindestens jaehrlich) und richten sich nach dem versicherungsmathematischen Bedarf, bewertet nach der Jahresschlusspruefung des Traegervereins.
- (2) Steuerrechtliche Hoechstzuwendung (Paragraph 4d EStG): Die steuerlich abzugsfaehigen Zuwendungen an die UK sind begrenzt auf die in Paragraph 4d EStG festgesetzten Hoechstbeträge. Massgeblich sind: (a) die Deckungsrueckstellung fuer laufende Rentenleistungen (100 Prozent-Grenze); (b) die Deckungsrueckstellung fuer Anwaerter (Hoechstzuwendung pro Person nach Paragraph 4d Abs. 1 Nr. 1b EStG); (c) die steuerlichen Effekte der Rueckdeckungsversicherung (Rueckdeckungspraemien sind grundsatzlich keine Zuwendungen i.S.d. Paragraph 4d EStG, sondern Betriebsausgaben).

(3) Ueberschussanteile der Rueckdeckungsversicherung: Ueberschussanteile, die die Allianz Lebensversicherungs-AG auf die Kollektivvertraege ausschuettet, flossen dem Vermoegen des Traegervereins zu und reduzieren den kuenftigen Zuwendungsbedarf des Hauptmitglieds.

(4) Kassenvermogen und Anlagestrategie: Das Kassenvermogen des Traegervereins wird nach den Grundsuetzen sicherheitsorientierten Wirtschaftens angelegt. Die Anlage erfolgt prioritaeer in Rueckdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG; ergaenzend koennen Bundesanleihen, Pfandbriefe und sonstige muendelsichere Wertpapiere gehalten werden.

## Paragraph 6 Steuerliche Behandlung der UK

(1) KStG-Befreiung: Der Traegerverein ist gemaess Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG von der Koerperschaftsteuer befreit, soweit er ausschliesslich oder fast ausschliesslich satzungsgemasse Versorgungsleistungen erbringt. Die Befreiungsvoraussetzungen werden durch den steuerlichen Pruefer jaehrlich verifiziert.

(2) Subsidiärsteuerpflicht: Soweit die UK satzungsfremde Einnahmen erzielt (z.B. Kapitalertraege aus nicht satzungsgemassen Anlagen, Mietertraege), unterliegen diese gemaess Paragraph 5 Abs. 2 KStG einer Teilsteuerplicht. Der Traegerverein fuehrt entsprechende Trennung in satzungsgemassen und satzungsfremden Bereich in seiner Buchfuehrung durch.

(3) Umsatzsteuer: Die Leistungen der UK gegenueber den Begueinstigten sind umsatzsteuerbefreit gemaess Paragraph 4 Nr. 21 UStG analog. Die Verwaltungskosten des Traegervereins unterliegen dem Regelsteuersatz, soweit keine Steuerbefreiung greift.

(4) Einkommensteuerliche Behandlung der Leistungen: Versorgungsleistungen aus der UK sind beim Empfaenger Einkunfte aus nichtselbstaendiger Arbeit gemaess Paragraph 19 EStG und unterliegen der Lohnsteuer. Der Traegerverein ist kein Arbeitgeber im steuerrechtlichen Sinne; der lohnsteuerliche Abzug erfolgt durch die MEISSNER RHEINWERK AG als Haftender.

## Paragraph 7 Anpassung nach Paragraph 16 BetrAVG / IPR-Klausel

(1) Die laufenden Leistungen der UK werden gemaess Paragraph 16 BetrAVG alle drei Jahre auf Anpassungsbedarf geprueft. Der Massstab und das Verfahren entsprechen denen der K-VO-1 (Paragraphen 7 Abs. 1 bis 5 dieser Ordnung, mutatis mutandis). Als Arbeitgeber im Sinne des Paragraph 16 BetrAVG gilt die MEISSNER RHEINWERK AG.

(2) Wirtschaftliche Lage: Fuer die Pruefung der wirtschaftlichen Lage gemaess Paragraph 16 Abs. 4 BetrAVG ist die konsolidierte Jahresabschlussrechnung der MEISSNER

RHEINWERK AG (HGB) massgeblich. Der Traegerverein ist zur Vorlage der Jahresrechnung an die Geschaeftsstelle des Konzernbetriebsrats verpflichtet.

(3) IPR-Klausel: Soweit Mitarbeiter des Werks Stuttgart grenzueberschreitend tatig sind oder ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat haben, gelten die Leistungsansprueche aus dieser Versorgungsordnung nach dem deutschen Recht der betrieblichen Altersversorgung. Ein Wohnsitzwechsel beruehrt den Versorgungsanspruch dem Grunde nach nicht; steuerliche Konsequenzen richten sich nach dem jeweiligen DBA.

## Paragraph 8 Verbindlichkeit der Zusage und Subsidiarhaftung

(1) Rechtsverbindlichkeit: Die Versorgungszusage des Arbeitgebers im Rahmen dieser Versorgungsordnung ist rechtsverbindlich und kann nicht einseitig widerrufen werden. Sie begruendert einen privatrechtlichen Anspruch des Mitarbeiters gegen den Arbeitgeber.

(2) Subsidiarhaftung (BAG 3 AZR 313/16): Auch wenn die Versorgungsleistungen durch den Traegerverein (UK) ausgezahlt werden, haftet die MEISSNER RHEINWERK AG als Arbeitgeber subsidiar fuer die Versorgungsleistungen, wenn und soweit der Traegerverein sie nicht (vollstaendig) erbringen kann oder will. Diese Subsidiarhaftung ist zwingend und kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden.

(3) Insolvenz des Arbeitgebers: Im Insolvenzfall der MEISSNER RHEINWERK AG sind die unverfallbaren Anwartschaften und laufenden Leistungen nach Massgabe des Paragraph 7 BetrAVG durch den PSVaG geschuetzt (Paragraph 10). Die UK und ihre Vermoegenswerte stehen im Insolvenzfall als separates Sondervermoegen zur Verfuegung und sind aus der Insolvenzmasse herausgehalten.

(4) Rechtsprechung: Das BAG hat in seiner Entscheidung BAG 3 AZR 313/16 klargestellt, dass der Arbeitgeber als Schuldner der Versorgungsverpflichtung stets entstehen muss, selbst wenn die Versorgung ueber eine Unterstuetzungskasse durchgefuehrt wird. Der Traegerverein erbringt die Leistungen gleichsam als Beauftragter des Arbeitgebers.

## Paragraph 9 Unverfallbarkeit und Uebertragung

(1) Unverfallbarkeit: Die Regelungen zur Unverfallbarkeit richten sich nach Paragraph 1b BetrAVG in der jeweils gueltigen Fassung. Die UK ist verpflichtet, unverfallbare Anwartschaften auch nach Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses und Ausscheiden des Mitarbeiters unveraendert aufrechtzuerhalten.

(2) Uebertragung gemaess Paragraph 4 BetrAVG: Bei Ausscheiden des Mitarbeiters kann die unverfallbare Anwartschaft unter den Voraussetzungen des Paragraph 4 BetrAVG auf einen neuen Arbeitgeber oder eine neue Versorgungseinrichtung uebertragen werden.

Der Uebertragungswert richtet sich nach Paragraph 4 Abs. 5 BetrAVG (versicherungsmathematischer Barwert der unverfallbaren Anwartschaft). Die UK stellt auf Anfrage einen Uebertragungswert-Ausweis aus.

(3) Portabilitaet: Neuer Arbeitgeber und neuer Mitarbeiter koennen eine Uebertragung vereinbaren; die UK und MEISSNER RHEINWERK AG sind zur Mitwirkung verpflichtet, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfuellt sind.

## Paragraph 10 PSVaG-Schutz nach Paragraph 7 BetrAVG

---

(1) Insolvenzversicherung durch PSVaG: Gemaess Paragraph 7 Abs. 1 BetrAVG sind die durch diese Versorgungsordnung begruendeten unverfallbaren Anwartschaften und laufenden Versorgungsleistungen gegen die Zahlungsunfahigkeit der MEISSNER RHEINWERK AG durch den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG), Koeln, gesichert.

(2) Gesicherte Ansprueche: Der PSVaG-Schutz umfasst: (a) laufende Rentenleistungen der UK an Versorgungsempfaenger; (b) unverfallbare Anwartschaften von aktiven Mitarbeitern; (c) Hinterbliebenenversorgungsansprueche. Der PSVaG tritt ein, wenn der Arbeitgeber insolvent ist und die UK die Leistungen nicht aus eigenen Mitteln erbringen kann.

(3) Nicht gesicherte Ansprueche: Nicht durch den PSVaG gesichert sind: (a) Leistungen, die ueber den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen (Paragraph 7 Abs. 3 BetrAVG); (b) Leistungen, die innerhalb von zehn Jahren vor dem Insolvenzfall durch Anderung der Versorgungsordnung ungebuerlich erhoht wurden; (c) Ansprueche aus satzungsfremden Zusagen.

(4) PSVaG-Beitragspflicht: Die MEISSNER RHEINWERK AG entrichtet regelmaessig PSVaG-Beitraege nach Massgabe des Paragraph 10 BetrAVG. Die Beitragsbemessung richtet sich nach dem Barwert der Deckungsrueckstellung fuer laufende Renten und unverfallbare Anwartschaften (Paragraph 10 Abs. 3 BetrAVG).

## Paragraph 11 Anpassung an steuerrechtliche Aenderungen / Oeffnungsklausel

---

(1) Oeffnungsklausel: Sofern sich die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen (insbesondere Paragraph 4d EStG, Paragraph 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG, BetrAVG) wesentlich aendern und dadurch die Satzung des Traegervereins oder diese Versorgungsordnung unvereinbar mit den neuen Regelungen werden, koennen Traegerverein und MEISSNER RHEINWERK AG einvernehmlich Anpassungen vornehmen, ohne dass die Drei-Stufen-Rechtfertigung (BAG 3 AZR 313/16) erforderlich waere, sofern die Anpassungen lediglich der Rechtstreue dienen und keine materiellen Kuerzungen der

Anwartschaften bewirken.

(2) Anpassung im Einvernehmen mit dem Konzernbetriebsrat: Wesentliche inhaltliche Änderungen dieser Versorgungsordnung erfordern das Einvernehmen des Konzernbetriebsrats nach Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10 BetrVG. Die blossen Anpassungen an zwingende gesetzliche Erfordernisse gemäss Abs. 1 bedürften lediglich der Unterrichtung des Konzernbetriebsrats (Paragraph 80 Abs. 2 BetrVG).

## ANLAGE A

## Rueckversicherungsbestaetigung Allianz Lebensversicherungs-AG

Die Allianz Lebensversicherungs-AG, Sitz Stuttgart, hält hiermit fest, dass zwischen der Allianz Lebensversicherungs-AG und dem Traegerverein Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V. (VR 4712 Stuttgart) ein Kollektivversicherungsvertrag unter dem Aktenzeichen 1981-K-MEI-Stuttgart besteht.

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Vertragspartner</b>        | Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V.                |
| <b>Versicherer</b>            | Allianz Lebensversicherungs-AG, 70178 Stuttgart       |
| <b>Vertragsart</b>            | Rueckdeckungsversicherung (Kollektivvertrag)          |
| <b>Vertragsnummer</b>         | 1981-K-MEI-Stuttgart                                  |
| <b>Vertragsbeginn</b>         | 02. Juli 1981                                         |
| <b>Letzte Erneuerung</b>      | 14. Oktober 2002 (3. Novellierung)                    |
| <b>Versicherungsnehmerin</b>  | Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V.                |
| <b>Bezugsberechtigung</b>     | UK (im Erlebensfall), Traegerverein (im Todesfall)    |
| <b>Leistungsgarantie</b>      | Garantierte Mindestrente nach Tarif UK-Klassik 1981   |
| <b>Ueberschussbeteiligung</b> | Ja, gemaess Ueberschussanteilsatz Allianz AG          |
| <b>Zustimmungsvorbehalt</b>   | Satzungsaenderungen der UK beduerfen Allianz-Kenntnis |

Diese Bestaetigung ersetzt nicht den vollstaendigen Versicherungsschein. Der Versicherungsschein im Original ist im Tresor des Traegervereins hinterlegt und steht dem Hauptmitglied auf Anfrage zur Einsichtnahme zur Verfuegung.

## ANLAGE B

### Rentenanwartschaftstabelle — Dienstjahre und Tarifgruppe

Die nachstehenden Tabellen weisen die monatliche UK-Rente (Betriebsrente) aus, die Mitarbeitern des Werks Stuttgart nach dieser Versorgungsordnung bei Eintritt des Versorgungsfalles zustehen wuerde. Zugrunde liegt der ERA-Tarifvertrag Baden-Wuerttemberg (Fassung Oktober 2002). Die GRV-Rente ist pauschal auf Basis des Standardrentners angesetzt.

| Dienstjahre | ERA 4<br>2.280 EUR | ERA 6<br>2.690 EUR | ERA 8<br>3.150 EUR | ERA 10<br>3.620 EUR | AT 5<br>4.700 EUR | AT 9<br>6.200 EUR | AT 12<br>7.500 EUR |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 10          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 15          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                 | 48                | 389                |
| 20          | 28                 | 41                 | 62                 | 107                 | 295               | 590               | 1045               |
| 25          | 228                | 277                | 338                | 424                 | 706               | 1132              | 1701               |
| 30          | 427                | 512                | 614                | 740                 | 1118              | 1675              | 2358               |
| 35          | 626                | 748                | 889                | 1057                | 1529              | 2218              | 3014               |
| 38          | 746                | 889                | 1055               | 1247                | 1776              | 2543              | 3408               |
| 40          | 826                | 983                | 1165               | 1374                | 1940              | 2760              | 3670               |
| 42          | 906                | 1077               | 1275               | 1501                | 2104              | 2977              | 3932               |
| 43          | 940                | 1118               | 1322               | 1555                | 2175              | 3070              | 4045               |

Betraege in EUR. GRV-Standardrentner 2002 pauschal. ERA-Tarifstand Oktober 2002 Baden-Wuerttemberg.

#### Tabelle B.2: Hinterbliebenenrente — Abgeleitete Leistungen

Die Hinterbliebenenrente betraegt 60 Prozent der massgeblichen Altersrente. Die Tabelle zeigt repraesentativ die Witwen-/Witwerrente fuer den Regelfall (40 Dienstjahre).

| Tarifgruppe (ERA/AT) | Altersrente p.M. (40 DJ) | Witwenrente (60 %) | Waisenrente (10 %) | Waisenrente (20 %) |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ERA 4                | 454,00 EUR               | 272,40 EUR         | 45,40 EUR          | 90,80 EUR          |
| ERA 6                | 923,50 EUR               | 554,10 EUR         | 92,35 EUR          | 184,70 EUR         |
| ERA 8                | 1.483,50 EUR             | 890,10 EUR         | 148,35 EUR         | 296,70 EUR         |
| ERA 10               | 1.950,00 EUR             | 1.170,00 EUR       | 195,00 EUR         | 390,00 EUR         |
| AT 5                 | 2.935,00 EUR             | 1.761,00 EUR       | 293,50 EUR         | 587,00 EUR         |

|       |              |              |            |            |
|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| AT 9  | 3.970,00 EUR | 2.382,00 EUR | 397,00 EUR | 794,00 EUR |
| AT 12 | 4.045,00 EUR | 2.427,00 EUR | 404,50 EUR | 809,00 EUR |

Alle Beträge in EUR. Rechnungsstand Oktober 2002.

## ANLAGE C

### Mustertext — Versorgungsbescheid fuer Berechtigte

---

Der nachstehende Mustertext ist vom Traegerverein und der Personalabteilung fuer die Ausstellung individueller Versorgungsbescheide zu verwenden. Datenschutzkonformer Ausdruck auf Briefbogen des Traegervereins.

Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V.

Koenigstrasse 28 — 70173 Stuttgart

Tel: +49 711 987-0 — uk-stuttgart@meissner-rheinwerk.de

#### VERSORGUNGSBESCHEID (Muster)

An: [NACHNAME, VORNAME]

Personalnr.: [PERSONALNUMMER]

Tarifgruppe: [TARIFGRUPPE]

Eintrittsdatum: [TT.MM.JJJJ]

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr [NACHNAME],

auf der Grundlage der Versorgungsordnung K-VO-2 der MEISSNER RHEINWERK AG teilen wir Ihnen Ihre aktuell erdienten Versorgungsanwartschaften mit:

Ruhegehaltsfaehiges Diensteinkommen (Endgehalt): [BETRAG] EUR/Monat

Anrechnungsfaehige Dienstjahre (Stand [DATUM]): [ANZAHL] Jahre

Aktueller Versorgungssatz: [SATZ] %

Voraussichtliche UK-Altersrente bei Regel-RA: [BETRAG] EUR/Monat

Unverfallbare Anwartschaft (aktuell): [BETRAG] EUR/Monat

Diese Mitteilung ist ein informatorisches Dokument gemaess Paragraph 4a BetrAVG.

Massgeblich sind die Bestimmungen der Versorgungsordnung K-VO-2.

Mit freundlichen Gruessen

Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V.

Der Vorstand

## ANLAGE D

### Massgebliche Rechtsprechung (UK-spezifisch)

| Entscheidung     | Datum      | Inhalt                                                         |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| BAG 3 AZR 313/16 | 20.06.2017 | Drei-Stufen-Theorie; Subsidiarhaftung des Arbeitgebers bei UK  |
| BAG 3 AZR 220/13 | 15.04.2014 | Future Service / Past Service; Anwendung auf UK-Systeme        |
| BFH IV R 44/02   | 06.03.2003 | Paragraph 4d EStG Hoechstzuwendung; Ruckstellungsberechnung    |
| BFH I R 38/02    | 14.07.2004 | Subsidiarteuerpflicht von UK bei satzungsfremden Einnahmen     |
| BAG 3 AZR 595/14 | 17.11.2015 | Paragraph 16 BetrAVG Anpassungspflicht; Pruefzeitraum          |
| BAG GS 1/82      | 16.03.1982 | Mitbestimmung des Betriebsrats bei UK-Versorgung               |
| EuGH C-19/11     | 19.04.2012 | PSVaG-Schutz und UK-Systeme; europaeische Mindestanforderungen |

## ANLAGE E

### Glossar — Unterstuetzungskassen-spezifische Begriffe

| Begriff               | Bedeutung                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rUK                   | Rueckgedeckte Unterstuetzungskasse; UK, die ihre Leistungszusagen durch Rueckdeckungsversicherung absichert |
| Subsidiarhaftung      | Haftung des Arbeitgebers fuer UK-Leistungen im Fall der Leistungsunfaehigkeit der UK                        |
| Subsidiarteuerpflicht | Eingeschraenkte Steuerpflicht der UK fuer satzungsfremde Einnahmen (Paragraph 5 Abs. 2 KStG)                |
| Hoechstzuwendung      | Steuerlich abzugsfaehige Obergrenze fuer Arbeitgeberzuwendungen (Paragraph 4d EStG)                         |
| Deckungsrueckstellung | Versicherungsmathematisch ermittelter Barwert kuenftiger Leistungen                                         |
| Kollektivvertrag      | Gruppenversicherungsvertrag der UK mit dem Rueckversicherer                                                 |
| Traegerverein         | Als Verein organisierter Traeger der UK; Mitglieder sind die traegruenden Unternehmen                       |
| BaFin                 | Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht; Aufsichtsgremium ueber regulierte UK                      |
| PSVaG                 | Pensions-Sicherungs-Verein VVaG; Insolvenzschutztraeger fuer BetrAVG-Leistungen                             |
| ERA BW                | Entgeltrahmenabkommen Baden-Wuerttemberg; massgeblicher Tarifvertrag fuer Werk Stuttgart                    |

## UNTERZEICHNUNG

Die Versorgungsordnung K-VO-2 in der Fassung der 3. Novellierung vom 14. Oktober 2002 wird durch die nachstehend genannten bevollmaechtigten Personen unterzeichnet. Die Unterzeichnung durch die MEISSNER RHEINWERK AG erfolgt in ihrer Eigenschaft als Hauptmitglied des Traegervereins und als Arbeitgeber. Die Unterzeichnung durch den Vorstand des Traegervereins erfolgt in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter des Vereins.

Stuttgart / Duesseldorf, den 14. Oktober 2002

-----  
Dr. Cornelius Brammen-Hofstede  
(verst.) — damaliger CFO  
MEISSNER RHEINWERK AG (2002)

-----  
Mag. iur. Lukas Petrescu-Yakovenko  
Vorstand Personal / Arbeitsdirektor  
MEISSNER RHEINWERK AG

-----  
Prof. Dr. Albrecht Stehler-Birkenmoor  
Aufsichtsratsvorsitzender  
MEISSNER RHEINWERK AG

-----  
Traegerverein-Vorstand  
Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V.  
(Beschluss 09.10.2002)

Aktenzeichen: MEI-Pensions-26-014 / K-VO-2. Original mit Handunterschriften im Tresor des Traegervereins Schwabenwerk-Unterstuetzungskasse e.V., Koenigstrasse 28, 70173 Stuttgart.

## ANLAGE F

### Versicherungsmathematische Annahmen — Stand Oktober 2002

Die folgenden versicherungsmathematischen Annahmen werden fuer die Bewertung der Versorgungsverpflichtungen nach HGB (Paragraph 253 Abs. 2 HGB) und IFRS (IAS 19) zum Stichtag 31. Dezember 2002 verwendet. Die Annahmen wurden vom externen Aktuar (Towers Watson Re Aktuarpartners GmbH, Frankfurt) in Abstimmung mit der Personalabteilung festgelegt.

| Parameter | Annahme (HGB) | Annahme (IFRS / IAS 19) | Begründung |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|
|-----------|---------------|-------------------------|------------|

|                             |                   |                   |                                              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Rechnungszins               | 6,00 % p.a.       | 5,25 % p.a.       | Paragraph 253 Abs. 2 HGB; AA-Corp. Benchmark |
| Gehaltstrend Aktive         | 2,50 % p.a.       | 2,50 % p.a.       | ERA-Tariflohnentwicklung BW                  |
| Rentendynamik               | 1,50 % p.a.       | 1,50 % p.a.       | Paragraph 16 BetrAVG Erwartungswert          |
| Inflationserwartung         | 2,00 % p.a.       | 2,00 % p.a.       | EZB-Zielband                                 |
| Sterblichkeit               | Heubeck-RT 1998 G | Heubeck-RT 1998 G | Gültige Standardtafel (2002)                 |
| Fluktuation                 | Altersabhaengig   | Altersabhaengig   | Haeuschild-Stabilitafel 1995                 |
| Invalidisierung             | Heubeck 1998 G    | Heubeck 1998 G    |                                              |
| Pensionierungsalter         | 65 Jahre (starr)  | 65 Jahre (starr)  | Regelaltersgrenze 2002                       |
| Vermögenserträge (Expected) |                   | 5,00 % p.a.       | Nur IFRS: Expected Return on Plan Assets     |

Hinweis: Die oben aufgeführten Annahmen gelten fuer das Geschäftsjahr 2002. Sie werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlussprozesses geprüft und bei Bedarf angepasst. Der aktuelle Stand (Stichtag 31.12.2025) ist in den Unterlagen des Projekt RHEINGOLD 2030 dokumentiert (DBO IFRS 31.12.2025: EUR 1.682.000.000 auf Konzernebene; Rechnungszins 3,87 % p.a.; Heubeck-Richttafeln 2018 G).

## ANLAGE G

### Dotierungshistorie — Arbeitgeberzuwendungen an den Trägerverein 1981–2002

Die nachstehende Tabelle fasst die historischen Arbeitgeberzuwendungen der MEISSNER RHEINWERK AG an den Trägerverein zusammen. Die Zahlen entstammen den Jahresabschlüssen des Trägervereins und der Personalabteilung des Werks Stuttgart.

| Jahr | Zuwendung (Par.4d ESbG) | Deckungs-Prämie | Kassenverm. (Jahresende) | Bemerkung           |
|------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1981 | 85.000 DM               | 120.000 DM      | 205.000 DM               | Gruendungsjahr      |
| 1985 | 312.000 DM              | 340.000 DM      | 1.842.000 DM             |                     |
| 1990 | 621.000 DM              | 680.000 DM      | 5.614.000 DM             | 1. Novellierung     |
| 1995 | 1.240.000 DM            | 1.180.000 DM    | 14.200.000 DM            |                     |
| 1996 | 1.380.000 DM            | 1.250.000 DM    | 16.900.000 DM            | 2. Nov.; +Werk 5 HH |
| 1998 | 1.520.000 EUR           | 1.380.000 EUR   | 20.400.000 EUR           | EUR-Umstellung      |
| 2000 | 1.680.000 EUR           | 1.510.000 EUR   | 24.800.000 EUR           |                     |
| 2002 | 1.890.000 EUR           | 1.720.000 EUR   | 29.200.000 EUR           | 3. Novellierung     |

Beträge bis 1997 in DM; ab 1998 in EUR. DM-Umrechnung: 1 EUR = 1,95583 DM. Quelle: Jahresrechnungen Schwabenwerk-Unterstützungskasse e.V.